

证券从业《金融市场基础知识》

应试笔记

（依据最新版教材编写）

本笔记专为备考该科目的考试编写而成。依据证券业协会最新考试大纲和官方教材编制而成。编者水平有限，如果错误或不妥之处，烦请第一时间联系我们。

【高效备考建议】

- 1、**打基础、看笔记**：先把应试笔记看一遍；
- 2、**做章节、熟题型**：配合做章节测试题目，熟悉题型及考试点；
- 3、**冲刺题、最后做**：考前 10 天左右，重点做考前冲刺题；
- 4、**看错题、测真题**：考前 2、3 天，重点看下错题巩固及历年真题；
- 5、**看笔记、入考场**：考前 1 天，重点过一遍应试笔记，轻松进考场。

【TIPS，该应试笔记配合咪鸭课堂APP刷题，效果最佳】

【学习方式】

手机APP：在APP/安卓应用市场/官方网站，下载“咪鸭课堂”。

网页版：<http://online.miyaketang.com/>在线刷题

第一章 金融市场体系

第一节 金融市场概述

一、金融市场的概念与功能

概念	创造和交易金融资产的市场，以金融资产为交易对象而形成的供求关系和交易机制的总和。	
功能	资金融通	1、 首要功能是资金融通 ； 2、通过金融资产交易实现货币资金在供给者和需求者之间的转移，促进有形资本形成。
	价格发现	1、金融市场当中供求双方的相互作用决定了交易资产的价格，价格反过来又为潜在的市场参与者提供了信号，引导资金在不同的金融资产之间进行配置，达成供需平衡，这也称之为价格发现过程。 2、 金融资产是为实体经济服务的，不属于经济学上所说的“真实财富”，是一种“虚拟资产” 。 3、金融资产有经济价值，其价值是对未来现金流的要求权。 4、金融市场上的资产价格变化既是 资金供求关系变化的反映 ，也 驱动着未来金融交易的不断产生 。
	提供流动性	1、为投资者提供一种 出售金融资产 的机制，即金融资产交易变现或赎回的渠道和机制。例如，债券或股票持有者可以将持有的证券卖出实现资金回笼，商业票据或银行票据的持有者可以在票据到期前将持有的票据进行贴现等。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		2、金融资产流动性本身并不直接影响实体经济的资金供求，但是，会对潜在资金供给者的预期产生影响，也可能会给已经持有金融资产的投资者带来不便甚至损失。因此，所提供的流动性对于市场的整体安全性和效率至关重要。
	风险管理	1、通过 <u>保险、对冲交易</u> 等方式对实体经济或金融行为中蕴含的风险进行管理、防范和化解。 （1）具有将有形资产产生的风险在资金供求双方之间重新配置的功能。例如，持有未到期外汇应收（应付）账款的出口商（进口商），可以通过外汇远期、外汇掉期、货币互换、外汇期货、外汇期权等金融衍生品交易锁定以本币计量的销售收入（进口成本）； （2）担心火灾或其他财产灭失风险的厂商可以通过保险合约提供灾害救济。 2、金融资产本身存在的价格风险可以通过期货、期权等金融衍生品交易实现套期保值，担心金融产品违约风险的交易主体可以购买信用衍生品进行风险管理等。
	降低搜寻成本和信息成本	1、搜寻成本有显性成本与隐性成本， 如，花钱做广告寻求金融资产的买方与卖方为显性成本，而花费一定的时间来定位交易对手则为隐性成本。 2、信息成本是那些与评估金融资产投资特点有关的成本，评估就是寻找到与期望产生现金流的数量与可能性的金融资产。 3、在一个有效的市场当中，价格反映了所有市场参与者所能搜集到的信息总和。

二、直接融资与间接融资

	定义	资金盈余单位通过直接与资金需求单位协议，或在金融市场上购买资金需求单位所发行的股票、债券等有偿证券，将货币资金提供给需求单位使用。
直接融资	特点	1、 <u>直接性</u> 。直接融资的基本特点，即资金盈余单位和资金需求单位直接进行资金融通，并在两者之间建立直接的债权债务关系。 2、 <u>分散性</u> 。直接融资是在无数个企业相互之间、政府与企业和个人之间、个人与个人之间，或企业与个人之间进行的，故，融资活动分散于各种场合。 3、 <u>融资的信誉有较大的差异性</u> 。不同的企业或者个人，其信誉好坏有较大的差异，债权人往往难以全面、深入地了解债务人的信誉状况，从而融资信誉将存在较大的差异和风险。 4、 <u>部分融资方式具有不可逆性</u> 。如发行股票所得资金不需要返还，股票只能够在不同投资者之间相互转让。 5、 <u>融资者有相对较强的自主性</u> 。在法律允许的范围内，融资者可以自己决定融资的对象和数量。
	方式	1、常见的直接融资方式： <u>股票市场融资、债券市场融资、风险投资融资、商业信用融资、民间借贷等。证券市场融资属于典型的直接融资。</u> （1） <u>股票市场融资</u> ：股份制企业以让渡一定的企业经营控制权、收益分配权和剩余索取权而获得企业经营资金的一种方式。股票市场融资无须退还本金，售出的股票只能转让，不能退股，也不保证收益，但如果企业盈利，股票持有人享受企业盈余的分配权。 （2） <u>债券市场融资</u> ：政府、金融机构或企业通过发行债权债务凭证来获得资金融通的一种方式。政府发行债券筹集的资金形成国家财政的债务收入，用于弥补公共投资的不足。 （3） <u>风险投资融资</u> ：风险投资企业以让渡企业的部分股权换取企业经营资金的资金融通方式。风险投资企业多数为高新技术领域的中小企业，其无法提供有效的担保和抵押，在创业初期或市场扩张期，需要持续不断的资金投入，融资时间长，但企业投资的项目一旦获得成

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		功，会有高于传统产业数十倍甚至数百倍的投资回报。所以，尽管风险投资领域存在着高风险，但其高收益的特性吸引了众多资金的投入。 (4) 商业信用融资：企业与企业之间互相提供的，和商品交易直接相联系的资金融通形式。这类融资是企业在商品交易过程中货物与资金交付在时间、空间上分离而产生的，是企业界普遍采用的短期融资手段，如企业间的商品赊销、预付定金、预付货款等。 (5) 民间借贷也是直接融资的一种。民间借贷是公民之间、公民与法人之间、公民与其他组织之间的资金融通活动。
	对金融市场的影响	1、直接融资和间接融资比例反映了一国金融体系风险和分布情况。提高直接融资比重平衡金融体系结构，可以起到分散过度集中于银行的金融风险作用，有利于金融和经济的平稳运行。 2、直接融资和间接融资比例反映了一国金融体系配置的效率是否与实体经济相匹配。提高直接融资比重，特别是发展多种股权融资方式能够弥补间接融资的不足，也有利于提高实体经济的健康稳定发展。 3、通过市场主体充分博弈直接进行交易，更有利于合理引导资源配置，发挥市场筛选作用。
间接融资	定义	资金盈余者通过存款等形式，或者购买银行、信托和保险等金融机构发行的有价证券，将其暂时闲置资金先行提供给金融机构，再由这些金融机构以贷款、贴现或购买有价证券的方式把资金提供给短缺者，从而实现资金融通的过程。
	特点	1、资金获得的间接性，不发生直接信贷关系，而是由金融中介机构起桥梁作用，只与金融机构发生债权债务关系。 2、融资的相对集中性。间接融资通过金融机构（主要是商业银行）进行，但这种中介，在多数情况下（除委托贷款外）并不是对某一资金供应者与某一资金需求者之间一对一的对应性中介，而是一方面面对资金供应者群体，另一方面面对资金需求者群体的综合性中介。 3、融资信誉的差异性相对较小。间接融资相对集中于银行或非银行金融机构，相对于直接融资来说，间接融资的信誉程度高，风险也相对较小，融资的稳定性较强。 4、全部具有可逆性（即可返还性）。通过金融中介的融资均属借贷融资，到期必须归还并支付利息。 5、融资的主动权主要掌握在金融中介机构手中。由于间接融资的资金集中于商业银行等金融机构，资金贷给谁不贷给谁，并非由资金的初始供应者决定，而是由商业银行等金融中介机构决定。
	方式	1、常见的间接融资方式包括：银行信用融资、消费信用融资、租赁融资等。 (1) 银行信用融资：银行以及其他金融机构以货币形式向客户提供的资金融通形式。 (2) 消费信用融资：个人利用企业或金融机构提供的资金垫付，以少量资金提前获得高额消费为目的而进行的资金融通。例如，消费者以分期付款的方式购买房屋、汽车、申请助学贷款等。 (3) 租赁融资：企业利用设备提供商或金融机构提供的资金垫付，以支付租金的方式取得贵重机器设备的使用权，以减少设备购置资金占用的一种资金融通方式。
直接融资与间接融资的区别		1、融资过程中资金的需求者与资金的供给者是否直接形成债权债务关系。在有金融中介机构参与的情况下，判断是否直接融资的标志在于该中介机构在这次融资行为中是否与资金的需求者和资金的供给者分别形成了各自独立的债权债务关系。 2、一般习惯上认为凡是债权债务关系中的一方是金融机构的融资就是间接融资，而不考虑这种融资工具最初的债权人、债务人的性质。 3、一般认为，直接融资活动从时间上早于间接融资。直接融资是间接融资的基础。 4、直接融资和间接融资的比例关系，既反映一国的金融结构，也反映一国中两种金融组织方式对实



体经济的支持和贡献程度。

三、金融市场的重要性

1、促进储蓄—投资转化

(1) 新古典宏观经济分析框架中，储蓄与投资之间的关系，是一种“定义性的恒等式”：收入—消费=储蓄。

(2) 从上述定义可以看出，储蓄和投资都是实物形态的，所有没有消费掉的商品是社会的总储蓄，而厂商所未能销售掉的商品被视为“存货投资”，因此，储蓄和投资中有相当部分是“非计划”或“非意愿”的。金融市场或金融体系首先使“意愿的储蓄”脱离了实物窖藏的方式，使社会可用的投资品总量增长，同时，又将“货币形态”的储蓄提供给需要追加投资的部门，使它们能够支付得起对投资品的需要，最后促成厂商“非正常存货投资”的减少，最终实现全社会储蓄与投资的一种事前的或计划的均衡，增进了社会福利。

2、优化资源配置

通过竞争性的价格决定（利率），将货币资金配置到生产效率最高的经济主体或部门，使这些部门能够获得更多生产要素（土地、资本、技术、劳动力），从而提高了全社会的产出，使资源的利用效率得到提高。

3、反映经济状态

(1) 金融市场是经济运行状态的“晴雨表”，繁荣的金融市场往往对应着实体经济的兴旺发达，而金融市场的萧条通常也意味着真实经济部门的不景气。

(2) 金融市场为测度经济运行的景气状态提供了非常方便而且直观的途径或手段。

4、宏观调控

政府通过对金融市场直接或间接的干预，影响金融市场变量，调控社会信贷可得性，进而影响公众的储蓄、消费、投资行为，调整本国与外国的经济往来，影响商业周期，最终实现对产出、就业、物价以及国际收支的有效控制，并对社会财富分配、社会公平和社会福利施加影响。

四、金融市场的分类

按金融资产到期期限分为	货币市场	1、所交易金融资产到期期限在 <u>一年以内</u> 的金融市场，如， <u>银行间同业拆借市场、商业票据市场、短期国库券市场、大额可转让存单市场</u> 等。 2、这些金融资产具有比较强的“货币性”，主要解决市场参与者 <u>短期性的资金周转和余额调剂</u> 问题，因此，这些市场被称为货币市场。
	资本市场	所交易金融资产到期期限在 <u>一年以上</u> 或者没有到期期限的金融市场，如 <u>股票市场、中长期国债市场、中长期银行贷款市场</u> 等。
按交易工具分为	债权市场	交易债务工具的债权市场。 <u>交易债务工具和优先股的市场被统称为固定收益市场</u> ，
	权益市场	和交易权益工具的权益市场（即股票市场）， <u>不包括优先股的股票市场被称为普通股市场。</u>
按照发行流通性质分	一级市场	1、 <u>新金融资产的发行市场</u> ，例如，股票和债券的发行市场。 2、主要功能： <u>筹资</u> ，发行人通过新证券的公开或定向发行获得资金，购买方则获得相应的金融资产（股票或债券）。



为	二级市场	1、已发行金融资产的流通市场，持有者可以在这个市场中将持有的证券出售，以达到变现的目的。 2、功能：（1） <u>为已发行的金融资产提供流动性</u> 。提高金融资产的流动性有利于金融资产的价值实现，从而便于发行人在一级市场销售证券。（2） <u>通过二级市场发现资产价格，从而给一级市场销售金融资产提供价格参照</u> 。
按组织方式分为	交易所市场	1、 <u>证券交易所、期货交易所、期权交易所</u> 等金融市场是高度组织化的金融市场； 2、交易所为买卖双方提供竞价、撮合及结算服务，市场参与者以交易所为交易对手进行交易，交易所确保交易双方履约，最大限度地减少了交易后的违约风险，或交易对手风险。 3、交易所分为 <u>会员制交易所和公司制交易所</u> 。会员制交易所的最高权力机构是 <u>会员大会</u> 。从全球范围看，随着交易所市场的发展， <u>越来越多的交易所采用了公司制结构，最高权力机构为股东大会</u> ； 4、 <u>一些交易所还公开发行股票，成为上市公司，例如，我国的香港交易所</u> 。
	场外交易市场（柜台市场OTC）	1、通常没有固定的交易场所，也不一定有统一的交易时间，如， <u>银行信贷市场、拆借市场、外汇市场、黄金市场等</u> 市场；市场参与者通过电话、电报、网络等手段进行沟通和交易，相对于交易所场内交易而言，以上这些市场通常被称为场外市场； 2、在我国， <u>中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（CFETS）及金融机构柜台交易</u> 等市场一般就归为场外市场。 3、按交易金额比较，场外市场交易量 <u>远远大于</u> 交易所市场的交易量，交易结构和交易方式也较为丰富。与交易所市场相比，场外市场的交易双方进行直接的交易，存在一定的对手风险。
按交割方式分为	现货市场	1、即期交易的市场，是金融市场上最普遍的一种交易方式。相对于远期交易来说，市场上的买卖双方成交后须在 <u>当天或市场规定的最后交割期限内</u> 办理交割手续的交易行为。
	衍生品市场	1、衍生工具通常是指从标的资产或基础资产派生出来的新型金融工具，一般表现为一些合约，以相应的现货资产作为标的物，其价格由其基础资产的价格决定，成交时不需要立即交割，而可在未来时点交割。 2、常见的衍生工具包括 <u>远期、期货、期权、互换</u> 等。 3、根据标的资产的不同，衍生品可以划分为 <u>商品衍生品和金融衍生品</u> 。
按金融资产的分类为	证券市场	1、狭义的有价证券指资本证券，广义的有价证券包括商品证券、货币证券和资本证券。 2、 <u>商品证券</u> ：证明持有人有商品所有权或使用权的凭证，取得这种证券就等于取得这种商品的所有权，持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。如， <u>提货单、运货单、仓库栈单</u> 等。 3、 <u>货币证券</u> ：本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价证券。 （1） <u>商业证券</u> ，主要包括 <u>商业汇票和商业本票</u> ； （2） <u>银行证券</u> ，主要包括 <u>银行汇票、银行本票和支票</u> 。 4、资本证券：由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。持有人有一定的收入请求权，包括股票、债券、证券投资基金及其衍生品种，如金融期货、可转换证券等。 5、证券市场：以股票、债券、证券投资基金等有价证券为对象的发行和交易关系的总和，主要包括 <u>股票市场、债券市场、证券投资基金市场、证券衍生品市场</u> 等。 6、证券市场是市场经济发展到一定阶段的产物，是为解决资本供求矛盾和流动性而产生的市场。 7、证券市场以证券发行与交易的方式实现了筹资与投资的对接，有效地化解了资本的供

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		求矛盾和资本结构调整的难题。
	非证券金融市场	非证券金融市场：以有价证券以外的金融资产为对象的发行和交易关系的总和，包括 <u>股权投资市场、信托市场、融资租赁市场、外汇市场、黄金市场、保险市场、银行理财产品市场、长期贷款市场</u> 等。
按辐射地域分为	国际金融市场	国际金融市场：涉及多个司法辖域的居民之间进行各种国际金融业务活动的市场，一般进一步分为 <u>全球性</u> 金融市场和 <u>区域性</u> 金融市场。
	国内金融市场	国内金融市场： <u>单一司法辖域内的金融市场</u> ，也可以进一步分为 <u>全国性金融市场和地区性金融市场</u> 。

第二节 全球金融市场

一、全球金融市场形成与发展阶段

概述	1、一般认为，有形的、有组织的金融市场首先形成于17世纪的欧洲大陆。 2、15世纪意大利商业城市中的证券交易主要是商业票据的买卖。 3、<u>16世纪的里昂、安特卫普</u>被认为是出现证券交易活动最早的地区，当时进行交易的是国债。 4、16世纪中叶，所有权和经营权相分离的生产经营方式——股份公司出现，使股票、公司债券及不动产抵押债券依次进入有价证券交易的行列。 5、<u>1602年</u>，荷兰东印度公司在阿姆斯特丹创建了世界上<u>最早的证券交易所——阿姆斯特丹证券交易所</u>。	
发展阶段	第一阶段： 从17世纪英国崛起到第一次世界大战。	1、1649年，英国成立了世界上第一家股份制商业银行——<u>英格兰银行</u>，标志着英国现代银行制度的确立。 2、<u>1773年成立的伦敦交易所取代阿姆斯特丹交易所，成为当时世界上最大的交易所</u>。 3、<u>1816年，英国首先实行金本位制，英镑成为使用最广泛的货币</u>。 4、19世纪的英国形成了国际性的金融市场，<u>伦敦成为国际金融中心</u>。 5、<u>1790年成立了美国第一个证券交易所——费城证券交易所</u>。 6、<u>1817年，参与华尔街汤迪咖啡馆证券交易的经纪人通过一项正式章程，并成立组织，起名为“纽约证券交易会”，1863年改名为“纽约证券交易所”</u>。
	第二阶段： 从第一次世界大战开始到第二次世界大战结束	1、<u>伦敦的国际金融业务被美国纽约和瑞士苏黎世市场分流</u>。第一次世界大战大大增加了国际资本的流动，国际性资金借贷和资金筹集活动在战争中大规模向纽约市场转移，使之成为最大的国际资本流动市场。 2、1929-1933年大萧条发生后，整个西方世界陷入全面大萧条，国际贸易量急剧下降。从1934年开始，在美国《互惠贸易协定法案》的主导下，各国开始降低贸易壁垒。 3、<u>1944年，布雷顿森林会议宣布成立国际复兴开发银行（世界银行前身）和国际货币基金组织</u>两大机构，确立了以<u>美元为中心的国际货币体系</u>，使美元成为主要的国际储备货币和结算货币，<u>纽约成为世界金融中心</u>。
	第三阶段： 从第二次	1、<u>纽约、伦敦和东京</u>成为国际金融市场的“金三角”。 2、1947年，《关税及贸易总协定》签订，它为一系列谈判提供了一个框架，并在随后

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



世界大战结束到1971年布雷顿森林体系瓦解。	的半个多世纪内显著减少了国际贸易的障碍。新设立的重要机构，尤其是在欧洲，推动了全球经济金融一体化的进程。 3、1957年签署的《罗马条约》建立了欧洲经济共同体，从最初6个成员国发展为包括28个成员国的欧盟，包括面积覆盖欧洲一半以上的共同货币（欧元）和欧盟的中央银行。
第四阶段：从布雷顿森林体系瓦解到2007年全球金融危机前夕。	1、新兴金融市场对国际金融市场产生越来越大的影响。 2、<u>全球性的宽松的金融监管、技术革新、金融创新和资产证券化</u>为各国金融市场的迅速发展创造了有利的外部条件。
第五阶段：2007年全球金融危机爆发以来。	1、2007-2009年，一场始于美国的次贷危机逐步演变为全球金融危机，世界经济经历了大萧条以来最严峻的一次考验。 2、危机过后，各国政府都在反思造成危机的深层次原因，<u>全球金融监管趋严</u>。

二、全球金融体系

主要参与者	(1) <u>金融公司</u>。包括存款吸收机构、中央银行和其他金融公司。 (2) <u>非金融公司</u>。作为金融公司的客户，对于金融公司的健康状况和稳健性有着重要的意义。 (3) <u>住户</u>。被定义为由个人组成的小集团，他们分享同一住处，其收入和财富部分或完全集中在一起，并共同消费某种类型的商品和服务。单独生活的个体也被视为住户。 (4) <u>为住户服务的非营利机构</u>。向住户和社会提供免费的或价格不具有经济意义的商品或服务，不包括由政府部门控制和提供资金支持的机构。 (5) <u>广义政府</u>。在一个特定的区域内对其他机构单位行使立法权、司法权和行政权的单位。政府有权利对社会全体或部分成员征税、借债、分配商品或服务，并且进行收入再分配。政府能够影响金融公司的活动，也受金融公司活动的影响。 (6) <u>公共部门</u>。包括广义政府、中央银行和作为公共公司的存款吸收部门和其他部门中的实体。公共公司定义为受政府部门控制的非金融或金融公司。
国际资金流动方式	国际资金流动：资本跨越国界从一个国家向另一个国家的运动。国际资金流动包括<u>资金流入和资金流出</u>。根据资金的使用时间或交易期限的不同，分为国际长期资金流动和国际短期资金流动。 1、国际<u>长期</u>资金流动：期限在<u>1年以上</u>的资金的跨国流动。 (1) <u>国际直接投资</u>：那些以<u>获得国外企业的实际控制权为目的</u>的国际资本流动，①<u>采取独资企业、合资企业和合作企业等方式在国外建立一个新企业</u>；②<u>收购国外企业的股权达到拥有实际控制权的比例</u>；③<u>利润再投资</u>。 (2) <u>国际间接投资</u>（国际证券投资）：在国际证券市场上发行和交易中长期有价证券所形成的国际资本流动。这些有价证券包括<u>优先股股票、普通股股票、政府债券、企业债券以及一些国际组织发行的债券</u>等。 (3) <u>国际信贷</u>主要包括<u>政府信贷、国际金融机构贷款、国际银行贷款和出口信贷</u>等。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	2、国际<u>短期</u>资金流动：期限为<u>一年或一年以下</u>的资金的跨国流动。主要包括贸易资金的流动、套利性资金的流动、保值性资金的流动以及投机性资金的流动四种类型。 (1) <u>贸易资金的流动</u>：最传统的国际资金流动方式，早期的国际资金流动多以这种方式出现。随着经济开放程度的提高和国际经济活动的多样化，贸易资金在国际资金流动中的比重已大为降低。 (2) <u>套利性资金的流动</u>：利用各国金融市场上利率差异与汇率差异进行套利活动而引起的短期资本流动。随着金融国际化进程的深入、金融工具的创新，这类短期资金的流动有不断增加的趋势。 (3) <u>保值性</u>资金的流动又被称为<u>避险性资金流动或资本外逃</u>：金融资产的持有者为了资金安全而进行资金调拨所形成的短期资金流动。<u>资本外逃主要在政治形势动荡、经济形势恶化、国际收支失衡以及货币贬值等情况下发生</u>，而一国宣布实施外汇管制、对资金外流进行限制或增加资金外流的税负，也有可能引起大量的资本外逃。 (4) <u>投机性</u>资金的流动：投资者利用国际市场上金融资产或商品价格的波动，进行高抛低吸而形成的资金流动。目前，国际投机资金的规模越来越大，投机性资金的流动构成了短期资本流动的主体。
--	---

三、国际金融监管体系

<u>巴塞尔银行监管委员会</u>	1、称“巴塞尔委员会”，由美国、英国、法国、德国、意大利、日本、荷兰、加拿大、比利时、瑞典10国的中央银行于1974年底共同成立的，作为国际清算银行的一个正式机构，以<u>各国中央银行官员和银行监管部门</u>为代表，总部设在<u>瑞士</u>的巴塞尔。 2、宗旨：<u>交换各国监管安排方面的信息、改善国际银行业务监管技术的有效性、建立资本充足率的最低标准及研究在其他领域确立标准的有效性</u>。 3、巴塞尔银行监管委员会制定了一系列协监管标准与指导原则，主要是<u>为完善与补充单个国家对商业银行监管体制的不足，减轻银行倒闭的风险与代价</u>，是对<u>国际商业银行联合监管</u>的最主要形式。 3、<u>2017年12月8日</u>巴塞尔委员会公布了《<u>巴塞尔III：后危机改革的最终方案</u>》，对2010年版“巴塞尔III”进行了补充修订，以重塑风险加权资产计量的可信度、提升银行间资本比率的可比性。“巴塞尔III”2010年版和2017年版确定了<u>宏观和微观</u>结合的审慎监管体系，其<u>系统性风险管理和系统重要性银行监管</u>是对传统监管理念的新突破。
<u>国际证监会组织（IOSCO）</u>	1、成立于1983年。IOSCO是由<u>各国、各地区证券期货监管机构</u>组成的专业组织，是主要的金融监管国际标准制定机构之一。 2、截至2020年5月底，该组织共有226个会员，包括129个正式会员、30个联系会员和67个附属会员。<u>中国证监会是IOSCO的正式会员</u>。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会是IOSCO的附属会员。 3、IOSCO致力于制定国际公认的监管准则和执法标准并推动其得到一致实施，以<u>保护投资者，维护市场的公平、高效、透明，应对系统性风险；通过加强在执法、市场及中介监管方面的信息交流和合作，加大投资者保护力度，增强投资者对证券市场诚信的信心；为成员在全球和地区层面进行经验交流提供平台，以协助市场发展，推动市场基础设施建设，实施适度监管</u>。 4、《证券监管目标与原则》是IOSCO的纲领性文件，于1998年首次发布，最新一次于2017年修订。文件确立了证券监管的三项目标，即<u>保护投资者，确保市场的公平、高效和透明，减少系统性风险</u>。《目标与原则》具有较强的专业性和指导性，<u>但并不具备强制效力</u>。



国际保险监督 官协会（IAIS）	1、全球性保险监管组织，于1994年在瑞士成立； 2、宗旨：<u>制定保险监管原则与标准，提高成员国监管水平</u>。 3、IAIS有来自近140个国家和地区的200多个成员，负责制定全球保险监管的指导原则和标准，是保险领域最具影响力的国际性组织。 3、重要作用： （1）<u>制定国际保险监管规则</u>；（2）<u>发布国际保险最新动态</u>；（3）<u>提供国际保险界交流平台</u>。
-----------------------------	--

四、英国的金融市场

概述	1、目前，英国是<u>全球最大的金融服务出口国</u>。 2、伦敦是具有全球影响力的国际金融中心，超过 250 家外资银行在伦敦开展业务，2017 年第二季度，伦敦发生的跨境银行业务占全球银行间贷款总量的 16%和借款总量的 18%，均名列全球第一。 3、伦敦拥有<u>全球最大的外汇市场</u>。 4、伦敦在国际债券发行和交易领域也处于全球首位。 5、2016年，英国的保险业占全球国际保险业务市场份额的6%，黄金白银交易量也居全球首位。
伦敦外汇市场	1、伦敦外汇市场是<u>全球最大</u>的外汇批发市场，没有固定的交易场所，参与外汇交易的银行及其他机构约600家，通过现代化电子通信系统完成交易。 2、特点： （1）以<u>外币交易</u>为主 截至2017年末，人民币已经成为伦敦外汇市场第八大交易货币，伦敦也成为仅次于中国香港的人民币离岸交易中心。 （2）以<u>非居民交易</u>为主 （3）以<u>金融机构批发性交易</u>为主 （4）以<u>外汇衍生品交易</u>为主 （4）<u>交易时段桥接美洲和亚太市场</u>
伦敦银行间 资金市场与 LIBOR	1、<u>上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）、香港银行间同业拆借利率（HIBOR）、欧元区同业拆借率（EURIBOR）、东京银行间同业拆借率（TIBOR）</u>都是区域内短期资金市场的重要基准指标。 2、伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）成为全球金融业最重要的短期资金成本基准。 3、2014年2月起，洲际交易所（ICE）正式接管了LIBOR的计算和发布，沿用近30年的BBALIBOR也改称ICELIBOR。 4、目前，我国上海银行间同业拆借利率的计算和发布方式，与LIBOR并无本质区别，同样存在与实际发生的同业拆借利率差异较大的问题。
英国的股票 市场	概述 1、16世纪，英国商人成立的海外贸易公司采用了股份制形式，后经政府批准，这些股票可以转让，形成股票市场的雏形。 2、17世纪末，伦敦交易街上一个名叫乔纳森的咖啡店汇聚了不少从事股票买卖的人，被认为是伦敦证券交易所的起源地，伦敦证券交易所官方网站也将其历史追溯到1698年。 3、19世纪30年代，英国各地陆续成立了30余家地方性证券交易所，到20世纪80年代，这些交易所或撤销或与伦敦证券交易所合并。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	4、1995年6月19日，伦敦证券交易所推出二板市场（AIM）。 5、2001年3月3日，伦敦证券交易所更名为伦敦证券交易所公共有限公司，并于7月挂牌上市。 6、2007年10月，伦敦证券交易所与意大利证券交易所合并，更名为伦敦证券交易所集团。
伦敦交易所的层次划分	(1) 主板市场。在诸层次市场中监管最为严格。主板上市分为高级上市、标准上市和高成长板块上市。 (2) 另类投资市场（AIM）。上市条件较主板市场宽松，适合规模比较小的成长型公司进行上市融资。 (3) 专业证券市场（简称PSM）。针对专业投资者或机构投资者设立，2005年7月开业，上市品种分存托凭证（DRs）和专家债务证券两类。 存托凭证代表一定数量公司股票的可转让凭证，可以独立于基础股票单独上市和交易。通常由托管银行以美元面额发行，伦敦证券交易所允许全球存托凭证（GDRs）和美国存托凭证（ADRs）两类存托凭证上市交易。存托凭证进入专业证券市场，需同时向英国上市监管署（UKLA）提交上市公告书并向交易所申请在PSM交易。上市后，所有存托凭证的交易均在伦敦证券交易所国际指令簿系统（IOB）进行交易。 专家债务证券种类较多，常见的包括欧洲债券、信用连结票据、资产支持证券、高收益债券、可转换债券、可交换债券等。 (4) 专业基金市场（SFS）。为各类封闭式投资基金提供上市渠道，上市规则执行欧盟标准，由交易所监管。 (5) 精英项目（Elite）。与资本市场无直接关系，是一个初创企业培育项目，2012年4月初创于意大利证券交易所，2014年引入英国本土。该项目在初创企业与商学院、潜在投资者、各类顾问之间建立联系，帮助这些企业成长壮大，并最终成为上市公司。
伦敦证券交易所的交易系统	(1) SETS系统 于1997年11月20日启用，是目前伦敦证券交易所的电子指令簿旗舰系统。目前，富时100指数成分股、富时250指数成分股、富时小盘股指数成分股、交易所交易基金、交易所交易结构化产品及部分流动性较高的二板市场股票、爱尔兰和伦敦注册的标准上市股票通过该系统进行交易。 SETS系统同时支持匿名报单自动配对成交和做市商报价，混合了指令驱动与报价驱动两种交易方式的特点。在SETS系统交易的证券必须至少拥有1个做市商，做市商需要提供至少1个交易市场规模（EMS，通常为2500英镑）的双边报价以维持流动性。 SETS系统开盘和收盘实行集合竞价，同时交易所也提供双边盘下交易（OffBook）。自2016年3月21日起，SETS系统在每天中午12点增加一次日内集中竞价。 (2) SETSqx系统。 为流动性相对差一些的证券提供交易服务，主要是二板市场股票和部分未纳入富时指数系列的股票。日内由做市商提供至少一个交易市场规模的非电子化双边报价以维持流动性，同时，交易日内定时于9:00、11:00、14:00、16:35提供四次电子化集合竞价。 如果收盘时集合竞价不能达成交易，则以做市商最优买入报价和最优卖出报



	价的平均数作为收盘价。 (3) SEAQ系统。 伦敦证券交易所为二板市场上市的非SETS、SETSqx交易的股票提供的非电子化可执行做市商报价系统。 每只股票至少需要两个做市商，新上市证券不能进入SEAQ系统交易。 (4) IOB系统。 针对存托凭证的做市商报价系统。做市商必须在90%以上的交易时段提供至少一个交易市场规模的双边报价，但可以不参与收盘集合竞价阶段报价。
伦敦债券市场	直到20世纪90年代中期之前，伦敦债券市场仍以英国政府债券为主，其他债券所占比重较小。 1、金边债券市场 英国中央政府债券被称为金边债券（Gilts），是英国债券市场的主力品种。英格兰银行作为中央银行，代理英国财政部发行并在二级市场上交易国债。英国国债均在伦敦证券交易所挂牌上市，但多数交易是在场外市场通过做市商完成的。此外，英国国债还有较为活跃的期货、期权和回购交易。 2、国际债券市场 国际债券是外国发行人在英国发行的债券，目前，伦敦是全球最主要的国际债券发行市场，发行人包括主权国家中央政府、超主权机构（如世界银行、国际货币基金组织）以及外国公司。 3、公司债券市场 伦敦公司债券市场相对较小，可以公募发行，也可私募发行，通常也在伦敦证券交易所挂牌交易，但场外市场更为重要。
伦敦黄金市场	1、全球最大的黄金现货市场 2、1850年以后，逐步发展出“五大金商”（N M Rothschild & Sons、Mocatta & Goldsmid、Pixley & Abell、Samuel Montagu & Co、Sharps Wilkins），它们之间相互交易并发展下线。 3、1919年，五大金商产生了伦敦金定盘价机制，每日上午和中午两次由五大金商协议定价，并告知全市场，作为当天伦敦金价的定价基准。 4、1987年，英格兰银行主导成立伦敦黄金市场协会（LBMA），目前，伦敦黄金市场协会共有150名会员（其中正式会员88家），正式会员中13家具有做市商资格。该协会通过会员制方式组织，对黄金的冶炼和铸造标准、交易方式等进行规定，并组织会员之间的场外交易。 5、在伦敦市场交易的黄金和白银被称为“伦敦金”或“伦敦银”，场外交易的清算通过伦敦贵金属清算有限公司进行，该清算公司由汇丰银行、工行标准银行、摩根大通、加拿大丰业银行、瑞银集团五大银行出资并管理。LBMA成立后，延续了五大金商的定价机制，只是最早的五家银行仅剩洛希尔国际银行还保留，其余四家更换为德银、瑞银、丰业和汇丰，2004年，又由巴克莱银行取代洛希尔银行。 6、2014年，出于与LIBOR操纵案相似的原因，德意志银行退出议价行席位，接着LBMA放弃了伦敦金定盘价机制，同样将伦敦金基准价改由洲际交易所进行维护，并由英国金融行为监管局（FCA）监管。 7、洲际交易所接手LBMA伦敦金、伦敦银定盘价之后进行了改革，2015年将议价参与者增加至13家（其中包括中国银行、工商银行、交通银行、建设银行），每天上午10:30和下午3:00进行黄金拍卖，中午12:00举行白银拍卖。拍卖产生当天的伦敦金、伦敦银基准价（美元价格）。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



伦敦其他金融市场	1、伦敦金属交易所成立于1877年，第二次世界大战后被关闭，1952年复业，2012年被中国香港交易所收购，伦敦金属交易所提供铜、铝、锌、铅、锡、镍、钢材、钴、钼、黄金、白银等工业金属的现货、期货和期权交易，是全球最大的工业金属交易市场。 2、伦敦保险市场是目前全球第四大、欧洲第一大保险市场。其中，劳埃德保险市场有三百多年的历史，是目前全球最重要的保险市场。
英国的金融市场监管	1、自律为基础的分业监管时期 (1) 1946年《英格兰银行法》规定，经财政部批准，英格兰银行可对银行的经营行为进行指导，但并未付诸实践。 (2) 1979年《银行法》颁布，正式赋予英格兰银行金融监管权。同年，《存款人保护法》颁布，金融监管逐步走上正轨，建立起以自律监管为基础的分业监管格局。 2、FSA统一监管时期 (1) 1998年修订后的《英格兰银行法》赋予英格兰银行货币政策独立性，并将其对存款类机构的监管职责划归证券与投资管理局，但仍保留金融稳定职责。 (2) 2000年《金融服务法》实施，2001年统一监管机构—金融服务局（FSA）正式成立，负责对银行、证券、保险业金融机构实施审慎监管，统一监管体制得以确立。为加强监管合作，财政部、英格兰银行、FSA签订了谅解备忘录，设立三方委员会，财政大臣任主席。财政部负责金融监管体系的设置和相关立法，以及与欧盟之间的谈判和协调。 3、宏观审慎与微观行为监管并行的监管模式 英国全面调整监管机构设置： (1) 在英格兰银行下设金融政策委员会（FPC），负责宏观审慎管理；撤销FSA，在英格兰银行下设审慎监管局（PRA），与单独设立的金融行为局（FCA）共同负责微观审慎监管； (2) 明确英格兰银行为银行处置机构，并赋予广泛的处置权力；建立多层次监管协调机制，明确英格兰银行和财政部在危机应对中的职责分工。 (3) 2013年4月1日，新《金融服务法》生效，新的金融监管框架正式运行。

五、美国的金融市场

美国外汇市场	1、美国是仅次于英国的全球第二大外汇市场。 2、美国外汇市场的主体部分也是由金融机构相互联系构成的无形市场，大型金融机构（主要是商业银行）不仅有很大的自营交易量，同时也担任做市商和交易中介。 3、芝加哥商业交易所（CME）等场内市场也提供外汇期货和期权等标准化合约。 4、一个高度国际化的市场，其辐射力和影响力是全球性的。
美国银行间资金市场与联邦基金利率	1、在美国，银行缴存的准备金存在联邦储备银行账户上，因此，准备金余缺的调剂就被称为联邦基金拆借，由此产生的银行同业拆借市场就被称为联邦基金市场，银行间无担保短期借贷利率被称为联邦基金利率。 2、联邦基金利率不仅是商业银行之间无担保短期借贷的市场化产物，是目前全球影响力最大的利率指标之一。 3、为保证联邦基金利率正确反映银行间市场的供求状况，具体由最贴近市场的纽约联邦储备银行负责根据联邦基金市场每日的交易情况，每日计算和发布成交额加权的有效联邦基金利率（简称EFFR），并根据联邦公开市场委员会（FOMC）的议息会议决定，保证该利率在规定的范围内波动。
美国股票市场	1、全国性股票交易所 截至2017年末共有21家全国性证券交易所在美国证监会注册，其中，提供股票

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	交易服务的有 14 家 2、另类交易系统 (1) 另类交易系统 (ATS) 是指“符合联邦证券法关于交易所定义，但是未注册为全国性交易所的交易系统”。 (2) ATS法规要求，注册成为ATS之前必须注册成为经纪商—交易商并在开业前向美国证监会提交初始营运报告，营运过程中任何规则变动或停止运营均需向美国证监会提交报告。 (3) 与交易所的区别在于，交易所除了组织交易，同时还是自律性监管机构，而另类交易系统对市场参与者不具有自律监管职能。截至2018年2月末，在美国证监会注册的ATS有76家。 (4) 按照市场报价透明度不同，另类交易系统有两种运作模式。一种是电子通讯网络 (ECN)，其综合报价数据中提供最优价格报单，与交易所类似；另一种被称为“暗池”，是针对交易规模较大的机构投资者提供的不对外披露报价和交易信息的系统，目的是为了避免大宗交易对市场价格形成冲击，减少交易成本。换言之，“暗池”交易系统综合报价数据中不一定披露最优价格报单。 3、经纪商—交易商内部撮合 经纪商—交易商接受客户报单时，如果内部客户的报单优于交易所或ATS报价，经纪商—交易商可以将客户的买卖报单进行内部撮合成交，这部分交易量不纳入当天上市证券的交易统计数据。
纳斯达克集团	1、NASD于2007年改组成为美国金融业监管局 (FINRA)，是目前美国证券业的自律监管机构，但仍为私营企业。 2、2007年，纳斯达克集团将其主体部分纳斯达克市场注册成为全国性交易所。 3、2008年，纳斯达克与瑞典OMX交易所合并，更名为纳斯达克OMX集团公司，2015年再次改为“NASDAQ. Inc”并沿用至今。 4、2007年起，纳斯达克集团先后收购波士顿证券交易所、费城证券交易所和国际证券交易所。目前，纳斯达克集团在全球共经营25家交易场所，下设各类子公司超过100家，涉及交易执行、经纪交易、清算交割、数据、顾问等诸多业务领域。 4、纳斯达克集团在美国经营三家全国性股票交易所，即纳斯达克股票市场、纳斯达克波士顿交易所和纳斯达克费城交易所)。其中，纳斯达克股票市场是目前美国股票现货交易量最大的单体交易所。 (1) 纳斯达克股票市场分层 ①1982年进行第一次分层，分为纳斯达克全国市场和纳斯达克常规市场，纳斯达克全国市场针对世界范围内规模较大、交易较为活跃，且不满足全国市场上市标准的企业进入纳斯达克常规市场。1992年常规市场被命名为纳斯达克小型资本市场，针对新兴的高成长中小企业。分层制度采用多指标组合的综合考察体系，包括财务要求、流动性要求和其他要求。 ②2006年纳斯达克分层制度再次改进，分为三个板块，分别为纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场和纳斯达克资本市场。 纳斯达克全球精选市场服务于全球范围内市值较高的公司，吸引全球范围内的优质蓝筹企业与纳斯达克全球市场转板而来的优质企业，成为一个上市标准较高的蓝筹市场。 纳斯达克全球市场主要服务于中等规模并具有一定成长性的企业。纳斯达克资本市场主要为小企业提供融资途径。三层分层制度建立了一个逐渐优化的企业动态成长路径，制造了更多的IPO及转板机会。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	纳斯达克资本市场则始终保持对中小企业的吸引力，挂牌企业数量较为稳定。 (2) 纳斯达克市场的交易机制 1971年成立的纳斯达克，所谓的全球第一家电子化市场，当时其实只是一个电子化报价系统，并不能电子化执行交易。客户下单之后，经纪公司通过电话与做市商联系，然后执行客户订单。 ①1984年以前，主要通过电话进行交易。1984年，纳斯达克引入了小额订单执行系统（SOES），该系统可以将客户指令与提供最优报价的做市商相匹配，自动完成交易。 ②1990年纳斯达克启用了选择网系统，主要完成SOES无法执行的大规模交易（1000股以上），并提供在线议价与订单执行服务。与小额系统只能输入客户订单不同，SelectNet的限制较少，客户订单与做市商自营订单皆可进入。通过该系统，市场参与者可以将订单传送给一名做市商，也可以传送给整个市场。SelectNet还提供交易者谈判和自动执行的功能，通过屏幕，买卖双方能够讨价还价。该系统仅适用于全国市场的股票，最大订单执行规模为99万股。 ③1997年以前，纳斯达克以上述两个交易系统为支柱，实行竞争性做市商制度，即每只股票同时由多名做市商提供买入、卖出报价，投资者可择优进行交易。 ④为了维护市场公平，1997年1月，美国证监会发布了限价委托显示规则，要求当投资者的限价委托报价比做市商报价更合理时，交易系统必须显示投资者的报价。同时，新的报价规则要求做市商在公众系统和专用的系统上公开显示最具竞争的报价。而在此之前，做市商在供机构投资者或专业投资者使用的专用系统报价，往往比公众报价更有优惠，涉嫌客户歧视。 ⑤1997年纳斯达克市场将电子通讯（ECNs）引入自身的报价和交易系统中，并启用美国证监会《交易指令处理规则》。从这时开始，纳斯达克引入竞价交易制度，从1997年以前的纯粹竞争性做市商制度逐渐演变到混合交易制度。 ⑥2000年10月，纳斯达克启用最优市场系统（OptiMark），经纪商和做市商可以通过纳斯达克的工作站直接将客户的订单或自营订单输入OptiMark系统参与竞价撮合。 ⑦2001年9月，纳斯达克市场启用了超级小订单执行系统（SuperSOES），该系统整合了之前的小额交易系统和大额交易系统，按照价格优先、时间优先的原则对订单进行撮合。 ⑧2001年12月，纳斯达克启用Primex竞价系统； ⑨2002年启用超级蒙太奇系统（SuperMontage）； ⑩2004年3月，又推出市场中心系统，整合了超级蒙太奇、市场间系统等，同时引入了新的订单形式。 (11)以2017年12月为例，平均每只上市证券拥有超过13名做市商，这对维持市场深度和流动性具有重要作用。
纽约证券交易所	1、截止2017年末，洲际交易所集团旗下拥有6家期货交易所、4家股票交易所、2家期权交易所、5家场外交易市场和7家清算公司。其中，旗下的纽约证券交易所集团（NYSE Group）运营的4家交易所（NYSE、NYSE Arca、NYSE America和NYSE National）有股票交易资格，但NYSE National自2017年被收购之后尚未重新开始交易。 2、纽约证券交易所交易制度模式特征：指定做市商制度、场内经纪商制度和补充流动性提供商制度。 (1) 指定做市商制度 ①纽约证券交易所（NYSE）（以下简称纽交所）和NYSE America采用数量较少的指定做市商。截至2020年末，纽约证券交所有5家指定做市商，NYSE American有3家电子化指定做市商。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



②2008 年之前，做市商在纽交所被称为专家。专家的责任是维护一个公平、竞争、有序和有效的股票交易市场，具体职能：一是竞价的组织者。每日开市或停市后恢复交易，由专家组织集合竞价，随后负责组织股票的连续竞价，不断地显示最佳的买卖盘价格，维持股票的双向报价。二是经纪人职能。专家是所有通过电子下单系统送达的买卖订单的代理，同时也可接受大厅经纪人提交的买卖订单。三是稳定市场职能。维系股票市场的有序性，防止价格出现大幅震荡。四是做市商职能。维护股票订单簿，以保证股票报价更新和市场流动性。在这个过程中，专家需要浏览所有流入交易所内的订单，了解委托数量、价格、委托方等一系列信息，具有“优先看单权”。

③为了限制专家利用“优先看单权”去牟利，避免道德风险，纽交所设置了正面义务清单及负面义务清单。“正面义务”指的是，当市场存在或合理预期将存在缺乏价格连续性和深度、供需不平衡时，专家有义务以自营账户、自有资金逆市买进或卖出 [NYSE Guide, NYSE Rule104.10 (2)]；“负面义务”指的是，除非其交易经过合理的计算，有助于在合理的深度上维持价格连续性，以及使目前存在或合理预期将存在的临时性订单不平衡的影响最小化，否则专家不得进行自营买卖 [NYSE Guide, NYSE Rule104.10 (3)]。专家除了具有“正面义务”和“负面义务”以外，在成交时还必须遵循“退让”原则，即在同一价格下，保证客户的买卖订单优先于自己同价格的订单。

④2007 年美国证监会发布《全国市场系统规则》，所有交易所开始采用统一的跨市场交易互联，根据“最优执行”原则执行订单，因此，具有制度、技术和成本优势的交易中心将有机会吸引更多的市场订单。纽交所最初的专家制度是根据场内大厅交易设计的，订单执行速度慢，执行效率低，同时，根据 NMS 的规定，人工报价不受订单保护条例的保护，因此，市场流动性将难以避免地转向能够满足“最优执行”的做市商和 ATS 等电子化自动交易系统。

⑤2008 年 10 月 24 日，纽交所对做市商制度进行了重大改革，将专家制度变革为指定做市商制度（DMM）。

指定做市商（DMM）制度的变动：

第一，取消了“优先看单权”。DMM 没有了交易信息方面的特权，不能优先看到订单簿。

第二，撤销了负面义务清单。由于没有优先看单权，DMM 不再承担所谓的负面义务。

第三，将专家制下的“退让”原则修改成为“对等”原则。在 DMM 制度下，DMM 报价与其他大厅经纪人的报价以及订单簿上的订单平等竞争，DMM 的订单可以自由地与投资者订单成交，而无须保证“客户订单优先成交、使订单簿不平衡情况最小化”等。

第四，增加“资本承诺清单”（CCS）。在纽交所显示订单簿中增加 CCS，DMM 可以通过 CCS 在市场中提交在各档价位的“额外不显示订单”，CCS 为纽交所订单簿提供了 DMM 在某些特定价位上愿意交易股票的数量。

纽交所对 DMM 具有最低净流动资产要求：

①DMM 应始终维持净流动资产大于或等于以下两者中的较大者：（i）100 万美元；（ii）对于 DMM 负责的每只股票，若交易金额每达到纽交所总交易金额的 0.1%，则需 12.5 万美元。

②DMM 来自超额净资本的净流动资产应始终大于或等于DMM 最低净流动资产要求的 40%。超额净资本应仅用于 DMM 相关业务，不能用于其他目的或用途。纽交所每天检查 DMM 的资本状况和库存情况，如果没有达到以上两个净资产要求，DMM 应立即向纽交所报告。

指定做市商对其负责的每一只股票均有一个市场深度指南，即在一定深度下维持

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		股票价格连续性，最小化暂时性的买卖不平衡带来的冲击。具体包括： 第一，维持股票双边报价，且显示的委托数量<u>至少为100股</u>。 第二，交易日内，DMM报出买卖一方报价为全国最优买卖报价（NBBO）的时间必须达到一定比例。对于流动性较差的股票（日均交易量<u>小于100万股</u>），至少占股票当天交易时间的<u>15%</u>；对于流动性较好的股票（日均交易量大于或等于<u>100万股</u>），至少占股票当天交易时间的<u>10%</u>。 第三，DMM应维持持续的双边报价，双边报价的范围应在当时全国最优买卖报价的“既定百分比”以内。如果新的最优买（卖）报价上升（下降）到使得买（卖）委托价格超过了新的最优买（卖）报价的“既定范围”，或者该买（卖）委托被执行或取消了，则DMM应在新的最优买（卖）报价“既定百分比”内输入新的买（卖）委托。 第四，<u>促进股票顺利开盘、复牌和收盘，如有必要应提供流动性</u>。 指定做市商制度的<u>动力</u>来自：一是<u>为做市股票提供流动性的行为可以获得交易所的回扣补贴，回扣补贴结合流动性提供的数量会递进式增大，因此，DMM有更多意愿将报价保持为全国最优报价</u>；二是<u>自身的价差收入（股票越小、流动性越差，价差收入越高）</u>。 （2）<u>场内经纪商制度</u> ①截至2017年末，纽约证券交易所共有152家会员企业（包括85家电子交易会员、5家指定做市商和45家经纪商等），会员企业可以向纽约证券交易所大厅派出场内经纪人，2017年末，场内经纪人数量达205个。 ②纽约证券交易所交易大厅分为17个交易站，每个交易站固定交易特定的证券种类。<u>指定做市商的代表在交易站固定不动</u>，其他场内经纪人则可以在各交易站流动，以手持报价设备、电脑网络报价终端或程序化交易手段，代表客户进行报单。尽管随着交易电子化的进步，场内经纪人的作用有所弱化，但对大客户而言，是否拥有场内经纪人仍然是他们选择经纪商的重要原因。 （3）<u>补充流动性提供商制度</u> ①为保持市场流动性，促进更多交易，纽约证券交易所在会员企业中选出为数不多的电子化交易量较大的会员作为<u>补充流动性提供商（SLPs）</u>，这些交易商<u>有义务以自营账务对其负责的证券提供双向报价</u>，而且必须保证<u>交易日内10%</u>以上的时段，其报价为<u>全国最优报价（NBBO）</u>。 ②补充流动性提供商只拥有和普通客户相同的交易信息渠道，但是，对其成交的部分，若满足交易所的数量规定（<u>平均日交易量1000万股</u>），会得到<u>较高回扣</u>。 ③5家指定做市商也可充当补充流动性提供商，但是，<u>对同一只证券，不能同时担任指定做市商和补充流动性提供商</u>。
美国债券市场	美国国债市场	1、美国联邦政府发行的债券被统称为美国国债，是美国债券市场的基石。 2、按照期限不同，<u>1年期以内的美国国债被称为国库券（T-Bills）</u>、期限在<u>1年以上10年以下的被称为国库票据（T-Notes）</u>，<u>10年以上的被称为政府公债（T-Bonds）</u>。 3、根据国债的特点，还有<u>通货膨胀保值债券（TIPs）</u>、<u>浮动利率国库票据（FRNs）</u>等分类。
	美国联邦机构债券市场	（1）<u>美国联邦政府机构发行或担保的债券</u>，如<u>美国全国按揭协会（简称GinnieMae或GNMA）</u>，它是美国联邦政府住房与城市发展部下属的政府全资公司，由它发行的按揭贷款支持证券是目前<u>全美唯一享有中央政府信用等级</u>的按揭支持证券； （2）经国会批准，为实现公共目标而成立的<u>政府支持企业（简称GSEs）</u>发行的债券，例如<u>房利美、房地美</u>就是典型的政府支持企业，<u>具有信用风险，中央政府并不对其还</u>



		本付息进行担保。
美国市政债券市场		1、市政债券是州及州所属地方政府（市、镇、县与学区）或其附属机构（住房、卫生保健、机场、港口与经济发展等职能局与代理机构）发行的债券； 2、目的：为多种多样的市政工程筹集资金、提供现金流以及满足其他方面的政府需求，有的州甚至利用这个“通道”为非政府的私营工程募集资金。 3、市政债券的还本付息来源于发行人的<u>一般税收、特定税种收入、公共工程收入或者私营实体的偿付</u>，也可以是这些多种来源的综合。 （1）<u>“普通责任债券”</u>，由发行人的税收权力或其“全面信誉与信用”支持，债券持有人可以要求发行人用所有法律允许使用的收入来源偿付； （2）<u>“收益债券”</u>，可以由特定州税支持，也可由发债融资所支持的特定项目或者事业的收入来支持，比如公用设施、收费公路、机场或者港口的收入； （3）<u>“通道收益债券”</u>，是由市政当局或其代理机构的第三方代表发行的债券，还本付息义务人不是发行人而是其所代表的通道借款人，<u>第三方通常被称为“通道借款人”</u>。
美国公司债券市场		1、分为公募发行债券和私募发行债券两种。 2、美国证监会规定，向<u>35人以内</u>的特定投资者募集证券为私募债券，不受美国证监会限制，约有<u>1/3左右</u>的公司采用私募方式发行债券。
美国衍生品市场		1、美国拥有目前<u>全球最大</u>的衍生品市场，<u>芝加哥和纽约</u>是衍生品交易最集中的地方。 2、20世纪80年代以来，<u>大多数新的衍生产品发源于美国</u>。
美国的金融市场监管		1929-1933年大危机以来，实行的是“<u>双层多头</u>”金融监管体制。所谓的“<u>双层</u>”是指在<u>联邦和州两个层级</u>都有金融监管部门；“<u>多头</u>”，是指设立了<u>多家监管机构</u>，分别行使不同的监管职责。2008年金融危机之后，这一体制正处于改革完善过程中。 1、<u>联邦和州双层监管</u> （1）联邦层面的法律主要包括《1933年证券法》《1934年证券交易法》《1935年公共事业控股公司法》《1939年信托契约法》《1940年投资公司法》《1940年投资顾问法》《1970年证券投资者保护法》《1999年金融现代化法案》《2010年多德-弗兰克法案》等。 （2）这些监管法规主要收集在《美国联邦监管法典》内。该法典是美国联邦政府部门和机构颁布的有关监管规章的集大成者。其中，有关金融监管的规章包含在第十二部分（银行及银行业）和第十七部分（商品及证券交易）。该法典每年更新一次并按季度发布更新内容。其中，第一至第十六部分在<u>每年的1月1日更新</u>，第十七至第二十七部分在<u>每年的4月1日更新</u>，第二十八至第四十一部分在<u>每年的7月1日更新</u>，第四十二至第五十部分在<u>每年的10月1日更新</u>。 （3）1911年，堪萨斯州通过了一部管理证券发行的综合性法律，史称《蓝天法》。此后，各州纷纷效仿，制定了与《蓝天法》类似的法律，后来被统称为“蓝天法”。除了证券法外，各州的公司法、破产法、国内收入法等，在很多情况下也是对证券法律的补充。 （4）美国<u>联邦一级</u>的金融监管机构主要包括：<u>美国联邦储备系统（FED）、货币监理署（OCC）、联邦存款保险公司（FDIC）、全国信用社管理局（NCUA）、证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）</u>；州一级的监管机构包括<u>各州银行业监管机构、证券业监管机构和保险业监管机构</u>。 （4）美国还有跨部门的监管机制，主要是<u>联邦金融机构检查委员会（FFIEC）和总统金融市场工作组（PWG）</u>。 2、<u>分业监管体系</u>



1929-1933年大危机之后，美国国会通过了《格拉斯-斯蒂格尔法案》，确立了商业银行与投资银行分业经营的格局，随之而来的，是针对行业或功能设置的监管机构。

(1) 银行业监管机构。美国大多数银行由不止一家监管机构负责监管。

① **货币监理署** 隶属美国财政部，《1863年国家货币法》赋予货币监理署监管美国联邦注册银行（国民银行）的职能。货币监理署主要负责对国民银行发放执照并进行监管。具体监管职能包括：检查；审批监管对象设立分支机构、资本等变更的申请；对其违法违规行为或不稳健经营行为采取监管措施；制定并下发有关银行投资、贷款等操作的法规。

② **联邦储备体系** 根据《1913年联邦储备法》设立，**主要负责制定货币政策，并对其成员银行以及金融控股公司等进行监管**，此外还承担**金融稳定和金融服务**职能。

③ **联邦存款保险公司** 于1933年设立，旨在**通过保护银行和储蓄机构的存款、监管投保机构以及对破产机构进行接管等来维持金融体系稳定和公众信心**。联邦存款保险公司对投保的非联储成员州立银行**负有主要监管职责**，同时对其他投保的银行和储蓄机构**负有辅助监管职责**。

④ **储蓄机构监管署** 主要负责**储蓄协会及其控股公司的监管**。

⑤ **国家信用合作社管理局** 主要负责**发放联邦信用合作社的执照并予以监管**，并运用国家信用合作社保险基金对所有联邦信用合作社和大部分州立信用合作社的储蓄存款予以保护。

联邦金融机构检查委员会 作为上述5家监管机构的协调机构，主要负责制定统一的监管准则和报告格式等。

(2) **证券业监管机构**

美国的各类证券市场，包括国债、市政债券、公司债、股票、衍生品市场等，由**美国财政部、市政债券决策委员会（MSRB）、证券交易委员会（SEC）、美国金融业监管局（FINRA）以及商品期货交易委员会（CFTC）**等不同的监管机构负责监管。

美国国会于1986年通过了《政府债券法案》，赋予**财政部监管整个政府债券市场的职责，具体监管政府债券经纪商和交易商的交易行为，以保护投资者，建立公平、公正和富有流动性的市场。**

美国国会于1975年设立了**市政债券决策委员会**，赋予其发布有关监管法规的职责，即监管证券公司和银行承销、交易和销售市政债券等行为的法规。市政债券决策委员会是**自律性组织，受证券交易委员会的监管**。

美国的证券立法赋予了**证券交易委员会**以下监管职能：《1933年证券法》规定，**公开发行证券的发行人（政府债券、非公开发行以及州内发行除外）必须到证券交易委员会注册，并提供财务报表等有关文件**。《1934年证券交易法》规定，**交易所上市的公司必须向证券交易委员会以及证券交易所提交注册申请以及年报等规定的报表报告；场外交易的公司则必须提交年报等规定的报表报告**。此外，该法案还赋予证券交易委员会监管交易所成员有关交易行为的职责。《1935年公用事业控股公司法》规定，证券交易委员会根据有关保护公众、投资者和消费者利益的准则对电、气等公用事业控股公司予以监管。除非豁免，公用事业控股公司必须向证券交易委员会注册。一般情况下，注册公司发行和销售证券、购买其他企业的证券、资产以及与其附属机构发生交易等需事先获得证券交易委员会的批准，并要遵守报告、簿记等有关规定。《1939年信托合同法》赋予证券交易委员会监管信托机构的职责。《1940年投资公司法》赋予证券交易委员会监管投资公司的职责。《1940年投资咨询师法案》赋予证券交易委员会监管投资咨询师的职责。《破产法》第十一章建立了针对破产公司的证券交易委员会听证制度和报告制度。

2007年，全美证券交易商协会（NASD）与纽约证券交易所监管委员会合并，成立金融业监管局，是证券业**自律性组织**，负责监管**经纪商、交易商与投资大众**之间的业务。**商品期货交易委员会**设立于1974年，负责监管美国期货和期权市场。

(3) **保险业监管机构**

主要由**各州的保险监管局**承担，包括**市场准入以及监测检查**等日常监管。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	此外，各州保险监管局于1987年共同设立了<u>全美保险监管协会（NAIC）</u>，作为州保险监管局的<u>辅助监管机构</u>。 2010年7月21日，美国总统奥巴马正式签署经过一年多修正的金融监管改革法案——《多德—弗兰克华尔街改革和消费者金融保护法》（简称《多德—弗兰克法案》），力求从强化宏观审慎监管、提高监管标准、建立自救处置机制、加强影子银行监管、改革证券市场、加强消费者保护等方面改革金融监管。 2018年3月14日，美国参议院通过《促进经济增长、放松监管要求、保护消费者权益法案》，法案修改的内容主要涉及减轻小型银行金融监管负担，放松部分中型银行金融监管要求等，大致可以认为是对《多德—弗兰克法案》的一种修正。
--	---

六、中国香港金融市场

2018年全球金融中心指数（GFCI）显示，香港仅次于纽约和伦敦，位列全球金融中心第三名。

联系汇率制	1、目前，世界上绝大多数国家通行的货币制度是以<u>国家主权信用、税收特权和法律强制</u>为基础，由<u>中央银行发行的法偿货币</u>。 2、中国香港特别行政区<u>没有中央银行</u>，自1983年起，<u>实行与美元挂钩的联系汇率制</u>，这是一种货币发行局制度。根据货币发行局制度的规定，<u>基础货币的流量和存量都必须得到外汇储备的十足支持</u>。基础货币的<u>任何变动都必须与外汇储备的相应变动一致</u>。 3、在中国香港，基础货币的组成部分包括： （1）<u>已发行负债证明书（用作支持银行纸币）和由政府发行的纸币及硬币</u>； （2）<u>持牌银行在香港金融管理局（以下简称金管局）的结算账户结余总额</u>； （3）<u>未偿还外汇基金票据和债券总额</u>。 4、根据中国香港法律规定，港币大部分由三家发钞银行即<u>汇丰银行、渣打银行、中国银行（香港）</u>发行。发钞银行发钞时，需按7.80港元兑1美元的汇率向金管局提交等值美元，并记入外汇基金的账目，以购买负债证明书，作为其发钞纸币的支持。相反，回收港元纸币时，金管局会赎回负债证明书，银行则自外汇基金收回等值美元。由中国香港政府经金管局发行的纸币和硬币，则由代理银行负责储存并向公众分发，金管局与代理银行之间的交易也是按7.80港元兑1美元的汇率以美元结算的。 5、2005年金管局又采取了三项优化联系汇率制度运作的措施，推出<u>1美元兑换7.75港元的强方兑换保证</u>，即金管局保证在港元转强至指定水平时，可以按固定的汇率把美元兑换为港元；将弱方兑换保证的汇率定为7.85港元；金管局可在兑换范围内（即7.75—7.85港元）进行符合货币发行局制度运作原则的市场操作。
外汇市场	1、按年交易量排名，中国香港外汇市场在全球排第四名。 2、与纽约和伦敦类似，香港的外汇市场同样以金融机构之间的<u>场外交易</u>为主。
股票市场	1、1891年，<u>香港股票经纪会成立</u>，这是<u>香港首家</u>股票交易所，1914年更名为香港证券交易所。 2、20世纪50年代以后，又分别成立了三家股票交易所，即<u>远东交易所（1969年）、金银证券交易所（1971年）、九龙证券交易所（1972年）</u>。 3、1986年，四家证券交易所合并为<u>香港联合交易所</u>； 4、2000年，香港联合交易所和香港商品交易所实行股份化，并与香港结算所合并于单一控股公司香港交易所旗下，于6月在香港联合交易所上市。 5、截至2017年末，香港联合交易所拥有上市公司2118家，上市公司总市值34万亿港元，全球排名第六位。 6、香港联合交易所除了股票现货交易外，还提供债券、基金、房地产投资信托及衍生证券交



	易。
债券市场	1、2009年7月，中国香港政府推出政府债券计划，该计划与一般意义上为筹集资金而发行债券有所不同，中国香港政府本身财务状况较好，发行政府债券的主要目的是提供无风险债券种类，促进中国香港债券市场发展。 2、港元债券发债主体包括<u>中国香港外汇基金</u>、<u>授权机构（银行及存款类公司）</u>、<u>中国香港政府持有公司、法定组织以及私营企业</u>等。其中，<u>中国香港外汇基金</u>是中国香港政府的<u>外汇储备</u>，用以支持港元汇率稳定。 （1）授权机构，是指按照《银行业条例》获得认可经营接受存款业务的机构，中国香港实行<u>三级银行</u>发牌制度，分为<u>银行、有限牌照银行及接受存款公司</u>。 （2）境外发债主体主要包括多边发展银行和海外非多边发展银行，以及境外金融机构和企业等。 3、中国香港债券市场没有<u>统一规定的债券托管机构</u>，目前主要通过<u>金管局下债务工具中央结算系统（CMU）</u>负责<u>统一托管和低风险结算</u>服务，在港交所上市的公司债，亦可通过港交所旗下的中央结算及交收系统（CCASS）实现托管和结算。CMU托管和结算的债券包括<u>港元债券、人民币债券、美元债券以及其他外国债券</u>。
金融市场 监管	1、实行分业监管模式，金融监管机构主要包括<u>香港金融管理局（金管局）</u>、<u>证券及期货事务监察委员会（证监会）</u>和<u>保险业监理处（保监处）</u>，分别负责监管银行业、证券和期货业以及保险业。 2、1993年，外汇基金管理局与银行业监理处合并为<u>金管局</u>，主要发挥<u>维持金融体制及银行业稳定</u>等中央银行的功能，确保由一个具有专业知识的机构执行，并保持政策的延续性，从而维系中国香港人民及国际财经界对中国香港的信心。除了监管银行业外，金管局的目标还包括<u>维持港元稳定、提高金融制度的效率及促进其发展、维持与发展中国香港的金融基建、管理外汇基金以及维护廉洁公正的金融制度</u>等，这与世界各地中央银行的功能和目标大致相同。 3、香港证监会于1989年成立，是一个<u>独立的法定机构</u>，负责<u>监管证券及期货市场，促进和推动证券期货市场的发展</u>。香港证监会根据现行的规管架构，有责任规管和监察香港交易及结算所有有限公司及其附属机构，包括<u>联交所、期交所及四家认可的结算公司</u>，特区政府会在有需要时协助推动及协调香港证监会和香港交易所推行的市场改革。 4、保监处则为政府架构内的一个<u>办事处</u>，负责执行<u>规管保险公司和中介人的法例</u>，主要职能是<u>保障保单持有人的利益及促进保险业的整体稳定</u>。为了确保保险业的规管架构与时并进，中国香港政府于2014年4月向立法会提交相关条例草案，以成立独立的保险业监管局，这是在向金融监管机构应在财政和运作上独立于政府的国际做法看齐。 5、银行业、证券业和保险业的行业自律机构分别是<u>香港银行公会、香港交易所和香港保险业联会</u>。 （1）香港银行公会主要职能是<u>促进中国香港持牌银行的利益，并在咨询财政司司长的意见后，制定银行经营守则</u>等。 （2）香港交易所的主要职能是<u>规管拟在中国香港市场上市的公司</u>，以及在公司上市后，继续对它们进行监察，同时香港证监会在市场监管方面及上市规管的若干范畴扮演着领导者的角色，并且在涉及企业失当行为的个案中，通过行使其法定调查及执法权力，肩负起相辅相成的作用。此外，香港交易所负责订立上市规则，而所有就上市规则所进行的修订均须获香港证监会批准。 （3）香港保险业联会于1988年成立，是<u>承保商的自律监管机构</u>，以推动及促进中国香港保险业的发展为宗旨，并于1994年注册为有限公司，进一步巩固及简化组织结构。

第二章 中国的金融体系与多层次资本市场

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



第1节 中国的金融体系

一、中国金融市场的历史、现状及影响因素

发展历史	1、<u>1949-1978年：计划经济时期“大一统”的金融体系</u> 建立新中国金融体制的两个首要任务是建立统一的人民币制度和成立新中国的金融机构体系。 1953-1979年，我国实行中国人民银行统揽一切金融活动的“大一统”的金融体系。“大”是指中国人民银行分支机构覆盖全国；“一”是指中国人民银行是该时期唯一的银行，它集中中央银行和商业银行双重职能于一身，集现金中心、结算中心和信贷中心于一体；“统”是指全国实行“统存统贷”的信贷资金管理体制。 2、<u>1979-1983年：多元混合型金融体系</u> 1979年，恢复设立中国农业银行。随后，中国银行从中国人民银行分设出来，中国建设银行从财政部分离出来。中国信托投资公司 and 中国人民保险公司等非银行金融机构也先后成立。 3、<u>1984-1993年：以中央银行为中心，国家专业银行为主体，多种金融机构分工协作的金融体系逐步形成</u> 从1984年1月1日起，中国人民银行开始专门行使中央银行职能，其原有商业银行业务由新成立的中国工商银行办理。1985年全面推行“拨改贷”政策，银行信贷代替财政拨款成为企业的主要资金来源。此后又相继成立了交通银行、招商银行等十几家股份制商业银行。 1990年12月，上海证券交易所、深圳证券交易所先后开业，标志着股票市场正式运作的开始。1991年底，上海证券交易所共有8只上市股票，25家会员；深圳证券交易所共有6只上市股票，15家会员。1992年10月，国务院证券管理委员会和中国证券监督管理委员会成立，标志着中国资本市场开始逐步纳入全国统一监管框架，全国性市场由此形成并初步发展。 4、<u>1994-2003年：逐步改革和完善的市场化金融体系</u> (1) 相继成立了国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家政策性银行，专门承担政策性金融业务，实现了政策性金融和商业性金融相分离。政策性银行不以营利为目标，具有特定的资金来源，主要依靠发行金融债或向中央银行举债运行，不与商业银行竞争。 (2) 对国有专业银行实行商业化改造。 (3) 中国人民银行分支机构的改革。<u>1998年11月，中国人民银行撤销了原31家分支机构，成立了9家跨省区分行，明确了总行、分行、中心支行和支行在金融监管方面的权力和责任。</u> (4) 成立资产管理公司。为解决<u>国有商业银行</u>不良资产的问题，1999年先后成立了信达、华融、长城、东方四家资产管理公司，负责收购、经营、管理从国有商业银行剥离出来的部分不良债权。 (5) 银行业与信托业、证券业分离。1993年开始全面整顿金融秩序，规定银行不得从事证券业经营。1998年颁布了《证券法》，进一步明确了金融机构分业经营原则。 5、<u>2004-2011年：多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体系</u> (1) 2003年4月，中国银行业监督管理委员会成立，标志着我国“<u>分业经营、分业监管</u>”的金融体系得以确立。 (2) 2007年党的十七大报告提出，“推进金融体制改革，发展各类金融市场，形成多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善、高效安全的现代金融体系”。 6、2012年至今：基本金融制度逐步健全、对外开放程度不断提高的现代金融体系 (1) 2017年党的十九大报告提出，“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，
------	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		深化利率和汇率市场化改革。健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。 （2）基本金融制度逐步健全。股市、债市、衍生品和各类金融市场基础设施等“四梁八柱”已搭建完成，市场容量位列世界前茅。 （3）人民币国际化和金融业双向开放促进了金融体系的不断完善。此外，改革开放还促进了金融机构和市场的结构优化。
发展现状	货币市场	1、<u>始于1984年银行间同业拆借市场的建立</u>，目前已经形成包括银行间同业拆借市场、短期债券市场、债券回购市场和票据贴现市场在内的统一的货币市场格局。 2、<u>银行间债券市场在货币市场中发挥了主导作用</u>。 3、中国人民银行于2007年开始试运行上海银行间同业拆借利率（Shibor）。目前，Shibor已经成为认可度高、应用广泛的货币市场基准利率之一。 4、货币市场已经成为中央银行执行货币政策的重要载体，也是各类金融机构调节资金头寸、管理流动性和进行资产投资的主要场所。
	债券市场	1、场外市场包括<u>银行间市场（参与者限定为机构，属于场外债券批发市场）</u>和<u>银行柜台市场（限定为个人，属于场外债券零售市场）</u>。场内市场包括<u>上海证券交易所和深圳证券交易所</u>。 2、<u>上海证券交易所对应于中国证券登记结算公司上海分公司，深圳证券交易所对应于中国证券登记结算公司深圳分公司，银行间市场对应于中央国债登记公司，国债柜台市场实行二级托管制度，一级托管在中央国债登记结算公司，二级托管在商业银行。</u> <u>2、发行债券包括利率债和信用债。</u> （1）<u>利率债</u>：直接以政府信用为基础或是以政府提供偿债支持为基础而发行的债券，正常情况下利率债的信用风险很小，影响其内在价值的因素主要是市场利率或资金的机会成本。广义的利率债除了国债、地方政府债，还可包括中央银行发行的票据、国家开发银行等政策性银行发行的金融债、铁路总公司等政府支持机构发行的债券。 （2）<u>信用债</u>：以企业的商业信用为基础而发行的债券，主要包括：中期票据、短期融资券、企业债、公司债。 3、2017年，我国债券市场运行特点包括： （1）债券市场产品创新丰富，包括绿色债券创新产品大量涌现，扶贫债券发行规模和品种增加，专项债品种增加，资产证券化基础资产种类增多。 （2）债券市场基础设施与制度建设稳步推进，包括完善债券市场发行管理制度，健全债券市场交易制度，强化地方债务管理规范，加强金融基础设施建设，发布债券市场新指数。2017年12月，中央国债登记结算有限责任公司上海总部正式成立。 （3）债券市场扩大开放，包括建立内地与中国香港债券市场互联互通机制，债券评级市场对外开放，“一带一路”主体债券发行，时隔13年重启境外美元国债发行。2017年5月16日，中国人民银行与香港金融管理局宣布开展内地与香港特别行政区“债券通”合作，2017年7月3日，“债券通”正式上线试运行。 （4）信用风险事件有所减少。
	股票市场	（1）<u>多层次股票市场体系初步形成</u>。 （2）<u>股票市场参与主体日益成熟</u>。我国股票市场投资者群体包括个人投资者，证券投资基金以及其他机构投资者。近年来，机构投资者持股市值比重持续提升，但个人投资者参与比例仍然较高。证券投资基金对股票市场形成长期价值投资的理念具有重要的引导作用。 （3）2018年4月11日，中国人民银行行长易纲宣布进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表，其中涉及股票市场的内容：①将证券公司、基金管理公司、期货公司



	外资持股比例的上限放宽至51%，三年以后不再设限；②把内地与香港股票互联互通每日的额度扩大4倍，北向每日的额度从130亿元人民币调整为520亿元人民币，南向每日额度从105亿元人民币调整为420亿元人民币；③2020年5月7日，取消了外资机构境内证券投资额度管理要求，简化资金的管理要求。
外汇市场	1、人民币外汇市场当前包括在岸（CNY）与离岸（CNH）市场。 2、1994年，我国外汇管理体制进行重大改革，实行结售汇制度，建立了全国统一的银行间外汇市场，实现了人民币官方汇率与外汇调剂市场汇率并轨。 3、2005年7月21日，人民币汇率形成机制改革后，外汇市场发展迅速，交易方式、时间、品种、清算等各个方面不断丰富完善。目前，银行间外汇市场交易方式分为竞价和询价两种，询价交易占主导地位。 4、初步形成了外汇零售和银行间批发市场相结合，竞价和询价交易方式相补充，覆盖即期、远期和掉期等类型外汇交易工具的市场体系。 5、银行间外汇市场已经成为初步具备价格发现、管理风险和配置资源功能的场所，市场化程度大为提高。 6、外汇市场在完善汇率形成机制、推动人民币可兑换、服务金融机构、促进宏观调控方式的改变，以及促进金融市场体系的完善等各方面发挥着不可替代的作用。
黄金市场	1、2002年10月，上海黄金交易所正式运行，实现了中国黄金生产、消费、流通体制的市场化，标志着我国国内黄金市场的正式开放。 2、我国黄金市场特点： （1）市场架构比较完整。已经初步形成包含一级市场、二级市场、衍生品市场的多层次体系，能较好地满足各类投资者的多样化市场需求。 （2）参与主体类型多样。 （3）与实体经济和黄金产业密切相关。 （4）投资与风险分散功能进一步得到发挥。
商品期货市场	1、1990年10月。我国第一家商品期货交易所—郑州商品交易所成立。 2、目前，我国成立了上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所三大商品期货交易所。 3、2018年3月26日，我国首个国际化期货品种原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心挂牌交易。 4、截至2017年末，我国商品期货交易量已经连续8年位居世界第一，上海期货交易所成为全球第一大黑色金属期货市场和第二大有色金属期货市场；大连商品交易所农产品期货年成交量超过美国芝加哥商业交易所集团，成为全球最大的农产品期货市场，并保持全球最大的油脂、塑料、煤炭、铁矿石期货市场地位。 5、期货市场监管方面，我国形成了中国证监会、地方证监局、期货交易所、期货市场监控中心和中国期货业协会“五位一体”的期货监管协调工作机制与较为完善的期货监管法律体系。
金融衍生品市场	1、2006年9月，中国金融期货交易所正式成立，成为我国首家金融衍生品交易所。 2、2010年4月16日，中国金融期货交易所推出沪深300股指期货合约，标志着我国金融衍生品市场进入稳步发展阶段。目前已经上市交易沪深300、上证50、中证500股指期货，5年期、10年期国债期货5个金融期货品种。 3、2015年2月9日，我国首个场内金融期权—上证50ETF期权，在上海证券交易所正式上市交易。 4、我国金融衍生品市场按资产类别划分主要包括利率类衍生品、权益类衍生品、货



		币类衍生品、信用类衍生品。 (1) 利率类衍生品包括场内国债期货和场外利率远期、利率互换产品。 (2) 权益类衍生品主要包括股票期权、股指期货和认股权证。上证50ETF目前唯一的股票期权品种。 (3) 货币类衍生品包含人民币外汇期权和期权组合、外汇远期、外汇掉期和货币掉期。 (4) 信用类衍生品包含信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证、信用违约互换以及信用联结票据。
影响我国金融市场运行的主要因素	经济因素	1、宏观经济运行对金融市场的影响。 宏观经济因素是影响金融市场长期走势的最重要因素，其他因素可以暂时改变金融市场的中期和短期走势，但改变不了金融市场的长期走势。 (1) 国内生产总值。国内生产总值（GDP）是衡量一国经济状况的最佳指标。持续、稳定、高速的GDP增长，通常意味着社会总需求与总供给协调增长，经济结构趋于合理，经济发展势头良好。此时，企业总体盈利水平、居民收入和消费水平以及民间投资的积极性都相应提高，继而导致经济主体对金融产品和服务的需求不断扩大。 (2) 经济周期。经济周期的长度和波动也反映了经济的稳定性，实体经济稳定性增强带来企业盈利的稳定性，继而带来金融市场的低波动性，改变不同类别资产的风险溢价。 (3) 通货膨胀与利率 低于预期的通货膨胀会降低利率，促进债券和股票价格的上升；高于预期的通货膨胀会提高利率，从而导致债券和股票价格下降。 利率对金融市场的影响是系统性、全局性的。利率下降时，企业利息负担降低，利润增加，反映在金融市场上就是既增加了金融资产的基础价值，也大大提高了投资者的获利预期，从而提高金融资产价格。但过低的利率也会导致过度信贷杠杆，大幅推高资产价格，给金融市场造成冲击。利率上升则会带来相反的影响。 (4) 汇率和国际资本流动 ①国际资本从发达国家流向新兴市场国家，有利于后者经济发展和金融市场发展。 ②国际资本流动造成了外汇市场和汇率的波动。不论国际资本流动采取银行信贷还是直接投资的形式，必然涉及货币兑换，从而对外汇市场产生影响。 ③国际资本流动造成借贷市场和利率的波动。国际资本流入将导致银行贷款增加和货币供给量增加，继而导致利率下降。 ④当国际资本以证券投资形式流入国内，会刺激对国内证券的需求，引起证券价格上升；反之，若国际资本以卖出证券的形式流出，会引起证券价格下降。 2、宏观经济政策 (1) 货币政策 ①对金融市场有着直接的、主要的影响，主要通过货币供给量、利率和信贷政策机制发生作用。 ②当货币政策加速或减缓经济增长时，股票、债券和外汇价格都会受到影响。货币供给量增加，会增加生产性投资、消费，也会使投资者对金融资产的需求增加。 ③准备金和利率的变化会影响商业银行的信贷扩张，从而影响银行的盈利水平和整个金融市场的流动性。 ④中央银行在债券市场上进行公开市场操作，会直接影响债券的供求状况。 ⑤从信贷政策来看，如果允许商业银行向资本市场放贷，而且约束条件宽松的话，就容易引发资本市场的过度投机，形成泡沫甚至影响金融体系稳定。

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过—

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(2) 财政政策。 ①主要通过税收政策、公共支出政策以及国债发行等发挥作用。 ②从税收政策来看，给企业减税将会降低企业的成本，增加企业利润，提高金融市场上投资者的盈利预期，引起资产价格上升。如果降低金融市场的交易税，则会降低投资者交易成本，从而增加投资收益，提高市场流动性和交易量。 ③从公共支出政策来看，政府增加公共开支，社会总需求扩大，金融市场上的投资者对企业盈利预期提高，就会引起资产价格上升；反之，资产价格则会下降。 ④国债发行对金融市场的影响比较复杂，一方面它会刺激经济增长，有利于金融市场活跃；另一方面发行国债会锁定金融市场流动性，同时伴随着国债利率上升，将对整个货币市场进而对金融市场产生重大影响。 (3) 收入政策 收入政策目标包括收入总量目标和收入结构目标。收入总量目标着眼于近期的宏观经济总量平衡，着重处理积累和消费、人们近期生活水平改善和国家长远经济发展的关系以及失业和通货膨胀的问题。收入结构目标则着眼于处理各种收入的比例，以解决公共消费和私人消费、收入差距等问题。收入总量调控往往通过财政机制和货币机制的传导对金融市场产生影响。 3、国际经济环境因素 (1) 经济全球化 一方面，国际金融市场一体化加快了金融信息传递的速率，扩大了金融信息传递的范围，提高了金融市场效率；另一方面，全球金融市场的关联性增强，增强了国际资本的流动性，各国宏观政策的外溢效应更加明显，由国际金融市场风险引发国内金融市场动荡的可能性也在增加。 (2) 放松管制和加强管制两种经济哲学的交替 20世纪90年代，随着金融自由化的深入，各国政府竞相放松对金融市场的管制。2008年金融危机以来，各国又纷纷加强了对金融市场的管制。 (3) 世界货币制度的影响 浮动汇率制度增加了汇率风险，金融业与从事国际经营的企业为了回避汇率风险，必须借助外汇市场进行套期保值。同时，汇率的波动也带来了投机的机会，促进了投机交易与资本流动。
法律因素	完备的金融法律和高效的执法效率是金融市场平稳运行的根本保障
市场因素	(1) 国内和国际统一的市场组织 (2) 丰富的市场交易品种 交易品种越丰富，市场参与主体的目标越容易实现，市场效率也会越高。 (3) 市场交易机制或市场模式 健全的价格形成机制主要体现在：一是合理的定价机制，包括交易定价的制度安排，如询价、议价、竞价机制等；二是灵活的价格机制，即价格能够及时、真实地反映供求关系，从而能够调节资金供求双方的行为，提高金融资源的配置效率。
技术因素	科技发展对金融市场运行有重大意义。以信息技术为例，第一，信息技术有力地刺激了金融创新；第二，信息技术使信息披露更加及时，增强了金融机构的透明性，改变了金融监管的方式；第三，信息技术的广泛应用促使全球统一金融市场的形成，国际金融与国内金融的界限日益模糊。
心理	行为金融学认为 心理因素 是影响投资决策和资产定价不可或缺的重要因素。



	因素	
	体制或管理因素	完善的金融体制和金融监管能够通过行业规划、政策引导、市场监管、信息披露以及有序的进入与退出机制等手段，影响金融市场发展的规范与秩序，防范化解风险，促进金融市场持续、健康、快速地发展。
	其他因素	如：包括文化因素、人口因素等。

二、我国金融中介机构体系的构成

定义	1、狭义的金融中介机构一般指商业银行。 2、广义的金融中介机构除商业银行以外，还有许多非银行金融机构，它们从事综合的或专门的金融业务和金融服务，形成相互联系、互相影响的统一整体，构成金融中介机构体系。	
分类	按 <u>经济活动</u> 分类	联合国统计署按经济活动类型，把经济活动分成17个大类。金融中介是其中的一大类，包括：①不包含保险和养老基金的金融中介活动：货币中介；中央银行和其他货币中介（主要是指存款货币银行）的活动；其他金融中介：金融租赁以及其他如农业信贷、进出口信贷、消费信贷等专业信贷的活动。②保险和养老基金（不包括强制性社会保障）：生命保险活动；养老基金活动；非生命保险活动。③辅助金融中介的活动：金融市场组织（如证券交易所）的活动，包括投资银行、投资基金之类的证券交易活动；与金融中介有关的其他辅助活动。
	按 <u>中心产品</u> 分类	联合国统计署按中心产品的分类，共分九大类。其中有“ <u>金融中介、保险及辅助服务类</u> ”。大体包括：①金融中介服务；②投资银行服务；③保险和养老基金服务；④再保险服务；⑤金融中介辅助服务；⑥保险和养老基金辅助服务等。
	<u>国民核算体系SNA按机构</u> 的分类	包括：①中央银行；②其他存款公司；③不是通过吸纳存款筹集资金的投资公司、金融租赁公司，以及消费信贷公司等；④金融辅助机构，如各类经纪人；⑤保险公司和养老基金。
体系	1、拥有以 <u>中央银行</u> 为主导、 <u>国有商业银行</u> 为主体，包括股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、跨国银行、农村信用社在内的多层次银行机构体系； 2、拥有以证券公司、期货公司和证券投资基金为主，以各类投资咨询中介、信托机构为辅的多元化投资中介体系； 3、拥有人寿保险公司、财产保险公司、再保险公司以及提供多种多样保险服务的保险中介体系。	

三、主要金融中介机构的业务

商业银行	<u>负债业务</u> 1、自有资金 （1）银行股东为赚取利润而投入银行的货币和保留在银行中的收益，代表着对银行的所有权。 （2）主要包括 <u>股本金、储备资金以及未分配利润</u> 。其中，股本金是银行成立时发行股票所筹集的股份资本；储备资本即公积金，主要是从经营的税后利润提成而形成的，用于弥补经营亏损的准备金；未分配利润是经营利润尚未按财务制度规定进行提取公积金和向投资者分利处置的部分。 （3）在商业银行的全部信贷资金来源中，自有资金所占比重很小，一般为全部负债
------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	业务总额的<u>10%</u>左右。 2、存款负债 商业银行经营资金的主要来源，一般占到负债总额的<u>70%</u>以上。 3、借款负债 (1) 通过借入短期资金，既可获得短期的流动性需要，又可持有较高比例的缺乏流动性的高收益资产。 (2) 借款渠道包括向<u>中央银行借款、同业借款、回购协议以及国外市场借款</u>等。
资产业务	1、运用资金的业务，即将其吸收的资金贷放或投资出去赚取收益的活动。 2、主要包括<u>现金资产、贷款业务、票据贴现、投资业务</u>等。 (1) 现金资产：与现金等同，可随时用于支付的银行资产，包括库存现金、交存中央银行的存款准备金、存放同业存款和托收中的现金。 (2) 贷款业务：将其所吸收的资金，按一定利率贷给客户并约定归还期限的业务。 (3) 票据贴现：票据持有人以未到期票据向商业银行兑取现金，商业银行从票据中扣除自贴现日起到票据到期日的利息，将余额支付给持票人的资金融通行为。 (4) 投资业务：以其资金在金融市场上买卖各种证券资产的业务活动。
表外业务	表外业务主要分为<u>担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类</u>等。 1、担保承诺类业务包括：担保类、承诺类等按照约定承担偿还责任的业务。 (1) <u>担保类业务</u>：对第三方承担偿还责任的业务，包括但不限于<u>银行承兑汇票、保函、信用证、信用风险仍在银行的销售与购买协议</u>等。 (2) <u>承诺类</u>业务：在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务，包括但不限于<u>贷款承诺</u>等。 2、<u>代理投融资服务类</u>业务：根据客户委托，为客户提供投融资服务但不承担代偿责任、不承诺投资回报的表外业务，包括但不限于<u>委托贷款、委托投资、代客非保本理财、代客交易、代理发行和承销债券</u>等。 3、<u>中介服务类</u>业务：根据客户委托，提供中介服务、收取手续费的业务，包括但不限于<u>代理收付、财务顾问、资产托管、各类保管业务</u>等。 4、其他类表外业务：上述业务种类之外的其他表外业务。
中间业务及其与表外业务的关系	1、主要包括两大类：形成<u>或有资产、或有负债</u>的中间业务（即一般意义上的金融服务类业务），以及不形成或有资产、或有负债的中间业务（即一般意义上的表外业务）。 2、不需要动用银行自己的资金，且具有<u>收入稳定、风险度低</u>的特点，集中体现了商业银行的服务功能。 3、长期以来，对中间业务和表外业务关系的论述中，理论界主要观点： (1) 中间业务等同于表外业务，即表外业务就是银行所经营的一切资产负债业务以外的业务，是介于资产业务和负债业务之间并能增加银行收益的业务，也可以被称为中间业务。这种观点是从广义的角度来理解中间业务和表外业务。 (2) 中间业务包括表外业务，即表外业务是商业银行从事的具有风险的但按照会计准则不列入资产负债表或在资产负债表外附列，并形成或有资产及或有负债的中介业务。这种观点是从狭义的角度来理解表外业务的。
证券公司	1、是证券市场投融资服务的提供者，为证券发行人和投资者提供专业化的中介服务； 2、是证券市场重要的机构投资者。 3、主要业务包括：证券经纪业务，证券投资咨询业务，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，证券承销与保荐业务，证券自营业务，证券资产管理业务，融资融券业务，证券公司中间介绍业务，私募投资基金业务和另类投资业务等。



保险公司	1、财产保险公司 (1) 基础类业务包括：①机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；②企业 / 家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；③责任保险；④船舶 / 货运保险；⑤短期健康 / 意外伤害保险。 (2) 扩展类业务包括：①农业保险；②特殊风险保险，包括航空航天保险、海洋开发保险、石油天然气保险、核保险；③信用保证保险；④投资型保险。 2、人身保险公司 (1) 基础类业务包括：①普通型保险，包括人寿保险和年金保险；②健康保险；③意外伤害保险；④分红型保险；⑤万能型保险。 (2) 扩展类业务包括：①投资连结型保险；②变额年金。
------	---

四、我国金融业主要行业的基本情况

1、我国银行业的基本情况

(1) **大型商业银行**：在资产规模、资金来源和网点布局上占据主导地位，业务遍布全国主要城市及大部分县域地区，网点众多且分散，各项业务均衡发展。

(2) **股份制商业银行**：主要业务集中在全国大中型城市及少数县域地区。近年来，股份制商业银行资产规模增长较快，市场份额不断提升，逐渐成为银行体系的重要组成部分。

(3) **城市商业银行**：通常在特定的区域从事商业银行业务，依靠地缘优势、当地经济发展水平，重点针对当地企业和居民的需求提供金融产品和服务。

2、我国证券业的基本情况

证券业传统业务面临激烈的同质化竞争，金融业对外开放和金融混业经营趋势进一步加剧了证券行业竞争。大型证券公司凭借网点分布、客户资源、资本实力等方面的竞争实力，与其他竞争对手逐渐拉开差距，形成较强的相对竞争优势，行业集中度整体保持在较高水平。

3、我国保险业的基本情况

4、我国信托业的基本情况

2017年8月，原中国银监会发布《信托登记管理办法》，信托业正式建立了统一登记制度，市场规范化和透明度大大提升。

2017年11月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》正式出台，对房地产信托、银信合作业务、通道业务产生较大影响，相应的业务得到进一步规范。

五、我国金融市场的监管体制

我国金融监管体制的演变	1、第一阶段：1992年以前的中国人民银行集中统一监管阶段。 2、第二阶段：1992年到1997年，这一阶段为分业监管起步阶段。 3、第三阶段：1998年到2008年，该阶段”一行三会“体制成型，分业监管体制不断专业化、精细化。 4、第四阶段：2009年到2016年，金融监管体制开始了金融监管的协调性和有效性的初步改革。 5、第五阶段：2017年以来，金融监管体制进入”一委一行两会“的新阶段。 “一委一行两会”：国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、中国证券监督管理委员会以及中国银行保险监督管理委员会。 2019年中国人民银行内部新设立宏观审慎管理局，标准着央行货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架正式确立。
国务院金	1、定位：作为国务院统筹协调金融稳定和改革发展重大问题的议事协调机构，负责协调中国



融稳定发展委员会的职责	人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局、发展改革委、财政部等金融、财政部门，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。 2、办事机构：<u>国务院金融稳定发展委员会办公室，设在中国人民银行。</u> 3、主要职责 (1) <u>落实党中央、国务院关于金融工作的决策部署；</u> (2) <u>审议金融业改革发展重大规划；</u> (3) <u>统筹金融改革发展与监管，协调货币政策与金融监管相关事项，统筹协调金融监管重大事项，协调金融政策与相关财政政策、产业政策等；</u> (4) <u>分析研判国际国内金融形势，做好国际金融风险应对，研究系统性金融风险防范处置和维护金融稳定重大政策；</u> (5) <u>指导地方金融改革发展与监管，对金融管理部门和地方政府进行业务监督和履职问责等。</u> 4、<u>重点关注问题</u> (1) 影子银行，使影子银行业务回归银行资产负债表； (2) 资产管理行业，理顺和精简对资产管理行业的监管； (3) 互联网金融，加强互联网金融业务的持牌监管，健全互联网金融监管长效机制； (4) 金融控股公司，对跨部门交易出台相应的监管政策。
中国人民银行的职责	(1) <u>拟订金融业改革、开放和发展规划，承担综合研究并协调解决金融运行中的重大问题、促进金融业协调健康发展的责任。牵头国家金融安全工作协调机制，维护国家金融安全。</u> (2) <u>牵头建立宏观审慎管理框架，拟订金融业重大法律法规和其他有关法律法规草案，制定审慎监管基本制度，建立健全金融消费者保护基本制度。</u> (3) <u>制定和执行货币政策、信贷政策，完善货币政策调控体系，负责宏观审慎管理。</u> (4) <u>牵头负责系统性金融风险防范和应急处置，负责金融控股公司等金融集团和系统重要性金融机构基本规则制定、监测分析和并表监管，视情责成有关监管部门采取相应监管措施，并在必要时经国务院批准对金融机构进行检查监督，牵头组织制定实施系统重要性金融机构恢复和处置计划。</u> (5) <u>承担最后贷款人责任，负责对因化解金融风险而使用中央银行资金机构的行为进行检查监督。</u> (6) <u>监督管理银行间债券市场、货币市场、外汇市场、票据市场、黄金市场及上述市场有关场外衍生产品；牵头负责跨市场跨业态跨区域金融风险识别、预警和处置，负责交叉性金融业务的监测评估，会同有关部门制定统一的资产管理产品和公司信用类债券市场及其衍生产品市场基本规则。</u> (7) <u>负责制定和实施人民币汇率政策，推动人民币跨境使用和国际使用，维护国际收支平衡，实施外汇管理，负责国际国内金融市场跟踪监测和风险预警，监测和管理跨境资本流动，持有、管理和经营国家外汇储备和黄金储备。</u> (8) <u>牵头负责重要金融基础设施建设规划并统筹实施监管，推进金融基础设施改革与互联互通，统筹互联网金融监管工作。</u> (9) <u>统筹金融业综合统计，牵头制定统一的金融业综合统计基础标准和工作机制，建设国家金融基础数据库，履行金融统计调查相关工作职责。</u> (10) <u>组织制定金融业信息化发展规划，负责金融标准化组织管理协调和金融科技相关工作，指导金融业网络安全和信息化工作。</u> (11) <u>发行人民币，管理人民币流通。</u> (12) <u>统筹国家支付体系建设并实施监督管理。会同有关部门制定支付结算业务规则，负责全国支付、清算系统的安全稳定高效运行。</u>

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(13) <u>经理国库</u>。 (14) <u>承担全国反洗钱和反恐怖融资工作的组织协调和监督管理责任，负责涉嫌洗钱及恐怖活动的资金监测</u>。 (15) <u>管理征信业，推动建立社会信用体系</u>。 (16) <u>参与和中国人民银行业务有关的全球经济金融治理，开展国际金融合作</u>。 (17) <u>按照有关规定从事金融业务活动</u>。 (18) <u>管理国家外汇管理局</u>。 (19) 完成党中央、国务院交办的其他任务。
银保监会拟定职责	(1) 依法依规对<u>全国银行业和保险业实行统一监督管理</u>，维护银行业和保险业合法、稳健运行，对派出机构实行垂直领导。 (2) 对银行业和保险业改革开放和监管<u>有效性开展系统性研究</u>。<u>参与拟订</u>金融业改革发展战略规划，<u>参与起草</u>银行业和保险业重要法律法规草案以及审慎监管和金融消费者保护基本制度。<u>起草</u>银行业和保险业其他法律法规草案，提出制定和修改建议。 (3) 依据<u>审慎监管和金融消费者保护基本制度</u>，制定银行业和保险业<u>审慎监管与行为监管</u>规则。制定<u>小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司</u>等其他类型机构的经营规则和监管规则。<u>制定网络借贷信息中介机构业务活动</u>的监管制度。 (4) 依法依规对银行业和保险业机构及其业务范围实行准入管理，审查高级管理人员任职资格。制定银行业和保险业从业人员行为管理规范。 (5) 对银行业和保险业机构的公司治理、风险管理、内部控制、资本充足状况、偿付能力、经营行为和信息披露等实施监管。 (6) 对银行业和保险业机构实行<u>现场检查与非现场监管</u>，开展风险与合规评估，保护金融消费者合法权益，依法查处违法违规行为。 (7) <u>负责统一编制</u>全国银行业和保险业监管数据报表，按照国家有关规定予以发布，履行金融业综合统计相关工作职责。 (8) 建立银行业和保险业风险监控、评价和预警体系，跟踪分析、监测、预测银行业和保险业运行状况。 (9) 会同有关部门提出存款类金融机构和保险业机构紧急风险处置的意见和建议并组织实施。 (10) 依法依规打击非法金融活动，<u>负责非法集资的认定、查处和取缔以及相关组织协调工作</u>。 (11) 根据职责分工，负责指导和监督地方金融监管部门相关业务工作。 (12) 参加银行业和保险业国际组织与国际监管规则制定，开展银行业和保险业的对外交流与合作事务。 (13) <u>负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作</u>。 (14) 完成党中央、国务院交办的其他任务。
中国证监会的职责	(1) 研究和拟定证券期货市场的方针政策、发展规划；起草证券期货市场的有关法律法规；制定证券期货市场的有关规章、规则和办法。 (2) 垂直领导全国证券监管机构，对证券期货市场实行集中统一监管。管理有关证券公司的领导班子和领导成员，负责有关证券公司监事会的日常管理工作。 (3) 监管股票、可转换债券、证券公司债券和国务院确定由中国证监会负责的债券和其他证券的发行、上市、交易、托管和结算；监管证券投资基金活动；批准企业债券的上市；监管上市国债和企业债券的交易活动。 (4) 监管境内期货合约的上市、交易和清算；按规定监督境内机构从事境外期货业务。 (5) 监管上市公司及其按法律法规必须履行有关义务的股东的证券市场行为。



	(6) 管理证券期货交易所；按规定管理证券期货交易所的高级管理人员；归口管理证券业协会和期货业协会。 (7) 监管证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记清算公司、期货清算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构；与中国人民银行共同审批基金托管机构的资格并监管其基金托管业务；制定上述机构高级管理人员任职资格的管理办法并组织实施；指导中国证券业、期货业协会开展证券期货从业人员的资格管理。 (8) 监管境内企业直接或间接到境外发行股票、上市；监管境内机构到境外设立证券机构；监管境外机构到境内设立证券机构、从事证券业务。 (9) 监管证券期货信息传播活动，负责证券期货市场的统计与信息资源管理。 (10) 会同有关部门审批会计师事务所、资产评估机构及其成员从事证券期货中介业务的资格并监管其相关的业务活动；监管律师事务所、律师从事证券期货相关业务的的活动。 (11) 依法对证券期货违法违规行为进行调查、处罚。 (12) 归口管理证券期货行业的对外交往和国际合作事务。 (13) 国务院交办的其他事项。
--	---

六、金融服务实体经济高质量发展的要求

1、有关金融与实体经济关系的理论与国际经验

(1) 古典经济学提出货币中性论，认为货币供应量的变化只影响名义变量而不影响实际变量，因而货币经济（金融）只是覆盖于实体经济上的一层面纱。

(2) 19世纪末，瑞典经济学家维克塞尔指出，在信用制度条件下，货币对经济活动起着积极的作用。

(3) 20世纪30年代，凯恩斯指出，未来的不确定性是货币经济的主要特征，通过利率对投资的诱导作用，货币就能影响实体经济产出。

(4) 20世纪50年代，约翰·格利和爱德华·肖提出金融中介在储蓄—投资转化机制中的重要作用，揭示了金融与实体经济之间相互关联、彼此渗透的关系。

(5) 20世纪80年代中期以后，全球主要经济体表现出高产出、低通货膨胀的情况，这一时期被称为“大缓和”，实际经济周期理论成为宏观经济学的主流。该理论认为金融市场的各种变化基本不会影响实体经济，而只是被动反映实体经济活动的运行状况。

(6) 20世纪90年代，伯南克和格特勒提出了“金融加速器”理论，揭示了经济周期和金融周期两者之间反馈循环的微观机制。该理论认为，金融市场上资金借贷双方之间的信息不对称导致了外部融资的代理成本等摩擦，这些摩擦会产生“加速器”效应并放大对实体经济产出的动态影响。

(7) 2008年全球金融危机进一步表明，金融活动本身也是经济衰退和萧条的重要诱因。此后，金融中介开始被作为独立的经济部门引入主流宏观经济模型。

2、金融危机的教训与宏观审慎监管的兴起

(1) 实体经济发展水平和质量从根本上决定着金融发展水平和质量，实体经济发展不好，风险最终会集中在反映在金融体系中。

(2) 金融的健康发展可以促进经济增长，但如果金融部门存在缺陷，金融发展严重脱离实体经济，则会加大经济运行风险，甚至会以爆发金融危机的形式重创实体经济。

(3) 随着金融创新和金融脱媒迅速发展，金融市场结构和产品日益复杂，金融与实体经济相互渗透，二者的界限开始变得模糊。

为保证经济的平稳运行和可持续发展，一方面要不断提高金融市场发展的活力和动力，另一方面也要避免金融脱离实体经济的过快发展带来过高风险，冲击实体经济。这就要求处理好金融发展和金融监管的关系，金融监管必须与时俱进，关注金融创新和监管领域出现的空白，防止缺乏监管的过度炒作和投机。

3、我国增强金融服务实体经济能力的障碍与挑战

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(1) 虽已初具现代格局，但是，引导市场得以有效配置资源的基准价格体系——利率、收益率曲线和汇率等一尚未完全市场化。

(2) 以银行业主导的间接融资为主，导致风险过度集中在银行，企业融资渠道与方式相对单一。

(3) 刚性兑付是金融市场很多深层次问题的根源。

(4) 金融监管与行业发展的关系始终没有得到理顺，监管政策始终倾向于本行业的发展。

(5) 资本市场的投融资关系始终没有得到理顺。

4、经济高质量发展阶段如何增强金融服务实体经济的能力

(1) 守住不发生系统性金融风险的底线，管控好宏观层面的金融高杠杆率和流动性风险、微观层面的金融机构信用风险以及跨市场、跨业态、跨区域的影子银行和违法犯罪风险。积极缓解金融体系资金空转现象，引导资金“脱虚向实”，保护好金融投资者和消费者的合法权益。

(2) 健全多层次资本市场体系，补齐各类金融市场的短板。

(3) 深化金融监管体制改革，加强监管协同，补齐监管空白。

(4) 发挥信贷政策的结构引导作用，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

七、中央银行的主要职能和业务

主要职能	中国人民银行是我国的中央银行，主要职能：在国务院领导下，<u>制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定</u>。实行<u>行长负责制</u>，设立货币政策委员会，具有<u>咨询议事机构</u>的职能。 1、<u>“发行的银行”</u>：中央银行垄断货币发行权，全国<u>唯一</u>有权发行货币的机构。货币发行权经国家以法律形式授予，还对调节货币供应量、保证货币流动的正常与稳定负有责任。 2、<u>“银行的银行”</u>：<u>集中保管商业银行的存款准备金；作为商业银行的最后贷款人；组织全国商业银行之间的清算</u>。 3、<u>“政府的银行”</u>：(1) <u>代理国库收支</u>；(2) <u>代理国家债券的发行</u>；(3) <u>对政府提供信贷</u>；(4) <u>代表政府管理金融活动，制定、发布并监督执行有关金融监管和业务的命令及规章，负责金融业的统计、调查、分析和预测</u>；(5) <u>持有、管理、经营国家外汇储备和黄金储备</u>；(6) <u>代表政府参加国际金融组织活动，进行国际金融合作</u>。
中央银行的业务(资产负债表)	负债业务 1、<u>储备货币</u> (1) 包括<u>货币发行和其他存款性公司存款</u>。 (2) 资产负债表上的货币发行包括：①<u>流通中的现金</u>；②<u>商业银行的库存现金</u>。 (3) 中央银行的货币发行主要是通过商业银行的现金收付业务活动来实现的。 (3) 其他存款性公司存款主要是商业银行和政策性银行的存款准备金，包括<u>法定存款准备金和超额存款准备金</u>。 2、<u>不计入储备货币的金融性公司存款</u> (1) 包括证券公司等其他金融机构为了满足支付清算需求在中央银行开立账户存入的款项，以及财务公司、信托公司、金融租赁公司等非存款类金融机构的准备金存款。其缴纳的存款准备金不计入“储备货币”科目，而计入“不计入储备货币的金融性公司存款”科目。 3、<u>发行债券</u>：中央银行在银行间市场发行的、金融机构持有的未到期央行票据。 4、<u>国外负债</u>：国外央行或外国金融机构出于国际合作或者资金清算目的在中央银行存放的资金 5、<u>政府存款</u>：即国库存款，中央和地方财政的收支均由中央银行代理。那些依靠国家拨给行政经费的行政事业单位存款，如机关团体、部队、非银金融机构等也由中央银行办理。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		6、自有资金：中央银行的资本金，全部由国家出资。 7、其他负债：包括正回购余额、微调工具和外汇形式缴存准备金以及前述负债以外的负债。
	资产业务	1、国外资产 (1) 包括外汇、货币黄金和其他国外资产。 (2) 外汇项目：记载中央银行获得外汇资产的历史成本，即为了购买外币而投放的人民币。 (3) 货币黄金：从国内或国际黄金市场购入的黄金，以人民币计算历史成本。 (4) 国外资产是中央银行持有的国际货币基金组织头寸、特别提款权、其他多边合作银行的股权和其他存款性公司以及外汇缴存的人民币准备金等。 2、对政府债权：中央银行持有的政府发行的有价证券，主要是特别国债。 3、对其他存款性公司债权：对商业银行和政策性银行等存款性公司的再贷款余额、再贴现余额、常备贷款便利（SLF）、中期借贷便利（MLF）、抵押补充贷款（PSL）和逆回购余额。 4、对其他金融性公司债权：对信托投资公司、保险公司、证券公司等机构发放的金融稳定再贷款，目的是保证金融体系的安全性和流动性。对非金融性部门债权。 5、其他资产：中央银行其他业务形成的资产，包括国际金融组织资产、投资、在途资金占用、暂付款项、待清理资产、待处理损失以及前述资产以外的资产。

八、存款准备金制度与货币乘数

存款准备金制度	1、存款准备金制度：国家以法律形式规定存款性金融机构所吸收的存款必须按一定比例，向中央银行缴纳一定准备金的制度。 2、法定存款准备金率：以法律的形式确定的商业银行缴存中央银行的存款占其吸收存款的比例，是中央银行控制货币供应量的最重要手段之一。法定准备率越高，则银行吸收的存款用于贷款的数额就越少，货币供应量也会越少；反之，则越多。 3、超额准备金：商业银行准备金中超过法定的部分。 4、存款准备金制度是银行创造信用货币的基本前提条件。银行在吸收一笔现金或支票后，会留存一部分准备，再将其余部分用于贷款。对于一定数量的存款来说，准备金的比例越高，银行可用于贷款的资金就越少，存款派生的能力就越低；反之，准备金的比例越低，银行的存款派生能力就越强。
货币乘数	1、中央银行发行的基础货币，包括社会流通中的现金和银行体系中作为准备金的存款。 2、商业银行可以根据基础货币，创造出倍数的货币供给额，其中，基础货币和货币供给之间的倍数关系，被称为货币乘数。 3、商业银行存款货币的创造过程如下：假设银行只保留法定存款准备金，其余部分全部用于发放贷款，没有超额准备金。由于实行非现金结算制度，银行向客户的贷款是通过增加客户在银行账户的余额进行的，客户一切款项均存入银行。法定准备金率为20%。 案例：假定甲客户将10000元现金存入A银行，A银行按规定从中提取2000元作为准备金，其余8000元可用于继续发放贷款；乙客户从A银行取得这8000元贷款后存入B银行，同样，B银行提取1600元的准备金，其余6400元也可用于发放贷款。以此类推，银行与客户之间不断贷款和存款，直到原始存款全部用完为止。 原始存款为10000元，法定准备金率为20%，商业银行派生出的存款为40000元，商业银行创造的总存款为50000元。若法定准备金率为r，原始存款为D_0，所有商业银行存款增加额之和



	为D_1，则： $D_1 = D_0 + D_0(1-r) + D_0(1-r)^2 + \dots + D_0(1-r)^n = D_0 \times 1/r$ D_0和D_1之间存在乘数关系，即为货币乘数。 4、若以m代表货币乘数，则简单货币乘数公式为：$m = \frac{1}{r}$ 5、现实中，首先，必然存在一部分存款以现金的形式被公众提取出来，并持续地保留在公众手中，提现率c为客户提取的现金与活期存款总额之比。其次，各个商业银行通常都持有一定的超额准备金，超额准备金率e为超额准备金与存款总额的比例。r仍为法定存款准备金率。这些漏出因素会使货币乘数减小，此时，完整的货币乘数公式为： $m = \frac{c+1}{c+r+e}$
--	---

九、货币政策

概念	1、中央银行利用其掌握的利率、汇率、借贷、货币发行、外汇管理及金融法规等工具，采用的各种控制和调节货币供给量或信贷规模的方针、政策和措施的总称。 2、完整的货币政策体系包括<u>货币政策目标体系</u>、<u>货币政策工具体系</u>和<u>货币政策操作程序</u>。
货币政策目标	1、最终目标：<u>稳定物价、充分就业、经济增长、国际收支平衡和金融稳定</u>。 2、中介目标：<u>银行信贷规模、货币供应量、长期利率</u>等。 （1）中介目标和操作目标的选取标准：<u>可测性、可控性、相关性、抗干扰性和适应性</u>。可测性是指中间目标必须有明确和稳定的内涵和外延，信息易获得并能量化。可控性是指中间目标要能被中央银行的各种货币政策工具有效地控制和调节。相关性是指中间目标必须与货币政策最终目标之间具有高度相关性。抗干扰性是指中间目标受非政策性因素的影响较小。适应性是指中间目标必须与特定的经济、金融体制有较好的适应性。经常采用的 （2）作为中介目标，利率优点：可控性强、可测性强、相关性强。货币当局能够通过利率影响投资和消费支出，从而调节总供求。缺点：抗干扰性较差，容易受心理预期、金融市场投机活动等各种非货币政策因素的影响，从而降低其真实性。 3、操作目标：<u>短期货币市场利率、银行准备金及基础货币</u>等。
货币政策工具	1、<u>存款准备金制度</u> 通过调整法定存款准备金率来影响商业银行信贷规模，从而间接地对社会货币供应量进行控制的政策措施。 2、<u>再贴现政策</u> 通过直接调整或制定对合格票据的贴现利率，来干预和影响市场利率，从而调节货币供应量的政策措施。 3、<u>公开市场业务</u> （1）在证券市场上公开买卖各种有价证券以控制货币供给量及影响利率水平的行为。 （2）公开市场业务债券交易主要包括<u>回购交易</u>、<u>债券交易</u>和<u>发行中央银行票据</u>。 （3）回购交易分为<u>正回购</u>和<u>逆回购</u>两种，正回购为中国人民银行向<u>一级交易商</u>卖出有价证券，并约定在未来特定日期买回有价证券的交易行为，正回购为央行从市场收回流动性的操作，正回购到期则为央行向市场投放流动性的操作。逆回购为央行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖给一级交易商的交易行为，逆回购为央行向市场上投放流动性的操作，逆回购到期则为央行从市场收回流动性的操作。现券交易分为“<u>现券买断</u>”和“<u>现券卖断</u>”两种，前者为央行直接从二级

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	市场买入债券，一次性地投放基础货币；后者为央行直接卖出持有债券，一次性地回笼基础货币。 (3) 中央银行票据：中国人民银行发行的短期债券，央行通过发行央行票据可以回笼基础货币，央行票据到期则体现为投放基础货币。 (5) 公开市场操作的优点：<u>主动权完全在央行，可以进行经常性、连续性的操作，可以较为准确地达到政策目标，且具有较强的可逆性。</u>
选择性货币政策工具及其他政策工具	1、选择性货币政策工具：央行采取的旨在影响银行系统的资金运用方向和信贷资金利率结构的各种措施。 2、希望在不影响货币供应总量的情况下，对某些具体用途的信贷数量产生影响。其采用取决于特定的经济金融形势和条件，一般期限较短，居于补充工具的地位。 3、主要包括<u>消费者信用控制、证券市场信用控制、不动产信用控制、直接信用控制和间接信用控制</u>等。 (1) 消费者信用控制：对不动产以外的各种耐用消费品的销售融资予以控制。控制内容：①规定以分期付款购买各种耐用消费品时第一次付款的最低金额；②规定分期付款的最长期限；③规定以分期付款等消费信贷方式购买的耐用消费品的种类，并就不同的耐用消费品规定相应的信贷条件。 (2) 证券市场信用控制：对证券信用交易的法定保证金比率作出规定，是央行对以信用方式购买股票和债券所实施的一种控制措施。 (3) 不动产信用控制：央行对商业银行及其他金融机构的房地产贷款所采取的限制措施。控制目的：控制不动产市场的信贷规模，抑制过度投机，减轻经济波动。 (4) 直接信用控制：央行以行政命令或其他方式，从总量和结构两个方面，直接对金融机构尤其是商业银行的信用活动进行控制，其手段包括：利率最高限额、信用分配、流动性比率、直接干预及开办特种存款等。 (5) 间接信用控制，其作用过程是间接的，要通过市场供求关系或资产组合的调整途径才能实现，采用的方式：道义劝告和窗口指导等。 ①道义劝告：央行利用其地位和权威，向商业银行和其他金融机构发出书面通告或口头通知，主要是向商业银行通报经济形势，规劝其主动采取相应措施，配合中央银行货币政策的实施。 ②窗口指导：央行根据产业行情、物价趋势和金融市场动向，规定商业银行每季度贷款的增减额，并要求其执行，属于温和的、非强制性的货币政策工具。
创新型货币政策工具	主要包括：<u>短期流动性调节工具（SLO）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）、中期借贷便利（MLF）、临时流动性便利（TLF）、临时准备金动用安排（CRA）定向中期借贷便利（TMLF）</u>等。 1、SLO是中国人民银行在2013年初创设的政策工具，作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。SLO以7天期内短期回购为主，遇节假日可适当延长操作期限，采用市场化利率招标方式开展操作。 2、SLF是中国人民银行在2013年初创设的中央银行借贷便利类工具，用以满足金融机构期限较长的大额流动性需求。SLF以隔夜和7天为主，最长期限为3个月，利率水平根据货币调控需要、发放方式等综合确定。 3、PSL于2014年4月由中国人民银行创设，设立之初旨在为开发性金融支持棚改提供长期稳定、成本适当的资金来源，此后逐渐常态化地用于支持经济重点领域和薄弱环节，是定向的流动性管理手段。PSL期限相对较长，操作对象主要为政策性银行。 4、MLF于2014年9月由中国人民银行创设，是央行提供中期基础货币的货币政策工具，



		对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行，采取质押方式发放，并需提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债等优质债券作为合格质押品。MLF起到了补充流动性缺口的作用，有利于保持中性适度的流动性水平。 5、TLF于2017年1月20日由中国人民银行创设，向现金投放中占比高的几家大型商业银行提供临时性流动性支持，以满足春节前后现金投放的集中需求。 6、<u>CRA于2017年12月29日由中国人民银行正式建立，允许在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间出现临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。</u> 7、<u>TMLF于2018年12月19日由中国人民银行创设，定向支持金融机构向小微企业和民营企业发放贷款。TMLF可为大型金融机构提供较稳定的长期资金来源，增强对小微企业和民企的信贷供给能力，降低融资成本，保持流动性合理充裕。</u> 8、普惠小微企业<u>贷款延期支持工具</u>是“创新直达实体经济的货币政策工具”之一。人民银行会通过特定目的工具（SPV）与地方法人银行签订利率互换协议的方式，向地方法人银行提供激励，激励资金约为地方法人银行延期贷款本金的1%，预计可以支持地方法人银行延期贷款本金约3.7万亿元，切实缓解小微企业还本付息压力。 9、普惠小微企业<u>信用贷款支持计划</u>是“创新直达实体经济的货币政策工具”之一。
货币政策的传导机制	概述	中央银行以货币政策手段，使用货币政策工具，来调整和影响经济中的相关经济变量，并通过一定渠道实现既定的经济目标的过程与作用机理。 传导机制一般过程：<u>货币政策工具—操作目标—中介目标—最终目标</u>，也就是中央银行通过货币政策工具的运作，影响商业银行等金融机构的活动，进而影响货币供应量，最终影响宏观经济指标。
	利率传导机制	1、以<u>利率为渠道</u>是传统凯恩斯主义学派货币政策传导机制的核心观点。在这一传导机制中，核心的变量为利率。 2、基本思路可以表示为：<u>货币供应量↑→实际利率↓→投资↑→总产出↑</u>
	信用传导机制	1、银行信贷渠道运行机制：<u>货币供应量↑→银行存款和贷款↑→投资↑→总产出↑</u> 2、企业资产负债表渠道 <u>货币供应量↑→股价↑→净值↑→逆向选择和道德风险↓→贷款↑→投资↑→总产出↑</u>
	资产价格传导机制	1、<u>托宾q理论</u> （1）货币政策可以通过股票价值来影响经济活动，q值定义为企业的市场价值与资本重置成本之比。当货币当局实施扩张性货币政策时，居民手中持有的货币数量会超过意愿持有量，这时居民会选择将多余的货币支出。如果居民选择购买股票，在其他条件不变的情况下，股票需求的增加会导致股票价格的上升，这将引起托宾q值上升。当q值大于1时，企业的市场价值将会大于重置成本，此时企业很容易以相对较高的价格来发行较少的股票，并买到较多的新投资品，这会导致投资增加，最终会提高社会总需求和总产出。 （2）传导机制：<u>货币供应量↑→股价↑→托宾q↑→投资↑→总产出↑</u> 2、财富效应 （1）<u>莫迪利安尼</u>认为，当扩张性货币政策引起股价上升时，家庭部门的金融资产价值将会上升，财务困境出现的可能性有所降低，这会刺激家庭部门购买耐用品和住宅，社会总需求和总产出随之增加。 （2）传导机制： <u>货币供应量↑→股价↑→金融资产价值↑→财务困难的可能性↓→耐用消费品和</u>



		住宅支出↑→总产出↑
	汇率传导机制	1、扩张性货币政策会引起实际利率水平下降，本币存款相对于外汇资产的预期收益率降低，资本总是从利率相对较低的国家流向利率相对较高的国家，这将导致本币贬值。本币贬值会促进本国商品出口，抑制外国商品进口，从而使净出口增加，最终导致总需求和总产出增加。 2、传导机制：<u>货币供应量↑→实际利率↓→汇率↓→净出口↑→总产出↑</u>

十、我国金融业对外开放的新趋势

（一）我国金融业进一步对外开放的背景

1、扩大金融业对外开放是我国实现高质量发展的内在要求，有利于构建多元化的金融体系，推动金融供给侧结构性改革。

2、扩大金融业对外开放是中国深度融入全球经济的必然选择。

3、当前，我国金融行业已经具备开放的有利条件：

（1）我国已经成为全球重要的银行、保险和资本市场，具有较强的综合实力；

（2）我国的金融监管能力和监管水平在不断提升。2017年设立金融稳定发展委员会；在银行业监管方面，对接国际监管标准，我国银行业在全球率先实施《巴塞尔协议III》监管框架；在保险业监管框架方面，“偿二代”监管制度全面实施；

（3）我国采取了一系列保护投资者的举措，包括中国证监会强化对中介机构的适当性要求、加强投资者教育等。

4、中国金融业开放将继续遵循三条原则：

（1）准入前国民待遇和负面清单原则；

（2）金融业对外开放将与汇率形成机制改革和资本项目可兑换进程相互配合，共同推进；

（3）在开放的同时重视防范金融风险，使金融监管能力与金融开放度相匹配。

（二）证券业对外开放的新实践

1、2018年4月28日，中国证监会正式发布《外商投资证券公司管理办法》。办法修订内容主要涉及：

（1）允许外资控股合资证券公司；

（2）逐步放开合资证券公司业务范围；

（3）统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例；

（4）完善境外股东条件；

（5）明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。

2、2019年之前，我国共有13家合资券商，依据其境外股东属性大致分为四类：

（1）中金公司，其历史沿革较久、股东成分较复杂：1995年中金公司由中国建设银行与摩根士丹利合资设立；2010年摩根士丹利将其持有股权转让给新加坡政府投资公司（GIC）等4家投资方；2015年于香港上市后引入公众股东。

（2）合资券商的股东为中管金融企业所设在港中资机构，包括中银国际证券、光大证券2家。

（3）合资券商的股东均为美国、欧洲地区的大型商业银行或投资银行，于2004-2011年期间批设，包括高盛华证、瑞银证券、瑞信方正证券、中德证券、摩根士丹利华鑫证券与东方花旗证券6家。

（4）合资券商依据CEPA框架设立，股东均为港、澳资机构，于2016年3月后批设，包括申港证券、华菁证券、汇丰前海证券与东亚前海证券4家。

（三）资本市场对外开放的新实践

1、资本市场互联互通机制逐步建立健全。

2、境外机构投资者持续增加对中国资本市场的配置。

3、以人民币计价的资产越来越多地被纳入国际指数。

4、不断放开征信、评级、支付等资本市场基础设施领域的准入限制。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



5、期货品种对外开放迈出实质性步伐。

第二节 中国的多层次资本市场

一、多层次资本市场概述

(一) 概念

1、资本市场是长期金融市场或长期资金市场，是为一年以上资本性或准资本性融资产品提供发行和交易服务的有形或无形的市场总和。

2、包括股票及衍生品市场、债券及衍生品市场、中长期资金借贷品市场；广义的资本市场还包括为国民经济发展和企业经营运行发挥稳定作用的期货市场。

(二) 资本市场的分层特性及其内在逻辑

1、从投资者的角度来看，由于每个投资者的风险偏好不同，对投资产品的投资期限、回报率以及产品本身的复杂程度要求不同，资本市场为了满足投资者对不同投资品种的偏好，需要一个多层次的资本市场来容纳多样化的投资产品。

2、从融资需求方的角度来看，不同企业类型在不同时期的融资需求各不相同，有效分层的资本市场可以为企业提供更加丰富多元的融资渠道。

(1) 按行业类型分为：传统型、创业型、高科技型等；

(2) 如按企业成长周期分为创立期、成长期、成熟期和衰退期。

3、多层次资本市场

(1) 按照所交易产品品种的不同：分为股票市场、债券市场、衍生品证券市场和基金市场；

(2) 按照市场功能的不同：分为发行市场和交易市场；

(3) 按照资本市场的组织形式和交易活动是否集中统一分为：场内交易市场和场外交易市场；

(4) 按照所服务和覆盖的上市公司类型的不同分为：全球性市场、全国性市场、区域性市场等类型；

(5) 按照发行和募集方式的不同分为：公募市场和私募市场。

二、多层次资本市场的主要内容

场内市场	定义	1、场内市场即证券交易所市场。证券交易所是证券买卖双方公开交易的场所，是一个高度组织化、集中进行证券交易的场所，是整个证券市场的核心。 2、我国在以上海、深圳证券交易所作为证券市场主板市场的基础上，又在深圳证券交易所设置了创业板市场和在主板市场内增设中小企业板块市场，并将全国中小企业股份转让系统划入交易所市场，从而形成交易所市场内的不同市场层次。
	主板市场（包含中小板市场）	1、上海、深圳证券交易所是我国证券市场的主板市场。 <u>上海证券交易所于1990年12月19日正式营业；深圳证券交易所于1991年7月3日正式营业。</u> 2、中小企业板块的设计要点 (1) <u>暂不降低发行上市标准，而是在主板市场发行上市标准的框架下设立中小企业板块，避免因发行上市标准变化带来的风险；</u> (2) <u>在考虑上市企业的成长性和科技含量的同时，尽可能扩大行业覆盖面，以增强上市公司行业结构的互补性；</u> (3) <u>在现有主板市场内设立中小企业板块，可以依托主板市场形成初始规模，避免直接建立创业板市场初始规模过小带来的风险；</u> (4) <u>在主板市场的制度框架内实行相对独立运行，有针对性地解决市场监管的特殊性问题，逐步推进制度创新，从而为建立创业板市场积累经验。</u> 3、中小企业板块的总体设计原则：“ <u>两个不变</u> ”和“ <u>四个独立</u> ”。 (1) “ <u>两个不变</u> ”：中小企业板块运行所遵循的法律、法规和部门规章与主板市场相同，中小企业板块的上市公司须符合主板市场的发行上市条件和信息披露要求。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		(2) “四个独立”实行 <u>运行独立、监察独立、代码独立、指数独立</u> 。
	创业板市场（二板市场）	1、为具有高成长性的中小企业和高科技企业融资服务的资本市场。 2、特点：<u>前瞻性、高风险、监管要求严格以及明显的高技术产业导向</u>。 3、功能： (1) 在风险投资机制中的作用，即承担风险资本的退出窗口作用； (2) 作为资本市场所固有的功能，创业权市场具有优化资源配置、促进产业升级等作用。
	全国中小企业股份转让系统（新三板）	1、是经国务院批准设立的全国性的证券交易场所，成立于2012年9月20日，主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。 2、股票转让采用无纸化的公开转让形式，或经中国证监会批准的其他转让形式。股票转让可以采用协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方式。 (1) 经全国股份转让系统公司同意，挂牌股票可以转换转让方式。 (2) 挂牌股票<u>采取协议转让</u>方式的，全国股份转让系统公司<u>同时提供集合竞价</u>转让安排； (3) 挂牌股票<u>采取做市转让</u>方式的，须有<u>两家以上</u>从事做市业务的主板券商为其提供做市报价服务。
场外市场	定义	在集中的交易场所之外进行证券交易的市场，没有集中的交易场所和市场制度，又被称为店头市场或柜台市场，主要是一对一交易，以交易非标准化的、私募类型的产品为主。
	特征	1、挂牌标准相对较低，通常不对企业规模和盈利情况等进行要求。 2、信息披露要求较低，监管较为宽松。 3、交易制度通常采用做市商制度。 <u>做市商制度（报价驱动制度）：做市商向市场提供双向报价，投资者根据报价选择是否与做市商交易。</u>
	功能	1、拓宽融资渠道，改善中小企业融资环境。 2、为不能在证券交易所上市交易的证券提供流通转让的场所。 3、提供风险分层的金融资产管理渠道。
我国的场外交易市场	区域性股权市场	1、为其所在省级行政区域内中小微企业证券非公开发行、转让及相关活动提供设施与服务的场所。 2、在区域性股权市场发行或转让证券的，限于股票、可转换为股票的公司债券以及国务院有关部门按程序认可的其他证券，<u>不得违规发行或转让私募债券；不得采用广告、公开劝诱等公开或变相公开方式发行证券，不得以任何形式非法集资；不得采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行证券转让</u>，投资者买入后卖出或卖出后买入同一证券的时间间隔<u>不得少于5个交易日</u>；单只证券持有人累计<u>不得超过200人</u>。 3、区域性股权市场实行<u>合格投资者制度</u>。 合格投资者应是依法设立且具备一定条件的法人机构、合伙企业，金融机构依法管理的投资性计划，以及具备较强风险承受能力且金融资产<u>不低于50万元人民币</u>的自然人。 4、区域性股权市场由所在地<u>省级人民政府</u>按规定实施监管，并承担相应风险处置责任。
	券商柜台市场	1、证券公司为与特定交易对手方在集中交易场所之外进行交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的场所或平台。 2、中国证券业协会于2014年8月下发的《证券公司柜台市场管理办法（试行）》中，明确在柜台市场发行、销售与转让的产品包括但不限于以下私募产品：



	(1) <u>证券公司及其子公司以非公开募集方式设立或者承销的资产管理计划、公司债券融资工具等产品</u>； (2) <u>银行、保险公司、信托公司等其他机构设立并通过证券公司发行、销售与转让的产品</u>； (3) <u>金融衍生品及中国证监会、中国证券业协会认可的产品</u>。 3、证券公司可以采取协议、报价、做市、拍卖竞价、标购竞价等方式发行、销售与转让私募产品，<u>不得采用集合竞价方式</u>，法律行政法规有明确规定的除外。
机构间私募产品报价与服务系统	1、<u>中证机构间报价系统股份有限公司</u>（以下简称中证报价），经中国证监会批准并由中国证券业协会按照市场化原则管理的金融机构。 2、公司的经营范围：提供以非公开募集方式设立产品的报价、发行与转让服务；提供证券公司柜台市场、区域性股权交易市场等私募市场的信息和交易联网服务，并开展相关业务合作；提供以非公开募集方式设立产品的登记结算和担保品第三方管理等服务；管理和公布机构间私募产品报价与服务系统（以下简称报价系统）相关信息，提供私募市场的监测、统计分析服务；制定报价系统业务规则，对其参与人和信息披露义务人进行监督管理，进行私募市场和私募业务的开发、推广、研究、调查与咨询；建设和维护报价系统的技术支持系统；经中国证券业协会授权和中国证监会依法批准的其他业务。 3、报价系统的主要特点： (1) <u>参与人制度，各类符合条件的机构均可参与报价系统</u>； (2) <u>一体化市场，发行交易与登记托管结算前中后台互为一体</u>； (3) <u>移动互联市场，基于互联网、证联网、深证通，7×24小时发行交易，日间多次滚动结算</u>； (4) <u>行业公共平台，提供各类证券机构场外证券业务后台外包服务</u>； (5) <u>市场中的市场，与各类场外市场建立市场联盟</u>； (6) <u>分层分类风险管理，双层风险防控机制，前中后台业务隔离，设立专项风险监控指标</u>。
私募基金市场	1、私募基金主要分为私募证券投资基金、创业投资基金、私募股权基金、其他类别私募基金。 2、私募基金在运作上具有较大的灵活性，它既可以投资于衍生金融产品进行买空卖空交易，也可以进行汇率、商品期货投机交易等。 3、私募基金的合格投资人：具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额<u>不低于100万元</u>且符合下列相关标准的单位和个人：①<u>净资产不低于1000万元的单位</u>；②<u>金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人</u>。 4、私募基金采取<u>适度监管和底线监管</u>原则。

三、多层次资本市场的意义

- 1、有利于调动民间资本的积极性，将储蓄转化为投资，提升服务实体经济的能力
- 2、有利于创新宏观调控机制，提高直接融资比重，防范和化解经济金融风险
- 3、有利于促进科技创新，促进新兴产业发展和经济转型
- 4、有利于促进产业整合，缓解产能过剩
- 5、有利于满足日益增长的社会财富管理需求，改善民生，促进社会和谐
- 6、有利于提高我国经济金融的国际竞争力

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



四、构建多层次资本市场的新尝试——科创板的建立

政策背景	1、<u>2019年1月30日</u>，经党中央、国务院同意，中国证监会公布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，标志着我国证券市场开始从设立科创板入手，稳步试点注册制，逐步探索符合我国国情的证券发行注册制。 2、<u>2019年6月13日</u>，在第十一届陆家嘴论坛开幕式上，中国证监会和上海市人民政府联合举办了上海证券交易所科创板开板仪式。 3、科创板的开板，标志着我国证券交易所市场逐步确立了由<u>主板（含中小板）、科创板、创业板、新三板</u>构成的多层次资本市场体系框架。
重点服务的企业类型和行业领域	一、<u>重点推荐的三类企业</u>： 1、符合<u>国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高</u>的科技创新企业； 2、属于<u>新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药</u>等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业； 3、<u>互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合</u>的科技创新企业。 二、重点推荐<u>六大领域</u>的科技创新企业： 1、<u>新一代信息技术领域</u>，主要包括<u>半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件</u>等； 2、<u>高端装备领域</u>，主要包括<u>智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务</u>等； 3、<u>新材料领域</u>，主要包括<u>先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务</u>等； 4、<u>新能源领域</u>，主要包括<u>先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务</u>等； 5、<u>节能环保领域</u>，主要包括<u>高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务</u>等； 6、<u>生物医药领域</u>，主要包括<u>生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务</u>等。
科创板的制度规则体系	1、总结为“<u>1+2+6+N</u>” （1）“1”：《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》； （2）“2”：证监会发布的《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》； （3）“6”：上海证券交易所发布的6项主要业务规则，涵盖注册审核、发行承销、上市规则与持续监管、信息披露、交易规则等主要内容，具体包括《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》《上海证券交易所科创板股票发行承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》《上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法》以及《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》； （4）“N”：由上海证券交易所、中国证券业协会等机构发布的其他一整套业务指引、规范和管理细则，包括《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》等一系列文件。
科创板上市条件及上市指标	科创板上市条件及上市指标科创板的上市条件体现了多元包容的特点，更加注重企业科技创新能力，允许符合<u>科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损</u>的企业在科创板上市。综合考虑<u>预计市值、收入、净利润、研发投入、现金流</u>等因素，设置<u>多元包容</u>的上市条件。 一、上市条件 （1）符合中国证监会规定的发行条件；



	(2) 发行后股本总额<u>不低于人民币3000万元</u>； (3) 首次公开发行的股份达到公司股份总数的<u>25%以上</u>；公司股本总额超过人民币<u>4亿元</u>的，首次公开发行股份的比例为<u>10%以上</u>； (4) 市值及财务指标满足规定的标准； (5) 上海证券交易所规定的其他上市条件。 二、上市指标 (1) 预计市值不低于人民币<u>10亿元</u>，最近<u>两年净利润均为正</u>且累计净利润<u>不低于人民币5000万元</u>，或者预计市值不低于人民币10亿元，<u>最近一年净利润为正</u>且营业收入<u>不低于人民币1亿元</u>； (2) 预计市值不低于人民币<u>15亿元</u>，<u>最近一年</u>营业收入不低于人民币<u>2亿元</u>，且<u>最近三年</u>研发投入合计占<u>最近三年营业收入的比例不低于15%</u>； (3) 预计市值不低于人民币<u>20亿元</u>，<u>最近一年营业收入不低于人民币3亿元</u>，且<u>最近三年</u>经营活动产生的<u>现金流量净额累计不低于人民币1亿元</u>； (4) 预计市值不低于人民币<u>30亿元</u>，且<u>最近一年营业收入不低于人民币3亿元</u>； (5) 预计市值不低于人民币<u>40亿元</u>，主要业务或产品需经国家有关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。<u>医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验</u>，其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
科创板制度设计的创新点	一、<u>上市标准多元化</u> 1、<u>允许特殊股权结构企业和红筹企业上市</u> 根据《实施意见》，“特殊股权结构”是指发行人依照《公司法》的规定，在一般规定的普通股份之外，发行拥有特别表决权的股份。 2、为平衡好具有特别表决权的股份与普通股份之间的利益关系，科创板作出了相应的制度安排： (1) 设置了严格的适用条件； (2) 对特别表决权股份的持有人资格作了限制； (3) 设定每份特别表决权股份表决权数量的<u>上限</u>； (4) 明确特别表决权股份参与表决的股东大会事项与计算方式； (5) 强化信息披露等内外部监督机制的作用。 二、<u>发行审核注册制</u> 1、<u>上海证券交易所</u> (1) 主要通过向发行人提出审核问询、发行人回答问题方式开展审核工作，基于科创板定位，判断发行人是否符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 (2) 按照规定的条件和程序，作出同意或者不同意发行人股票公开发行并上市的审核意见。同意发行人股票公开发行并上市的，将审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料报送中国证监会履行发行注册程序；不同意发行人股票公开发行并上市的，作出终止发行上市审核决定。 2、<u>中国证监会</u>的职责 (1) <u>负责科创板股票发行注册</u>； (2) <u>对上海证券交易所审核工作进行监督</u>； (3) 实施<u>事前、事中、事后</u>全过程监管。 三、<u>发行定价市场化</u> 1、<u>面向专业机构投资者进行询价定价</u>。<u>取消了直接定价的方式</u>，全面采用市场化的询价定价方式，并将科创板首次公开发行询价对象限定在证券公司、基金公司等<u>七类</u>专业机构。 2、<u>充分发挥投资价值研究报告的作用</u>。借鉴了境内外市场的成熟经验，要求主承销商在询价阶段向网下投资者提供投资价值研究报告。在报告中，主承销商应当坚持独立、审慎、客观的原则，通过阅读招股书、实地调研等方式，对影响发行人投资价值的因素进行全面分析，同时对投资风险进行充分揭示。



3、**鼓励战略投资者和发行人高管、核心员工参与新股发售**。向战略投资者配售可以引入市场稳定增量资金、帮助发行人成功发行；而发行人的高管与核心员工认购股份，有利于向市场投资者传递正面信号。

四、**交易机制差异化**

科创板股票交易制度总体上与其他板块相同，建立了更加市场化的交易机制。

五、**持续监管更具针对性**

1、更有**针对性的信息披露制度**；

2、更加**合理的股份减持制度**

核心技术人员股份锁定期，**由3年调整为1年**，期满后每年**可以减持25%**的首发前股份；优化未盈利公司股东的减持限制，对控股股东、实际控制人和董监高、核心技术人员减持作出**梯度**安排。

3、更加规范的**差异化表决权制度**

限制拥有特别表决权的主体资格和后续变动，保障普通投票权股东的合法权利，以及强化内外部监督机制。

4、**更加严格的保荐机构持续督导职责**

(1) **延长持续督导期**；

(2) **细化对于上市公司重大异常情况的督导和信息披露责任**；

(3) **定期出具投资研究报告**。

5、**更加灵活的股权激励制度**。

(1) 包括扩展股权激励的**比例上限与激励对象范围**，**放宽限制性股票的价格限制**，**提升股权激励实施方式的便利性等**。

(2) 科创板并购重组涉及发行股票的，实行注册制，由上海证券交易所审核通过后报中国证监会注册，实施程序更为高效便捷。同时，要求科创板公司的并购重组应当围绕主业展开，标的资产应当与上市公司主营业务具有协同效应，严格限制通过并购重组“炒壳”“卖壳”。

六、**退市制度从严化**

1、**退市的标准更加多元客观，减少可调节、可粉饰的空间**

(1) 在规范类退市标准方面，吸收了最新退市制度改革成果，明确了信息披露重大违法和公共安全重大违法等退市情形；

(2) 在交易类退市标准方面，增加了**连续20个交易日市值低于3亿元退市**的标准，构建了一套由**成交量、股价、股东人数和市值**四大类指标组成的交易类退市标准，指标体系更加丰富完整；

(3) 在财务类指标方面，不再采用单一的连续亏损退市指标，而是在定性基础上作出定量规定，多维度刻画丧失持续经营能力的主业“空心化”企业的基本特征，引入**“扣非净利润为负且营业收入低于一个亿”**的退市指标（**第一年触及该指标挂*ST，第二年仍触及该指标退市**），体现持续经营能力方面的要求；四是在其他合规指标方面，增加了信息披露或者规范运作存在重大缺陷等合规性退市指标。

2、**退市的程序更加紧凑，具有可预期性**

(1) 借鉴境外成熟市场有关退市制度的安排，简化退市环节，取消暂停上市和恢复上市程序，对应当退市的企业直接终止上市，避免重大违法类、主业“空心化”的企业长期滞留市场，扰乱市场预期和定价机制；

(2) 压缩退市时间，触及财务类退市指标的公司，第一年实施退市风险警示，第二年仍然触及将直接退市，退市时间较现行标准大幅缩短；

(3) 不再设置专门的重新上市环节，因重大违法强制退市的企业，不得提出新的发行上市申请，永久退出市场。



五、构建多层次资本市场的新尝试——创业板改革并试点注册制

背景及定位	1、2020年4月27日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。这次改革的指导思想是着眼于打造一个 <u>规范、透明、开放、有活力、有韧性</u> 的资本市场，坚持稳中求进工作总基调，坚持市场化、法治化方向，借鉴科创板改革经验，在创业板试点注册制，推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础性制度改革，增强对创新创业企业的服务能力，更好地促进经济高质量发展。在试点注册制安排方面，参照科创板的做法，在坚持 <u>规范、透明、公开，严把质量关</u> 的基础上，将审核注册程序分为 <u>交易所审核、中国证监会注册</u> 两个相互衔接的环节。中国证监会对深交所审核工作进行监督，压实发行人和中介机构责任，加大对违法违规行为的处罚力度。
创业板改革思路	（1）“ <u>一条主线</u> ”：实施以信息披露为核心的股票发行注册制，提高透明度和真实性，由投资者自主进行价值判断，真正把选择权交给市场。 （2）“ <u>三个统筹</u> ”：①统筹推进创业板改革与多层次资本市场体系建设，坚持创业板与其他板块错位发展，推动形成各有侧重、相互补充的适度竞争格局。②统筹推进试点注册制与其他基础制度建设，实施一揽子改革措施，健全配套制度。③统筹推进增量改革与存量改革，包容存量，稳定存量上市公司和投资者预期。
对市场基础制度进行了完善	（1）构建市场化的发行承销制度，对新股发行定价 <u>不设任何行政性</u> 限制，建立以 <u>机构投资者为参与主体</u> 的询价、定价、配售等机制； （2）完善创业板交易机制，放宽涨跌幅限制，优化转融通机制和盘中临时停牌制度； （3）构建符合创业板上市公司特点的持续监管规则体系，建立严格的信息披露规则体系并严格执行，提高信息披露的针对性和有效性； （4）完善退市制度，简化退市程序，优化退市标准。完善创业板公司退市风险警示制度。对创业板存量公司退市设置一定过渡期。
《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》	1、精简优化创业板首次公开发行股票的条件，将发行条件中可以由投资者判断的事项转化为 <u>更加严格的信息披露</u> 要求，强调按照重大性原则把握企业的法律合规性和财务规范性问题。 2、对注册程序作出制度安排，实现受理和审核 <u>全流程电子化和全流程公开</u> ，减轻企业负担，提高审核透明度。 3、强化信息披露要求，严格落实发行人等相关主体在信息披露方面的责任，制定针对创业板企业特点的差异化信息披露规则。 4、明确市场化发行承销的基本规则，并规定 <u>定价方式、投资者报价要求、最高报价剔除比例</u> 等事项应同时遵守深交所相关规定。 5、强化监督管理和法律责任，加大对发行人、中介机构等市场主体违法违规行为的追责力度。
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》	1、明确适用范围，上市公司发行股票、可转换公司债券、存托凭证等证券品种的，适用该办法。 2、精简优化发行条件，区分向不特定对象发行和向特定对象发行，差异化设置各类证券品种的再融资条件。 3、明确发行上市审核和注册程序， <u>深交所审核期限为2个月</u> ，中国证监会注册期限为 <u>15个工作日</u> 。同时，针对“ <u>小额快速</u> ”融资设置 <u>简易程序</u> 。 4、强化信息披露要求，要求有针对性地 <u>披露业务模式、公司治理、发展战略</u> 等信息，充分揭示可能对公司核心竞争力、经营稳定性以及未来发展产生重大不利影响的 <u>风险因素</u> 。 5、对发行承销作出特别规定，就 <u>发行价格、定价基准日、锁定期，以及可转债的转股期限、转股价格、交易方式</u> 等作出专门安排。 6、强化监督管理和法律责任，加大对上市公司、中介机构等市场主体违法违规行为的追责力度。
《创业板上市公司	1、明确公司治理相关要求，并针对存在特别表决权股份的公司作出专门安排。 2、建立具有针对性的信息披露制度，强化行业定位和风险因素的披露，突出控股股东、实际控



持续监管办法（试行）》	制人等关键少数的信息披露责任。 3、明确股份减持要求，适当延长未盈利企业控股股东、实际控制人、董监高的持股锁定期。 4、完善重大资产重组制度，明确创业板上市公司并购重组涉及发行股票的实行注册制，并规定重组标的资产要求等。 5、调整股权激励制度，扩展可以成为激励对象的人员范围，放宽限制性股票的价格限制，并进一步简化限制性股票的授予程序。
《证券发行上市保荐业务管理办法》	1、与新《证券法》保持协调衔接，调整审核程序相关条款，完善保荐代表人管理。 2、落实创业板注册制改革要求，明确发行人及其控股股东、实际控制人配合保荐工作的相关要求，细化中介机构执业要求，督促中介机构各尽其责、合力把关，提高保荐业务质量。 3、强化保荐机构内部控制要求，将保荐业务纳入公司整体合规管理和全面风险管理范围，推动行业自发形成合规发展、履职尽责的内生动力和自我约束力。 4、加大问责力度，丰富监管措施类型，提高违法违规成本。
改革后创业板与科创板差异	1、创业板定位：<u>主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。</u> 2、改革后创业板的发行条件综合考虑了<u>预计市值、收入、净利润</u>三套上市标准，上市发行门槛较科创板<u>有所降低</u>，从而实现了针对不同成长阶段和不同类型的创新创业企业的支持。 3、改革后的创业板还从<u>营业收入、复合增长率、同行业比较</u>等维度，明确了红筹企业营收快速增长的三个具体判断标准，制定了更加包容的上市条件。 4、发行承销方面，创业板采取询价发行和定价发行相结合的定价方式，相较于科创板公司需要向网下投资者以询价的方式确定股票发行价格，创业板保留了<u>直接定价</u>方式，并规定首次公开发行数量在<u>2000万股以下且无股东公开发售股份</u>的，以及<u>已经或者同时</u>境外发行的，可通过<u>直接定价</u>的方式确定发行价格。 5、保荐机构跟投方面，创业板同样设立了四档跟投比例，但不同于科创板的是，创业板仅对未盈利企业、特殊股权结构企业、红筹企业、高价发行企业试行保荐机构相关子公司跟投制度。 6、在交易制度方面，创业板股票涨跌幅限制比例由10%提高至20%，并且同步放宽相关基金涨跌幅至20%。新股上市前5日同样不设涨跌幅限制，并设置<u>30%、60%</u>两档停牌指标以稳定价格，防止股价出现非理性波动。创业板投资者交易权限需要开通前<u>20个交易日</u>资产日均不低于人民币<u>10万元</u>，并具有2年的证券交易经验，相比于科创板20个交易日50万元的日均资产门槛大幅降低。 7、在交易申报上限上，创业板也较科创板有所提高：<u>限价申报</u>的单笔买卖申报数量不得超过<u>30万股</u>，市价申报的单笔买卖申报数量<u>不得超过15万股</u>，分别高于<u>科创板10万股和5万股</u>的上限。 8、在退市制度方面，创业板此次注册制改革是<u>存量与增量</u>并举； 9、创业板交易类退市<u>不再设置退市整理期</u>，提升了退市效率。 10、在财务类强制退市指标方面，主要包含三类退市标准： （1）<u>最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元</u>； （2）<u>最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值</u>； （3）<u>最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见。</u>

第三章 证券市场主体

第一节 证券发行人

一、证券市场融资活动

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



概念	1、资金盈余单位和赤字单位之间以有价证券为媒介，实现 <u>资金融通</u> 的金融活动。 2、基本形式：资金赤字单位在市场上向资金盈余单位发售有价证券，募得资金，资金盈余单位购入有价证券，获得有价证券所代表的 <u>财产所有权、收益权或债权</u> 。证券持有者若要收回投资，可以通过市场将证券转让给其他投资者。证券可以不断地转让流通，使投资者的资金得以灵活周转。
方式	主要包括： <u>股票融资、债券融资和投资基金融资</u> 。
特征	1、一种直接融资：资金赤字单位和盈余单位直接接触，形成直接的权利和义务关系，而没有另外的权利义务主体介入其中。 2、一种强市场性的融资活动。 3、在由各种证券中介机构组成的证券中介服务体系的支持下完成的。

二、证券发行人

政府和政府机构	1、可以用于 <u>协调财政资金短期周转、弥补财政赤字、兴建政府投资的大型基础性的建设项目</u> ，也可以用于 <u>实施某种特殊的政策</u> ，在战争期间还可以用于 <u>弥补战争费用</u> 的开支。 2、中央政府拥有税收、货币发行特权，通常情况下，政府债券 <u>不存在违约风险</u> ，被视为无风险证券，对应的证券收益率被称为无风险利率，是金融市场上最重要的价格指标。 3、中央银行作为证券发行主体，主要涉及 （1）中央银行股票。在一些国家（如美国），中央银行采取了股份制组织结构，通过发行股票募集资金，但是，股东并不享有决定中央银行政策的权利，只能按期收取固定的红利，其股票类似于优先股。 （2）出于 <u>调控货币供给量目的而发行的特殊债券</u> 。期限 <u>从3个月到3年</u> 不等，主要用于 <u>对冲金融体系中过多的流动性</u> 。
企业（公司）直接融资的方式	1、主要有股票融资和债券融资。 2、发行股票所筹得的资金属于自有资本，发行债券所筹集的资金属于借入资本。
企业（公司）上市公司融资的途径	1、上市公司 <u>首次融资</u> 的途径： <u>首次公开发行股票（IPO）</u> 2、上市公司 <u>再融资</u> 的途径 （1） <u>配股</u> ：公司按股东的持股比例向 <u>原股东分配公司</u> 的新股认购权，准其优先认购新股的方式，即按老股一股配售若干新股，以保护原股东的权益及其对公司的控制权。 （2） <u>增发</u> ：向 <u>不特定对象公开</u> 募集股份的增资方式。目的是 <u>向社会公众募集资金，扩大股东人数，分散股权，增强股票的流通性</u> ，并可 <u>避免股份过分集中</u> 。增发的股票价格大都以 <u>市场价格</u> 为基础，是常用的增资方式。 （3） <u>发行可转换公司债券</u> ：指其持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券，通常是转化为 <u>普通股票</u> 。主要动因：为了 <u>增强证券对投资者的吸引力，能以较低的成本筹集到所需要的资金</u> 。一旦转换成普通股票，能使公司将原来筹集的期限有限的资金转化成长期稳定的股本，扩大了股本规模。 （4） <u>定向增发</u> ：向特定对象发行股票的增资方式。特定对象包括 <u>公司控股股东、实际控制人及其控制的企业；与公司业务有关的企业、往来银行；证券投资基金、证券公司、信托投资公司等金融机构；公司董事、员工</u> 等。公司可以对认购者的持股期限有所限制。这

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	种增资方式会直接影响公司原股东利益，需经股东大会特别批准。
金融机 构	金融债券特点： (1) 银行等金融机构与金融债券持有者之间的债权债务关系。 (2) 一般不记名、不挂失，但可以抵押和转让。 (3) 我国金融债券的发行对象主要为个人，利息收入可免征个人所得税和个人收入调节税。 (4) 金融债券的利息不计复利，不能提前支取，延期兑付亦不计逾期利息。 (5) 金融债券的利率固定，一般都高于同期储蓄利率。 (6) 我国发行过金融债券所筹集的资金一般都专款专用，如建设银行曾发行的投资债券，其主要用途就是为国家的大、中型建设项目筹措资金。

第二节 证券投资者

一、概述

概念	以取得利息、股息或资本收益为目的，购买并持有有价证券，承担证券投资风险并行使证券权利的主体。
分类	1、根据投资者身份分为：机构投资者和个人投资者。 2、根据持有证券时间的长短分为：短线投资者、中线投资者和长线投资者。 3、根据投资者的心理因素分为：稳健型、冒险型和中庸型。

二、机构投资者

概念	用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金，以获得证券投资收益为主要经营目的的专业团体机构或企业。
特点	与个人投资者相比，机构投资者特点 (1) 投资资金规模化 (2) 投资管理专业化 (3) 投资结构组合化 (4) 投资行为规范化
分类	(1) 按政策标准分为：一般机构投资者和战略机构投资者。战略投资者的家数原则上不超过2家，特大型公司发行时，可适当增加战略投资者的家数。 (2) 按机构投资者业务与资本市场的关系分为金融机构投资者和非金融机构投资者。 (3) 按投资者所在国家和地区分为境内机构投资者和境外机构投资者。 (4) 按投资者身份或组织结构出发，限定为与个人相对应的一类投资者即法人，包括： ①有明确的法律规定的从事股票交易权利的证券公司和证券投资基金管理公司。 ②可以参加股票交易但操作受到限制的“三类企业”，即国有企业、国有控股公司和上市公司。 ③缺乏明确法律规定或权利义务不具体的法人，如“三资”企业、私营企业、未上市的非国有控股的股份企业、社团法人等。
作用	(1) 改善储蓄转化为投资的机制与效率，促进直接融资。 (2) 促进不同金融市场之间的有机结合与协调发展，健全金融市场运行机制。 (3) 分散金融风险，促进金融体系的稳定运行。 (4) 实现社会保障体系与宏观经济的良性互动发展。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



政府机构类投资者	1、特点：通常<u>很少考虑盈利</u>，主要目的是为了<u>调剂资金余缺、实施宏观调控、实行特定产业政策</u>等要求。 2、政府机构类投资者主要包括 (1) <u>中央银行</u>以公开市场操作作为政策手段，通过买卖政府债券或金融债券，影响货币供应量进行宏观调控。 (2) 我国<u>国有资产管理部门或其授权部门持有国有股</u>，履行国有资产的保值增值和通过国家控股、参股来支配更多社会资源的职责。	
金融机构类投资者	证券经营机构	我国证券经营机构主要为 <u>证券公司</u> 。
	银行业金融机构	包括 <u>商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行</u> 。
	保险经营机构	<u>保险公司</u> 是全球最重要的机构投资者之一，曾一度超过投资基金成为投资规模最大的机构投资者，除大量投资于各类政府债券、高等级公司债券外，还广泛涉足基金和股票投资。
	其他金融机构	包括信托投资公司、企业集团财务公司和金融租赁公司等。
合格境外机构投资者	1、<u>合格境外机构投资者（QFII）制度</u>，是在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转换为当地货币，通过严格监管的专门账户投资当地证券市场，其资本利得、股息等经审核后可转为外汇汇出的一种市场开放模式。其实质是<u>一种有限度地引进外资、开放证券市场的过渡性制度</u>。 2、合格境外机构投资者条件： (1) <u>资产管理机构</u>：经营资产管理业务<u>2</u>年以上，最近一个会计年度管理的证券资产<u>不少于5亿美元</u>； (2) <u>保险公司</u>：成立<u>2</u>年以上，最近一个会计年度持有的证券资产<u>不少于5亿美元</u>； (3) <u>证券公司</u>：经营证券业务<u>5</u>年以上，净资产不少于<u>5亿美元</u>，最近一个会计年度管理的证券资产不少于<u>50亿美元</u>； (4) <u>商业银行</u>：经营银行业务<u>10</u>年以上，一级资本不少于<u>3亿美元</u>，最近一个会计年度管理的证券资产不少于<u>50亿美元</u>； (5) 其他机构投资者（养老基金、慈善基金会、捐赠基金、信托公司、政府投资管理公司等）：<u>成立2年以上</u>，最近一个会计年度管理或持有的证券资产<u>不少于5亿美元</u>。 3、投资范围和投资额度有严格限制，体现<u>渐进式</u>原则 就单个上市公司的持股比例而言，<u>单个境外机构的投资限额与国内基金一样不得超过该公司总股份的10%；全部境外机构对单个上市公司的持股上限为30%</u>。 4、<u>RQFII与QFII的区别</u> (1) 募集的投资资金是<u>人民币而不是外汇</u>； (2) RQFII机构限定为<u>境内基金管理公司和证券公司的香港子公司</u>； (3) 投资的范围由交易所市场的人民币金融工具扩展到银行间债券市场； (4) 在完善统计监测的前提下，尽可能地简化和便利对RQFII的投资额度及跨境资金收支管理。 5、2019年9月10日，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者投资额度限制。包括：<u>一是取消QFII和RQFII投资额度限制；二是明确不再对单家合格境外投资者</u>	

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	的投资额度进行备案和审批；三是此次取消合格境外投资者投资额度限制时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消。
合格境内机构投资者	合格境内机构投资者（QDII）制度：经一国金融管理当局审批通过、获准直接投资境外股票或者债券市场的国内机构投资者，在一定规定下通过基金形式募集一定额度的人民币资金，通过严格监管的专门账户投资国外证券市场，其汇回的资本利得、股息红利等经审核后可转为本币的一种市场开发机制。 QDII制度主要特点： 1、合格境内机构投资者的资格认定较为严格 （1）基金管理公司：净资产不少于2亿元人民币；经营证券投资基金（以下简称基金）管理业务达2年以上；在最近一个季度末资产管理规模不少于200亿元人民币或等值外汇资产。 （2）证券公司：各项风险控制指标符合规定标准；净资本不低于8亿元人民币；净资本与净资产比例不低于70%；经营集合资产管理计划（以下简称集合计划）业务达1年以上；在最近一个季度末资产管理规模不少于20亿元人民币或等值外汇资产。 3、许可投资的证券品种和比例存在一定限制 QDII可投资于下列金融产品或工具： （1）银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具； （2）政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券； （3）已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证； （4）在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金； （5）与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品； （6）远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品； （7）限额特定资产管理计划除可投资于上述金融产品或工具外，还可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的私募基金。 基金、集合计划禁止行为 购买不动产；购买房地产抵押按揭；购买贵金属或代表贵金属的凭证；购买实物商品；除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金、集合计划资产净值的10%；利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外；参与未持有基础资产的卖空交易；从事证券承销业务；中国证监会禁止的其他行为。 4、QDII基金的境外投资需遵循一定投资比例限制 （1）单只基金、集合计划持有同一家银行的存款不得超过基金、集合计划净值的20%，在基金、集合计划托管账户的存款可以不受上述限制。 （2）单只基金、集合计划持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金、集合计划净值的10%，指数基金可以不受上述限制。 （3）单只基金、集合计划持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金、集合计划资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金、集合计划资产净值的3%。 （4）基金、集合计划不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层，同一境内机构投资者管理的全部基金、集合计划不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	前项投资比例限制应当<u>合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。</u> (5) 单只基金、集合计划持有的非流动性资产市值不得超过基金、集合计划净值的<u>10%</u>。 前项非流动性资产是指法律或基金合同、集合计划合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (6) 单只基金、集合计划持有的境外基金的市值合计不得超过基金、集合计划净值的<u>10%</u>，持有货币市场基金可以不受上述限制。 (7) 同一境内机构投资者管理的全部基金、集合计划持有的任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的<u>20%</u>。 5、进出境资金受到监控 合以外汇形式汇回的本金和收益，可以外汇形式保留或划转至境内机构和个人外汇账户，也可以结汇划转至其境内人民币托管账户。法规规定不予结汇的除外。 托管人应在合格投资者资金汇出、汇入后<u>2个工作日</u>内，通过资本项目信息系统报送合格投资者资金汇出、汇入的明细情况。 托管人应在<u>每月结束后5个工作日内</u>，通过资本项目信息系统报送上个月合格投资者境外投资资金汇出入、结购汇、资产分布及占比等信息。 合格投资者应在<u>每个会计年度结束后4个月</u>内，向<u>国家外汇管理局</u>报送上一年度境外投资情况报告（包括投资额度使用情况、投资收益情况等）。	
企业和事业法人机构投资者	我国现行的规定：<u>各类企业可参与股票配售，也可投资于股票二级市场；事业法人可用自有资金和有权自行支配的预算外资金进行证券投资。</u>	
基金类投资者	证券投资基金	我国的证券投资基金可投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券及其衍生品种。
	社保基金	我国社保基金主要由<u>社会保障基金和社会保险基金</u>组成。 1、全国社会保障基金 (1) 由<u>中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和以国务院批准的其他方式</u>筹集的资金构成，其性质为国家社会保障储备基金，用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂。由全国社会保障基金管理运营机构负责管理运营，在保证安全的前提下实现保值增值。 (2) 投资采取社保基金理事会直接运作与委托投资管理人运作相结合的方式，风险小的投资由社保基金理事会直接运作，风险较高的投资则委托专业性投资管理机构进行投资运作。 (3) 划入社保基金的货币资产的投资，按成本计算，应符合： ①<u>银行存款和国债投资的比例不得低于50%。其中，银行存款的比例不得低于10%。在一家银行的存款不得高于社保基金银行存款总额的50%。</u> ②<u>企业债、金融债投资的比例不得高于10%。</u> ③<u>证券投资基金、股票投资的比例不得高于40%。</u> ④全国社保基金投资境外的资金来源为以外汇形式上缴的境外国有股减持所得。全国社保基金<u>境外投资</u>的比例，按成本计算，<u>不得超过全国社保基金总资产的20%</u>。 (4) 全国社保基金境外投资限于下列投资品种或者工具：



	①银行存款；②外国政府债券、国际金融组织债券、外国机构债券和外国公司债券；③中国政府或者企业在境外发行的债券；④银行票据、大额可转让存单等货币市场产品；⑤股票；⑥基金；⑦掉期、远期等衍生金融工具；⑧财政部会同劳动保障部批准的其他投资品种或工具。 2、社会保险基金 为了保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下获得物质帮助而建立的，主要由<u>用人单位和个人缴费</u>构成，包括<u>基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金</u>，用于公民养老、医疗、工伤、失业、生育等各项社会保险待遇的当期发放。 养老金投资比例应当符合下列规定： （1）投资银行活期存款、一年期以内（含一年）的定期存款、中央银行票据、剩余期限在一年期以内（含一年）的国债、债券回购、货币型养老金产品，<u>货币市场基金的比例合计不得低于养老基金资产净值的5%</u>。清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产。 （2）投资一年期以上的银行定期存款、协议存款、同业存单，剩余期限在一年期以上的国债，政策性、开发性银行债券，金融债，企业（公司）债，地方政府债券，可转换债（含分离交易可转换债），短期融资券，中期票据，资产支持证券，固定收益型养老金产品，混合型养老金产品，<u>债券基金的比例合计不得高于养老基金资产净值的135%。其中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于养老基金资产净值的40%</u>。 （3）投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于养老基金资产净值的<u>30%</u>。养老基金不得用于向他人贷款和提供担保，不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起<u>10个交易日</u>内卖出。 （4）投资国家重大项目和重点企业股权的比例，合计不得高于养老基金资产净值的<u>20%</u>。
企业年金	企业年金基金投资组合规定，每个投资组合的企业年金基金财产应由一个投资管理人管理，企业年金基金财产以投资组合为单位按照公允价值计算，应当符合 （1）投资银行活期存款、中央银行票据、债券回购等流动性产品以及货币市场基金的比例，不得低于投资组合企业年金基金财产净值的<u>5%</u>；清算备付金、证券清算款以及一级市场证券申购资金视为流动性资产；投资债券正回购的比例不得高于投资组合企业年金基金财产净值的<u>40%</u>。 （2）投资银行定期存款、协议存款、国债、金融债、企业（公司）债、短期融资券、中期票据、万能保险产品等固定收益类产品以及可转换债（含分离交易可转换债）、债券基金、投资连结保险产品（<u>股票投资比例不高于30%</u>）的比例，不得高于投资组合企业年金基金财产净值的<u>95%</u>。 （3）投资股票等权益类产品以及股票基金、混合基金、投资连结保险产品（股票投资比例高于或者等于30%）的比例，不得高于投资组合企业年金<u>基金财产净值的30%</u>。其中，企业年金基金不得直接投资于权证，但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证，应当在权证上市交易之日起<u>10个交易日</u>内卖出。 （4）单个投资组合的企业年金基金财产，投资于一家企业所发行的股票，单期发行的同一品种短期融资券、中期票据、金融债、企业（公司）债、可转换债（含分离交易可转换债），单只证券投资基金，单个万能保险产品或者投资连结保险产品，分别不得超过该企业上述证券发行量、该基金份额或者该保险产品资产管理规模的5%；按照公允价值计算，也不得超过该投资组合企业年金基金财产净值的<u>10%</u>。单个投资组合的企业年金基金财产，投资于经备案的符合第四十八条投资比例规定的单只养老金产品，不得超过该投资组合企

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		业年金基金财产净值的 <u>30%</u> ，不受上述10%规定的限制。
	社会公益基金	社会公益基金：受益用于指定的社会公益事业的基金，如福利基金、科技发展基金、教育发展基金、文学奖励基金等。 慈善组织开展投资活动应采用： (1) <u>直接购买银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司等金融机构发行的资产管理产品</u>； (2) <u>通过发起设立、并购、参股等方式直接进行股权投资</u>； (3) 将<u>财产委托给受金融监督管理部门监管的机构进行投资</u>。 慈善组织的财产<u>不得直接买卖股票；不得直接购买商品及金融衍生品类产品；不得投资人身保险产品；不得以投资名义向个人、企业提供借款</u>等等。

三、个人投资者

概念	从事证券投资的社会自然人，证券市场最广泛的投资主体，具有分散性和流动性。
特点	1、<u>资金规模有限</u> 2、<u>专业知识相对匮乏</u> 3、<u>投资行为具有随意性、分散性和短期性</u> 4、<u>投资的灵活性强</u>
个人投资者的风险特征与投资者适当性	1、个人投资者风险特征与投资者适当性的定义 (1) 风险特征：<u>风险偏好、风险认知度和实际风险承受能力</u>构成。 (2) 根据<u>对待投资中风险和收益的态度</u>分为<u>风险偏好型、风险中立型和风险规避型</u>。 (3) 金融机构通常采用<u>客户调查问卷、产品风险评估与充分披露</u>等方法，根据<u>客户分级和资产分级匹配</u>原则，避免误导投资者和错误销售。 2、我国投资者适当性管理的相关制度 2016年12月12日，中国证监会发布《证券期货投资者适当性管理办法》（简称《管理办法》），首部专门规范适当性管理的行政规章，是投资者保护领域的基础性制度，其核心理念“<u>将适当的产品销售给适当的投资者</u>”。 3、《证券期货投资者适当性管理办法》的实施意义 (1) 为投资者适当性管理提供了统一的标尺 (2) 压缩了监管套利的空间 (3) 从根本上体现经营机构和投资者利益的辩证统一。

第三节 证券中介机构

一、证券公司概述

基本概念	1、证券公司：依照<u>《公司法》和《证券法》</u>设立的经营证券业务的<u>有限责任公司或股份有限公司</u>。在我国，设立证券公司必须经国务院证券监督管理机构审查批准。 2、世界各国对证券公司的划分和称呼：<u>美国的通俗称谓是“投资银行”，英国则称其为“商人银行”</u>。以德国为代表的一些国家实行银行业与证券业混业经营，通常由银行设立公司从事证券业务经营。<u>日本等一些国家和我国一样</u>，将专营证券业务的金融机构称为证券公司。
发展历程	1、第一阶段：数量较少，业务范围窄（1980-1991年） <u>1987年，我国第一家专业性证券公司—深圳特区证券公司成立</u>；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	1988年，国债柜台交易正式启动。 <u>1990年12月19日和1991年7月3日，上海证券交易所和深圳证券交易所先后正式营业，各证券经营机构的业务开始转入集中交易市场。</u> 1991年8月，中国证券业协会成立。 2、第二阶段：数量激增、业务扩大及第一次综合治理（1992-1997年） 1992年10月1日、10月8日和12月21日，由财政部、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行和中国人民保险公司等联合发起的<u>中国国泰证券在上海成立</u>，华夏证券在北京成立，南方证券在深圳成立，标志着全国性证券公司群体的兴起。与此同时，各省、市也相继成立了自己的证券公司。 3、第三阶段：《证券法》颁布及第二次综合治理（1998-2007年） <u>2006年1月1日新修订的《证券法》实施</u>，进一步完善了证券公司设立制度，对股东特别是大股东的资格作出规定；对证券公司实行按业务分类监管，建立以净资本为核心的监管指标体系；确立证券公司高级管理人员任职资格管理制度；增加了对证券公司及其股东、董事、监事、高级管理人员的监管措施，明确了法律责任。 4、第四阶段：行业步入规范发展和创新发展阶段（2008-2017年） 5、第五阶段：步入强监管和扩大开放的新阶段（2018年以来） 2018年3月28日召开的中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）和《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》2018年4月27日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局联合印发了《资管新规》正式稿，这意味着证券行业步入<u>金融强监管时代</u>。 根据国务院金融稳定发展委员会办公室发布的11条金融业对外开放措施，<u>取消证券公司、基金管理公司、期货公司外资持股比例51%的限制从2021年提前到2020年</u>。
监 管 制 度	业务许可制度 证券公司业务包括<u>证券经纪业务，证券投资咨询业务，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务，证券承销与保荐业务，证券自营业务，证券资产管理业务以及其他证券业务</u>。证券公司经营以上部分或全部业务均需要经过中国证监会的许可。
	市场准入制度 1、设立证券公司必须满足法律法规对注册资本、股东、高级管理人员及业务人员、制度建设、经营场所、合规记录等方面的设立条件； 2、在准入环节对控股股东和大股东的资格进行审慎调查，鼓励资本实力强、具有良好诚信记录的机构参股证券公司。 3、将业务许可与证券公司资本实力挂钩，要求证券公司必须达到从事不同业务的最低资本要求； 4、加强证券公司高管人员的监管，<u>将事后资格审查改为事前审核、专业测评、动态考核</u>等相结合，切实保护诚信专业、遵规守法的高管人员，淘汰不合规、不称职的高管人员，处罚违法违规的高管人员，逐步培育证券业合格的职业经理群体。
	分类监管制度 1、中国证监会根据证券公司评价积分的高低，评价和确定证券公司的类别，将证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、cc、C）、D、E五大类<u>11个级别</u>。 2、按照分类监管原则，对不同类别证券公司规定了不同的风险控制指标标准和风险资本准备计算比例，并在<u>监管资源分配、现场检查和非现场检查频率</u>等方面区别对待。 3、证券公司分类结果将被作为证券公司申请增加业务种类、新设证券营业网点、发行上市等事项的审慎性条件，也将被作为确定从事新业务、新产品试点的依据。 4、根据证券公司分类结果，确定不同级别的证券公司缴纳证券投资者保护基金的具体比例。 5、分类结果主要供中国证监会及其派出机构使用，<u>不得将分类结果用于广告、宣传、营</u>



	销等商业目的。
以净资本和流动性为核心的风险监控和预警制度	1、2016年修订的《风控办法》首次提出建立以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系。《风控办法》借鉴巴塞尔协议，将净资本区分为核心净资本和附属净资本，通过改进净资本、风险资本准备计算公式，完善杠杆率、流动性监管等指标，明确逆周期调节机制等，提升风控指标的完备性和有效性。此外，《风控办法》还通过资本杠杆率对公司杠杆进行约束，综合考虑流动性风险监管指标要求，从风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率及净稳定资金率四个核心指标，构建合理有效的风险指标体系，进一步促进证券行业长期健康发展。 2、中国证券业协会还进一步修订完善了作为《风控办法》配套规则的4项自律规则，即《证券公司全面风险管理规范》《证券公司流动性风险管理指引》《证券公司压力测试指引（试行）》《证券公司风险控制指标动态监控系统指引（试行）》。其中，《证券公司全面风险管理规范》明确引入了证券公司首席风险官制度。
合规管理制度	2017年6月6日，中国证监会发布了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《合规办法》），要求证券公司加强内部合规管理，制定包括合规管理的目标、基本原则、机构设置及其职责、履职保障、合规考核以及违规事项的报告、处理和责任追究等内容的合规管理基本制度。 2017年9月8日，中国证券业协会发布了《证券公司合规管理实施指引》，对《合规办法》进行了完善和明确。
客户交易结算资金第三方存管制度	2011年，中国证监会进一步完善第三方存管制度，发布《客户交易结算资金管理办法（修订草案）》征求意见稿，明确“单独立户、封闭运行、总分核对”三大要求，以“单独立户”来防止资金被混合使用，以“封闭运行”来防止资金被违规动用，以“总分核对”来及时发现存在的问题，从证券公司、指定商业银行、客户、投资者保护基金公司、监管部门五个角度，建立全方位的客户资金监督机制。
信息报送与披露制度	1、信息报送制度 （1）证券公司应当自每一个会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会报送年度报告；自每月结束之日起7个工作日内，报送月度报告。 （2）发生影响或者可能影响证券公司经营管理、财务状况、风险控制指标或者客户资产安全重大事件的，证券公司应当立即向中国证监会报送临时报告，说明事件的起因、目前的状况、可能产生的后果和拟采取的相应措施。 2、信息公开披露制度 （1）证券公司的基本信息公示和财务信息公开披露，内容包括公司基本情况、经营性分支机构、业务许可类新产品、高管人员等信息，公示信息发生变动的，需要进行持续更新。 （2）证券公司在每一个会计年度结束后通过中国证券业协会网站、公司网站等渠道进行财务信息公开披露，内容包括公司上一年度审计报告、经审计会计报表及附注。 3、年报审计监管 在证券公司年报审计工作中，中国证监会督促证券公司向会计师事务所提供审计证据及相关资料；对审计过程中发现的问题，及时采取措施，督促整改。

二、证券公司的主要业务

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券经纪业务 (代理买卖证券业务)	1、证券公司接受客户委托代客户买卖有价证券的业务。在证券经纪业务中，证券公司只收取一定比例的佣金作为业务收入。 2、分为<u>柜台代理买卖证券业务</u>和<u>通过证券交易所</u>代理买卖证券业务。我国证券公司从事的经纪业务以通过证券交易所代理买卖证券业务为主。柜台代理买卖证券业务主要为在代办股份转让系统进行交易的证券代理买卖。 3、在证券经纪业务中，经纪委托关系的建立表现为<u>开户和委托</u>。 (1) 投资者应首先在登记结算公司或者其代理点开立证券账户； (2) 投资者与证券公司签署风险揭示书、客户须知，签订证券交易委托代理协议，开立客户交易结算资金第三方存管协议中的资金账户等。 4、经纪关系的建立只是确立了投资者和证券公司直接的代理关系，还没有形成实质上的委托关系。当投资者办理了具体的委托手续，即投资者填写了委托单或自助委托及证券公司受理了委托，两者就建立了受法律保护 and 约束的委托关系。 5、接受证券买卖的委托，应当根据委托书载明的<u>证券名称、买卖数量、出价方式、价格幅度</u>等，按照交易规则代理买卖证券，如实进行交易记录；买卖成交后，应当按照规定制作买卖成交报告单交付客户。证券交易中确认交易行为及其交易结果的对账单必须真实，并由交易经办人员以外的审核人员逐笔审核，保证账面证券余额与实际持有的证券相一致。 6、<u>从事证券经纪业务，可以委托证券公司以外的人员作为证券经纪人</u>，代理其进行客户招揽、客户服务等活动。证券经纪人应当具有证券从业资格。应当与接受委托的证券经纪人签订委托合同，颁发证券经纪人证书，明确对证券经纪人的授权范围，并对证券经纪人的执业行为进行监督。证券经纪人应当在证券公司的授权范围内从事业务，并应当向客户出示证券经纪人证书。
证券投资咨询业务	1、<u>证券投资顾问业务</u>：证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或间接获取经济利益的经营行为。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合及理财规划建议等。 2、<u>发布证券研究报告</u>：证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。主要包括涉及证券及证券相关产品的价值分析报告、行业研究报告、投资策略报告等。可以采用书面或者电子文件形式。
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务	(1) 为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务； (2) 为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务； (3) 为法人、自然人及其他组织收购上市公司及相关的资产重组、债务重组等提供咨询服务； (4) 为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务； (5) 为上市公司再融资、资产重组、债务重组等资本营运提供融资策划、方案设计、推介路演等方面的咨询服务； (6) 为上市公司的债权人、债务人对上市公司进行债务重组、资产重组、相关的股权重组等提供咨询服务以及中国证监会认定的其他业务形式。
证券承销与保荐业务	1、<u>证券包销</u>：将发行人的证券按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式，前者为<u>全额包销</u>，后者为<u>余额包销</u>。 2、<u>证券代销</u>：代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。未来证券公司在承销证券时<u>可自行选择是否组建</u>承销团，减少发行环节的非必要组团。聘请承销团承销的，承销团应当由<u>主承销和参与承销的证券公司</u>组成。 3、证券公司履行保荐职责，应按规定注册登记为保荐机构。保荐机构负责证券发行的主承销工作，



	负有对发行人进行尽职调查的义务，对公开发行募集文件的<u>真实性、准确性、完整性</u>进行核查，向中国证监会出具保荐意见，并根据市场情况<u>与发行人协商确定发行价格</u>。
证券自营业务	1、证券公司以自己的名义，以自有资金或者依法筹集的资金，为本公司买卖在境内证券交易所上市交易的证券，在境内银行间市场交易的政府债券、国际开发机构人民币债券、央行票据、金融债券、短期融资券、公司债券、中期票据和企业债券，以及经中国证监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券，以获取盈利的行为。 2、《证券公司证券自营投资品种清单》所列证券包括 (1) 已经和依法可以在境内证券交易所上市交易和转让的证券； (2) 已经在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的证券； (3) 已经和依法可以在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的私募债券，已经在符合规定的区域性股权交易市场挂牌转让的股票； (4) 已经和依法可以在境内银行间市场交易的证券； (5) 经国家金融监管部门或者其授权机构依法批准或备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券。 3、证券公司开展自营业务，或者设立子公司开展自营业务，都需要取得证券监管部门的业务许可，<u>不得为从事自营业务的子公司提供融资或者担保</u>。可以委托具备证券资产管理业务资格、特定客户资产管理业务资格或者合格境内机构投资者资格的其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理。 4、将自有资金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，或者委托其他证券公司或者基金管理公司进行证券投资管理，且<u>投资规模合计不超过其净资本80%的，无须取得证券自营业务资格</u>。 5、以自有资金或受托管理资金参与股指期货、国债期货交易；不具备证券自营业务资格的证券公司，其自有资金只能以套期保值为目的，参与国债期货交易。 6、以自有资金参与股指期货、国债期货交易的，应符合： (1) 按照中国金融期货交易所有关规定申请交易编码； (2) 根据《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，对已被股指期货、国债期货合约占用的交易保证金<u>按100%比例扣减净资本</u>；对已进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的<u>5%</u>计算风险资本准备；对未进行风险对冲的股指期货、国债期货分别按投资规模的<u>20%</u>计算风险资本准备（其中，股指期货、国债期货交易满足《企业会计准则第24号—套期保值》有关套期保值高度有效要求的，可认为已进行风险对冲）；自营权益类证券及证券衍生品（包括股指期货、国债期货等）的合计金额不得超过净资本的<u>100%</u>，其中，股指期货以股指期货合约价值总额的<u>15%</u>计算，国债期货以国债期货合约价值总额的<u>5%</u>计算。
证券资产管理业务	1、从事资产管理业务，应当获得证券监管部门批准的客户资产管理业务资格。投资主办人<u>不得少于5人</u>，且须具有<u>3年以上</u>证券投资、研究、投资顾问或类似从业经历，具备良好的诚信纪录和职业操守，并通过<u>中国证券业协会</u>的注册登记。 2、为单一客户办理定向资产管理业务，业务特点：证券公司与客户必须是一对一的投资管理服务；具体投资的方向在资产管理合同中约定；必须在单一客户的专用证券账户中封闭运行。 3、为多个客户办理集合资产管理业务，业务特点：<u>集合性</u>，即证券公司与客户是一对多；投资范围有限定性和非限定性的区分；客户资产必须托管；专门账户投资运作；比较严格的信息披露。 4、为客户办理特定目的的专项资产管理业务，业务特点：<u>综合性</u>，即证券公司与客户可以是一对一，也可以是一对多；特定性，即业务设定特定的投资目标；通过专门账户经营运作。 5、以受托管理资金参与股指期货、国债期货交易的，向客户进行充分的风险揭示，并将风险揭示书交客户签字确认。



融资融券业务	<u>客户向证券公司借资金买证券为融资交易，客户向证券公司借证券卖出为融券交易。</u> 1、证券公司申请融资融券业务资格，应具备：具有证券经纪业务资格；公司治理健全，内部控制有效，能有效识别、控制和防范业务经营风险和内部管理风险；公司最近两年内不存在因涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查或者正处于整改期间的情形；财务状况良好，最近两年各项风险控制指标持续符合规定，注册资本和净资本符合增加融资融券业务后的规定；客户资产安全、完整，客户交易结算资金第三方存管有效实施，客户资料完整真实；已建立完善的客户投诉处理机制，能够及时、妥善处理与客户之间的纠纷；已建立符合监管规定和自律要求的客户适当性制度，实现客户与产品的适当性匹配管理；信息系统安全稳定运行，最近<u>一年</u>未发生因公司管理问题导致的重大事故，融资融券业务技术系统已通过证券交易所、证券登记结算机构组织的测试；有拟负责融资融券业务的高级管理人员和适当数量的专业人员；中国证监会规定的其他条件。 2、经营融资融券业务，应当<u>以自己的名义</u>在证券登记结算机构分别开立<u>融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易证券交收账户和信用交易资金交收账户</u>；以自己的名义在商业银行分别开立<u>融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户</u>。 3、向客户融资融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载、保存。 4、开展业务前，应当与客户签订载入中国证券业协会规定的必备条款的融资融券合同，明确约定融资融券的额度、期限、利率（费率）、利息（费用）的计算方式；保证金比例、维持担保比例、可充抵保证金的证券的种类及折算率、担保债权范围；追加保证金的通知方式和期限；客户清偿债务的方式及证券公司对担保物的处分权利；融资买入证券和融券卖出证券的权益处理等有关事项。 5、向客户融资融券，应当向客户<u>收取一定比例</u>的保证金，保证金<u>可以证券充抵</u>。将收取的保证金及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得全部价款，分别存放在客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户，作为对该客户融资融券所生债权的担保物。应逐日计算客户交存的担保物价值与其所欠债务的比例，当该比例低于最低维持担保比例时，应当通知客户在一定的期限内补交差额。客户未能按期交足差额或者到期未偿还债务的，应立即按照约定处分其担保物。
证券公司中间介绍业务	证券公司接受期货经纪商的委托，为期货经纪商介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动。<u>IB制度起源于美国</u>，证券公司<u>不能直接代理客户进行期货买卖，但可以从事期货交易的中间介绍业务</u>。 1、资格条件 申请日前<u>6个月</u>各项风险控制指标符合规定标准；已按规定建立客户交易结算资金第三方存管制度；全资拥有或者控股一家期货公司，或者与一家期货公司被同一机构控制，且该期货公司具有实行会员分级结算制度期货交易所的会员资格、申请日前<u>2个月</u>的风险监管指标持续符合规定的标准；配备必要的业务人员，公司总部至少<u>有5名</u>、拟开展中间介绍业务的营业部至少<u>有2名</u>具有期货从业人员资格的业务人员；已按规定建立健全与中间介绍业务相关的业务规则、内部控制、风险隔离及合规检查等制度；具有满足业务需要的技术系统；中国证监会根据市场发展情况和审慎监管原则规定的其他条件。 2、业务范围 （1）提供的服务：协助办理开户手续；提供期货行情信息、交易设施；中国证监会规定的其他服务。 （2）禁止行为：<u>不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。</u> （3）应当与期货公司签订书面委托协议：<u>介绍业务的范围；执行期货保证金安全存管制度的措施；介绍业务对接规则；客户投诉的接待处理方式；报酬支付及相关费用的分担方式；违约责任；中国证监会规定的其他事项。</u>



	3、业务规则 (1) 只能接受其<u>全资拥有或者控股的</u>，或者<u>被同一机构控制的期货公司</u>的委托从事中间介绍业务，<u>不能接受其他</u>期货公司的委托从事中间介绍业务。 (2) 按照合规、审慎经营的原则，制定并有效执行中间介绍业务规则、内部控制、合规检查等制度，确保有效防范和隔离中间介绍业务与其他业务的风险。期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则，明确办理开户、行情和交易系统的安装维护、客户投诉的接待处理等业务的协作程序和规则。证券公司与期货公司应当独立经营，保持财务、人员、经营场所等分开隔离。 (3) 在其经营场所显著位置或者其网站，公示：<u>受托从事的介绍业务范围；从事介绍业务的管理人员和业务人员的名单和照片；期货公司期货保证金账户信息、期货保证金安全存管方式；客户开户和交易流程、出入金流程；交易结算结果查询方式</u>；中国证监会规定的其他信息。 (4) 建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。 (5) <u>不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。</u>
私募投资基金业务和另类投资业务	1、设立要求 证券公司<u>设立私募基金子公司</u>，应当符合： (1) 具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与私募基金子公司之间出现风险传递和利益冲突； (2) 最近<u>六个月</u>各项风险控制指标符合中国证监会及中国证券业协会的相关要求，且设立私募基金子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定； (3) 最近<u>一年未</u>因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形； (4) 公司章程有关对外投资条款中明确规定公司可以设立私募基金子公司，并经注册地中国证监会派出机构审批； (5) 中国证监会及中国证券业协会规定的其他条件。 证券公司未能做到突出主业、稳健经营、诚实守信、勤勉尽责、资本约束或内控有力的，不得设立私募基金子公司。应以自有资金全资设立私募基金子公司，不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立私募基金子公司。每家证券公司设立的私募基金子公司原则上不超过一家。私募基金子公司根据税收、政策、监管、合作方需求等需要下设基金管理机构等特殊目的机构的，应当持有该机构<u>35%以上</u>的股权或出资，且拥有管理控制权。私募基金子公司及其下设基金管理机构将自有资金投资于本机构设立的私募基金的，对单只基金的投资金额不得超过该只基金总额的<u>20%</u>。<u>私募基金子公司及其下设特殊目的机构不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。</u> 2、证券公司<u>设立另类子公司</u>，应当符合： (1) 具有健全的公司治理结构，完善有效的内部控制机制、风险管理制度和合规管理制度，防范与另类子公司之间出现风险传递和利益冲突； (2) 具备中国证监会核准的证券自营业务资格； (3) 最近<u>六个月内</u>各项风险控制指标符合中国证监会及协会的相关要求，且设立另类子公司后，各项风险控制指标仍持续符合规定； (4) 最近<u>一年未</u>因重大违法违规行为受到刑事或行政处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正受到监管部门和有关机关调查的情形； (5) 公司章程有关条款中明确规定公司可以设立另类子公司，并经注册地中国证监会派出机构审

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	批： (6) 中国证监会及中国证券业协会规定的其他条件。 证券公司未能做到突出主业、稳健经营、诚实守信、勤勉尽责、资本约束或内控有力的，不得设立另类子公司。应当以自有资金全资设立另类子公司，不得采用股份代持等其他方式变相与其他投资者共同出资设立另类子公司。<u>每家证券公司设立的另类子公司原则上不超过一家。另类子公司不得融资，不得对外提供担保和贷款，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。另类子公司不得向投资者募集资金开展基金业务，且不得下设任何机构。</u> 3、业务范围 私募基金子公司<u>不得从事与私募基金无关的业务</u>。私募基金子公司及其下设特殊目的机构可以以现金管理为目的管理闲置资金，但应当坚持有效控制风险、保持流动性的原则，且只能投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券。 证券公司另类子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务，<u>不得从事投资业务之外的业务</u>。
--	--

三、证券公司业务国际化

1、国内证券公司开展国际化业务的主战场仍是中国香港市场。截至2017年底，我国境内有31家证券公司在境外设立、收购了经营机构，积极为境内企业跨境投融资活动提供了金融服务，提高了自身国际化经营水平和核心能力。

2、国内证券公司“走出去”的过程中存在问题：

- (1) 部分机构下设机构较多，层级较多，内部架构不清晰，管控不到位；
- (2) 部分机构将业务拓展至非金融业务领域，有的还返程境内设立子公司从事与母公司同质或相似的业务；
- (3) 证券基金经营机构对境外机构管控不足，存在风险隐患。

3、坚持“依法监管、从严监管、全面监管”的原则，主要包括：

(1) 维持适当门槛，支持机构“走出去”。整合两类机构“走出去”的条件，要求机构诚实守信、合规经营、财务状况及资产流动性良好、内部控制有力。

(2) 规范业务范围，完善组织架构。要求境外机构突出主营业务，规范下设机构，限制返程投资，并给出现有机机构24个月过渡期以达到法规要求。

(3) 督促母公司加强管控，完善境外机构管理。要求母公司完善境外机构法人治理，建立对境外机构重大事项的集体决策制度，健全境外机构管理制度，建立健全覆盖境外机构及境外业务的合规管理、风险管理和内部控制体系。

(4) 加强持续监管，完善跨境监管合作。细化证券基金经营机构信息报送要求，明确规定证券基金经营机构及相关人员的法律责任。完善跨境监管合作，加强与境外监管机构的信息交流，及时了解境外机构相关情况，有效防范和处置跨境金融风险。

4、国内证券公司业务国际化还体现在积极寻求海外上市。

5、国内证券公司积极扩展国际化业务网络的同时，合资证券公司也在努力抢占境内市场。

6、2020年3月13日，中国证监会发布公告，自2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制；

7、2020年8月21日，中国证监会批准设立贝莱德基金管理有限公司为境内首家外商独资基金管理公司。

四、证券服务机构

类别	依法设立的从事证券服务业务的法人机构，主要包括 <u>证券投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、会计师事务所、律师事务所</u> 等。
----	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	证券服务机构的设立需要按照<u>工商管理法规</u>的要求办理注册，从事证券服务业务必须得到中国证监会和有关主管部门批准。 投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构从事证券服务业务的人员必须具备证券专业知识和从事证券业务或者证券服务业务两年以上的经验。
律师事务所从事证券法律业务的管理	1、证券法律业务，是指律师事务所接受当事人委托，为其证券发行、上市和交易等证券业务活动提供的制作、出具法律意见书等文件的法律服务。 2、律师事务所从事证券法律业务，可以出具法律意见的事项：首次公开发行股票及上市；上市公司发行证券及上市；上市公司的收购、重大资产重组及股份回购；上市公司实行股权激励计划；上市公司召开股东大会；境内企业直接或者间接到境外发行证券，将其证券在境外上市交易；证券公司、证券投资基金管理公司及其分支机构的设立、变更、解散、终止；证券投资基金的募集，证券公司集合资产管理计划的设立；证券衍生品种的发行及上市；中国证监会规定的其他事项。 3、<u>鼓励</u>具备下列条件的律师事务所从事证券法律业务：内部管理规范，风险控制制度健全，执业水准高，社会信誉良好；<u>有20名</u>以上执业律师，<u>其中5名以上</u>曾从事过证券法律业务；已经办理有效的执业责任保险；<u>最近两年未</u>因违法执业行为受到行政处罚。 4、<u>鼓励</u>具备下列条件之一，并且<u>最近2年</u>未因违法执业行为受到行政处罚的律师从事证券法律业务：<u>最近3年</u>从事过证券法律业务；<u>最近3年</u>连续执业，且拟与其共同承办业务的律师最近3年从事过证券法律业务；<u>最近3年</u>连续从事证券法律领域的教学、研究工作，或者接受过证券法律业务的行业培训。 5、律师<u>被吊销执业证书的</u>，<u>不得再从事证券法律业务</u>。律师被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被司法行政机关给予停止执业处罚的，在规定禁入或者停止执业期间不得从事证券法律业务。 6、<u>同一律师事务所不得同时为同一证券发行的发行人和保荐机构、承销的证券公司出具法律意见，不得同时为同一收购行为的收购人和被收购的上市公司出具法律意见，不得在其他同一证券业务活动中为具有利害关系的不同当事人出具法律意见</u>。律师担任公司及其关联方董事、监事、高级管理人员，或者存在其他影响律师独立性的情形的，该律师所在律师事务所不得接受所任职公司的委托，为该公司提供证券法律服务。
注册会计师、会计师事务所从事证券、期货相关业务的管理	1、<u>会计师事务所申请证券资格的条件</u> (1) 依法成立<u>5年以上</u>，组织形式为合伙制或特殊的普通合伙制；由有限责任制转制为合伙制或特殊的普通合伙制的会计师事务所，经营期限连续计算。 (2) 质量控制制度和内部管理制度健全并有效执行，执业质量和职业道德良好；会计师事务所设立分所的，会计师事务所及其分所应当在人事、财务、业务、技术标准和信息管理等方面做到实质性的统一。 (3) <u>注册会计师不少于200人</u>，其中<u>最近5年</u>持有注册会计师证书且连续执业的<u>不少于120人</u>，且每一注册会计师的年龄均不超过<u>65周岁</u>。 (4) <u>净资产不少于500万元</u>。 (5) 会计师事务所职业保险的累计赔偿限额与累计职业风险基金之和<u>不少于8000万元</u>。 (6) <u>上一年度业务收入不少于8000万元，其中审计业务收入不少于6000万元</u>，本项所称业务收入和审计业务收入均指以会计师事务所名义取得的相关收入。 (7) <u>至少有25名以上</u>的合伙人，且半数以上合伙人最近在本会计师事务所<u>连续执业3年以上</u>。 (8) <u>不存在下列情形之一</u>：在执业活动中受到行政处罚、刑事处罚，自处罚决定生效之日起至提出申请之日止未滿3年；因以欺骗等不正当手段取得证券资格而被撤销该资格，自撤销之日起至提出申请之日止未滿3年；申请证券资格过程中，因隐瞒有关情况或者提供虚假材料被不予受理或者不予批准的，自被出具不予受理凭证或者不予批准决定之日起至提出申请之日止未滿3年。 会计师事务所具备上述第(1)项、第(7)项和第(8)项规定条件，并通过吸收合并具备上



	述第（2）项至第（6）项规定条件的，自吸收合并后工商变更登记之日起至提出申请之日止应当满1年。 具有证券资格的会计师事务所，自取得证券资格<u>第3年起</u>，每一年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含中国证监会已审核通过的IPO公司户数）<u>不得少于5家</u>，或者每一年度上市公司审计业务收入<u>不得少于500万元</u>。 2、注册会计师申请证券许可证的条件 （1）所在会计师事务所已取得证券许可证，或者符合《规定》第六条所规定的条件并已提出申请； （2）<u>具有证券、期货相关业务资格考试合格证书</u>； （3）取得注册会计师证书<u>1年以上</u>； （4）<u>不超过60周岁</u>； （5）执业质量和职业道德良好，在以往3年执业活动中没有违法违规行为。 注册会计师和会计师事务所申请证券许可证，应当由会计师事务所向财政部、中国证监会提出申请。由<u>财政部、中国证监会</u>批准授予证券许可证，并对取得证券许可证的会计师事务所予以公告。<u>注册会计师、会计师事务所的证券许可证实行年检制度</u>。
证券、期货投资咨询机构的管理	1、<u>申请证券、期货投资咨询从业资格的机构应具备的条件</u> （1）分别从事证券或者期货投资咨询业务的机构，有<u>5名</u>以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；同时从事证券和期货投资咨询业务的机构，有<u>10名</u>以上取得证券、期货投资咨询从业资格的专职人员；其高级管理人员中，<u>至少有1名</u>取得证券或者期货投资咨询从业资格。 （2）<u>有100万元</u>人民币以上的注册资本。 （3）有固定的业务场所和与业务相适应的通讯及其他信息传递设施。 （4）有公司章程。 （5）有健全的内部管理制度。 （6）具备中国证监会要求的其他条件。 2、证券、期货投资咨询人员申请从业资格应具备的条件 <u>必须取得证券、期货投资咨询从业资格并加入一家</u>有从业资格的证券、期货投资咨询机构后，方可从事证券、期货投资咨询业务。 证券、期货投资咨询人员申请取得证券、期货投资咨询从业资格，必须具备下列条件： （1）<u>具有中华人民共和国国籍</u>。 （2）具有完全民事行为能力。 （3）品行良好、正直诚实，具有良好的职业道德。 （4）未受过刑事处罚或者与证券、期货业务有关的严重行政处罚。 （5）具有<u>大学本科</u>以上学历。 （6）证券投资咨询人员具有从事证券业务<u>两年以上</u>的经历，期货投资咨询人员具有从事期货业务两年以上的经历。 （7）<u>通过中国证监会统一组织的证券、期货从业人员资格考试</u>。 （8）中国证监会规定的其他条件。 3、行为规范 <u>不得断章取义地引用或者篡改有关信息、资料；引用有关信息、资料时，应当注明出处和著作权人。不得以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向投资人或者客户提供投资分析、预测或建议。</u> 在报刊、电台、电视台或者其他传播媒体上发表投资咨询文章、报告或者意见时，必须注明所在证券、期货投资咨询机构的名称和个人真实姓名，并对投资风险作充分说明。向投资人或者客户提供的证券、期货投资咨询传真件必须注明机构名称、地址、联系电话和联系人姓名。 4、<u>禁止性行为</u>



	(1) <u>代理委托人从事证券投资</u>。 (2) <u>与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失</u>。 (3) <u>买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票</u>。 (4) <u>利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息</u>。 (5) 法律、行政法规禁止的其他行为。 因以上行为给投资者造成损失的，依法承担赔偿责任。
资信评级机构从事证券业务的管理	证券评级业务是指对下列评级对象开展资信评级服务。 (1) 中国证监会依法核准发行的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券。 (2) 在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券，国债除外。 (3) 上述第(1)(2)项规定的证券的发行人、上市公司、非上市公众公司、证券公司、证券投资基金管理公司。 (4) 中国证监会规定的其他评级对象。 申请证券评级业务许可的资信评级机构，应当具备下列条件： (1) 具有中国法人资格，实收资本与净资产均不少于人民币2000万元。 (2) 具有符合《证券市场资信评级业务管理暂行办法》规定的<u>高级管理人员不少于3人；具有证券从业资格的评级从业人员不少于20人</u>，其中包括<u>具有3年以上资信评级业务经验的评级从业人员不少于10人，具有中国注册会计师资格的评级从业人员不少于3人</u>。 (3) 具有健全且运行良好的内部控制机制和管理制度。 (4) 具有完善的业务制度，包括信用等级划分及定义、评级标准、评级程序、评级委员会制度、评级结果公布制度、跟踪评级制度、信息保密制度、证券评级业务档案管理制度等。 (5) <u>最近5年未受到刑事处罚</u>，最近3年未因违法经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形。 (6) 最近<u>3年</u>在税务、工商、金融等行政管理机关以及自律组织、商业银行等机构无不良诚信记录。 (7) 中国证监会基于保护投资者、维护社会公共利益规定的其他条件。 证券评级机构应当自取得证券评级业务许可之日起<u>20日内</u>，将其信用等级划分及定义、评级方法、评级程序报中国证券业协会备案，并通过中国证券业协会网站、本机构网站及其他公众媒体向社会公告。
资产评估机构从事证券、期货业务的管理	1、<u>资产评估机构申请条件</u> (1) 资产评估机构依法设立并取得资产评估资格<u>3年</u>以上，发生过吸收合并的，还应当自完成工商变更登记之日起满1年； (2) 质量控制制度和其他内部管理制度健全并有效执行，执业质量和职业道德良好； (3) 具有<u>不少于30名</u>注册资产评估师，其中最近3年持有注册资产评估师证书且连续执业的<u>不少于20人</u>； (4) <u>净资产不少于200万元</u>； (5) 按规定购买职业责任保险或者提取职业风险基金； (6) 半数以上合伙人或者持有<u>不少于50%股权</u>的股东最近在本机构<u>连续执业3年以上</u>。 (7) <u>最近3年评估业务收入合计不少于2000万元，且每年不少于500万元</u>。 2、不应存在的情形 (1) 在执业活动中受到刑事处罚、行政处罚，自处罚决定执行完毕之日起至提出申请之日止<u>未满足3年</u>。



	(2) 因以欺骗等不正当手段取得证券评估资格而被撤销该资格，<u>自撤销之日起至提出申请之日止未</u>满3年。 (3) 在申请证券评估资格过程中，因隐瞒有关情况或者提供虚假材料被不予受理或者不予批准的，自被出具不予受理凭证或者不予批准决定之日起至提出申请之日止未<u>满3年</u>。 财政部、中国证监会应当建立资产评估机构从事证券业务诚信档案。对具有证券评估资格的资产评估机构从事证券业务违反规定的，可以采取<u>出具警示函并责令其整改</u>等措施；对资产评估机构负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以实行<u>监管谈话、出具警示函</u>等措施，对情节严重的，可以<u>给予一定期限不适宜从事证券业务的惩戒，同时记入诚信档案</u>，并予以公告。
证券金融公司的定位与从事转融通业务的管理	转融通业务：证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。开展转融通业务的目的是，为了拓宽证券公司融资融券业务资金和证券来源。从事转融通业务及相关活动，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，不得损害社会公共利益。 1、证券金融公司概述 (1) 公司设立 组织形式为股份有限公司，根据国务院的决定设立，注册资本<u>不少于人民币60亿元</u>。注册资本为实收资本，股东应当用货币出资。董事、监事和高级管理人员的选任，应当经中国证监会批准；变更名称、注册资本、股东、住所、职责范围，制定或者修改公司章程，设立或者撤销分支机构，应当报中国证监会备案。 (2) 职责和定位 <u>不以营利为目的</u>，职责：①为证券公司融资融券业务提供资金和证券的转融通服务；②对证券公司融资融券业务运行情况进行监控；③监测分析全市场融资融券交易情况，运用市场化手段防控风险；④中国证监会确定的其他职责。可以通过其在证券登记结算机构开立的普通证券账户买卖证券。 (3) 虽规定不以营利为目的，但因其开展转融通业务，故有稳定的营业收入和利润。<u>设立和解散由国务院决定</u>。 (4) 开展业务的资金和证券的来源。①<u>使用自有资金和证券</u>；②<u>通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券，通过证券金融公司的业务平台融入的资金或者依法筹集的其他资金和证券</u>。③<u>发行公司债券，向股东或者其他特定投资者借入次级债</u>。借入次级债（计入净资本），应事先向中国证监会报告。 2、业务规则 (1) 开立证券和资金账户 以<u>自己</u>的名义，在证券登记结算机构分别开立转融通<u>专用证券</u>账户、转融通<u>担保证券</u>账户和转融通<u>证券交收</u>账户。 以<u>自己</u>的名义，在<u>商业银行</u>开立转融通<u>专用资金</u>账户，在证券登记结算机构分别开立转融通<u>担保资金</u>账户和转融通<u>资金交收</u>账户。 (2) 适当性管理 了解参与转融通业务的证券公司的<u>基本情况、业务范围、财务状况、违约记录、风险控制能力</u>等，并以<u>书面和电子</u>的方式予以记录和保存。 建立客户信用评估机制，对证券公司的信用状况进行评估，并根据评估结果确定和调整对证券公司的授信额度。 (3) 业务合同 签订转融通业务合同，约定转融通的<u>资金数额、标的证券的种类和数量、期限、费率、保证金的比例、证券权益处理办法、违约责任</u>等事项。转融通业务合同标准格式应报<u>中国证监会</u>备案。 向证券公司转融通的期限一般不得超过6个月。转融通的期限，自资金或者证券实际交付之日



起算。应对转融通标的证券暂停交易、终止交易和其他特殊情形下转融通期限的顺延或者缩短作出约定。

(4) 证券公司开立转融通证券资金明细账户

根据证券公司的申请，以证券公司的名义，为其开立转融通担保证券明细账户和转融通担保资金明细账户。

(5) 保证金规定

向证券公司收取一定比例的保证金，确定并公布可充抵保证金证券的种类和折算率。保证金可以证券充抵，但货币资金占应收取保证金的比例不得低于15%。

证券公司采取设立信托的方式交存保证金。转融通担保证券账户内的证券和转融通担保资金账户内的资金，均为担保证券金融公司因向证券公司转融通所生债权的信托财产。

逐日计算证券公司交存的保证金价值与其所欠债务的比例。当该比例低于约定的维持保证金比例时，通知证券公司在一定的期限内补交差额。但是，对因证券金融公司有偿使用证券公司交存的保证金导致的差额，证券公司无须补交。

司法机关依法对证券公司转融通担保证券明细账户或者转融通担保资金明细账户记载的权益采取财产保全或者强制执行措施的，证券金融公司应当处分保证金，在实现因向证券公司转融通所生债权后，协助司法机关执行。

3、权益处理

(1) 担保证券的记录以及发行人权利的行使

证券金融公司对转融通担保证券账户内记录的证券，行使对证券发行人的权利（请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利）。行使对证券发行人的权利，应当事先征求委托其持有该证券的证券公司意见，并按照其意见办理。

(2) 投资收益的处分

证券金融公司融入证券后、归还证券前，或者证券公司向证券金融公司融入证券后、归还证券前，证券发行人分配投资收益、向证券持有人配售或者无偿派发证券、发行证券持有人有优先认购权的证券的，证券金融公司或者证券公司应按照规定向融出方支付与所融入证券可得利益相等的证券或者资金。

(3) 持券信息披露义务

通过转融通担保证券账户持有的证券不计入其自有证券，无须因该账户内证券数量的变动而履行信息报告、披露或者要约收购义务。

4、监督管理

妥善保存履行《转融通业务监督管理试行办法》规定职责所形成的各类文件、资料，保存期限不少于20年。

(1) 信息披露和报送制度

每个交易日结束后，公布转融资金额、转融券余额、转融通成交数据以及转融通费率。

自每一会计年度结束之日起4个月内，向中国证监会报送年度报告。自每月结束之日起7个工作日内，向中国证监会报送月度报告。月度报告应当包含各项风险控制指标和转融通业务专项报表。

发生影响或者可能影响公司经营管理的重大事件的，应当立即向中国证监会报送临时报告，说明事件的起因、目前的状态、可能产生的后果和应对措施。

(2) 风险控制指标

净资本与各项风险资本准备之和的比例不得低于100%；对单一证券公司转融通的余额，不得超过证券金融公司净资本的50%；融出的每种证券余额不得超过该证券上市可流通市值的10%；充抵保证金的每种证券余额不得超过该证券总市值的15%。

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过—

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	每年按照税后利润的10%提取风险准备金。中国证监会可以根据防范证券金融公司风险的需要调整提取比例。 (3) 证券金融公司的资金用途 除用于履行法定职责和维持公司正常运转外，只能用于银行存款，购买国债、证券投资基金份额等经中国证监会认可的高流动性金融产品，购置自用不动产以及中国证监会认可的其他用途。
证券服务机构的法律责任和市场准入	1、证券服务机构的法律责任 对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行核查和验证。其制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是，能够证明自己没有过错的除外。 2、市场准入及退出机制 证券监督管理机构对证券服务机构的监管权和现场检查权。 证券服务机构未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的，可暂停或者撤销其证券服务业务的许可。

第四节 自律性组织

一、证券交易所

定义	1、本身并不进行证券买卖，也不决定证券价格，为证券交易提供场所和设施，配备必要的管理和服务人员，并对证券交易进行周密的组织和严格的管理，使证券交易顺利进行且有一个稳定、公开、高效的系统。 2、为证券集中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人。
特征	1、有固定的交易场所和交易时间； 2、参加交易者具备会员资格的证券经营机构，交易采取经纪制度，即一般投资者不能直接进入交易所买卖证券，只能委托会员作为经纪人间接进行交易； 3、交易的对象限于合乎一定标准的上市证券； 4、通过公开竞价的方式决定交易价格； 5、集中证券的供求双方，具有较高的成交速度和成交率； 6、实行“公开、公平、公正”原则，并对证券交易进行严格管理。
主要职能	1、提供证券交易的场所、设施和服务； 2、制定和修改证券交易所的业务规则； 3、审核、安排证券上市交易，决定证券暂停上市、恢复上市、终止上市和重新上市； 4、提供非公开发行证券转让服务； 5、组织和监督证券交易； 6、对会员进行监管； 7、对证券上市交易公司及相关信息披露义务人进行监管； 8、对证券服务机构为证券上市、交易等提供服务的行为进行监管； 9、管理和公布市场信息； 10、开展投资者教育和保护； 11、法律、行政法规规定的以及中国证监会许可、授予或者委托的其他职能。
组织形式	1、组织形式：公司制和会员制。 2、设立和解散由国务院决定。设立证券交易所必须制定章程，章程的制定和修改，必须经国务院证券监督管理机构批准。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3、上海证券交易所和深圳证券交易所均采用会员制组织形式，是非营利性的事业法人。由会员大会、理事会、监事会和其他专门委员会、总经理及其他职能部门组成。

1) 会员大会：最高权力机构

职权：①制定和修改证券交易所章程；②选举和罢免会员理事、会员监事；③审议和通过理事会、监事会和总经理的工作报告；④审议和通过证券交易所的财务预算、决算报告；⑤法律、行政法规、部门规章和证券交易所章程规定的其他重大事项。

每年召开一次，由理事会召集，理事长主持。理事长因故不能履行职责时，由理事长指定的副理事长或者其他理事主持。

召开临时会员大会的情形：①理事人数不足规定的最低人数；②三分之一以上会员提议；③理事会或者监事会认为必要。

会员大会应当有三分之二以上的会员出席，其决议须经出席会议的会员过半数表决通过。会员大会结束十个工作日内，应将全部文件及有关情况向中国证监会报告。

2) 理事会：决策机构

职权：

- (1) 召集会员大会，并向会员大会报告工作；
- (2) 执行会员大会的决议；
- (3) 审定总经理提出的工作计划；
- (4) 审定总经理提出的年度财务预算、决算方案；
- (5) 审定对会员的接纳和退出；
- (6) 审定取消会员资格的纪律处分；
- (7) 审定证券交易所业务规则；
- (8) 审定证券交易所上市新的证券交易品种或者对现有上市证券交易品种作出较大调整；
- (9) 审定证券交易所收费项目、收费标准及收费调整程序；
- (10) 审定证券交易所重大财务管理事项；
- (11) 审定证券交易所重大风险管理和处置事项，管理证券交易所风险基金；
- (12) 审定重大投资者教育和保护工作事项；
- (13) 决定高级管理人员的聘任、解聘及薪酬事项，但中国证监会任免的除外；
- (14) 会员大会授予和证券交易所章程规定的其他职权。

会员理事会由七至十三人组成，其中非会员理事人数不少于理事会成员总数的三分之一，不超过理事会成员总数的二分之一。每届任期三年，会员理事由会员大会选举产生，非会员理事由中国证监会委派。

设理事长一人，副理事长一至二人。总经理应当是理事会成员理事，理事长是证券交易所的法定代表人。理事长负责召集和主持理事会会议。理事长因故临时不能履行职责时，由理事长指定的副理事长或者其他理事代其履行职责。理事长不得兼任证券交易所总经理。

理事会会议至少每季度召开一次，会议须有三分之二以上理事出席，其决议应当经出席会议的三分之二以上理事表决同意方为有效。理事会决议应当在会议结束后两个工作日内向中国证监会报告。

3) 总经理：总经理、副总经理、首席专业技术管理人员每届任期三年。

总经理行使下列职权：

- (1) 执行会员大会和理事会决议，并向其报告工作；
- (2) 主持证券交易所的日常工作；
- (3) 拟订并组织实施证券交易所工作计划；
- (4) 拟订证券交易所年度财务预算、决算方案；
- (5) 审定业务细则及其他制度性规定；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(6) 审定除取消会员资格以外的其他纪律处分； (7) 审定除应当由理事会审定外的其他财务管理事项； (8) 理事会授予的和证券交易所章程规定的其他职权。 总理由中国证监会任免。副总经理按照中国证监会相关规定任免或聘任。总经理因故临时不能履行职责时，由总经理指定的副总经理代其履行职责。 4) 监事会：证券交易所的监督机构，行使下列职权： (1) 检查证券交易所财务； (2) 检查证券交易所风险基金的使用和管理； (3) 监督证券交易所理事、高级管理人员执行职务行为； (4) 监督证券交易所遵守法律、行政法规、部门规章和证券交易所章程、协议、业务规则以及风险预防与控制的情况； (5) 当理事、高级管理人员的行为损害证券交易所利益时，要求理事、高级管理人员予以纠正； (6) 提议召开临时会员大会； (7) 提议召开临时理事会； (8) 向会员大会提出提案； (9) 会员大会授予和证券交易所章程规定的其他职权。 监事会人员不得少于五人，其中会员监事不得少于两名，职工监事不得少于两名，专职监事不得少于一名。监事每届任期三年。会员监事由会员大会选举产生，职工监事由职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，专职监事由中国证监会委派。证券交易所理事、高级管理人员不得兼任监事。 监事会设监事长一人。监事长负责召集和主持监事会会议。监事长因故不能履行职责时，由监事长指定的专职监事或者其他监事代为履行职务。 监事会至少每六个月召开一次会议。监事长、三分之一以上监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会决议应当在会议结束后两个工作日内向中国证监会报告。
--	--

二、中国证券业协会

性质	1、自律性组织，非营利性社会团体法人。 2、成立于1991年8月28日，依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》设立； 3、采取会员制，证券公司应当加入中国证券业协会。
组织机构	1、最高权力机构是会员大会，理事会为其执行机构，实行会长负责制。 2、会员包括：法定会员、普通会员和特别会员，另设观察员。 (1) 法定会员是经中国证监会批准设立的证券公司； (2) 普通会员是依法从事证券市场相关业务的证券投资咨询机构、证券资信评级机构、证券公司私募投资基金子公司、证券公司另类投资子公司等机构； (3) 特别会员包括申请加入中国证券业协会的证券交易所，金融期货交易所，证券登记结算机构，证券投资者保护基金公司，融资融券转融通机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市的证券业自律组织，依法设立的区域性股权市场运营机构，以及协会认可的其他机构； (4) 观察员：申请加入中国证券业协会的依法从事证券市场相关业务的信用增进机构、债券受托管理人、网下机构投资者、境外证券类驻华代表处等机构。
宗旨	遵守国家宪法、法律、法规和经济方针政策，遵守社会道德风尚，坚持中国共产党的领导，在国家对证券业实行集中统一监督管理的前提下，进行证券业自律管理；发挥政府与证券行业间

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	的桥梁和纽带作用；为会员服务，维护会员的合法权益；维护证券业的正当竞争秩序，促进证券市场的公开、公平、公正，推动证券市场的健康稳定发展。
职责	1、依据《<u>证券法</u>》的有关规定行使职责 (1) 教育和组织会员遵守证券法律、行政法规，组织和开展证券行业诚信建设，督促证券行业履行社会责任； (2) 依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求； (3) 督促会员开展投资者教育和保护活动，维护投资者合法权益； (4) 制定和实施证券行业自律规则，监督、检查会员及其从业人员行为，对违反法律、行政法规、自律规则或者协会章程的，按照规定给予纪律处分或者实施其他自律管理措施； (5) 制定证券行业业务规范，组织从业人员的业务培训； (6) 组织会员就证券行业的发展、运作及有关内容进行研究，收集整理、发布证券相关信息，提供会员服务，组织行业交流，引导行业创新发展； (7) 对会员之间、会员与客户之间发生的证券业务纠纷进行调解； (8) 中国证券业协会章程规定的其他职责。。 2、依据<u>行政法规</u>、<u>中国证监会</u>有关要求行使的职责 (1) 制定证券业执业标准和业务规范，对会员及其从业人员进行自律管理； (2) 负责证券业从业人员资格考试、执业注册； (3) 负责组织证券公司高级管理人员、保荐代表人及其他特定岗位专业人员的资质测试或胜任能力考试； (4) 负责对首次公开发行股票网下投资者进行注册和自律管理； (5) 负责非公开发行公司债券事后备案和自律管理； (6) 负责场外证券业务事后备案和自律管理； (7) 行政法规、中国证监会规范性文件规定的其他职责。
自律管理职能	1、推动行业诚信建设，督促会员履行社会责任； 2、组织证券从业人员水平考试； 3、推动会员开展投资者教育和保护工作，维护投资者合法权益； 4、推动会员信息化建设和信息安全保障能力的提高，经政府有关部门批准，开展行业科学技术奖励，组织制订行业技术标准和指引； 5、组织开展证券业国际交流与合作，代表中国证券业加入相关国际组织，推动相关资质互认； 6、对会员及会员间开展与证券非公开发行、交易相关业务活动进行自律管理； 7、其他涉及自律、服务、传导的职责。

三、证券登记结算公司

概念	1、中国证券市场实行中央登记制度，全部由中国证券登记结算有限责任公司承接，提供沪、深证券交易所上市证券的存管、清算和登记服务。 2、中国证券登记结算有限责任公司是为证券交易提供集中<u>登记、存管与结算服务，不以营利为目的</u>的法人。实行<u>行业自律</u>管理。
设立条件	必须经国务院证券监督管理机构批准。 1、自有资金<u>不少于人民币二亿元</u>； 2、具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施； 3、主要管理人员和从业人员必须具有证券业从业资格； 4、国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



职能	1、<u>证券账户、结算账户的设立和管理</u> 通常由证券公司等开户代理机构代理证券登记结算公司为投资者开立证券账户。证券公司直接为投资者开立资金结算账户。证券登记结算公司仅为证券公司开立结算账户，结算账户专用于证券交易成交后的清算交收，具有结算履约担保作用。 2、<u>证券的存管和过户</u> 投资者持有的证券集中存入证券登记结算系统，以电子数据划转方式完成证券过户行为。 3、<u>证券持有人名册登记及权益登记</u> 4、<u>证券交易所上市证券交易的清算、交收及相关管理</u> 主要模式：<u>证券登记结算公司作为中央对手方，与证券公司之间完成证券和资金的净额结算。</u> 5、<u>受发行人委托派发证券权益</u> 根据发行人的委托向证券持有人派发证券权益，如派发红股、股息和利息等。 6、<u>办理与上述业务有关的查询、信息、咨询和培训服务</u> 7、国务院证券监督管理机构批准的其他业务：<u>为证券持有人代理投票服务</u>等。
证券登记结算制度	1、<u>证券实名制</u> 2、<u>货银对付的交收制度</u> (1) 货银对付原则是证券结算的一项基本原则，可将证券结算中的违约交收风险降低到最低程度。 (2) 我国上市证券的集中交易主要<u>采用净额结算方式</u>，结算参与者必须按照货银对付原则的要求，根据清算结果，向证券登记结算公司足额交付其应付的证券和资金，并为交易行为提供交收担保。主要的担保方式是结算参与者存放一定数量的证券交易备付金。在交收完成之前，任何人不得动用用于交收的证券、资金和担保物。结算参与者未按时履行交收义务，证券登记结算公司有权按照业务规则处理其证券、资金和担保物。 3、<u>分级结算制度和结算参与者制度</u> 我国证券结算采用分级结算制度。在分级结算制度下，<u>只有获得证券登记结算机构结算参与人资格的证券经营机构才能直接参与结算业务</u>。通过对结算参与者实行准入制度，制订风险控制和财务指标要求，有效控制结算风险，维护结算系统安全。 4、<u>净额结算制度</u> 我国对证券交易所达成的多数证券交易均采用<u>多边净额结算</u>方式。 5、<u>结算证券和资金的专用性制度</u> 各类结算资金和证券，必须存放于专门的清算交收账户，只能按业务规则用于已成交的证券交易的清算、交收，不得被强制执行。

第五节 投资者保护机构

一、证券投资者保护基金

(一) 证券投资者保护基金公司

2005年8月30日，在国家工商总局注册成立，由国务院出资，财政部一次性拨付注册资金63亿元。负责保护基金筹集、管理和使用，不以营利为目的的国有独资公司，由中国证监会管理。

1、设立意义

- (1) 可以在证券公司出现关闭、破产等重大风险时依据国家政策用于保护投资者权益，通过简捷的渠道快速地对投资者特别是中小投资者予以保护；
- (2) 有助于稳定市场，防止证券公司个案风险的传递和扩散；
- (3) 是对现有的国家行政监管部门、证券业协会和证券交易所等行业自律组织、市场中介机构等组成的全方位、多层次监管体系的一个重要补充，在监测证券公司风险、推动证券公司积极稳妥地解决遗留问题和处置证券公司风险方面亦发挥着重要作用；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(4) 为我国建立国际成熟市场通行的证券投资者保护机制搭建了平台，为我国资本市场制度建设向国际化靠拢提供了契机。

2、职责

- (1) 筹集、管理和运作基金。
- (2) 监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作。
- (3) 证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。
- (4) 组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作。
- (5) 管理和处分受偿资产，维护基金权益。
- (6) 发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向中国证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。
- (7) 国务院批准的其他职责。

(二) 证券投资者保护基金的来源、使用与监督管理

1、来源

- (1) 上海、深圳证券交易所在风险基金分别达到规定的上限后，交易经手费的20%纳入基金。
- (2) 所有在中国境内注册的证券公司，按其营业收入的0.5%-5%缴纳基金；经营管理或运作水平较差、风险较高的证券公司，应当按较高比例缴纳基金。各证券公司的具体缴纳比例由基金公司根据证券公司风险状况确定后，报中国证监会批准，并按年进行调整。证券公司缴纳的基金在其营业成本中列支。
- (3) 发行股票、可转债等证券时，申购冻结资金的利息收入。
- (4) 依法向有关责任方追偿所得和从证券公司破产清算中受偿收入。
- (5) 国内外机构、组织及个人的捐赠。
- (6) 其他合法收入。

证券公司应当缴纳的基金，按照证券公司佣金收入的一定比例预先提取，并由中国证券登记结算有限责任公司代扣代收。证券公司应在年度审计结束后，根据其审计后的收入和事先核定的比例确定需要缴纳的基金金额，并及时向保护基金公司申报清缴。不从事证券经纪业务的证券公司，应在每季后10个工作日内按该季营业收入和事先核定的比例预缴。每年度审计结束后，确定年度需要缴纳的基金金额并及时向保护基金公司申报清缴。

2、使用

- (1) 证券公司被撤销、被关闭、破产或被中国证监会实施行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付。
- (2) 国务院批准的其他用途。

为处置证券公司风险需要动用保护基金的，中国证监会根据证券公司的风险状况制订风险处置方案，保护基金公司制订保护基金使用方案，报经国务院批准后，由保护基金公司办理发放基金的具体事宜。

3、监督管理

中国证监会负责保护基金公司的业务监管，监督基金的筹集、管理与使用。财政部负责保护基金公司的国有资产管理 and 财务监督。中国人民银行负责对保护基金公司向其借用再贷款资金的合规使用情况进行检查监督。

保护基金公司日常运营费用按照国家有关规定列支，具体支取范围、标准及预决算等由基金公司董事会制定，报财政部审批。中国证监会应按年度向国务院报告保护基金公司运作和证券公司风险处置情况，同时抄送财政部、中国人民银行。中国证监会负责监督证券公司按期足额缴纳基金及向保护基金公司报送财务、业务等经营管理信息和资料，对拒绝或故意拖延缴纳基金以及不按规定报送有关信息和资料的证券公司，中国证监会应按有关规定进行处理。

保护基金公司应依法合规运作，按照安全、稳健的原则履行对基金的管理职责，保证基金的安全。基金的资金运用限于银行存款、购买国债、中央银行债券（包括中央银行票据）和中央级金融机构发行的金



融债券以及国务院批准的其他资金运用形式。保护基金公司应建立科学的业绩考评制度，并将考核结果定期报送中国证监会、财政部、中国人民银行。

证券公司、托管清算机构应按规定用途使用基金，不得将基金挪作他用。基金公司、证券公司及托管清算机构应妥善保管基金的收划款凭证、兑付清单及原始凭证，确保原始档案的完整性，并建立基金核算台账。对挪用、侵占或骗取基金的违法行为，依法严厉打击；对有关人员的失职行为，依法追究其责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

二、中证中小投资者服务中心

中证中小投资者服务中心有限责任公司（投服中心）是经中国证监会批准设立并直接管理的证券金融类公益机构，经国家工商总局登记，于2014年12月在上海注册成立。投服中心为公司制法人单位。股东单位为上海证券交易所、深圳证券交易所、上海期货交易所、中国金融期货交易所和中国证券登记结算有限责任公司。

（一）设立意义

- 1、投服中心的成立，是中国证监会完善监管政策，丰富投资者保护体系，切实加强中小投资者合法权益保护工作的重要举措，也是我国资本市场迈向法治化、成熟化进程的重要标志。
- 2、探索了适应我国国情的证券民事诉讼制度，规定投资者保护机构可以作为诉讼代表人，按照“明示退出、默示加入”的原则，依法为受害投资者提起民事损害赔偿诉讼。

（二）职责

- （1）面向投资者开展公益性宣传和教育；
- （2）公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；
- （3）受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；
- （4）为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；
- （5）中国投资者网站的建设、管理和运行维护；
- （6）调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；
- （7）代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；
- （8）中国证监会委托的其他业务。

（三）主要业务

1、投资者教育

负责向中小投资者开展“知权、行权、维权”宣传教育，普及证券期货基础知识，引导投资者理性投资。

2、持股行权

投服中心持有沪深交易所每家上市公司一手股票，行使质询、建议、表决、诉讼等股东权利，通过发挥示范作用，引领中小投资者主动行权、依法维权，规范上市公司治理。

投服中心关注的事项主要包括：中小投资者反映强烈的事项；侵害中小投资者合法权益且具有典型性、示范性的事项；舆论关注的重点、难点、热点事项；监管机构、自律组织等建议的事项。

3、纠纷调解

投服中心纠纷调解工作由中证资本市场法律服务中心有限公司（“中证法律服务中心”）承担。中证法律服务中心是经中国证监会批准设立的全国性证券期货纠纷公益调解机构，由投服中心全额出资，于2020年1月17日在上海注册设立。

中证法律服务中心与全国各地证监局、协会共建调解工作站，秉承“依法、中立、专业、便捷”的宗旨，致力于中国证券期货市场纠纷化解工作。主要职能：构建投资者服务平台；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；开展调解业务统计、研究和宣传交流；为投资者自主维权提供法律服务；其他依法经相关部门批准后可开展的经营性活动。

4、维权服务

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



维权服务主要包括证券支持诉讼、股东诉讼、证券代表人诉讼和损失核算业务。

第六节 证券市场监管机构

一、证券市场监管概述

意义	1、 <u>保障广大投资者合法权益的需要</u> 2、 <u>维护市场良好秩序的需要</u> 3、 <u>发展和完善证券市场体系的需要</u> 4、 <u>准确和全面的信息是证券市场参与者进行发行和交易决策的重要依据</u>	
原则	<u>依法监管原则</u>	1、“有法可依”，我国的证券法律法规体系正逐步健全，还需要进一步制定相关细则； 2、“有法必依”，加强对证券市场违法违规行为的查处力度，维护证券市场正常秩序。
	<u>保护投资者利益原则</u>	严厉打击损害中小投资者利益的行为，全力维护市场的“三公”原则，是各国证券监管的首要任务。
	<u>“三公”原则</u>	1、公开原则：要求证券市场具有充分的透明度，要实现市场信息的公开化。 2、公平原则：要求证券市场不存在歧视，参与市场的主体具有完全平等的权利。 3、公正原则：要求证券监管机构在公开、公平原则的基础上，对一切被监管对象给予公正待遇。
	<u>监督与自律相结合的原则</u>	国家对证券市场的监管是证券市场健康发展的保证，而证券从业者的自我管理是证券市场正常运行的基础。 国家监督与自我管理相结合的原则是世界各国共同奉行的原则。
目标	1、 <u>国际证监会</u> 组织于《证券监管目标和原则》公布了证券监管目标 （1） <u>保护投资者利益</u> ；（2） <u>保证证券市场的公平、效率和透明</u> ；（3） <u>降低系统性风险</u> 。 2、我国证券市场的监管目标 （1） <u>运用和发挥证券市场机制的积极作用，限制其消极作用</u> ； （2） <u>保护投资者利益，保障合法的证券交易活动，监督证券中介机构依法经营</u> ； （3） <u>防止人为操纵、欺诈等不法行为，维持证券市场的正常秩序</u> ； （4） <u>根据国家宏观经济管理的需要，运用灵活多样的方式，调控证券市场与证券交易规模，引导投资方向，使之与经济发展相适应</u> 。	
手段	1、 <u>法律手段</u> ：通过建立完善的证券法律、法规体系和严格执法来实现的。主要手段，具有较强的威慑力和约束力。 2、 <u>经济手段</u> ：通过运用利率政策、公开市场业务、信贷政策、税收政策等，对证券市场进行干预。相对比较灵活，但调节过程可能较慢，存在时滞。 3、 <u>行政手段</u> ：通过制定政策和计划等对证券市场进行行政性的干预。比较直接，但运用不当可能违背市场规律，无法发挥作用甚至遭到惩罚。一般多在证券市场发展初期，法制尚不健全、市场机制尚未理顺或遇突发性事件时使用。	

三、证券市场监管机构

（一）国务院证券监督管理机构

1、中国证券监督管理委员会

中国证监会成立于1992年10月，核心职责“两维护、一促进”，即维护市场公开、公平、公正，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进资本市场健康发展。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



2、中国证监会派出机构

受中国证监会垂直领导，依法以自己的名义履行监管职责，负责辖区内的一线监管工作；

主要职责：对辖区内上市公司、证券期货经营机构、证券期货投资咨询机构和从事证券业务的律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的证券期货业务活动进行监督管理，负责辖区内风险防范与处置；查处辖区内的违法违规案件，开展辖区内投资者教育与保护工作以及中国证监会授予的其他职责。

（二）国务院证券监督管理机构的职责和权限

1、职责

- （1）依法制定有关证券市场监督管理的规章、规则，并依法进行审批、核准、注册，办理备案。
- （2）依法对证券的发行、上市、交易、登记、存管、结算等行为，进行监督管理。
- （3）依法对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构的证券业务活动，进行监督管理。
- （4）依法制定从事证券业务人员的行为准则，并监督实施。
- （5）依法监督检查证券发行、上市和交易的信息披露。
- （6）依法对证券业协会的自律管理活动进行指导和监督。
- （7）依法监测并防范、处置证券市场风险。
- （8）依法开展投资者教育。
- （9）依法对证券违法行为进行查处。
- （10）法律、行政法规规定的其他职责。

2、权限

- （1）对证券发行人、证券公司、证券服务机构、证券交易场所、证券登记结算机构进行现场检查。
 - （2）进入涉嫌违法行为发生场所调查取证。
 - （3）询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项作出说明；或者要求其按照指定的方式报送与被调查事件有关的文件和资料。
 - （4）查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记、通讯记录等文件和资料。
 - （5）查阅、复制当事人和与被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料；对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存、扣押。
 - （6）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户、银行账户以及其他具有支付、托管、结算等功能的账户信息，可以对有关文件和资料进行复制。对有证据证明已经或者可能转移或者隐匿违法资金、证券等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以冻结或者查封，期限为6个月；因特殊原因需要延长的，每次延长期限不得超过3个月，冻结、查封期限最长不得超过2年。
 - （7）在调查操纵证券市场、内幕交易等重大证券违法行为时，经国务院证券监督管理机构主要负责人或者其授权的其他负责人批准，可以限制被调查事件当事人的证券买卖，但限制的期限不得超过3个月；案情复杂的，可以延长3个月。
 - （8）通知出境入境管理机关依法阻止涉嫌违法人员、涉嫌违法单位的主管人员和其他直接责任人员出境。
- 为防范证券市场风险，维护市场秩序，国务院证券监督管理机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等措施。

第四章 股票

第一节 股票概述

一、股票的概念

定义	1、一种 <u>有价</u> 证券，是股份有限公司签发的证明股东所持股份的凭证。实质上代表了股东对股份公
----	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		司净资产的所有权，股东凭借股票可以获得公司的股息和红利，参加股东大会并行使自己的权利，同时也承担相应的责任与风险。 2、一种<u>所有权</u>凭证，有<u>一定的格式</u>。 3、应当载明：<u>公司名称；公司成立的日期；股票种类、票面金额及代表的股份数；股票的编号</u>。 4、由法定代表人签名，公司盖章。 5、发起人的股票应当标明“发起人股票”字样。
性质	<u>有价</u> 证券	1、虽然股票本身没有价值，但股票是一种代表财产权的有价证券，它包含着股东具有依其持有的股票要求股份公司按规定分配股息和红利的请求权； 2、股票与它代表的财产权有不可分离的关系，二者合为一体。
	<u>要式</u> 证券	具备《公司法》规定的有关内容，如果缺少规定的要件，股票就无法律效力。
	<u>证权</u> 证券	证券是权利的<u>一种物化的外在形式</u>，它是权利的载体，权利是已经存在的。股票代表的是股东权利，它的发行是以股份的存在为条件的，股票只是把已存在的股东权利表现为证券的形式，它的作用不是创造股东的权利，而是证明股东的权利。
	<u>资本</u> 证券	1、是投入股份公司资本份额的证券化，属于<u>资本证券</u>。 2、独立于真实资本之外，在股票市场上进行着独立的价值运动，是一种<u>虚拟</u>资本。
	<u>综合</u> 权利证券	1、股东权是一种综合权利，股东依法享有资产收益、重大决策、选择管理者等权利。 2、股票<u>不是物权证券，也不是债权证券</u>。
特征	<u>收益性</u>	<u>最基本的特征，可以为持有人带来收益的特性</u> 。
	<u>价格波动性和风险性</u>	投资收益的不确定性，或者说实际收益与预期收益之间的偏离
	<u>流动性</u>	可以通过依法转让而变现的特性
	<u>永久性</u>	所载有权利的有效性是始终不变的，代表着股东的永久性投资。
	<u>参与性</u>	持有人有权参与公司重大决策的特性。普通股股票股东，有权出席股东大会，行使对公司经营决策的参与权。特别股股东根据约定在参与性上有特别权利或特别限制。
分类	<u>按股东享有权利的不同</u>	1、<u>普通</u>股票：最基本、最常见的一种股票，其持有者享有股东的基本权利和义务。 2、<u>特别</u>股票：设有特别权利或特别限制的股票。如优先股。 “金股”的表决权主要是<u>赞成、反对或弃权</u>，附着于“金股”之上的“一票否决权”是对表决权本身否定性权利的强化与放大，虽然仅持有象征性的股份（通常仅有一股），但能够直接实现对表决事项的控制。在海外实践中，“金股”常被政府用以保持对私有化国有企业的控制。 特别股票还包括被赋予特别参与性权利的股票。例如阿里巴巴采取的“合伙人制度”，本质上是对普通股票附加了董事选任权利。
	<u>按是否记载股东姓名</u>	1、<u>记名</u>股票：在股票票面和股份公司的股东名册上记载股东姓名。 公司发行的股票可以为记名股票，也可以为无记名股票。向发起人、法人发行的股票，应当为记名股票，并应当记载该发起人、法人的名称或者姓名，不得另立户名或者以代表人姓名记名。公司发行记名股票的，应当置备股东名册，记载：股东的姓名或者名称及住所、各股东所持股份数、各股东所持股票的编号、各股东取得股份的日期。 (1) <u>股东权利归属于记名股东</u>。 (2) <u>可以一次或分次缴纳出资</u>。 (3) <u>转让相对复杂或受限制</u>。 (4) <u>便于挂失，相对安全</u>。



	2、无记名股票：在股票票面和股份公司股东名册上均不记载股东姓名。 发行无记名股票的，公司应当记载其股票数量、编号及发行日期。 (1) 股东权利归属股票的持有人。 (2) 认购股票时要求一次缴纳出资。 (3) 转让相对简便。 (4) 安全性较差。一旦遗失，丧失股东权利，且无法挂失。
按 是否在股票票面上标明金额	1、有面额股票 (1) 可以明确表示每一股所代表的股权比例。例如，某股份公司发行1000万元的股票，每股面额为1元，则每股代表着公司净资产千万分之一的所有权。 (2) 为股票发行价格的确定提供依据。股票发行价格不得低于票面金额 2、无面额股票 (1) 发行或转让价格较灵活 (2) 便于股票分割

二、与股票相关的资本管理概念

股利政策	关于股份公司是否发放股利、发放多少股利以及何时发放股利等方面的制度与政策，所涉及的主要是股份公司对其收益进行分配还是留存以用于再投资的策略问题。 体现了公司的发展战略和经营思路，稳定可预测的股利政策有利于股东利益最大化，是股份公司稳健经营的重要指标。 1、现金股利（派现）：现金股利的发放致使公司的资产和股东权益减少同等数额，导致公司现金流出。稳定的现金股利政策对公司现金流管理有较高的要求，经营业绩较好、具有稳定且较高的现金股利支付的公司股票称为蓝筹股。 2、股票股利（送股）：对原有股东无偿派发股票的行为。送股时，股份公司将留存收益转入股本账户，留存收益包括盈余公积和未分配利润，现实中股份公司一般只将未分配利润部分转入股本账户。送股实质上是留存收益的凝固化和资本化，送股后，股东持有的股份数量增长，在公司中占有的权益比例和账面价值均无变化。 3、四个相关日期 (1) 股利宣布日：公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。 (2) 股权登记日：统计和确认参加本期股利分配的股东的日期，在此日期持有公司股票的股东方能享受股利发放。 (3) 除息除权日：通常为股权登记日之后的1个工作日，本日之后（含本日）买入的股票不再享有本期股利。 (4) 派发日：股利正式发放给股东的日期。
股份变动	1、增发和定向增发 (1) 增发是向不特定对象公开募集股份的行为，定向增发是采用非公开方式向特定对象发行股票的行为。 (2) 增发或定向增发之后，公司注册资本和股份相应增加。 (3) 增发或定向增发之后，若会计期内增量资本未能产生相应效益，将导致每股收益下降，则被称为稀释效应，会促成股价下跌；若增发价格高于增发前每股净资产，则增发后可能会导致公司每股净资产提升，有利于股价上涨；若增发总体上增加了发行在外的股票总量，短期内增加了股票供给，若无相应需求增长，股价可能下跌。 2、配股



	(1) 上市公司向原股东配售股份的行为。<u>原股东可以参与配股，也可以放弃配股权。</u> (2) 对那些业绩优良、财务结构健全、具有发展潜力的公司而言，配股（包括增发和定向增发）意味着将增加公司经营实力，会给股东带来更多回报，股价不仅不会下跌，可能还会上涨。 3、<u>资本公积金转增股本</u> (1) 在股东权益内部，把资本公积金转入股本账户，并按照投资者所持有公司股份份额比例的大小分到各个投资者的账户中，以此增加每个投资者的投入资本。 (2) 资本公积金主要来源于<u>股票发行的溢价收入、接受的赠与、资产增值、因合并而接受其他公司资产净额</u>等。其中，<u>股票发行溢价是上市公司最常见、最主要的资本公积金来源</u>。转增股本以后，股东权益总量和每位股东占公司的股份比例均未发生变化，唯一的变动是发行在外的股份总数增加了。 4、<u>股份回购</u> 股份公司利用自有资金买回发行在外股份的行为。通常，股份回购会导致公司股价上涨。 5、<u>可转换债券转换为股票</u> 公司<u>收回并注销</u>发行的可转换债券，<u>同时发行新股。实收资本和股份总数增加，由于稀释效应，有可能导致股价下降。</u> 6、<u>股票分割和合并</u> (1) 股票分割又被称为拆股、拆细，是将1股股票均等地拆成若干股。 (2) 股票合并又被称为并股，是将若干股股票合并为1股。 (3) 股票分割通常适用于高价股，拆细之后每股股票的市价下降，便于吸引更多的投资者购买；并股则常见于低价股，例如，若某股票价格不足1元，则不足1%的股价变动很难在价格上反映，弱化了投资者的交易动机，并股后，流动性有可能提高，导致估值上调。
--	---

三、普通股

普通股股东的权利	<u>重大决策参与权</u>	普通股股东基于股票的持有而享有股东权，这是一种综合权利，其中首要的是可以以股东身份参与股份公司的重大事项决策。作为普通股股东，行使这一权利的途径是参加股东大会、行使表决权。 股东大会应当每年召开一次年会。 有下列情形之一的，应当在<u>两个月内</u>召开临时股东大会：董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的<u>三分之二</u>时；公司未弥补的亏损达实收股本总额<u>三分之一</u>时；单独或者合计持有公司<u>百分之十以上</u>股份的股东请求时；董事会认为必要时；监事会提议召开时；公司章程规定的其他情形。 股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权<u>过半数</u>通过。 股东大会作出<u>修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议</u>，必须经出席会议的股东所持表决权的<u>三分之二</u>以上通过。
	<u>资产收益权</u>	东行使资产收益权限制条件 (1) <u>法律上的限制</u>。股份公司只能用留存收益支付红利；红利的支付<u>不能减少</u>其注册资本；公司在无力偿债时不能支付红利。我国有关法律规定，<u>公司缴纳所得税后的利润，在支付普通股票的红利之前</u>，应按如下顺序分配：<u>弥补亏损，提取法定公积金，提取任意公积金</u>。能否分到红利以及分得多少，取决于<u>公司的税后利润多少以及公司未来发展的需要</u>。 (2) 其他方面的限制。如<u>公司对现金的需要，股东所处的地位，公司的经营环境，公司进入资本市场获得资金的能力</u>等。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	剩余资产分配权	公司解散清算时股东按照其持有的股份比例获取剩余财产的权利。 先决条件： (1) 要求分配公司资产的权利不是任意的，必须是在<u>公司解散清算之时</u>。 (2) 公司的剩余资产在分配给股东之前，按下列顺序支付：<u>支付清算费用，支付公司员工工资和劳动保险费用，缴付所欠税款，清偿公司债务；如还有剩余资产，再按照股东持股比例分配给各股东</u>。公司财产在未按照规定清偿前，不得分配给股东。
	其他权利	1、<u>知情权</u> 股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询。 2、<u>处置权</u> 股东持有的股份可依法转让。公司发起人、董事、监事、高级管理人员的股份转让受《公司法》和公司章程的限制。 3、<u>优先认股权</u> (1) 当股份公司为增加公司资本而决定增加发行新的股票时，原普通股股东享有的按其持股比例，以<u>低于市价</u>的某一特定价格优先认购一定数量新发行股票的权利。 (2) 目的：一是<u>能保证普通股股东在股份公司中保持原有的持股比例</u>；二是能<u>保护原普通股股东的利益和持股价值</u>。 (3) 选择：一是<u>行使此权利来认购新发行的普通股</u>；二是<u>将该权利转让给他人，从中获得一定的报酬</u>；三是<u>不行使此权利而听任其过期失效</u>。
普通股股东的义务	出资义务	1、可以用<u>货币出资</u>，也可用<u>实物、知识产权、土地使用权</u>等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。 2、对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，<u>不得高估或者低估作价</u>。 3、以发起设立方式设立股份公司的，发起人应当书面认足公司章程规定其认购的股份，并按照公司章程规定缴纳出资。以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。<u>发起人不依照规定缴纳出资的，应当按照发起人协议承担违约责任</u>。 4、发起人未按照公司章程的规定缴足出资的，应当补缴；其他发起人承担连带责任。非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的发起人补足其差额；其他发起人承担连带责任。
	不得滥用股东权利的义务	<u>不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。</u> <u>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</u> <u>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，由此给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。</u>

四、优先股

定义	1、“<u>优先</u>”主要体现： (1) 具有固定的股息（类似债券），并须在派发普通股股息之前派发； (2) 在破产清算时，优先股股东对公司剩余财产的权利先于普通股股东，但在债权人之后。 2、优先股股东对公司日常经营管理事务没有表决权，仅在与之利益密切相关的特定事项上享有表决权，优先股股东对公司经营的影响力要小于普通股股东。 3、<u>优先股股东具有表决权的情形</u>：
----	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(1) 公司对与优先股股东利益切身相关的重大事项进行表决时，优先股股东享有表决权，而且与普通股分类表决，被称为优先股股东“固有的表决权”。《国务院关于开展优先股试点的指导意见》规定以下五种事项除须经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东所持表决权的三分之二以上通过：<u>修改公司章程中与优先股相关的内容；一次或累计减少公司注册资本超过百分之十；公司合并、分立、解散或变更公司形式；发行优先股；公司章程规定的其他情形。</u> (2) 由于公司长期未按约定分配股息，优先股股东恢复到与普通股股东同样的表决权，可以参与公司经营决策，与普通股一同参加投票，被称为优先股“恢复的表决权”。公司<u>累计3个会计年度或连续2个会计年度未按约定支付优先股股息的</u>，优先股股东可以享有公司章程规定的表决权。当公司全额支付所欠优先股股息时，优先股股东将不再享有这类表决权。
特征	1、<u>收益相对固定</u>。股息率事先规定，一般不会根据公司经营情况而增减，一般也不再参与公司普通股的分红。 2、<u>可以先于普通股获得股息</u>。可分配的利润先分给优先股股东，剩余部分再分给普通股股东。 3、<u>清偿顺序先于普通股，而次于债权人</u>。一旦公司破产清算，剩余财产先分给债权人，再分给优先股股东，最后分给普通股股东。优先股股东不可以要求无法支付股息的公司进入破产程序，不能向人民法院提出企业重整、和解或者破产清算申请。 4、<u>权利范围小</u>。
意义	1、<u>对发行人的意义</u> <u>可以筹集长期稳定的公司股本，减轻利润分配的负担，避免公司经营决策权的改变和分散。</u> 2、<u>对投资者的意义</u> <u>投资风险相对较小，收入稳定，二级市场价格波动小，风险较低，适宜中长线投资</u>，在国外，大部分优先股为保险公司、养老基金等稳健型机构投资者所持有。
分类	1、<u>固定</u>股息率优先股和<u>浮动</u>股息率优先股 2、<u>强制</u>分红优先股和<u>非强制</u>分红优先股 3、<u>可累积</u>优先股和<u>非累积</u>优先股 (1) 累积优先股：在某一时期所获盈利不足，当年未发放的，累积到次年或以后某一年盈利时，进行补发。 (2) 非累积优先股则：对所欠股息部分，在以后年度不补发。 4、<u>参与</u>优先股和<u>非参与</u>优先股 除按规定的股息率优先获得股息外，还可与普通股股东分享公司剩余收益的，为参与优先股。 5、<u>可转换</u>优先股和<u>不可转换</u>优先股 根据优先股是否可以转换成普通股划分。 6、<u>可回购</u>优先股和<u>不可回购</u>优先股

五、优先股与普通股、债券及其他股债混合产品的区别

优先股和普通股的区别	1、<u>普通股股东可以全面参与公司的经营管理，享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，而优先股股东不参与公司的日常经营管理，不参与股东大会投票；</u> 特殊情况下除外，如，公司决定发行新的优先股，优先股股东才有投票权。同时，为了保护优先股股东利益，如果公司在约定的时间内未按规定支付股息，优先股股东按约定恢复表决权；如果公司支付了所欠股息，已恢复的优先股表决权终止。 2、<u>优先股股东在公司利润和剩余财产的分配上享有优先权。</u> 3、普通股股东的股息收益并不固定，优先股的股息收益一般是固定的。
------------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	4、<u>优先股的二级市场股价波动相对较小，依靠买卖价差获利的空间也较小。</u> 5、<u>普通股股东不能要求退股，只能在二级市场上变现退出；如有约定，优先股股东可依约将股票回售给公司。</u>
优先股和债券的区别	1、根本区别在于其法律属性不同，<u>优先股的法律属性属于股票。</u> 2、<u>优先股没有到期的概念</u>，发行人没有偿还本金的压力；而除了永续债券这种特殊的混合证券外，绝大多数债券需要到期还本付息。 3、因此从风险角度来说，优先股的股息<u>收益不确定性大于</u>债券。 4、优先股的股息来自<u>可分配税后利润</u>，债券的利息来自<u>税前利润</u>。
优先股和其他股债混合产品的区别	除了优先股之外，股债混合产品主要还有<u>可转债、永续债券</u>等产品。 1、<u>优先股和可转债的区别</u>。与可转债相比，优先股没有固定期限，且未必含有转股条款。可转债一般期限不超过6年，其投资者转股前作为债券持有人、转股后作为普通股股东在股东表决权、利润分配及剩余财产分配上均不同于优先股投资者。 2、<u>优先股和永续债的区别</u>。与永续债相比，优先股投资者具有在一定条件下恢复表决权的权利，而永续债一般不具有这一特点；从破产清算时剩余财产的清偿顺序来看，永续债券的偿还顺序先于优先股；从发行人角度，支付不计入权益的永续债利息可在税前扣除，支付计入权益的永续债利息不能在税前扣除，而优先股股息都不能在税前扣除。

六、我国股票的类型

国家股	1、国家股从<u>资金来源</u>上看，主要有： (1) <u>现有国有企业改组为股份公司时所拥有的净资产。</u> (2) <u>现阶段有权代表国家投资的政府部门向新组建的股份公司的投资。</u> (3) <u>经授权代表国家投资的投资公司、资产经营公司、经济实体性总公司等机构向新组建股份公司的投资。</u>如以国有资产折价入股的，须按国务院及国有资产管理部门的有关规定办理资产评估、确认、验证等手续。 2、<u>是国有股权的一个组成部分</u>（另一组成部分是国有法人股）。国有资产管理部门是国有股权行政管理的专职机构。国有股权可由国家授权投资的机构持有，也可由国有资产管理部门持有或由国有资产管理部门代政府委托其他机构或部门持有。
法人股	企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体以其依法可支配的资产投入公司形成的股份。是所有权关系，是法人经营自身财产的一种投资行为。<u>法人股股票以法人记名。</u> 如果是具有法人资格的国有企业、事业单位及其他单位以其依法占用的法人资产向独立于自己的股份公司出资形成或依法定程序取得的股份，则被称为“国有法人股”。属于国有股权。 作为发起人的企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体在认购股份时，可以用货币出资，也可用其他形式的资产，如实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等作价出资。
社会公众股	<u>向社会公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过人民币四亿元的，向社会公开发行股份的比例为10%以上。</u>
外资股	1、<u>境内上市外资股</u> 向境外投资者募集并在我国境内上市的股份，投资者限于：外国的自然人、法人和其他组织；我国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民等。这类股票被称为“<u>B股</u>”。<u>采取记名股票形式，以人民币标明股票面值，以外币认购、买卖，在境内证券交易所上市交易。</u> 境内居民个人可以用现汇存款和外币现钞存款以及从境外汇入的外汇资金从事B股交易，但不



	允许使用外币现钞。境内居民个人与非居民之间不得进行B股协议转让。境内居民个人所购B股不得向境外转托管。经有关部门批准，境内上市外资股或者其派生形式，如认股权凭证和境外存股凭证，可以在境外流通转让。公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。 2、境外上市外资股 向境外投资者募集并在境外上市的股份。采取记名股票形式，以人民币标明面值，以外币认购。公司向境外上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。 H股是指注册地在中国内地、上市地在中国香港的外资股。在纽约、新加坡、伦敦上市的外资股分别被称为：N股，S股，L股。 红筹股：在中国境外注册、在香港上市，但主要业务在中国内地或大部分股东权益来自中国内地公司的股票。不属于外资股。
已完成股权分置改革的上市公司，按股份流通受限分类	1、有限售条件股份 股份持有人依照法律、法规规定或按承诺有转让限制的股份，包括因股权分置改革暂时锁定的股份，内部职工股，董事、监事、高级管理人员持有的股份等。 (1) 国家持股。有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。 (2) 国有法人持股。国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过50%的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。 (3) 其他内资持股。境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。分为境内法人持股和境内自然人持股。 (4) 外资持股。境外股东持有的上市公司股份。分为境外法人持股和境外自然人持股。 2、无限售条件股份 (1) 人民币普通股，即A股，含向社会公开发行股票时向公司职工配售的公司职工股。 (2) 境内上市外资股，即B股。 (3) 境外上市外资股，即在境外证券市场上市的普通股，如H股。 (4) 其他。

第二节 股票发行

一、股票发行制度

概念	发行人在申请发行股票时必须遵循的一系列程序化的规范，表现在 发行监管制度、发行方式与发行定价 等方面。	
发行制度	审批制	一国在股票市场的发展初期，为了维护上市公司的稳定和平衡复杂的社会经济关系，采用行政计划的办法分配股票发行的指标和额度，由地方或行业主管部门根据指标推荐企业发行股票的一种发行制度。 审批制下公司发行股票的竞争焦点主要是争夺股票发行指标和额度。
	核准制	介于注册制和审批制之间的中间形式。取消了指标和额度管理，并引进证券中介机构的责任，判断企业是否达到股票发行的条件；证券监管机构同时对股票发行的合规性和适销性条件进行实质性审查，并有权否决股票发行的申请。 证券监管机构对申报文件的真实性、准确性、完整性和及时性进行审查，还对发行人的营业性质、财力、素质、发展前景、发行数量和发行价格等条件进行实质性审查，并据此作出发行人是否符合发行条件的价值判断和是否核准申请的决定。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	<u>注册制</u>	在市场化程度较高的成熟股票场所普遍采用的一种发行制度。证券监管部门公布股票发行的必要条件，只要达到所公布条件要求的企业即可发行股票。 证券监管机构的职责是对申报文件的真实性、准确性、完整性和及时性作合规性的形式审查，而将发行人的质量留给证券中介机构来判断和决定。对发行人、证券中介机构和投资者的要求都比较高。 2020年3月1日起，中国开始全面推行注册制。																										
	<u>对比</u>	<table><tr><td></td><td>审批制</td><td>核准制</td><td>注册制</td></tr><tr><td>发行指标和额度</td><td>有</td><td>无</td><td>无</td></tr><tr><td>发行上市标准</td><td>有</td><td>有</td><td>有</td></tr><tr><td>主要推荐人</td><td>政府或行业主管部门</td><td>中介机构</td><td>中介机构</td></tr><tr><td>对发行作实质判断的主体</td><td>中国证监会</td><td>证券交易所、中介机构、中国证监会</td><td>证券交易所、中介机构</td></tr><tr><td>发行监管性质</td><td>中国证监会实质性审核</td><td>证券交易所、中介机构和中国证监会分担实质性审核职责</td><td>证券交易所和中介机构实质审核、中国证监会形式审核</td></tr></table>					审批制	核准制	注册制	发行指标和额度	有	无	无	发行上市标准	有	有	有	主要推荐人	政府或行业主管部门	中介机构	中介机构	对发行作实质判断的主体	中国证监会	证券交易所、中介机构、中国证监会	证券交易所、中介机构	发行监管性质	中国证监会实质性审核	证券交易所、中介机构和中国证监会分担实质性审核职责
	审批制	核准制	注册制																									
发行指标和额度	有	无	无																									
发行上市标准	有	有	有																									
主要推荐人	政府或行业主管部门	中介机构	中介机构																									
对发行作实质判断的主体	中国证监会	证券交易所、中介机构、中国证监会	证券交易所、中介机构																									
发行监管性质	中国证监会实质性审核	证券交易所、中介机构和中国证监会分担实质性审核职责	证券交易所和中介机构实质审核、中国证监会形式审核																									
<u>保荐制度</u>		1、主要内容：<u>建立保荐机构资格核准和保荐代表人的登记管理制度</u>。 2、重点：<u>明确保荐机构和保荐代表人的责任并建立责任追究机制。保荐人的保荐责任期包括发行上市全过程以及上市后的一段时期</u>。																										
<u>发审委制度</u>		1、由国务院证券监督管理机构的专业人员和所聘请的该机构外的有关专家组成，以投票方式对股票发行申请进行表决，提出审核意见。 2、在核准制下，发审委需要对发行申请人进行实质审查，既行使行政权力又要作出商业判断。发审委制度直接关系到证券市场的发展和投资者的保护。 3、新《证券法》施行后，审核环节<u>下放到证券交易所</u>，由证券交易所进行实质审核，中国证监会履行监督职能，真正实现了监审分离。																										
<u>承销制度</u>		发行人销售证券的方法：<u>一是自行销售，被称为“自销”；二是委托他人代为销售，被称为“承销”</u>。 一般情况下，公开发行以承销为主。承销方式有包销和代销两种。 （1）<u>包销</u>。承销商将发行人的股票按照协议全部购入或者在承销期结束时将售后剩余股票全部自行购入的承销方式。<u>全额包销</u>，是指由承销商先全额购入发行人该次发行的股票，再发售给投资者的承销方式。<u>余额包销</u>，是指承销商按照协议到销售截止日将未售出的剩余股票全部自行购入的承销方式。 （2）<u>代销</u>。承销商代发行人发售股票，在承销期结束时，将未售出的股票全部退还给发行人的承销方式。																										

二、新股发行

公开发行股票的基	公开发行股票：发行人向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票累计超过二百人的行为。 以众多投资者为发行对象，股票发行的数量多，筹集资金的潜力大；投资者范围大，避免发行的股票过于集中或被少数人操纵；增强股票的流动性，有利于提高发行人的社会信誉。但公开发行的发行条件比较严格，发行程序比较复杂，登记核准的时间较长，发行费用较高。
----------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



本条件	我国新《证券法》规定，公司首次公开发行新股，应当具备健全且运行良好的组织机构，具有持续经营能力，最近<u>三年</u>财务会计报告被出具无保留意见审计报告，<u>发行人及其控股股东、实际控制人最近三年</u>不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，以及经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。 上市公司对公开发行股票所募集资金，必须按照招股说明书所列资金用途使用。<u>改变招股说明书所列资金用途，必须经股东大会作出决议。擅自改变用途而未作纠正的，或者未经股东大会认可的，不得公开发行新股。</u>
首次公开发行股票的规定	1、<u>主板（中小企业板）上市的规定</u> （1）发行人依法设立且持续经营时间<u>在3年以上</u>的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，<u>持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算</u>。 （2）发行人最近<u>3年内</u>主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。 （3）发行人规范运行。 （4）最近<u>3个</u>会计年度净利润均为正数且累计超过人民币<u>3000万元</u>，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。 （5）最近<u>3个</u>会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币<u>5000万元</u>或者<u>最近3个</u>会计年度营业收入累计超过人民币<u>3亿元</u>。 （6）发行前股本总额<u>不少于人民币3000万元</u>。 （7）<u>最近一期末无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例不高于20%</u>。 （8）<u>最近一期末不存在未弥补亏损</u>。 （9）发行人的经营成果对税收优惠不存在严重依赖。 （10）发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。 （11）发行人不得有影响持续盈利能力的情形。 2、<u>在创业板上市的规定</u> （1）发行人是依法设立且持续<u>经营3年以上</u>的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从<u>有限责任公司成立之日起</u>计算。 （2）最近<u>三年</u>财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告。 （3）发行人业务完整，具有直接面向市场<u>独立持续经营</u>的能力。 （4）发行人规范运行。 （5）发行后股本总额不低于3000万元。 （6）公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份比例为10%以上。 （7）市值及财务指标符合《深交所创业板股票上市规则》规定的标准。 （8）深交所要求的其他上市条件。
上市公司公开发行股票的规定	1、<u>上市公司公开发行股票的一般规定</u> <u>对主板（中小企业板）上市公司公开发行股票规定：</u> （1）上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定：公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且<u>最近36个月内</u>未受到过



中国证监会的行政处罚、**最近12个月内**未受到过证券交易所的公开谴责；上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；**最近12个月内**不存在违规对外提供担保的行为。

(2) 上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定：**最近三个会计**年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，**以低者**作为计算依据；业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；高级管理人员和核心技术人员稳定，**最近12个月内**未发生重大不利变化；公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；**最近24个月内**曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年**下降50%以上**的情形。

(3) 上市公司的财务状况良好，符合下列规定：会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；**最近三年**及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；资产质量良好，不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，**最近三年**资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；**最近三年**以现金方式累计分配的利润**不少于最近三年**实现的年均可分配利润的**30%**。

(4) 上市公司**最近36个月内**财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为：违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。

(5) 上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定：募集资金数额不超过项目需要量；募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；除金融类企业外，本次募集资金使用项目不得为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；建立募集资金专项存储制度，募集资金必须存放于公司董事会决定的专项账户。

(6) **上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券**：本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；上市公司**最近12个月内**受到过证券交易所的公开谴责；上市公司及其控股股东或实际控制人**最近12个月内**存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。

2、创业板上市公司发行股票的一般规定

(1) 具备健全且运行良好的组织机构；现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规规定的任职资格；具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形；会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，**最近三年**财务会计报告被出具无保留意见审计报告；**最近二年**盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据；除金融类企业外，**最近一期末**不存在持有金额较大的财务性投资的情形。

(2) 上市公司存在下列情形之一的，不得向不特定对象发行股票：擅自改变前次募集资金用途未



作纠正，或者未经股东大会认可；上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

(3) 上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除，本次发行涉及重大资产重组的除外；现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

上市公司发行股票，募集资金使用应当符合下列规定：符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

3、科创板上市公司发行股票的一般规定

(1) 上市公司向不特定对象发行股票，应当符合下列规定：具备健全且运行良好的组织机构，现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规规定的任职要求；具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形；会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告；除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

(2) 上市公司存在下列情形之一的，不得向不特定对象发行股票：擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

(3) 上市公司存在下列情形之一的，不得向特定对象发行股票：擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责；上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为；最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

(4) 上市公司发行股票，募集资金使用应当符合下列规定：应当投资于科技创新领域的业务；符



	合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。 4、配股的特别规定 主板（中小企业板）上市公司的配股除了要满足公开发行股票的一般规定外，还应符合： （1）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的30%； （2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量； （3）采用《证券法》规定的代销方式发行。 控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 5、增发的特别规定 主板（中小企业板）上市公司的增发除了要满足公开发行股票的一般规定外，还应符合： （1）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据； （2）除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形； （3）发行价格应不低于公告招股意向书前10个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。 创业板上市公司的增发除了要满足发行股票的一般规定外，还应符合： （1）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的50%； （2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量； （3）采用《证券法》规定的代销方式发行。 控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 科创板上市公司的配股除了要满足发行股票的一般规定外，还应当符合下列规定： （1）拟配售股份数量不超过本次配售前股本总额的50%； （2）控股股东应当在股东大会召开前公开承诺认配股份的数量； （3）采用《证券法》规定的代销方式发行。 控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量70%的，上市公司应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。 6、增发的特别规定 主板（中小企业板）上市公司的增发除了要满足公开发行股票的一般规定外，还应当符合： （1）最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%；扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据。 （2）除金融类企业外，最近一期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。 （3）发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价。
上市公司非公开发行股票的条件	1、主板（中小企业板）上市公司非公开发行股票的条件 （1）非公开发行股票的特定对象应符合：特定对象符合股东大会决议规定的条件；发行对象不超过35名。发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。 （2）上市公司非公开发行股票，应符合：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%；本次发行的股份自发行结束之日起，6个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，18个月内不得转让；募集资金使用符合《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》；本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。 上市公司不得非公开发行股票的情形：本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



漏；上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；现任董事、高级管理人员最近36个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近12个月内受到过证券交易所公开谴责；上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

2、创业板上市公司非公开发行股票的条件

非公开发行股票的特定对象应当符合股东大会决议规定的条件，且每次发行对象不超过35名。

(1) 发行价格不低于定价基准日（发行底价的基准日）前20个交易日公司股票均价的80%。

(2) 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。上市公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。

上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；董事会拟引入的境内外战略投资者。

(3) 向特定对象发行股票，发行对象属于“通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者”以外的情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

(4) 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于“通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者”情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

(5) 向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日或者股东大会决议公告日的，向特定对象发行股票的董事会决议公告后，出现下列情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日：本次发行股票股东大会决议的有效期已过；本次发行方案发生重大变化；其他对本次发行定价具有重大影响的事项。

3、科创板上市公司非公开发行股票的条件

发行对象应当符合股东大会决议规定的条件，且每次发行对象不超过35名。

科创板上市公司向特定对象发行股票确定发行价格和持股期限，应当符合下列规定：

(1) 上市公司向特定对象发行股票，发行价格应当不低于定价基准日（指计算发行底价的基准日）前20个交易日公司股票均价的80%。

(2) 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。上市公司应当以不低于发行底价的价格发行股票。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象，且发行对象属于下列情形之一的，定价基准日可以为关于本次发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日：上市公司的控股股东、实际控制人或者其控制的关联人；通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者；董事会拟引入的境内外战略投资者。

(3) 向特定对象发行股票属于“通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者”以外的情形的，上市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。

(4) 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于“通过认购本次发行的股票取得上市公司实际控制权的投资者”规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(5) 向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日或者股东大会决议公告日的，向特定对象发行股票的董事会决议公告后，出现下列情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日：本次发行股票股东大会决议的有效期已过；本次发行方案发生重大变化；其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
首次公开发行股票的方式	首次公开发行股票可根据实际情况，采取<u>网下发行、网上发行以及向战略投资者配售</u>等方式。 首次公开发行股票，可以通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，也可以通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。<u>公开发行股票数量在2000万股（含）以下且无老股转让计划的，应当通过直接定价的方式确定发行价格。</u>发行人和主承销商应当在招股意向书（或招股说明书）和发行公告中披露本次发行股票的定价方式。 首次公开发行股票<u>的网下发行应和网上发行同时进行</u>，网下和网上投资者在<u>申购时无须缴付申购资金</u>。投资者应当<u>自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与</u>。 首次公开发行股票数量在<u>4亿股以上</u>的，发行人和主承销商可以在发行方案中采用<u>超额配售选择权</u>。 1、网下发行 <u>网下投资者参与报价时，应当持有一定金额的非限售股份</u>。发行人和主承销商可以根据自律规则，设置网下投资者的具体条件，并在发行公告中预先披露。<u>对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。</u> <u>首次公开发行股票采用询价方式定价的</u>，符合条件的网下机构和个人投资者<u>可以自主决定是否报价</u>，主承销商<u>无正当理由不得拒绝</u>。网下投资者<u>不得协商报价或者故意压低、抬高价格</u>。网下投资者<u>报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价</u>。<u>非个人投资者应当以机构为单位进行报价</u>。首次公开发行股票价格（或发行价格区间）确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。 首次公开发行股票<u>采用询价方式的</u>，网下投资者报价后，发行人和主承销商应当<u>剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。剔除部分不得参与网下申购。</u> 公开发行股票数量在<u>4亿股（含）以下</u>的，<u>有效报价投资者的数量不少于10家</u>；公开发行股票数量在<u>4亿股以上</u>的，有效报价投资者的数量<u>不少于20家</u>。剔除最高报价部分后有效报价投资者<u>数量不足的，应当中止发行</u>。 首次公开发行股票时，发行人和主承销商可以自主协商确定参与网下询价投资者的条件、有效报价条件、配售原则和配售方式，并按照事先确定的配售原则在有效申购的网下投资者中选择配售股票的对象。 首次公开发行股票<u>采用询价方式的</u>，公开发行股票后总股本在<u>4亿股（含）以下</u>的，<u>网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的60%；发行后总股本超过4亿股的，网下初始发行比例不低于本次公开发行股票数量的70%</u>。其中，应当安排<u>不低于本次网下发行股票数量的40%优先向通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金和基本养老保险基金配售</u>，安排一定比例的股票向根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金配售。证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金<u>有效申购不足安排数量</u>的，发行人和主承销商可以向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。<u>对网下投资者进行分类配售的，同类投资者获得配售的比例应当相同</u>。证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和保险资金的<u>配售比例应当不低于其他投资者</u>。<u>安排向战略投资者配售股票的，应当扣除向战略投资者配售部分后确定网下网上发行比例</u>。网下投资者可与发行人和主承销商<u>自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露</u>。 首次公开发行股票<u>网下投资者申购数量低于网下初始发行量的</u>，发行人和主承销商<u>不得将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行</u>。<u>网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，</u>

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过—

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。所指公开发行股票数量应按照扣除设定12个月及以上限售期的股票数量计算。网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。 2、网上发行 首次公开发行股票采用直接定价方式的，全部向网上投资者发行，不进行网下询价和配售。 首次公开发行股票，持有一定数量非限售股份的投资者才能参与网上申购。网上投资者不得全权委托证券公司进行新股申购。 3、向战略投资者配售 首次公开发行股票数量在4亿股以上的，可以向战略投资者配售股票。发行人应当与战略投资者事先签署配售协议。 发行人和主承销商应当在发行公告中披露战略投资者的选择标准、向战略投资者配售的股票总量、占本次发行股票的比例以及持有期限等。 战略投资者不参与网下询价，且应当承诺获得本次配售的股票持有期限不少于12个月，持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。
上市公司发行股票的方式	上市公司配股，应当向股权登记日登记在册的股东配售，且配售比例应当相同。 上市公司增发，可以全部或者部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。 上市公司增发，主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准。主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例应当一致。 上市公司非公开发行证券的，发行对象及其数量的选择应当符合中国证监会关于上市公司证券发行的相关规定。

三、股票退市制度

股票退市	1、上市公司股票在证券交易所终止上市交易。 2、有利于健全资本市场功能，降低市场经营成本，增强市场主体活力，提高市场竞争能力；有利于实现优胜劣汰，惩戒重大违法行为，引导理性投资，保护投资者特别是中小投资者合法权益。
主动退市	可以向证券交易所申请主动退市的情形： 1、股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所的交易，并决定不再在该交易所交易； 2、股东大会决议主动撤回其股票在证券交易所的交易，并转而申请在其他交易场所交易或转让； 3、上市公司向所有股东发出回购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 4、上市公司股东向所有其他股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 5、除上市公司股东外的其他收购人向所有股东发出收购全部股份或部分股份的要约，导致公司股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件； 6、上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销； 7、上市公司股东大会决议公司解散。
强制	出现下列情形之一的，应强制退市：



退市	1、<u>因首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符合发行条件的发行人骗取了发行核准，或者对新股发行定价产生了实质性影响，受到证监会行政处罚被暂停上市后，在证监会作出行政处罚决定之日起一年内，被证券交易所作出终止公司股票上市交易的决定；</u> 2、<u>因首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符合发行条件的发行人骗取了发行核准，或者对新股发行定价产生了实质性影响，涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关而暂停上市，在证监会作出移送决定之日起一年内，被证券交易所作出终止公司股票上市交易的决定；</u> 3、<u>因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，受到证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为而暂停上市，在证监会作出行政处罚决定之日起一年内，被证券交易所依据其股票上市规则作出终止公司股票上市交易的决定；</u> 4、<u>上市公司因信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关而暂停上市，在证监会作出移送决定之日起一年内，被证券交易所依据其股票上市规则作出终止公司股票上市交易的决定；</u> 5、<u>股本总额发生变化不再具备上市条件，且在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件；</u> 6、<u>社会公众持股比例不足公司股份总数的25%，或者公司股本总额超过4亿元，社会公众持股比例不足公司股份总数的10%，且在证券交易所规定的期限内仍不能达到上市条件；</u> 7、<u>上市公司股票在一定期限内累计成交量低于证券交易所规定的最低限额；</u> 8、<u>上市公司股票连续20个交易日（不含停牌交易日）每日股票收盘价均低于股票面值；</u> 9、<u>因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型或者追溯重述后的净利润、净资产、营业收入等触及规定标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告显示扣除非经常性损益前、后的净利润孰低者为负值；</u> 10、<u>因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型或者追溯重述后的净利润、净资产、营业收入等触及规定标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告显示期末净资产为负值；</u> 11、<u>因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型或者追溯重述后的净利润、净资产、营业收入等触及规定标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告显示营业收入低于证券交易所规定数额；</u> 12、<u>因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型或者追溯重述后的净利润、净资产、营业收入等触及规定标准，其股票被暂停上市后，公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告被会计师事务所出具否定意见、无法表示意见或者保留意见；</u> 13、<u>在证券交易所规定期限内，未改正财务会计报告中的重大差错或者虚假记载；</u> 14、<u>法定期限届满后，在证券交易所规定的期限内，依然未能披露年度报告或者披露年度报告；</u> 15、<u>因净利润、净资产、营业收入、审计意见类型或者追溯重述后的净利润、净资产、营业收入等触及规定标准，其股票被暂停上市，不能在法定期限内披露最近一个会计年度的年度报告；</u> 16、<u>被暂停上市后在规定期限内未提出恢复上市申请；</u> 17、<u>被暂停上市后其向交易所提交的恢复上市申请材料不全且逾期未补充；</u> 18、<u>被暂停上市后其恢复上市申请未获证券交易所同意；</u> 19、<u>被法院宣告破产。</u> 2020新《证券法》已经取消“暂停上市”，但因相关法规条文会做对应修订，故上面的词语未做修订。
科创板退市的	强制退市的情形主： 1、<u>重大违法强制退市</u>，包括信息披露重大违法和公共安全重大违法行为。 2、<u>交易类强制退市</u>，包括累计股票成交量低于一定指标，股票收盘价、市值、股东数量持续低于

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



特别规定	一定指标等。 3、财务类强制退市，即明显丧失持续经营能力，包括主营业务大部分停滞或者规模极低，经营资产大幅减少导致无法维持日常经营等。 4、规范类强制退市，包括公司在信息披露、定期报告发布、公司股本总额或股权分布发生变化等方面触及相关合规性指标等。 科创板上市公司股票被终止上市的，不得申请重新上市。
------	---

第三节 股票交易

一、证券交易概述

交易原则	公开原则	核心要求是实现市场信息的公开化。证券交易参与各方应依法及时、真实、准确、完整地向社会发布有关信息。 例如，上市公司的财务报表、经营状况等资料必须依法及时向社会公开，上市公司的一些重大事项也必须及时向社会公布等。
	公平原则	参与交易的各方应当获得平等的机会。所有参与者都有平等的法律地位，各自的合法权益都能得到公平保护。
	公正原则	公正地对待证券交易的参与各方，以及公正地处理证券交易事务。 例如，公正地办理证券交易中的各项手续，公正地处理证券交易中的违法违规行等。
交易机制	定期交易和连续交易	1、定期交易 成交的时点是不连续的。委托订单并不是马上成交，而是要先存储起来，然后在某一约定的时刻加以匹配。 特点：（1）批量指令可提高价格的稳定性；（2）指令执行和结算的成本相对较低。 2、连续交易 在营业时间里订单匹配可以连续不断地进行。买卖指令，只要符合成交条件就可以立即成交，而不必再等待一段时间定期成交。 特点：（1）为投资者提供了交易的即时性；（2）可以反映更多的市场价格信息。
	指令驱动和报价驱动	从交易价格的决定特点划分，有指令驱动和报价驱动。 1、指令驱动 一种竞价市场，也被称为订单驱动市场。证券交易价格由市场上的买方订单和卖方订单共同驱动的。如采用经纪商制度，投资者在竞价市场中将自己的买卖指令报给自己的经纪商，然后经纪商持买卖订单进入市场，市场交易中心以买卖双向价格为基准进行撮合。 特点：（1）证券交易价格由买方和卖方的力量直接决定；（2）投资者买卖证券的对手是其他投资者。 2、报价驱动 一种连续交易商市场，又称为做市商市场。做市商的收入来源是买卖证券的差价。 特点：（1）证券价格的形成由做市商决定；（2）投资者买卖证券都以做市商为对手，与其他投资者不发生直接关系。
	交易机制目标	1、流动性 即成交速度和成交价格。如果投资者能以合理的价格迅速成交，则市场流动性好；反过来，单纯是成交速度快，并不能完全表示流动性好。 2、稳定性 证券市场的稳定性可以用市场指数的风险度来衡量。提高市场透明度是加强证券市场稳定性的重要措施。



		3、有效性 (1) 证券市场的高效率：高效率包含证券市场的信息效率和运行效率。 (2) 证券市场的低成本。低成本包含直接成本和间接成本。
融资融券交易	融资交易	投资者向证券公司缴纳一定的保证金，融（借）入一定数量的资金买入股票的交易行为。保证金可以是现金或者可充抵保证金的证券。 如果证券价格符合投资者预期上涨，融入资金购买证券，而后通过以较高价格卖出证券归还欠款能放大盈利；如果证券价格不符合投资者预期，股价下跌，融入资金购买证券，而后卖出证券归还欠款后亏损将被放大。
	融券交易	投资者向证券公司缴纳一定的保证金，融入一定数量的证券并卖出的交易行为。保证金可以是现金或者可充抵保证金的证券。 如果预期证券价格即将下跌，可以借入证券卖出，而后通过以更低价格买入还券获利；或是通过融券卖出来对冲已持有证券的价格波动。
	转融通交易	证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司，以供其办理融资融券业务的经营活动。是为证券公司开展融资融券业务而资金和证券不足时提供资金和证券来源的一种安排。

二、股票交易程序

	证券账户的种类	中国证券登记结算有限责任公司设置投资者证券总账户（一码通账户）及子账户，一码通账户用于汇总记载投资者各个子账户下证券持有及变动的情况；子账户用于记载投资者参与特定交易场所或用于投资特定证券品种的证券持有及变动的具体情况。 子账户包括人民币普通股票账户、人民币特种股票账户、全国中小企业股份转让系统、封闭式基金账户、开放式基金账户以及其他证券账户。
开户	开立证券账户的基本原则和要求	1、合法性 符合法律、行政法规、国务院证券监督管理机构及本公司有关规定的自然人、法人、合伙企业以及其他投资者，可以申请开立证券账户。证券资产托管人或资产管理人，可以按规定为证券投资基金、保险产品、信托产品、资产管理计划、企业年金计划、社会保障基金投资组合等依法设立的证券投资产品申请开立证券账户。 2、真实性 投资者应当以本人名义申请开立证券账户，不得冒用他人名义或使用虚假证件开立证券账户。不得违规使用他人证券账户或将本人证券账户违规提供给他人使用。 证券账户信息中的投资者姓名或名称、有效身份证明文件类型及号码为关键信息，其他信息为非关键信息。
证券托管和证券存管	概念	1、证券托管：投资者将持有的证券委托给证券公司保管，并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。 2、证券存管：证券公司将投资者交给其保管的证券以及自身持有的证券统一交给证券登记结算机构保管，并由后者代为处理有关证券权益事务的行为。 3、证券登记结算机构一般以证券公司为单位，采用电脑记账方式记载证券公司交给的证券；证券公司也采用电脑记账的方式记载投资者的证券。对股权、债权变更引起的证券转移，通过账面予以划转。
	证券托管制度	1、上海证券交易所交易证券的托管制度 上海证券交易所证券交易实行全面指定交易制度，境外投资者从事B股交易除外。参与上海证券交易所证券买卖的投资者必须事先指定一家会员作为其买卖证券的受托人，通

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	<u>过该会员参与本所市场证券买卖</u>。投资者应当与指定交易的会员签订指定交易协议，明确双方的权利、义务和责任。指定交易协议一经签订，会员即可根据投资者的申请向上海证券交易所交易主机申报办理指定交易手续。投资者变更指定交易的，应当向已指定的会员提出撤销申请，由该会员申报撤销指令。指定交易撤销后即可重新申办指定交易。 2、深圳证券交易所交易证券的托管制度 概括：<u>自动托管，随处通买，哪买哪卖，转托不限</u>。投资者在哪家证券营业部买入证券，这些证券就自动托管在哪家证券营业部。投资者可以以同一证券账户在单个或多个会员的不同证券营业部买入证券。
委托买卖	1、证券委托的形式 (1) <u>柜台委托</u>：委托人亲自或由其代理人到证券营业部交易柜台，根据委托程序和必需的证件采用书面方式表达委托意向，由本人填写委托单并签章的形式。 (2) <u>非柜台委托</u>：主要有电话委托或传真委托、自助和电话自动委托、网上委托等形式。 2、委托指令的基本类别 (1) 根据<u>委托订单的数量</u>分为：整数委托和零数委托； (2) 根据<u>买卖证券的方向</u>分为：买进委托和卖出委托； (3) 根据<u>委托价格限制</u>分为：市价委托和限价委托； (4) 根据<u>委托时效限制</u>分为：当日委托、当周委托、无期限委托、开市委托和收市委托等。 3、委托指令的内容 <u>证券账户号码；证券代码；买卖方向；委托数量；委托价格；交易所及其会员要求的其他内容</u>。 4、委托受理的手续和过程 (1) <u>委托受理</u> 第一，<u>验证与审单</u> 第二，<u>查验资金及证券</u> (2) <u>委托执行</u> 第一，<u>申报原则</u>。证券经纪商按“<u>时间优先、客户优先</u>”的原则进行申报竞价。 第二，<u>申报方式</u>。一种由证券经纪商的<u>场内交易员进行申报</u>；一种由<u>客户或证券经纪商营业部业务员直接申报</u>。 第三，<u>申报时间</u>。上海证券交易所规定：接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；<u>每个交易日9:20-9:25的开盘集合竞价阶段，不接受撤单申报</u>。深圳证券交易所则规定：接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15-11:30、13:00-15:00；每个交易日9:20-9:25、14:57-15:00，不接受参与竞价交易的撤销申报；<u>每个交易日9:25-9:30，交易主机只接受申报，不对买卖申报或撤销申报作处理</u>。 (3) <u>委托撤销</u>。 第一，撤单的条件。在<u>委托未成交之前，客户有权变更和撤销委托</u>。 第二，撤单的程序。在采用证券经纪商场内交易员进行申报的情况下，证券经纪商营业部业务员须即刻通知场内交易员，经场内交易员操作确认后，立即将执行结果告知客户。在采用客户或证券经纪商营业部业务员直接申报的情况下，客户或证券经纪商营业部业务员可直接将撤单信息通过电脑终端输入证券交易所交易系统，办理撤单。对客户撤销的委托，证券经纪商须及时将冻结的资金或证券解冻。
竞价与成交	1、<u>竞价原则</u> (1) <u>价格优先</u>。较高价格买入申报优先于较低价格买入申报，较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。 (2) <u>时间优先</u>。买卖方向、价格相同的，先申报者优先于后申报者。



2、竞价方式

目前，我国证券交易所采用两种竞价方式：集合竞价方式和连续竞价方式。

上海证券交易所规定，采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-14:57为连续竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间。

深圳证券交易所规定，采用竞价交易方式的，每个交易日的9:15-9:25为开盘集合竞价时间，9:30-11:30、13:00-14:57为连续竞价时间，14:57-15:00为收盘集合竞价时间。

(1) 集合竞价。

集合竞价确定成交价的原则为：

第一，可实现最大成交量的价格。

第二，高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交的价格。

第三，与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交的价格。

(2) 连续竞价

每一笔买卖委托输入交易自动撮合系统后，当即判断并进行不同的处理：能成交者予以成交，不能成交者等待机会成交，部分成交者则让剩余部分继续等待。

在无撤单的情况下，委托当日有效。另外，开盘集合竞价期间未成交的买卖申报，自动进入连续竞价。深圳证券交易所还规定，连续竞价期间未成交的买卖申报，自动进入收盘集合竞价。

连续竞价时，成交价格确定原则为：

第一，最高买入申报与最低卖出申报价位相同，以该价格为成交价。

第二，买入申报价格高于即时揭示的最低卖出申报价格时，以即时揭示的最低卖出申报价格为成交价。

第三，卖出申报价格低于即时揭示的最高买入申报价格时，以即时揭示的最高买入申报价格为成交价。

3、涨跌幅限制与竞价申报的有效范围

(1) 高于涨幅限制价格的委托和低于跌幅限制价格的委托无效。

(2) 涨跌幅限制价格的计算公式为：涨跌幅限制价格=前收盘价×(1±涨跌幅限制比例)。

(3) 沪、深证券交易所对股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，其中ST股票和*ST股票价格涨跌幅比例为5%。

首个交易日无价格涨跌幅限制（沪）：首次公开发行上市的股票；增发上市的股票；暂停上市后恢复上市的股票；退市后重新上市的股票；上海证券交易所认定的其他情形。

股票上市首日不实行价格涨跌幅限制（深）：首次公开发行股票上市的；暂停上市后恢复上市的；中国证监会或深圳证券交易所认定的其他情形。

科创板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为20%。首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。

创业板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。创业板首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。

4、竞价结果

(1) 全部成交。

(2) 部分成交。如未能全部成交，证券经纪商在委托有效期内可继续执行，直到有效期结束。

(3) 不成交。如未能成交，证券经纪商在委托有效期内可继续执行，等待机会成交，直到有效期结束。对客户失效的委托，证券经纪商须及时将冻结的资金或证券解冻。

5、交易费用

(1) 佣金。委托买卖证券成交后按成交金额一定比例支付的费用，是证券经纪商为客户提供证券代理买卖服务收取的费用。由证券公司经纪佣金、证券交易所手续费及证券交易监管费等组成。

(2) 过户费。成交后，买卖双方为变更证券登记所支付的费用。这笔收入一部分属于中国结算公



	司的收入，一部分由证券公司留存，由证券公司在同客户清算交收时代为扣收。 (3) <u>印花税</u>。由证券经纪商在同客户办理交收过程中代为扣收；然后，在证券经纪商同中国结算公司的清算、交收中集中结算；最后，由<u>中国结算公司统一向税务机关缴纳</u>。
交易 结算	1、<u>股票交易的清算与交收程序</u> 目前我国证券市场采用的是<u>法人结算模式</u>，由证券公司以法人名义在证券登记结算机构开立证券交收账户和资金交收账户，其接受客户委托代理的证券交易的清算交收均通过此账户办理。证券公司与其客户之间的资金清算交收由证券公司自行负责完成。 (1) <u>证券公司与客户之间的证券清算交收</u>。委托中国结算公司根据成交记录按照业务规则代为办理。证券交收结果等数据由中国结算公司每日传送至证券公司，供其对账和向客户提供余额查询等服务。 (2) <u>证券公司与客户之间的资金清算交收</u>。由证券公司与指定商业银行（即与证券公司及其客户建立客户交易结算资金三方存管关系、签订客户交易结算资金存管合同的商业银行，简称指定商业银行）配合完成。 2、<u>非交易过户</u> 因发生<u>证券继承、赠与、依法进行的财产分割、法人资格丧失</u>等情形之一涉及证券持有人变更的，作为过出方和过入方可以申请办理非交易过户登记。

三、股票价格指数

概念	1、反映整个市场上<u>各种股票市场价格的总体水平及其变动情况</u>的指标。 2、一般由一些有影响的机构编制，并定期及时公布。
功能	1、<u>综合反映一定时期内某一证券市场上股票价格的变动方向和变动程度</u>。 2、<u>为投资者和分析家研究、判断股市动态提供信息，便于对股票市场大势走向作出分析</u>。 3、<u>作为投资业绩评价的标尺，提供一个股市投资的基准回报</u>。 4、<u>作为指数衍生产品和其他金融创新的基础</u>。
编制 步骤	第一步，<u>选择样本股</u>。样本股可以是全部上市股票，也可以是有代表性的一部分。样本股的选择标准：（1）<u>样本股的市价总值要占在交易所上市的全部股票市价总值的大部分</u>；（2）<u>样本股票价格变动趋势必须能反映股票市场价格变动的总趋势</u>。 第二步，<u>选定某基期，并以一定方法计算基期平均股价或市值</u>。 第三步，<u>计算计算期平均估价或市值，并作必要的修正</u>。 第四步，<u>指数化</u>。
编制 方法	1、<u>算术平均法</u> 先选定具有代表性的样本股票，以某年某月某日为基期，并确定基期指数，然后计算某样本股票的价格平均数，将该平均数与基期对应的平均数相比，最后乘以基期指数即得出该日的股票价格平均指数。 2、<u>几何平均法</u> 在几何平均法中，报告期和基期的股票平均价采用样本股票价格的几何平均数。其中以<u>伦敦金融时报指数</u>和<u>美国价值线指数</u>为代表。 3、<u>加权平均法</u> 按样本股票在市场上的不同地位赋予其不同的权数，地位重要的权数大，地位次要的权数小；将各样本股票的价格与其权数相乘后求和，再与总权数相除，得到按加权平均法计算的报告期和基期的平均股价； 据此计算股票价格指数。加权平均法权数的选择，可以是股票的成交金额，也可以是它的上



	市股数。 <u>若选择计算期的同度量因素作为权数，则被称为派许（Paasche）加权法。</u>
我国主要的股票价格指数	1、中证指数有限公司的股价指数 上海证券交易所和深圳证券交易所共同出资成立，一家从事指数编制、运营和服务的专业性公司。 (1) <u>沪深300指数</u> 由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成，以综合反映沪深A股市场整体表现。是内地首只股指期货的标的指数，被境内外多家机构开发为指数基金和ETF产品，跟踪资产在A股股票指数中高居首位。 由沪、深证券交易所于2005年4月8日正式发布，是沪、深证券交易所联合发布的第一只跨市场指数。 沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成：<u>第一，非创业板股票，要求上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均A股总市值在全部沪深A股（非创业板股票）中排在前30位；创业板股票，要求上市时间超过三年。第二，非ST、*ST股票，非暂停上市股票。</u> 沪深300指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司：<u>计算样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的A股日均成交金额与A股日均总市值；对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%股票；对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名，选取前300名股票作为指数样本。</u> 沪深300指数以“点”为单位，精确到小数点<u>后3位</u>。沪深300指数以<u>2004年12月31日</u>为基日，基点为<u>1000点</u>。沪深300指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算，计算公式如下： $\text{报告期指数} = \frac{\text{报告期成分股的调整市值}}{\text{除数}} \times 100$ 其中，调整市值 = $\sum (\text{股价} \times \text{调整股本数})$。 沪深300指数<u>每半年调整一次</u>，每次调整的比例<u>不超过10%</u>，为确保指数成分股的稳定性，样本调整设置缓冲区。设置<u>15只备选名单</u>。 (2) <u>中证规模指数</u> 包括中证100指数、中证200指数、中证500指数、中证700指数、中证800指数和中证流通指数。其中，<u>中证100指数定位于大盘指数，中证200指数为中盘指数，沪深300指数为大盘指数，中证500指数为小盘指数，中证700指数为中小盘指数，中证800指数则由大、中小盘指数构成。</u> 中证指数公司还编制和发布中证行业指数系列、中证风格指数系列、中证主题指数系列、中证策略指数系列和中证海外指数系列等。 2、上海证券交易所的股价指数 (1) <u>上证综指</u>于1991年7月15日发布，是上海第1只反映市场整体走势的旗舰型指数，也是中国资本市场影响力最大的指数，包含A股、B股等上交所全部上市股票，以总股本为权重加权计算，代表中国资本市场发展历程，是中国资本市场的象征。 (2) <u>上证180指数</u>。上海证券市场上最具代表性的大型蓝筹股票指数，是投资评价尺度和金融衍生产品标的基础指数，于2002年7月发布。 (3) <u>上证50指数</u>。在上证180指数的样本股中挑选规模最大、流动性最好的50只股票，反映最具市场影响力的一批龙头企业的状况，于2004年1月发布。 (4) <u>上证380指数</u>。于2010年11月发布，是在上证180指数之外的公司中，剔除亏损及近5年未分红送股公司，按中证二级行业的自由流通市值比例分配样本，在行业内选取规模、流动性、成长性和盈利能力综合排名靠前的380只样本股。 (5) <u>上证100指数</u>。从上证380指数中选取营业收入增长率和净资产收益率综合排名靠前的100只股票作为指数样本，以突出反映上海市场新兴蓝筹板块内核心投资股票的整体走势，于2012年4月



	发布。 (6) 上证150指数。在上证180、上证380指数成分股之外选择营业收入增长率、换手率综合排名前150名的股票作为指数样本，以集中反映潜力蓝筹板块内核心投资股票的整体走势，于2012年4月发布。 上证50、上证180指数集中于金融、能源、原材料和工业等传统行业，上证380指数、上证100指数和上证150指数则广泛分布于节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备、新能源、新材料、TMT等新兴产业和消费领域，凸显了我国经济结构调整的方向。 3、深圳证券交易所的股价指数 (1) 深证成分指数。1995年1月23日发布，是中国证券市场中历史最悠久、数据最完整的成分股指数。 (2) 深证综合指数。1991年4月4日发布，以在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部股票为样本股，以样本股发行总股本为权数进行加权逐日连锁计算。 (3) 深证A股指数。1992年10月4日发布，包含在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的全部A股，以样本股发行总股本为权数进行加权逐日连锁计算。 (4) 深证B股指数。1992年10月6日发布，包含在深圳证券交易所上市的全部B股，以样本股发行总股本为权数进行加权逐日连锁计算。 (5) 行业分类指数。2001年7月2日发布，包括在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的非ST、*ST的A股，对公司数量不足5家的门类和制造业大类，暂时不发布指数，指数代码预留，待公司数量满5只后发布。 (6) 中小板综合指数。2005年12月1日发布，以在深圳证券交易所中小企业板上市的全部股票为样本股，以样本股可流通股本数为权数进行加权逐日连锁计算。 (7) 创业板综合指数。2010年8月20日发布，以在深圳证券交易所创业板上市的全部股票为样本股，以样本股可流通股本数为权数进行加权逐日连锁计算。 (8) 深证新指数。2006年2月16日发布，以在深圳证券交易所主板、中小板、创业板上市的非ST且已完成股改的A股为样本股，以样本股可流通股本数为权数进行加权逐日连锁计算。 (9) 深证100指数。2003年初发布，由深圳证券市场市值规模最大、成交最活跃的100家A股上市公司组成，不仅包含了深市主板中的蓝筹价值型企业，还不断吸纳更多来自中小板和创业板的成长型优质企业，从而更好地体现深市多层次、高成长、创新型等特征，逐步发展成为中国资本市场“传统行业龙头企业+新兴成长行业领军企业”的组合。 4、香港和台湾的主要股价指数 (1) 恒生指数 (2) 台湾证券交易所发行量加权股价指数。包括台湾50指数、台湾中型100指数、台湾资讯科技指数、台湾发达指数、台湾高股息指数等。
境外主要股票市场的股票价格指数	1、道·琼斯工业股价平均数 世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数，被认为是反映美国政治、经济和社会状况最灵敏的指标，由美国道·琼斯公司编制，并在《华尔街日报》上公布。 以1928年10月1日为基期，基期指数为100点。编制方法原为简单算术平均法，从1928年起采用除数修正的简单平均法，使平均数能连续、真实地反映股价变动情况。 2、标准普尔500指数 以1941-1943年为基期，基期指数定为10，采用加权平均法进行计算，以股票上市最为权数，按基期进行加权计算。 3、纳斯达克指数 包括纳斯达克综合指数、纳斯达克100指数、纳斯达克金融100指数、纳斯达克银行指数、纳斯达克生物指数、纳斯达克计算机指数、纳斯达克工业指数、纳斯达克保险指数、纳斯达克其他



	金融指数、纳斯达克通讯指数、纳斯达克运输指数、纳斯达克全国市场综合指数和纳斯达克全国市场工业指数等。 4、<u>金融时报证券交易所指数</u> (1) 金融时报工业股票指数，又被称为30种股票指数。 (2) 100种股票交易指数，又被称为FT-100指数。 (3) 综合精算股票指数。 5、<u>日经平均股价指数</u> (1) 日经225种平均股价指数。 (2) 日经500种平均股价指数。
--	--

四、沪港通、深港通和沪伦通

沪港通	<u>沪股通</u>	<u>投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所上海设立的证券交易服务公司，向上海证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通规定范围内的上海证券交易所上市股票。</u> 沪股通起始额度为每日520亿元人民币。
	<u>沪港通下的港股通</u>	<u>投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖沪港通规定范围内的香港联合交易所上市股票。</u> 股票范围：<u>联交所恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数成分股和同时在联交所、上交所上市的A+H股公司股票。</u> 沪港通下的港股通起始额度为每日420亿元人民币。
深港通	<u>深股通</u>	<u>投资者委托香港经纪商，经由香港联合交易所在深圳设立的证券交易服务公司，向深圳证券交易所进行申报（买卖盘传递），买卖深港通规定范围内的深圳证券交易所上市股票。</u> 股票范围：市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股，以及深圳证券交易所上市的A+H股公司股票。 深股通起始额度每日520亿元人民币。
	<u>深港通下的港股通</u>	<u>投资者委托内地证券公司，经由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报（买卖盘传递），买卖深港通规定范围内的香港联合交易所上市股票。</u> 股票范围：<u>恒生综合大型股指数的成分股、恒生综合中型股指数的成分股、市值50亿港元港币及以上的恒生综合小型股指数的成分股，以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票。</u> 深港通下的港股通起始额度每日 420 亿元人民币。
沪伦通	<u>沪伦通</u>	1、上交所与伦交所的互联互通机制。初期从存托凭证起步。 2、沪伦通存托凭证业务包括东西两个业务方向。 (1) 东向业务：符合条件的伦交所上市公司在上交所主板上市中国存托凭证（CDR）。 (2) 西向业务：符合条件的上交所的 A 股上市公司在伦交所主板发行上市全球存托凭证（GDR）。 3、在试点初期，<u>GDR 发行人可以在伦敦市场融资</u>。CDR 发行人<u>仅可以在上交所上市</u>，而<u>不在境内融资</u>。<u>存托凭证和基础股票之间可以相互转换</u>，实现两地市场的互联互通。 4、存托凭证的发行和上市需满足当地的监管要求，发行人需履行信息披露义务等。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



沪伦通与沪港通的区别	1、沪港通下投资者跨境相互到对方市场直接买卖股票的模式； 2、沪伦通是将境外基础股票转换为存托凭证实现产品跨境，存托凭证的交易结算安排与本地的股票品种接近，方便投资者按照本地的交易习惯和交易时间完成交易结算。 3、CDR 设有一定的投资者适当性门槛。投资者可根据存托协议的约定，享有<u>分红、派息、配股等权益及行使表决权</u>等权利。
沪伦通的启动	1、<u>2019年6月17日</u>，中国证监会和英国金融行为监管局发布了沪伦通联合公告，原则批准上海证券交易所和伦敦证券交易所开展沪伦通。同日，上交所上市公司<u>华泰证券股份有限公司</u>发行的沪伦通下<u>首只</u>全球存托凭证（GDR）产品在伦交所挂牌交易。 2、在沪伦通启动之际，<u>上交所伦敦办事处</u>正式开业。 其主要职能是：<u>按照上交所国际化战略，参与和支持上交所包括沪伦通业务在内的跨境业务开展；加强上交所与境外市场的联系，开展国际市场推介活动，吸引国际机构投资者投资中国资本市场，扩展中国资本市场国际影响力；研究境外市场动态，为上交所国际化战略提供决策支持。</u> 3、2020年6月17日，上交所上市公司<u>中国太保</u>全球存托凭证（GDR）在伦敦证券交易所成功上市。

五、科创板的有关特别规定

投资者适当性	1、个人投资者开通科创板股票交易权限的，应当符合下列条件： （1）申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元（不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券）； （2）参与证券交易24个月以上； （3）上海证券交易所规定的其他条件。 2、机构投资者参与科创板股票交易，应当符合法律法规及上海证券交易所业务规则的规定。
交易机制和交易方式	1、科创板实行T+1； 2、但具体交易方式有所不同，包括<u>竞价交易、盘后固定价格交易和大宗交易</u>； （1）开盘集合竞价时间为<u>9：15-9：25</u>，连续竞价时间为<u>9：30-11：30</u>和<u>13：00-15：00</u>； （2）竞价交易中，除了限价申报外，还可根据市场需要采用包括<u>最优五档即时成交剩余撤销申报、最优五档即时成交剩余转限价申报、本方最优价格申报、对手方最优价格申报以及交易所规定的其他方式进行市价申报</u>； （3）通过<u>限价申报</u>买卖科创板股票的，<u>单笔申报数量应当不小于200股，且不超过10万股</u>；通过<u>市价申报</u>买卖的，<u>单笔申报数量应当不小于200股，且不超过5万股</u>。卖出时，<u>余额不足200股的部分，应当一次性申报卖出</u>。 （4）<u>盘后固定价格交易</u>是科创板新增的交易方式，在收盘集合竞价结束后，上交所交易系统按照<u>时间优先顺序</u>对收盘定价申报进行撮合，并采用当日收盘价成交的交易方式。盘后固定价格交易申报时间为<u>9：30-11：30</u>和<u>13：00-15：30</u>。 （5）<u>条件成熟时科创板还将引入做市商机制</u>，做市商可以为科创板股票提供双边报价服务。科创板股票申报价格最小变动单位适用《上海证券交易所交易规则》相关规定。交易所可以依据股价高低，实施不同的申报价格最小变动单位。 （6）<u>涨跌幅比例为20%，首次公开发行上市的股票，上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制</u>。 （7）科创板股票<u>自上市首日起可作为融资融券标的</u>。

第四节 股票估值

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



一、股票的价值与价格

股票价值	票面价值	1、又被称为<u>面值</u>，即在股票票面上标明的金额。该种股票被称为有面额股票。 2、在<u>初次发行时有一定的参考意义</u>。 (1) <u>平价发行</u>：面值=发行价，募集的资金=股本的总和=面值总和。 (2) <u>溢价发行</u>：<u>发行价格>面值</u>，<u>募集的资金中等于面值总和的部分计入资本账户，超过面值部分列为公司资本公积金</u>。
	账面价值	1、被称为<u>股票净值或每股净资产</u>，在没有优先股的条件下，每股账面价值=公司净资产/发行在外的普通股票的股数。<u>公司净资产=公司资产总额-负债总额=股东权益价值</u>。 2、股票账面价值的高低对股票交易价格有重要影响； 3、股票账面价值<u>不等于</u>股票的市场价格。主要原因：(1) <u>会计价值通常反映的是历史成本或者按某种规则计算的公允价值，并不等于公司资产的实际价值</u>；(2) <u>账面价值并不反映公司的未来发展前景</u>。
	清算价值	1、<u>从理论上说，股票的清算价值应与账面价值一致</u>； 2、<u>实际上，大多数公司的实际清算价值低于其账面价值</u>。
	内在价值	1、即<u>理论价值</u>，即<u>股票未来收益的现值</u>。 2、内在价值决定股票的市场价格，股票的市场价格总是<u>围绕其内在价值波动</u>。 3、由于未来收益及市场利率的不确定性，各种价值模型计算出来的内在价值只是股票真实的内在价值的估计值。经济形势的变化、宏观经济政策的调整、供求关系的变化等都会影响上市公司未来的收益，引起内在价值的变化。
股票价格	理论价格	1、股票在证券市场上买卖的价格。 2、从理论上说，股票价格应由其价值决定。股票之所以有价格，是因为它代表着收益的价值，即能给它的持有者带来股息红利。 3、股票交易实际上是对未来收益权的转让买卖，股票价格就是对未来收益的评定。股票及其他有价证券的理论价格是根据现值理论而来的。
	市场价格	1、<u>由股票的价值决定，但同时受许多其他因素的影响</u>。 2、<u>供求关系是最直接的影响因素，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的</u>。
影响股价变动的 基本因素	公司经营 状况	从理论上分析，公司经营状况与股票价格正相关，公司经营状况好，股价上升；反之，股价下跌。 (1) 公司治理水平与管理层质量 从提高公司绩效的角度，公司治理主要解决：一是<u>经理层、内部人的利益机制及其与公司的外部投资者利益和社会利益的兼容问题</u>；二是<u>经理层的管理能力问题</u>。 (2) <u>公司竞争力</u> (3) <u>财务状况</u> 第一，<u>盈利性</u>。通常把盈利水平高的公司股票称为绩优股，把未来盈利增长趋势强劲的公司股票称为高增长型股票，它们在股票市场上通常会有较好的表现。 衡量盈利性最常用的指标是<u>每股收益和净资产收益率</u>。 第二，<u>安全性</u>。公司偿还债务从而避免破产的特性，通常用公司的负债与公司资产和资本金相联系来刻画公司的财务稳健性或安全性。 第三，<u>流动性</u>。衡量财务流动性状况需要从资产负债整体考量，最常用的指标包括流动比率、速动比率、应收账款平均回收期、销售周转率等。公司各种财务指标之间存在一定的钩稽关系，以净资产收益率（ROE）为例，著名的杜邦公式揭示了它的构成：



		<u>净资产收益率 (ROE) = 净利润 / 净资产 = 净利润 / 销售收入 x 销售收入 / 总资产 x 总资产 / 净资产 = 销售利润率 x 资产周转率 x 杠杆比率</u> 第四, <u>公司并购重组</u>。
	行业与部门因素	1、行业分类 中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，将上市公司按二级分类，分别列入19个门类及90大类。 2、行业分析因素：包括<u>定性因素和定量因素</u>； (1) 行业或产业竞争结构 (2) 行业可持续性 (3) 抗外部冲击的能力 (4) 监管及税收待遇政府关系 (5) 劳资关系 (6) 财务与融资问题 (7) 行业估值水平 3、行业生命周期。任何行业都会经历<u>幼稚期、成长期、成熟期、衰退期</u>四个阶段。
	宏观经济与政策因素	1、<u>经济增长</u>。当一个国家或地区的经济运行态势良好，大多数企业的经营状况也较好，股票价格会上升；反之，股票价格会下降。 2、<u>经济周期循环</u>。每个周期一般都要经过<u>繁荣、衰退、萧条和复苏</u>。 3、<u>货币政策</u>。宽松性货币政策，增加货币供给，股市资金增加，对股票的需求增加，立即促使股价上升；反之，采取紧缩性货币政策，减少货币供应，股市资金减少，对股票的需求减少，股价下跌。 4、<u>财政政策</u> (1) 通过扩大财政赤字、发行国债筹集资金，增加财政支出，刺激经济发展；或是通过增加财政盈余或降低赤字，减少财政支出，抑制经济增长，调整社会经济发展速度，改变企业生产的外部环境，进而影响企业利润水平和股息派发。 (2) <u>通过调节税率影响企业利润和股息</u>。提高税率，企业税负增加，税后利润下降，股息减少；反之，企业税后利润和股息增加。 (3) <u>干预资本市场各类交易适用的税率</u>，例如利息税、资本利得税、印花税等，直接影响市场交易和价格。 (4) <u>国债发行量会改变证券市场的证券供应和资金需求，从而间接影响股票价格</u>。 5、<u>市场利率</u> (1) 绝大部分公司都负有债务，利率提高，利息负担加重，公司净利润和股息相应减少，股票价格下降；利率下降，利息负担减轻，公司净盈利和股息增加，股票价格上升。 (2) 在市场资金量一定的条件下，利率提高，其他投资工具收益相应增加，一部分资金会流向储蓄、债券等其他收益固定的金融工具，对股票需求减少，股价下降；若利率下降，对固定收益证券的需求减少，资金流向股票市场，对股票的需求增加，股票价格上升。 (3) 利率提高，一部分投资者要负担较高的利息才能借到所需资金进行证券投资。如果允许进行融资融券交易，买空者的融资成本相应提高，投资者会减少融资和对股票的需求，股票价格下降；若利率下降，投资者能以较低利率借到所需资金，增加融资和对股票的需求，股票价格上涨。 6、<u>通货膨胀</u>。通货膨胀对股票价格的影响较复杂，它既有刺激股票市场的作用，又有抑制股票市场的作用。 7、<u>汇率变化</u>



		传统理论认为，汇率下降，即本币升值，不利于出口而有利于进口，同时会引起境外资本流入，国内资本市场流动性增加；汇率上升，即本币贬值，不利于进口而有利于出口，同时会导致境内资本流出，国内资本市场流动性下降。若汇率变化趋势对本国经济发展影响较为有利，股价会上升；反之，股价会下降。 8、国际收支状况。若一国国际收支连续出现逆差，政府为平衡国际收支会采取提高国内利率和汇率的措施，以鼓励出口、减少进口，股价就会下跌；反之，股价会上涨。
影响股价变化的其他因素	政治及其他不可抗力的影响	1、战争 2、政权更迭、领袖更替等政治事件 3、政府重大经济政策的出台、社会经济发展规划的制定、重要法规的颁布等。 4、国际社会政治、经济的变化 5、因发生不可预料和不可抵抗的自然灾害或不幸事件，给社会经济和上市公司带来重大财产损失而又得不到相应赔偿，股价会下跌。
	心理因素	在大多数投资者对股市抱乐观态度时，会有意无意地夸大市场有利因素的影响，并忽视一些潜在的不利因素，从而脱离上市公司的实际业绩而纷纷买进股票，促使股价上涨；反之，在大多数投资者对股市前景过于悲观时，会对潜在的有利因素视而不见，而对不利因素特别敏感，甚至不顾发行公司的优良业绩大最抛售股票，致使股价下跌。当大多数投资者对股市持观望态度时，市场交易量就会减少，股价往往呈现盘整格局。
	政策及制度因素	因突发事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施；因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市。证券交易所根据需要，可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易。有的证券交易所对每日股票价格的涨跌幅度有一定限制，即涨跌停板规定，使股价的涨跌大大平缓。另外，当股票市场投机过度或出现严重违法行为时，证券监督管理机构也会采取一定的措施以平抑股价波动。
	人为操纵因素	人为操纵往往会引起股票价格短期的剧烈波动。
股票投资主要分析方法	基本分析法	基本分析法的两个假设：股票的价值决定其价格和股票的价格围绕价值波动。 1、宏观经济分析 （1）先行性指标：对将来的经济状况提供预示性的信息，如利率水平、货币供给、消费者预期、主要生产资料价格、企业投资规模等。 （2）同步性指标：指标的变化基本上与总体经济活动的转变同步，如个人收入、企业工资支出、国内生产总值、社会商品销售额等。 （3）滞后性指标：指标的变化一般滞后于国民经济的变化，如失业率、库存量、银行未收回贷款规模等。经济政策主要包括货币政策、财政政策、信贷政策、债务政策、税收政策、利率与汇率政策、产业政策、收入分配政策等。 2、行业和区域分析 一方面，行业的发展状况对该行业上市公司的影响是巨大的，从某种意义上说，投资某家上市公司实际上就是以某个行业为投资对象；另一方面，上市公司在一定程度上又受区域经济的影响，尤其是我国各地区的经济发展极不平衡，产业政策也有所不同，从而对我国证券市场中不同区域上市公司的行为与业绩有着不同程度的影响。 3、公司分析 侧重对公司的竞争能力、盈利能力、经营管理能力、发展潜力、财务状况、经营业绩以及潜在风险等进行分析，借此评估和预测股票的投资价值、价格及其未来变化的趋势。



技术分析法	技术分析三个假设：<u>市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复</u>。 主要有：K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论。
量化分析法	利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法，具有使用大量数据、模型和电脑的显著特点，广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理等投资相关问题，是继传统的基本分析和技术分析之后发展起来的一种重要的股票投资分析方法。
股票投资分析应注意的问题	1、<u>基本分析法</u> 优点：能够从经济和金融层面揭示股票价格决定的基本因素及这些因素对价格的影响方式和影响程度；缺点：<u>对基本面数据的真实、完整性具有较强依赖，短期价格走势的预测能力较弱</u>。 2、<u>技术分析法</u> 直接选取公开的市场数据，采用图表等方法对市场走势作出直观的解释，是仅从证券的市场行为来分析证券价格未来变化趋势的方法。由于它缺乏牢固的经济金融理论基础，对股票价格行为模式的判断有一定随意性，在学术界评价不高。 3、<u>量化分析法</u> 较多采用复杂的数理模型和计算机数值模拟，能够提供较为精细化的分析结论。但它<u>对使用者的定量分析技术有较高要求，不易为普通公众所接受</u>。量化分析法所采用的各种数理模型本身也存在模型风险，一旦外部环境发生较大变化，原有模型的稳定性就会受影响。此外，量化分析法往往需要和程序化交易技术相结合，对交易系统的速度和市场数据的精确度有较高要求，这也在一定程度上限制了其应用范围。

二、股票估值方法

货币的时间价值	A、现在给你100元钱；B、1年后给你100元钱。理性的人通常都会选A。原因大致有三： 第一，只要利率是正数，今天的100元存入银行（或进行其他无风险投资），1年后收回的金额肯定大于100元。 第二，如果通货膨胀率是正数，今天100元所代表的购买力比1年后100元要大。 第三，今天拿到100元是肯定的，1年后存在风险。 案例说明，今天到手的钱比1年后预期到手的相同金额的钱更有价值，我们把这种现象称为货币的时间价值。
复利	货币的时间价值使得资金的借贷具有利上加利的特性，我们将其称为复利。在复利条件下，终值（期末价值、到期值）计算公式为：$FV = PV \times (1+i)^n$ 式中：FV—终值；PV—本金（现值）；i—每期利率；n—期数。 若每期付息m次，则终值为：$FV = PV \times (1+i/m)^{nm}$
现值和贴现	在复利条件下，现值（PV）计算公式为：$PV = FV / (1+i)^n$
影响股票投资价值的因素	内部因素 1、净资产 2、盈利水平 3、股利政策 4、股份分割：股份分割往往比增加股利分配对股价上涨的刺激作用更大。 5、增资和减资

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



素		对那些业绩优良、财务结构健全、具有发展潜力的公司而言，增资意味着将增加公司经营实力，会给股东带来更多回报，股价不仅不会下跌，可能还会上涨；当公司宣布减资时，多半是因为经营不善、亏损严重、需要重新整顿，所以股价会大幅下降。 6、并购重组
股票的绝对估值方法	外部因素	1、宏观经济因素：宏观经济走向和相关政策是影响股票投资价值的重要因素。 2、行业因素：行业的发展状况和趋势、国家的行业政策和相关行业的发展等都会对该行业上市公司的股票投资价值产生影响。 3、市场因素：散户投资者往往有从众心理，对股市产生助涨助跌的作用。
	基本原理	基本原理：假设价值来源于未来流入的现金流，将这一系列现金流以一定比率贴现到现在，再进行加总就得到了相应价值。绝对估值法也就是现金流贴现法。 $\text{计算公式为：} V = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$ 式中：V—价值；t—时期；CF_t—第t期的现金流；r—未来所有时期的平均贴现率。 使用绝对估值法进行价值评估时，<u>一般都要预测未来每期现金流，但是现金流是永续的，不可能预测到永远</u>。所以，在实际估值中，都会设定一个详细预测期，在此期间详细预测每期现金流。对于在预测期之后的价值，也就是终值，可以采用终值倍数法或Gordon永续增长模型进行估算。 此时，绝对估值法的计算公式为可以表示为： $V = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{TV}{(1+r)^n}$ 式中：V—价值；t—时期；CF_t—第t期的现金流；r—未来所有时期的平均贴现率；n—详细预测期数；TV——终值。
	红利贴现模型	投资者购买股票，通常预期获得两种现金流：<u>一是持有股票期间的现金分红；二是持有期末卖出时的预期价格</u>。二者的现值之和决定了股票价值。 $V = \sum_{t=1}^n \frac{DPS_t}{(1+r)^t} + \frac{P_n}{(1+r)^n}$ 式中：V—股票价值；DPS_t—（第t期的现金红利；n—详细预测期数；r—股权要求收益率；P_n—持有期末卖出股权时的预期价格。 红利贴现模型要求<u>公司的股利政策相对稳定</u>，但在实际中，很多公司的股利政策不稳定，且很多公司从不发放红利或者因为未盈利而无红利可发放。此时，很难用红利贴现模型进行估值。
	股权自由现金流贴现模型	股权自由现金流（FCFE）是可以自由分配给股权拥有者的最大化的现金流。 <u>股权自由现金流（FCFE）=净利润+折旧+摊销-营运资金的增加+长期经营性负债的增加-长期经营性资产的增加-资本性支出+新增付息债务-债务本金的偿还</u> 股权自由现金流贴现模型的估值公式为： $V = \sum_{t=1}^n \frac{FCFE_t}{(1+r)^t} + \frac{TV}{(1+r)^n}$ 式中：V—股票价值；$FCFE_t$—（第t期的股权自由现金流；n—详细预测期数；r—股权要求收益率（和红利贴现模型中的r相同）；TV—股权自由现金流的



		终值。
	企业自由现金流贴现模型	企业自由现金流（FCFF）是指公司在保持正常运营的情况下，可以向所有出资人（股东和债权人）进行自由分配的现金流。 <u>企业自由现金流（FCFF）=息税前利润—调整的所得税+折旧+摊销—营运资金的增加+长期经营性负债的增加—长期经营性资产的增加—资本性支出</u> 调整的所得税计算方法：<u>一是直接用息税前利润乘以当期所得税率；二是在利润表中当期所得税的基础上进行调整，加回财务费用的税盾，再扣掉非经常损益对应的所得税。</u> 企业自由现金流模型的估值公式为： $EV = \sum_{t=1}^n \frac{FCFF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{TV}{(1+WACC)^n}$ 式中：EV—企业价值；FCFF_t—第t期的企业自由现金流；n—详细预测期数；WACC—加权平均资本成本；TV—企业自由现金流的终值。 加权平均资本成本（WACC）是企业各种融资来源的资本成本的加权平均值，计算公式为： $WACC = \frac{D}{D+E} \times k_d \times (1-t) + \frac{E}{D+E} \times k_e$ 式中：D—付息债务的市场价值；E—股权的市场价值；k_d—税前债务成本；k_e—股权资本成本；t—所得税率。 企业自由现金流模型得到企业价值后，可以通过价值等式推出股权价值。
股票的相对估值方法	基本原理	是以可以比较的其他公司（可比公司）的价格为基础，来评估目标公司的相应价值。评估所得的价值，可以是股权价值（股票价值），也可以是企业价值。同理，如果得到的是企业价值，可以通过价值等式换算成股权价值（股票价值）。 <u>目标公司价值=目标公司某种指标×（可比公司价值/可比公司某种指标）</u> “可比公司价值/可比公司某种指标”被称为倍数，常用的倍数包括：<u>市盈率（P/E）倍数、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）倍数、企业价值/息税折旧摊销前利润（EV/EBITDA）倍数、市净率（P/B）倍数、市销率倍数（P/S）等。</u>
	市盈率倍数法	1、反映一家公司的股票价值对其净利润的倍数。 <u>市盈率倍数=每股市价/每股收益</u> 2、在使用<u>市盈率倍数法</u>估值时，先确定可比公司的市盈率作为目标公司估值的市盈率倍数，然后使用下述公式计算目标公司股票价值： <u>每股价值=每股收益×市盈率倍数</u> 对于盈利数据，通常会面临三种选择：一是<u>最近一个完整会计年度的历史数据</u>；二是<u>最近12个月的数据</u>；三是<u>预测年度的盈利数据</u>。 3、若使用历史数据计算市盈率，应尽可能使用最新公开的信息，通常会使用<u>最近12个月的数据</u>。
	企业价值/息税前利润倍数法	1、息税前利润的计算公式为： <u>息税前利润（EBIT）=净利润（E）+所得税+利息</u> 2、企业价值/息税前利润倍数法的企业价值计算公式为： <u>EV=EBIT×（EV/EBIT倍数）</u> 3、<u>企业价值/息税前利润倍数法剔除了资本结构的影响</u>。市盈率倍数法是以利润指标作为估值基础，而净利润归属于股东，无法反映债权人的求偿权，当目标公司与可比公司的资本结构存在较大差异时可能导致错误的结果；息税前利润是向所有股东和债权人分配前的利润，因此不受股权和债务的比例即资本结构的影响。



企业价值 / 息税折旧摊销前利润倍数法	1、息税折旧摊销前利润（EBITDA）同样也是在<u>扣除利息费用之前的利润</u>，所以它对应的也是企业价值（EV）。 2、息税前利润的计算公式为：<u>息税前利润（EBIT）=净利润（E）+所得税+利息+折旧+摊销</u> 3、企业价值 / 息税折旧摊销前利润倍数法的企业价值计算公式为：<u>$EV=EBITDA \times (EV/EBITDA \text{倍数})$</u> 4、企业价值 / 息税折旧摊销前利润倍数法<u>不但剔除了资本结构的影响，还剔除了折旧摊销的影响</u>。<u>对于折旧摊销影响比较大的公司（如重资产公司），比较适合用企业价值 / 息税折旧摊销前利润倍数法。</u>
市净率倍数法	1、反映了一家公司的股票市值对其净资产的倍数。 2、<u>市净率倍数=每股市价 / 每股净资产；每股价值=每股净资产×市净率倍数；</u> 3、比较适用于资产流动性较高的金融机构，因为这类公司的资产账面价值更加接近市场价值。例如，<u>银行业的估值通常会用市净率倍数法。而运营历史悠久的制造业企业和新兴产业企业往往不适合采用市净率倍数法。</u>
市销率倍数法	1、反映了一家公司的股权价值对其销售收入的倍数。 2、<u>市销率倍数=每股市价 / 每股销售收入；每股价值=每股销售收入×市盈率倍数；</u> 3、对于一些无利润甚至亏损的企业，经营性现金流也为负，且账面价值比较低。此时，市盈率倍数法、企业价值 / 息税前利润倍数法、企业价值 / 息税折旧摊销前利润倍数法、市净率倍数法都无法用来估值，对此类公司，市销率倍数法可能比较实用。 市销率倍数法的局限之处是<u>不能反映成本的影响，主要适用于销售成本率较低的收入驱动型公司。</u>

第五章 债券

第一节 债券概述

一、债券概述

定义	1、一种<u>有价证券</u>，是社会各类经济主体为筹集资金而向债券投资者出具的、承诺按一定利率定期支付利息并到期偿还本金的<u>债权债务凭证</u>。借贷双方的权责关系：（1）<u>所借贷货币资金的数额</u>；（2）<u>借贷的时间</u>；（3）<u>在借贷时间内的资金成本或应有的补偿（债券的利息）</u>。 2、借贷双方的权利义务关系：（1）<u>发行人是借入资金的经济主体</u>；（2）<u>投资者是出借资金的经济主体</u>；（3）<u>发行人必须在约定的时间付息还本</u>；（4）<u>债券反映了发行者和投资者之间的债权债务关系，而且是这一关系的法律凭证</u>。 3、债券基本性质： （1）<u>属于有价证券</u>。（1）<u>反映和代表一定的价值</u>；（2）<u>持有债券可按期取得利息</u>；（3）<u>拥有债券就拥有了债券所代表的权利，转让债券也就将债券代表的权利一并转移</u>。 （2）一种<u>虚拟资本</u>。 （3）<u>债权</u>的表现。
票面要素	（1）债券的<u>票面价值</u>：债券票面标明的货币价值，是债券发行人承诺在债券到期日偿还给债券持有人的金额。 （2）债券的<u>到期期限</u>：债券从发行之日起至偿清本息之日止的时间，也是债券发行人承诺履行合同义务的全部时间。 （3）债券的<u>票面利率（名义利率）</u>：是债券年利息与债券票面价值的比率，通常年利率用百分数表示。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(4) 债券发行者名称。
特征	(1) 偿还性。 (2) 流动性。 (3) 安全性。 债券不能收回投资的风险： 一是债务人不能按时足额按约定的利息支付或者偿还本金。一般来说，政府债券不履行债务的风险最低。 二是债券在市场上转让时因价格下跌而承受损失。 (4) 收益性。表现：一是利息收入；二是资本损益；三是再投资收益，即投资债券所获现金流量再投资的利息收入，受市场收益率变化的影响。
分类	1、按发行主体分类，分为政府债券、金融债券和公司债券等。 2、按付息方式分类，分为零息债券、附息债券、息票累积债券。 (1) 零息债券。指债券合约未规定利息支付的债券。通常，这类债券以低于面值的价格发行和交易，债券持有人实际上是以买卖（到期赎回）价差的方式取得债券利息。 (2) 附息债券。按照计息方式的不同，细分为固定利率债券和浮动利率债券。有些附息债券可以根据合约条款推迟支付定期利率，故被称为缓息债券。 (3) 息票累积债券。债券持有人必须在债券到期时一次性获得本息，存续期间没有利息支付。 3、按债券形态分类。分为实物债券、凭证式债券和记账式债券。 (1) 实物债券。一种具有标准格式实物券面的债券。如，无记名国债以实物券的形式记录债权、面值等，不记名，不挂失，可上市流通。 (2) 凭证式债券。债权人认购债券的一种收款凭证，而不是债券发行人制定的标准格式的债券。 (3) 记账式债券。没有实物形态的票券，利用证券账户通过电脑系统完成债券发行、交易及兑付的全过程。 4、按利率是否固定分类。分为固定利率债券、浮动利率债券和可调利率债券。 5、按期限长短分类。分为长期债券、短期债券和中期债券。 一般说来，偿还期限在1年以下的为短期债券；偿还期限在10年以上的为长期债券；期限在1年或1年以上、10年以下（包括10年）的为中期债券。 我国短期企业债券的偿还期限在1年以内，偿还期限在1年以上5年以下的为中期企业债券，偿还期限在5年以上的为长期企业债券。 6、按发行方式分类。分为公募债券和私募债券。 7、按信用状况分类。分为利率债和信用债。 (1) 利率债：直接以政府信用为基础或是以政府提供偿债支持为基础而发行的债券。 (2) 信用债：以企业的商业信用为基础而发行的债券，除了利率，发行人的信用是影响该类债券的重要因素，故名“信用债”。非金融企业发行的信用债具体包括中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、普通公司债（包括可交换公司债）、可转换公司债等。金融类信用债包括商业银行、保险公司、证券公司等金融机构发行的债券。
我国目前的债券类型	1、财政部负责监管的国债及地方政府债券； 2、中国人民银行会同中国银保监会监管的金融债券； 3、国家发改委监管的企业债券； 4、中国证监会监管的公司债券； 5、中国人民银行监管的银行间市场非金融企业债务融资工具。

二、债券与股票的异同点

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



相同点	(1) 都属于有价证券。 (2) 都是直接融资工具。
区别	(1) 权利不同。债券持有者只可按期获取利息及到期收回本金，无权参与公司的经营决策。股票所有者是发行股票公司的股东，股东一般拥有表决权，可以通过参加股东大会选举董事，参与公司重大事项的审议和表决，行使对公司的经营决策权和监督权。 (2) 目的不同。发行债券获取的资金属于公司的负债，不是资本金，有偿还的义务。发行股票筹措的资金列入公司资本，是股份公司创立和增加资本的需要。 (3) 主体不同。发行债券的经济主体很多，中央政府、地方政府、金融机构、公司企业等一般都可以发行债券，但能发行股票的经济主体只有股份有限公司。 (4) 期限不同。债券一般有规定的偿还期，期满时债务人必须按时归还本金；股票通常是无须偿还的，一旦投资入股，股东便不能从股份有限公司抽回本金。 (5) 收益不同。债券通常有规定的票面利率，可获得固定的利息。股票的股息红利不固定，一般视公司经营情况而定。 (6) 风险不同。股票风险较大，债券风险相对较小。

三、政府债券概述

定义	政府财政部门或其他代理机构为筹集资金，以政府名义发行的、承诺在一定时期支付利息和到期还本的债务凭证。
性质	(1) 从形式上看，政府债券是一种有价证券，具有债券的一般性质。 (2) 从功能上看，政府债券最初仅是政府弥补赤字的手段，但在现代商品经济条件下，政府债券已成为政府筹集资金、扩大公共开支的重要手段，并且随着金融市场的发展，逐渐具备了金融商品和信用工具的职能，成为国家实施宏观经济政策、进行宏观调控的工具。
特征	(1) 安全性高。政府债券的信用等级是最高的，通常被称为金边债券。 (2) 流通性强。 (3) 收益稳定。政府债券的本息大多数固定且有保障，所以交易价格一般不会出现大的波动，二级市场的交易双方均能得到相对稳定的收益。 (4) 免税待遇。国债和国家发行的金融债券的利息收入可免纳个人所得税。

二、中央政府债券

(一) 分类

按偿还期限	短期国债	1、偿还期限在1年以内的国债，具有周期短及流动性强的特点，在货币市场上占有重要地位。 2、政府发行短期国债，一般是为满足国库暂时的入不敷出之需。在国际市场上，常见形式是国库券，由政府发行用于弥补临时收支差额的一种债券。
	中期国债	1、偿还期限在1年或1年以上、10年以下（包括10年）的国债。 2、政府发行中期国债筹集的资金或用于弥补赤字，或用于投资，不再用于临时周转。
	长期国债	10年以上 的国债。
按资金用途	赤字国债	1、用于弥补政府预算赤字的国债。 2、弥补赤字的手段有多种，除了举借国债外，还有增加税收、向中央银行借款、动用历年

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



途		结余等。发行国债常被政府用作弥补赤字的主要方式。
	建设国债	筹措的资金用于建设项目的国债，如修建铁路和公路。
	战争国债	用于弥补战争费用的国债。
	特种国债	政府为了实施某种特殊政策而发行的国债。
按流通与否	流通国债	1、可以在流通市场上交易的国债。 2、投资者可以自由认购、自由转让，通常不记名，转让价格取决于对该国债的供给与需求。
	非流通国债	1、不允许在流通市场上交易的国债。 2、这种国债不能自由转让，可以记名，也可以不记名。
按币种	本币国债	以本国货币为面值发行，外币国债以外国货币为面值发行。
	外币国债	
按付息方式	附息国债	1、按照债券票面载明的利率及支付方式支付利息的债券。 2、息票上标有利息额、支付利息的期限和债券号码等内容。 3、利息支付方式一般在偿还期内按期付息，如每半年或一年付息一次。
	贴现国债	1、国债券面上不附有息票，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行，到期按面值支付本息的国债。 2、贴现国债的发行价格与其面值的差额即为债券的利息。 3、通常期限在1年以下（含1年）的国债为贴现式国债；期限在1年以上的国债为附息式国债。

（二）我国国债的品种、特点和区别

普通国债	记账式国债	1、由财政部面向全社会各类投资者、通过无纸化方式发行的、以电子记账方式记录债权并可以上市和流通转让的债券。 2、特点：可以记名、挂失；以无券形式发行，可以防止证券的遗失、被窃与伪造，安全性好；可上市转让，流通性好；期限有长有短，但更适合短期国债的发行；通过证券交易所电脑网络发行，可以降低证券的发行成本；上市后价格随行就市，具有一定的风险。
	储蓄国债（凭证式）	1、由财政部发行的、有固定票面利率、通过纸质媒介记录债权债务关系的国债。 2、一般不印制实物券面，而采用填制“中华人民共和国储蓄国债（凭证式）收款凭证”的方式，通过部分商业银行和邮政储蓄柜台，面向城乡居民个人和各类投资者发行。 3、特点：购买方便、变现灵活，是我国重要的国债品种。
	储蓄国债（电子式）	1、财政部面向境内中国公民储蓄类资金发行的、以电子方式记录债权的不可流通的人民币债券。 2、特点：针对个人投资者，不向机构投资者发行；采用实名制，不可流通转让；采用电子方式记录债权；收益安全稳定，由财政部负责还本付息，免缴利息税；鼓励持有到期；手续简化；付息方式较为多样。
	储蓄国债	1、相同点：都在商业银行柜台发行，不能上市流通，但都是信用级别最高的债券，以国家信用作保证，而且免缴利息税。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



（凭证式）和储蓄国债（电子式）对比	2、不同之处： （1）申请购买手续不同。购买凭证式投资者可持现金或个人银行存款直接购买。购买电子式投资者需开立个人国债托管账户并指定对应的资金账户后购买。 （2）债权记录方式不同。凭证式的债权采取填制“中华人民共和国储蓄国债（凭证式）收款凭证”的形式记录，由各承销银行和投资者进行管理。电子式以电子记账方式记录债权，采取二级托管体制，由各承办银行总行和中央国债登记结算有限责任公司统一管理，简化投资者保管纸质债权凭证带来的风险。 （3）付息方式不同。凭证式为到期一次还本付息。电子式付息方式比较多样，既有按年付息品种，也有利随本清品种。常见为按年付息，到期还本并且支付最后一年的利息。 （4）到期兑付方式不同。凭证式计息日为购买当日计息，到期后需由投资者前往承销机构网点办理兑付事宜，逾期不加计利息。电子式计息日为发行期首日起息，到期后需承办银行自动将投资者应收本金和利息转入其资金账户，转入资金账户的本息资金为居民存款按活期存款利率计付利息。 （5）发行对象不同。凭证式发行对象主要是个人，部分机构也可以认购。电子式的发行对象仅限于个人，机构不允许购买或者持有。 （6）承办机构不同。凭证式的由承销团成员（包括商业银行和邮政储蓄机构）的营业网点销售，且只接受柜台购买。电子式承销机构已经逐渐推广到全部的储蓄国债（凭证式）承销机构，除了柜台购买之外，投资者还可以在部分银行的网上银行购买。
储蓄国债（电子式）与记账式国债对比	1、相同点：都以电子记账方式记录债权； 2、不同之处： （1）发行对象不同。记账式国债，机构和个人都可以购买，而电子式的发行对象仅限于个人。 （2）发行利率确定机制不同。记账式国债的发行利率是由记账式国债承销团成员投标确定的；电子式的发行利率由财政部参照同期银行存款利率及市场供求关系等因素确定。 （3）流通或变现方式不同。记账式国债可以上市流通，可以从二级市场上购买，需要资金时可以按照市场价格卖出；电子式只能在发行期认购，不可以上市流通，但可以按照有关规定提前兑付。 （4）记账式国债二级市场交易价格是由市场决定的，到期前市场价格（净价）有可能高于或低于发行面值。电子式在发行时就对提前兑取条件作出规定，投资者提前兑取所能获得的收益是可以预知的，而且本金不会低于购买面值（因提前兑付带来的手续费除外），不承担由于市场利率变动而带来的价格风险。
其他类型国债	我国政府除了有规律性地发行适度规模的普通型国债以外，还不定期地发行一定数量的其他类型国债。主要有国家重点建设债券、国家建设债券、财政债券、特种债券、保值债券、基本建设债券、特别国债、长期建设国债等。

三、地方政府债券

概念	是地方政府根据本地区经济发展和资金需求状况，以承担还本付息责任为前提，向社会筹集资金的债务凭证。筹集的资金一般用于 弥补地方财政资金的不足，或者地方兴建大型项目 。
发行主体	发行主体是地方政府。
分类	按资金用途和偿还资金来源不同分为： 一般债券（普通债券）和专项债券（收入债券） 。 （1）一般债券：省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。 (2) 专项债券：省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
--	---

四、我国国债与地方政府债券的发行情况

国债的发行情况	1、规模越来越大。 2、期限趋于多样化。 3、发行方式趋于市场化。 我国国债发行方式包括招标方式（向国债一级承销商发行可上市国债）、承销方式（向商业银行和财政部所属国债经营机构等销售不上市的凭证式储蓄国债）、定向招募方式（向社会保障机构和保险公司定向出售国债）。
其他类型国债发行情况	1、国家重点建设债券。 2、国家建设债券。 3、财政债券。国家为筹集建设资金，弥补财政赤字所发行的一种债券。 4、特种债券。只对企事业单位、不对个人发行的国库券。 5、保值债券。 6、基本建设债券。基不是标准化的国债，由国家专业投资公司发行。 7、特别国债。为了特定的政策目标而发行的国债。 8、长期建设国债。
地方政府债券的发行情况	1、2009-2010年：“代发代还”阶段。 地方政府债券是“经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体，由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的债券”。地方政府债券的发行额度和用途则完全受中央政府统一控制和约束，地方政府只是名义上的发债主体。 2、2011-2013年：“自发代还”阶段。 3、2014年至今：“自发自还”阶段。

五、金融债券

定义	1、银行及非银行金融机构依照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。 2、在欧美很多国家，金融机构发行的债券与公司债券一样，受相同的法规管理，归类于公司债券。我国和日本一样，将金融机构发行的债券定义为金融债券，以突出金融机构作为证券市场发行主体的地位。 3、金融债券的利率通常低于一般的企业债券，但高于风险更小的国债和银行储蓄存款利率。 4、我国的金融债券包括政策性金融债券、商业银行债券、证券公司债券、保险公司债券、财务公司债券和金融租赁公司债券等。
分类	1、根据利息支付方式不同，分为付息金融债券和贴现金融债券。 2、根据发行条件不同，分为普通金融债券和累进利息金融债券。 3、根据期限的长短划分为短期债券、中期债券和长期债券； 4、根据是否记名划分为记名债券和不记名债券； 5、根据担保情况划分为信用债券和担保债券； 6、根据可否提前赎回划分为可提前赎回债券和不可提前赎回债券；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		7、根据<u>债券票面利率是否变动</u>划分为固定利率债券、浮动利率债券和累进利率债券； 8、根据<u>发行人是否给予投资者选择权</u>分为附有选择权的债券和不附有选择权的债券等。
我国金融债券的品种和管理规定	政策性金融债券	1、我国政策性银行为筹集资金，经监管部门批准，以<u>市场化</u>方式向国有商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行等金融机构发行的债券。政策性银行包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行。 2、政策性银行发行金融债券，应<u>按年</u>向<u>中国人民银行</u>报送金融债券发行申请，经中国人民银行核准后方可发行。发行申请应包括发行数量、期限安排、发行方式等内容，如需调整，应及时报中国人民银行核准。 3、政策性金融债券可在<u>全国银行间债券市场公开发行或定向发行</u>，发行人可以采取<u>一次足额发行或限额内分期发行</u>的方式。
	商业银行金融债券	依法在中华人民共和国境内设立的商业银行在全国银行间债券市场发行的、按约定还本付息的有价证券。 1、商业银行金融债券 2、商业银行次级债券 商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序列于商业银行其他负债之后、先于商业银行股权资本的债券。 <u>公开发行次级债券具备条件：实行贷款五级分类，贷款五级分类偏差小；核心资本充足率不低于5%；贷款损失准备计提充足；具有良好的公司治理结构与机制；最近三年没有重大违法、违规行为。</u> 以<u>私募方式</u>发行次级债券或募集次级定期债务应符合以下条件：<u>实行贷款五级分类，贷款五级分类偏差小；核心资本充足率不低于4%；贷款损失准备计提充足；具有良好的公司治理结构与机制；最近三年没有重大违法、违规行为。</u> 3、<u>资本补充债券</u> 银行业金融机构为满足资本监管要求而发行的、对特定触发事件下债券偿付事宜作出约定的金融债券，包括但不限于无固定期限资本债券和二级资本债券。 银行业金融机构发行资本补充债券，应满足条件：<u>具有完善的公司治理机制；偿债能力良好，且成立满三年；经营稳健，资产结构符合行业特征，以服务实体经济为导向，遵守国家产业政策和信贷政策；满足宏观审慎管理要求，且主要金融监管指标符合监管部门的有关规定。该公告还明确，当触发事件发生时，资本补充债券可以实施减记，也可以实施转股。</u>
	证券公司债券	1、证券公司<u>债券</u>。目前证券公司发行普通公司债券的要求和其他公司相同。 2、证券公司<u>短期融资券</u> 证券公司以短期融资为目的、在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券。发行短期融资券实行余额管理，<u>待偿还短期融资券余额不超过净资本的60%</u>，在此范围内，证券公司自主确定每期短期融资券的发行规模。 3、证券公司<u>次级债</u> <u>证券公司向股东或机构投资者定向借入的、清偿顺序在普通债之后的次级债务，以及证券公司向机构投资者发行的、清偿顺序在普通债之后的有价证券（以下简称次级债券）。</u> 证券公司次级债券只能以非公开方式发行。 证券公司次级债分为<u>长期次级债和短期次级债</u>。<u>证券公司借入或发行期限在1年以上（不含1年）的次级债为长期次级债。证券公司为满足正常流动性资金需要，借入或发行期限在3个月以上（含3个月）、1年以下（含1年）的次级债为短期次级债。</u>长期次级债可按一定比例计入净资本，到期期限在<u>3年、2年、1年以上的，原则上分别按100%、70%、50%的比例</u>计入净资本。<u>短期次级债不计入净资本。</u>



	保险公司次级债务	保险公司为了弥补临时性或者阶段性资本不足，经批准募集、期限在<u>5年以上（含5年）</u>，且<u>本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后、先于保险公司股权资本</u>的保险公司债务。 保险公司募集次级债所获取的资金，<u>可以计入附属资本</u>。计入附属资本的次级债金额<u>不得超过净资产的50%</u>，但不得用于弥补保险公司日常经营损失，保险公司及其股东和其他第三方不得为募集的次级债提供担保。 保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债务本息后偿付能力充足率<u>不低于100%</u>的前提下，募集人才能偿付本息；并且，募集人在无法按时支付利息或偿还本金时，债权人<u>无权</u>向法院申请对募集人实施破产清偿。 允许上市保险公司和上市保险集团公司发行次级可转换债券。保险公司次级可转换债券是指保险公司依照法定程序发行的、期限在<u>5年以上（含5年）</u>、<u>破产清偿时本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他普通负债之后且在一定期限内依据约定的条件可以转换成公司股份</u>的债券，在<u>转换为股份前，可以计入公司的附属资本</u>。
	财务公司债券	财务公司债券属于金融债券的一种，应当由<u>财务公司的母公司或其他有担保能力的成员单位</u>提供相应担保，经原中国银监会批准免于担保的除外。可在银行间债券市场公开发行或定向发行，可采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。
	金融租赁公司和汽车金融公司的金融债券	金融租赁公司是指经原中国银监会批准设立的、以<u>经营融资租赁业务</u>为主的非银行金融机构； 汽车金融公司是指经原中国银监会批准设立的、为中国境内的汽车购买者及销售者提供金融服务的非银行金融机构。 符合条件的金融租赁公司和汽车金融公司可以在银行间债券市场发行和交易金融债券。金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券后，<u>资本充足率均应不低于8%</u>。

六、公司债券

定义	1、公司依照法定程序发行的、约定在一定期限还本付息的有价证券。 2、属于债券体系中的一个品种，反映发行债券的公司和债券投资者之间的债权债务关系。	
分类	1、按<u>担保抵押情况</u>分为信用公司债券、不动产抵押公司债券、保证公司债券； 2、按<u>付息方式</u>的不同分为普通公司债券和收益公司债券； 3、按<u>内含选择权</u>的不同分为可转换公司债券、附认股权证的公司债券（包括分离交易的可转换公司债券）、可交换公司债券； 4、按<u>是否记名</u>可分为记名公司债券和不记名公司债券； 5、按<u>持有人是否参加公司利润分配</u>可分为参加公司债券和非参加公司债券； 6、按<u>是否可提前赎回</u>可分为可提前赎回公司债券和不可提前赎回公司债券； 7、按<u>发行方式</u>可分为公募公司债券和私募公司债券等。	
含义	信用公司债券	1、一种不以公司任何资产作担保而发行的债券，属于<u>无担保</u>证券范畴。 2、一般来说，政府债券无须提供担保，因为政府掌握国家资源，可以征税，所以政府债券安全性最高。 3、金融债券大多数也可免除担保，因为金融机构作为信用机构，本身就具有较高的信用。 4、大多数公司发行债券被要求提供某种形式的担保。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



不动产抵押公司债券	1、以公司的<u>不动产（如房屋、土地等）</u>作抵押而发行的债券，是抵押证券的一种。 2、用作抵押的财产价值不一定与发生的债务额相等，当某抵押品价值很大时，可以分为若干次抵押，这样就有第一抵押债券、第二抵押债券等之分。在处理抵押品偿债时，要按顺序依次偿还优先一级的抵押债券。
保证公司债券	1、公司发行的由第三者作为还本付息担保人的债券，是担保证券的一种。担保人是发行人以外的其他人（或称第三者），如政府、信誉好的银行或举债公司的母公司等。
收益公司债券	一种具有<u>特殊性质</u>的债券，与一般的债券相似，有固定到期日，清偿时债权排列顺序先于股票。其利息只有在公司有盈利时才支付，即发行公司的利润扣除各项固定支出后的余额用作债券利息的来源。如果余额不足支付，未付利息可以累加，待公司收益增加后再补发。所有应付利息付清后，公司才可对股东分红。
可转换公司债券	1、发行人依照法定程序发行、在一定期限内依据约定的条件可以转换成股份的公司债券。这种债券附加转股选择权，在转换前是公司债 2、具有<u>双重选择权</u>的特征 3、一般要经股东大会或董事会的决议通过才能发行，在发行条款中规定转换期限和转换价格。
附认股权证的公司债券	1、公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券。 2、购买者可以按预先规定的条件在公司发行股票时享有优先购买权。预先规定的条件主要是指<u>股票的购买价格、认购比例和认购期间</u>。 3、按照附认股权和债券本身能否分开来划分 （1）<u>可分离型</u>附认股权证的公司债券，债券与认股权可以分离，可独立转让，即可分离交易的附认股权证公司债券。是认股权证和公司债券的组合产品，该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易，即发行时是组合在一起的，上市后自动拆分成公司债券和认股权证。 （2）<u>非分离型</u>附认股权证的公司债券，即不能把认股权从债券上分离，认股权不能成为独立买卖的对象。
可交换公司债券	上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的公司债券。 符合条件的上市公司股东可以用无限售条件的股票质押发行债券进行融资。

七、企业债券

定义	按照《企业债券管理条例》规定发行与交易的，由国家发展与改革委员会监督管理的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 企业债券的发行主体可以是股份有限公司，可以是有限责任公司，也可以是尚未改制为现代公司制度的企业法人，但不包括上市公司。
分类	将企业债券划分为<u>城投债企业债券（城投债）、产业类企业债券（产业债）和集合类企业债券（集合债券）</u>。 <u>城投债</u>：通过设立隶属于地方政府的企业作为融资平台发行，由地方政府财政收入或地方政府信用对债券提供隐性担保，募集资金用于地方基础设施建设的债券，有时也被视为是“<u>准市政债</u>”。城投债一度占据着我国企业债券的主导地位。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	产业债：具有自主经营能力、盈利能力及现金流产生能力，对政府及政策依赖性相对较弱的大中型国有及民营企业发行的、募集资金投向与其生产经营相关领域的企业债券。 集合债券：以多个发行人作为联合发行主体，按照“统一组织、分别负债、统一担保、集合发行”的原则共同发行的企业债券。 近年来，国家发改委积极推出各种创新型企业债券品种，包括城市地下综合管廊建设专项债券、战略性新兴产业专项债券、养老产业专项债券、城市停车场建设专项债券、“双创”孵化专项债券、配电网建设改造专项债券、可续期债券、绿色债券、项目收益债券、创投企业债券、小微企业增信集合债券、债贷组合等。
我国企业债券的品种和管理规定	1、普通企业债券。 2、中小企业集合债券：同一区域内由当地政府国资部门（或发改委、金融办、中小企业服务局）等政府职能部门作为牵头人组织、以多个中小企业构成联合发行主体，若干个中小企业各自确定债券发行额度，采用集合债券的形式，使用统一的债券名称，形成一个总发行额度而发行的约定到期还本付息的一种企业债券。 3、小微企业增信集合债券与创投企业债券 （1）小微企业增信集合债：以地方融资平台或国有企业为发行主体，面向机构投资者发行，募集资金以银行委托贷款的方式发放给小微企业的创新类企业债券品种。对于集合债券发行主体中募集资金规模小于1亿元的，可以全部用于补充公司营运资金。 （2）对小微债募集资金委托贷款集中度的要求为：对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不得超过1000万元，且不得超过小微债募集资金规模的3%。同一控制人下的企业，合计获得委贷资金不得超过上述规定数额和比例。 4、可续期企业债券 在约定的计息周期（一般3-5年）到期时，发行人可按约定的利率调整机制调整利率后，继续延长一个周期的企业债券，理论上可不断续期永续存在，具有期限超长、主动赎回、可充当资本金等诸多优势。 5、项目收益债券 由项目实施主体或其实际控制人发行的，与特定项目相联系的，债券募集资金用于特定项目的投资与建设，债券的本息偿还资金完全或主要来源于项目建成后运营收益的企业债券。发行项目收益债券募集的资金，只能用于该项目建设、运营或设备购置，不得置换项目资本金或偿还与项目有关的其他债务，但偿还已使用的超过项目融资安排约定规模的银行贷款除外。 可以以招标或簿记建档形式公开发行，也可以面向机构投资者非公开发行。非公开发行的，每次发行时认购的机构投资者不超过200人，单笔认购不少于500万元人民币。 非公开发行的项目收益债券的债项评级应达到AA及以上。 6、专项债券 债券募集资金用于特定项目的债券。专项债券不是某一个债券品种，它可以是普通企业债券，也可以是创新的项目收益债券、永续债券、债贷组合债券等。 企业申请发行绿色债券，可适当调整企业债券现行审核政策及《关于全面加强企业债券风险防范的若干意见》中规定的部分准入条件： （1）债券募集资金占项目总投资比例放宽至80%（相关规定对资本金最低限制另有要求的除外）； （2）发行绿色债券的企业不受发债指标限制； （3）在资产负债率低于75%的前提下，核定发债规模时不考察企业其他公司信用类产品的规模； （4）鼓励上市公司及其子公司发行绿色债券。 7、债贷组合 按照“融资统一规划、信贷统一授信、动态长效监控、全程风险管理”模式，由银行为企业制定系统性融资规划，根据项目建设融资需求，将企业债券和贷款统一纳入银行综合授信管理体系，

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	对企业债务融资实施全程管理。
我国非金融企业债务融资工具的品种和管理规定	特点：融资工具发行对象均为作为银行间债券市场成员的机构投资者；融资工具发行参与方包括会计师事务所、律师事务所、主承销商、评级机构、增信机构等中介服务机构；定价市场化，融资工具的发行利率根据企业和融资工具级别、银行间市场资金面情况等要素，由发行人和主承销商协商决定，通常低于银行贷款基准利率；发行方式市场化，依照中国银行间市场交易商协会相关工作指引注册发行，通常一次注册拟发行的全部额度，此后可根据资金需求及市场情况分批发行，无须再做审批，但需要将相关分期发行信息上报备案；在中央国债登记结算有限责任公司登记、托管、结算，全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。 1、短期融资券 / 超级短期融资券 (1) 短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 (2) 超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内还本付息的债务融资工具。 2、中期票据 (1) 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 (2) 中期期限一般为1年以上、10年以下，我国中期票据的期限通常为3年或者5年。 (3) 待偿还余额不得超过企业净资产的40%； (4) 企业在中期票据存续期内变更募集资金用途应提前披露。 3、非公开定向债务融资工具 在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具 4、中小非金融企业集合票据

八、我国企业债券和公司债券的区别

发行主体不同	1、企业债券的发行主体可以是股份有限公司和有限责任公司，也可以是尚未改制为公司制的企业法人，但不包括上市公司； 2、公司债券的发行主体已经由原来限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人。
发行制度和监管机构不同	1、企业债券由国家发改委进行审核，中央企业发行企业债券，由中国人民银行会同国家计划委员会审批；地方企业发行企业债券，由中国人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行会同同级计划主管部门审批。 2、公司债券的核准机构是中国证监会，《公司债券发行与交易管理办法》取消了公司债券公开发行的保荐制和发审委制度，改为公开发行执行中国证监会核准制，私募发行执行中国证券业协会备案制。
募集资金用途不同	1、公司债券的募集资金用途由发行人自行决定，不强制与项目挂钩，包括可以用于偿还银行贷款、改善财务结构等股东大会核准的用途，除金融类企业外，募集资金不得转借他人。 2、企业债券募集资金用途主要限制在固定资产投资和技术革新改造方面，并与政府部门审批的项目直接相连。
发行申报程序不同	1、企业债券的发行申报程序视企业类型不同而定：中央直接管理企业的申请材料直接申报；国务院行业管理部门所属企业的申请材料由行业管理部门转报；地方企业的申请材料由所在省、自治区、直辖市、计划单列市发展改革部门转报。 2、公司债券的发行申报为：中国证监会在收到申请文件后，在5个工作日内内决定是否受理；受理初

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	审后，发行审核委员会审核申请文件，作出核准或者不予核准的决定。
发行期限不同	1、企业债券一般为 <u>3-20年，以10年为主</u> ； 2、公司债券一般为 <u>3-10年，以5年为主</u> 。
发行持续时间不同	1、企业债券需在批准文件印发之日起 <u>2个月内</u> 完成发行； 2、公司债券可申请 <u>一次核准、分期发行</u> 。自核准发行之日起，应在 <u>6个月内首期发行</u> ，剩余数量应在 <u>24个月内发行完毕</u> 。 <u>首期发行数量应当不少于发行总量的50%，剩余各期发行数量由公司自行确定，每期发行完毕后5个工作日内报中国证监会备案</u> 。
发行定价方式不同	1、企业债券的定价 <u>存在利率限制</u> ，要求发债利率 <u>不高于同期银行存款利率的40%</u> ； 2、公司债券的发债利率没有明确的限制，由 <u>发行人和保荐人通过市场询价确定</u> 。
担保要求不同	1、企业债券包括 <u>无担保信用债券、资产抵押债券、第三方担保债券</u> ，实践中企业债券相对较多采取了担保的方式； 2、公司债券市场大部分是 <u>无担保信用债</u> 。
发行市场不同	1、企业债券发行市场包括 <u>银行间债券市场和证券交易所市场</u> ； 2、公司债发行市场仅为 <u>证券交易所市场</u> 。

九、国际债券

定义	1、一国借款人在国际证券市场上以外国货币为面值、向外国投资者发行的债券。 2、发行人主要是各国政府、政府所属机构、银行或其他金融机构、工商企业及一些国际组织等； 3、投资者主要是银行或其他金融机构、各种基金会、工商财团和自然人。
特征	1、 <u>资金来源广、发行规模大</u> 。 2、 <u>存在汇率风险</u> 。国际债券的重要风险。 3、 <u>有国家主权保障</u> 。 4、 <u>以自由兑换货币作为计量货币</u> 。一般以美元、英镑、欧元、日元和瑞士法郎为主。
分类	1、 <u>外国债券</u> (1) 某一国家借款人在本国以外的某一国家发行以该国货币为面值的债券。 (2) 特点： <u>债券发行人属于一个国家，债券的面值货币和发行市场属于另一个国家</u> 。 (3) <u>在美国发行的被称为“扬基债券”，在日本发行的被称为“武士债券”，在中国发行的以人民币计价的被称为“熊猫债券”；在英国发行的以英镑计价的被称为“猛犬债券”</u> 。 2、 <u>欧洲债券</u> (1) 借款人在 <u>本国境外</u> 市场发行的、 <u>不以发行市场所在国货币为面值</u> 的国际债券。 (2) 欧洲债券可以在 <u>欧洲以外</u> 的国家发行，同时其发行面值也可以以欧元之外的其他货币来表示。事实上，大多数欧洲债券仍然是以 <u>美元</u> 为面值发行的。 (3) 特点：债券发行者、债券发行地点和债券面值所使用的货币 <u>可以分别属于不同的国家</u> 。由于它不以发行市场所在国的货币为面值，故也被称为 <u>无国籍债券</u> 。欧洲债券票面使用的货币一般是 <u>可自由兑换</u> 的货币，主要为美元；其次还有欧元、英镑、日元等；也有使用复合货币单位的，如特别提款权。 3、区别： (1) 在 <u>发行方式</u> 方面，外国债券一般由发行地所在国的证券公司、金融机构承销，而欧洲债券由一



	家或几家大银行牵头，组织十几家或几十家国际性银行在一个国家或几个国家同时承销。 (2) 在<u>发行法律</u>方面，外国债券的发行受发行地所在国有关法规的管制和约束，并且必须经官方主管机构批准；而欧洲债券不需要官方主管机构的批准，也不受货币发行国有关法令的管制和约束。 (3) 在<u>发行纳税</u>方面，外国债券受发行地所在国的税法管制，而欧洲债券的预扣税一般可以豁免，投资者的利息收入也免缴所得税。
--	--

十、资产证券化

定义	以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。	
种类	1、根据<u>证券化的基础资产</u>不同，分为不动产证券化、应收账款证券化、信贷资产证券化、未来收益证券化（如高速公路收费）、债券组合证券化等类别。 2、根据<u>资产证券化发起人、发行人和投资者所属地域</u>不同，分为境内资产证券化和离岸资产证券化。 3、根据<u>证券化产品的金融属性</u>不同，分为股权型证券化、债权型证券化和混合型证券化。	
参与者	<u>发起人</u>	1、发起人是<u>资产证券化的起点，是基础资产的原始权益人，也是基础资产的卖方</u>。 2、发起人的作用：（1）<u>发起贷款等基础资产，这是资产证券化的基础和来源</u>；（2）<u>在于组建资产池，然后将其转移给特殊目的机构（SPV）</u>。
	<u>特殊目的机构（SPV）</u>	1、以资产证券化为目的而特别组建的<u>独立法律主体</u>，其负债主要是发行的资产支持债券，资产则是向发起人购买的基础资产。 2、<u>介于发起人和投资者之间的中介机构，是资产支持证券的真正发行人</u>。 3、<u>一个法律上的实体，可以采取信托、公司或者有限合伙的形式</u>。
	<u>信用增级机构</u>	1、负责提升证券化产品的信用等级，为此要向特定目的机构收取相应费用，并在证券违约时承担赔偿责任。 2、信用增级可以通过<u>内部增级和外部增级</u>两种方式，对应这两种方式，信用增级机构分别是<u>发起人和独立的第三方</u>。第三方信用增级机构包括政府机构、保险公司、金融担保公司、金融机构、大型企业的财务公司等。
	<u>信用评级机构</u>	1、如果发行的证券化产品属于债券，发行前必须经过评级机构进行信用评级。 2、目前世界上三大信用评级机构：<u>标准普尔、穆迪公司和惠誉公司</u>。 3、部分的资产证券化操作会同时选用两家评级机构来对证券进行评级，以增强投资者的信心。
	<u>承销商</u>	1、<u>负责证券设计和发行承销的投资银行</u>。如果证券化交易涉及金额较大，可能会组成承销团。 2、在证券设计阶段，作为承销商的投资银行一般还<u>扮演财务顾问</u>的角色，运用其经验和技能形成一个既能在最大程度上保护发起人的利益又能被投资者接受的融资方案。
	<u>服务商</u>	1、<u>对资产项目及其所产生的现金流进行监督和保管；负责收取这些资产到期的本金和利息，将其交付予受托人；对过期欠账服务机构进行催收，确保资金及时、足额到位；定期向受托管理人和投资者提供有关特定资产组合的财务报告</u>。 2、服务机构通常<u>由发起人</u>担任，<u>为上述服务收费</u>，以及通过在定期汇出款项前用所收款项进行短期投资而获益。
	<u>受托人</u>	1、受托人托管资产组合以及与之相关的一切权利，<u>代表投资者行使职能</u>。 2、主要职能：<u>把服务机构存入SPV账户中的现金流转付给投资者；对没有立即转付的款项进行再投资；监督证券化中交易各方的行为，定期审查有关资产组合情况的信息，确认服务机构提供的各种报告的真实性和准确性，并向投资者披露；公布违约事宜，并采取保护投资者利益的法律措施</u>。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		律行为；当服务机构不能履行其职责时，替代服务人担当其职责。
资产证券化的具体操作要求		1、<u>重组现金流，构造证券化资产</u> 2、<u>组建特殊目的机构，实现真实出售，达到破产隔离</u> 3、<u>完善交易结构，进行信用增级</u> 4、<u>资产支持证券的信用评级</u> 5、<u>安排证券销售，向发起人支付</u> 6、<u>挂牌上市交易及到期支付</u>
资产支持证券概念及分类		1、<u>资产支持证</u> 在资产证券化过程中发行的以<u>资产池为基础</u>的证券被称为“资产支持证券”。通过资产证券化，将<u>流动性较低</u>的资产（如<u>银行贷款、应收账款、房地产</u>等）转化为具有较高流动性的可交易证券，提高了基础资产的流动性，便于投资者进行投资；还可以<u>改变发起人的资产结构，改善资产质量，加快发起人资金周转</u>。 2、<u>资产支持证券的基本分类</u> 在资产证券化发展较为成熟的欧美市场，<u>传统的证券化资产包括银行的债权资产，如住房抵押贷款、商业地产抵押贷款、信用卡贷款、汽车贷款、企业贷款等；企业的债权资产，如应收账款、设备租赁等</u>。这些传统的证券化产品一般被统称为资产支持证券（<u>ABS</u>），但美国通常将基于房地产抵押贷款的证券化产品特称为MBS，而将其余的证券化产品称为ABS。 <u>MBS是基于房地产抵押贷款的证券化产品，进一步细分为住房抵押贷款支持证券（RMBS）和商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）。从现实情况看，RMBS是MBS产品的主体，因此MBS一般也特指RMBS，而CMBS则单独表示。</u> <u>ABS产品大致可以分为狭义的ABS和担保债务凭证（CDO）两类。前者主要是基于某一类同质资产，如汽车贷款、信用卡贷款、学生贷款、设备租赁等为标的资产的证券化产品，也有期限在一年以下的资产支持商业票据（ABCP）；后者对应的基础资产则是一系列的债务工具，如高息债券、新兴市场企业债或国家债券、银行贷款，甚至传统的MBS等证券化产品。CDO又可根据债务工具的不同分为担保债券凭证（CBO）和担保贷款凭证（CLO），前者以一组债券为基础，后者以一组贷款为基础。</u>
资产证券化兴起的经济动因	从发起人的角度	1、<u>增加资产的流动性，提高资本使用效率。</u> 2、<u>提升资产负债管理能力，优化财务状况。</u> 3、<u>实现低成本融资。</u> 4、<u>增加收入来源。</u>在资产证券化中，服务商通常由发起人担任，使得发起人可以通过收款服务等途径收取费用，增加新的收入来源。
	从投资者的角度	1、<u>提供多样化的投资品种。</u> 2、<u>提供更多的合规投资。</u> 3、<u>降低资本要求，扩大投资规模。</u>
美国次级贷款及相关证券化产品危机		1、<u>住宅抵押贷款支持证券（RMBS）</u> (1) <u>优级贷款</u>；(2) <u>Alt-A贷款</u>；(3) <u>次级贷款</u>；(4) <u>住房权益贷款</u>；(5) <u>机构担保贷款</u>。 2、<u>商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）</u> 3、<u>资产支持证券</u>



我国
资产
证券
化发
展历
史

1、资产证券化不同体系对比

项目	信贷资产ABS	企业资产ABS	资产资产票据	保险资产ABS
监管机构	央行、原中国银监会	中国证监会	交易所协会	原中国保监会
审核方式	央行注册+原中国银监会备案	交易所审核+中国证券投资基金业协会备案	注册制	初次申报核准，同类产品事后报告
发起人	银行金融机构	未明确规定	非金融企业	为明确规定
SPV	特定目的信托	证券公司/基金子公司	SPT/SPC/发起机构自身	保险资管
基础资产	信贷资产	负面清单制，各类债权和收益权	与企业ABS类似	负面清单制，穿透审查，与ABS类似
发起方式	公募/私募	私募	公募/私募	私募
流通场所	银行间债券市场	交易商、报价系统、券商柜台等	银行间债券市场	保险资产登记交易平台

2、信贷资产证券化

2005年12月，国开行、建行分别以个人住房抵押贷款和信贷资产为支持，作为第一批试点单位成功发行了第一期资产支持证券——开元2005、建元2005。

中国人民银行发布《关于信贷资产支持证券试行注册制的公告》，宣布已经取得监管部门相关业务资格、发行过信贷资产支持证券并且能够按照规定披露信息的受托机构和发起机构可以向中国人民银行申请注册，并在注册有效期内自主发行信贷ABS。

3、企业资产证券化

基础资产的种类日益丰富，陆续出现了以BT/BOT债权、基础设施收费权、棚户区改造、入园凭证收费、小额贷款、租赁资产为基础资产发行的项目。企业资产证券化的基本要素和信贷资产证券化比较类似，只是SPV由证券公司或者基金子公司的资产支持专项资管计划来担任。

目前企业资产证券化实施备案制加负面清单管理。

4、资产支持票据（ABN）

资ABN发行人限于非金融企业，采用注册制，可选择公募或私募方式在银行间市场发行。ABN的交易结构没有像标准资产证券化那样要求风险隔离，并未强制要求设立SPV，因此不是欧美严格意义上的资产证券化。

5、保险资产证券化

2016年3月28日太平人寿与华泰证券（上海）资产管理有限公司合作发行的“太平人寿保单质押贷款债权支持1号专项计划”拿到了上海证券交易所无异议函复，产品于2016年3月31日正式成立。这意味着首只以保险资产为基础资产的ABS面世，保单质押贷款ABS项目为保险业参与资产证券化项目提供了全新的思路和方法。

第二节 债券的发行

一、国债的发行与承销

（一）我国国债的发行方式

竞争性招标方	1、<u>利率格式</u>。<u>竞争性招标确定的票面利率保留2位小数，一年以下（含）期限国债发行价格保留3位小数，一年以上（不含一年）期限国债发行价格保留2位小数。</u> 2、<u>竞标时间</u>。<u>招标日上午10:35-11:35。</u>
--------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



式	3、招标方式 (1) 单一价格招标方式下，标的为利率时，全场最高中标利率为当期（次）国债票面利率，各中标国债承销团成员（以下简称中标机构）均按面值承销；标的为价格时，全场最低中标价格为当期（次）国债发行价格，各中标机构均按发行价格承销。 (2) 修正的多重价格招标方式下，标的为利率时，全场加权平均中标利率四舍五入后为当期（次）国债票面利率，低于或等于票面利率的中标标位，按面值承销；高于票面利率的中标标位，按各中标标位的利率与票面利率折算的价格承销。标的为价格时，全场加权平均中标价格四舍五入后为当期（次）国债发行价格，高于或等于发行价格的中标标位，按发行价格承销；低于发行价格的中标标位，按各中标标位的价格承销。 4、投标限定。 (1) 投标标位变动幅度。利率招标时，标位变动幅度为0.01%。价格招标时，91天、182天、1年、2年、3年、5年、7年、10年、30年期国债标位变动幅度分别为0.002元、0.004元、0.01元、0.02元、0.03元、0.05元、0.06元、0.08元、0.16元。 (2) 投标标位差。每一国债承销团成员最高、最低投标标位差不得大于当期（次）财政部规定的投标标位差。 (3) 投标剔除。背离全场加权平均投标利率或价格一定数量的标位为无效投标，全部落标，不参与全场加权平均中标利率或价格的计算。 (4) 中标剔除。标的为利率时，高于全场加权平均中标利率一定数量以上的标位，全部落标；标的为价格时，低于全场加权平均中标价格一定数量以上的标位，全部落标。 (5) 单一标位最低投标限额为0.1亿元，最高投标限额为30亿元。投标量变动幅度为0.1亿元的整数倍。 (6) 最高投标限额。国债承销团甲类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性招标额的35%。国债承销团乙类成员最高投标限额为当期（次）国债竞争性招标额的25%。上述比例均计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入。 5、中标原则。按照低利率或高价格优先的原则对有效投标逐笔募入，直到募满招标额或将全部有效标位募完为止。最高中标利率标位或最低中标价格标位上的投标额大于剩余招标额，以国债承销团成员在该标位投标额为权重平均分配，取整至0.1亿元，尾数按投标时间优先原则分配。 6、追加投标。自2018年第二季度起，竞争性招标结束后20分钟内，国债承销团甲类成员有权通过投标追加承销当期（次）国债。追加投标为数量投标，国债承销团甲类成员按照竞争性招标确定的票面利率或发行价格承销。国债承销团甲类成员追加承销额上限为该成员当期（次）国债竞争性中标额的50%，且不能超出该成员当期（次）国债最低承销额的50%，计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入。追加承销额应为0.1亿元的整数倍。 7、国债承销团成员应承担最低投标、承销义务。以下比例均计算至0.1亿元，0.1亿元以下四舍五入。国债承销团甲类成员最低投标为当期（次）国债竞争性招标额的4%；乙类为1.5%。国债承销团甲类成员最低承销额（含追加承销部分）为当期（次）国债竞争性招标额的1%；乙类为0.2%。 8、债权确立。国债承销团成员于招标日后1个工作日内内缴纳发行款。财政部收到发行款后，托管机构为认购人办理债权登记、托管手续。 9、应急投标。如果发行系统客户端出现技术问题，国债承销团成员可以将内容齐全的“记账式国债发行应急投标书”或“记账式国债债权托管应急申请书”传真至国债登记公司，委托国债登记公司代为投标或债权托管。
承销包销方式	储蓄国债的发行采用承销包销的方式。 2018-2020年储蓄国债（电子式）发行额度分为基本代销额度和机动代销额度，分别按照基本代销额度比例分配和机动代销额度竞争性抓取的方式分配给2018-2020年储蓄国债承销团成员。储蓄国债（凭证式）发行额度按照代销额度比例分配方式分配给承销团成员。



财政部会同中国人民银行以半年为周期，分别调整各承销团成员储蓄国债（电子式）基本代销额度比例和储蓄国债（凭证式）代销额度比例。调整结果分别在2018-2020年每年上半年、下半年首期储蓄国债（电子式）和储蓄国债（凭证式）发行通知中公布。

1、国债（电子式）发行额度管理。

（1）额度分配

发行开始前，财政部会同中国人民银行根据发行通知规定，将当期储蓄国债（电子式）最大发行额度的全部或部分，作为基本代销额度，按照各承销团成员基本代销额度比例分配给承销团成员。其余发行额度作为机动代销额度在发行期内供各承销团成员抓取。

发行期内，承销团成员可于每日8:30-16:30通过与财政部储蓄国债（电子式）业务管理信息系统联网方式申请抓取机动代销额度。承销团成员申请机动代销额度的单笔上限为自身当期国债基本代销额度的15%，同一期国债两次申请时间间隔不少于1分钟。国债系统按照接收时间优先原则处理机动代销额度抓取申请，并向承销团成员反馈处理结果。对于符合规定的抓取申请，如财政部未分配机动代销额度大于承销团成员申请抓取额，按申请额向其分配；如财政部未分配机动代销额度小于或等于承销团成员申请抓取额，将未分配机动代销额度全部分配给该承销团成员。发行期每日日终，承销团成员将当日储蓄国债（电子式）相关业务数据传送至国债系统，通过当期国债账务总量数据核查后，如当日实际销售量大于日初剩余基本代销额度，承销团成员应将剩余全部发行额度清零；如当日实际销售量小于或等于日初剩余基本代销额度，承销团成员应将当日抓取机动代销额度清零。如承销团成员当日账务仅总量数据通过核查，明细数据核查未通过，次日应会同国债登记公司查找原因并更正数据；次日明细数据核查仍未通过的，第3日起国债系统暂停受理该成员该期国债机动代销额度抓取申请，明细数据核查通过后恢复。如承销团成员未通过当期国债账务总量数据核查，其当日剩余发行额度（包含未售出基本代销额度和机动代销额度）冻结，并于次日停止销售该期国债，同时会同国债登记公司查找原因，总量数据核查通过后恢复。

（2）额度调整

一是国债发行通知中规定基本代销额度统一调整日期。调整日次日营业开始前，已通过调整日账务总量核查的承销团成员应在其业务系统中，将其剩余基本代销额度调减为零；国债登记公司在国债系统中将已通过调整日账务总量数据核查的承销团成员基本代销额度调减为零，并等额调增未分配机动代销额度。

二是不定期调整。财政部会同中国人民银行根据各承销团成员销售情况，决定调减部分承销团成员剩余基本代销额度的日期和比例，并通知被调减的承销团成员和国债登记公司。具体调减数额为调整日日终承销团成员剩余基本代销额度与上述比例的乘积，计算结果按万元为单位取整，尾数舍去。如调整比例为100%，将承销团成员全部剩余基本代销额度调减为零。调整日次日营业开始前，已通过调整日账务总量数据核查的被调减承销团成员应在其业务系统中如数调减其基本代销额度；国债登记公司在国债系统中如数调减有关承销团成员基本代销额度，并等额调增未分配机动代销额度。如承销团成员调整日未通过账务总数据核查，上述两种调减操作均暂不执行，相关承销团成员当日剩余发行额度冻结；待相关承销团成员账务总量数据核查通过后，再执行相关操作。

2、储蓄国债（凭证式）发行额度管理。

（1）额度分配

发行开始前，财政部会同中国人民银行将当期储蓄国债（凭证式）最大发行额按发行通知中规定的代销额度分配比例分配给承销团成员。

发行期间，原则上不调整承销团成员的发行额度。发行期结束后，各承销团成员应准确计算当期储蓄国债（凭证式）的实际发售金额，将未售出的发行额度注销。

（2）额度调整

如调整后承销团成员代销额度比例合计大于100%，从代销额度比例调增幅度最大的机构开始，从高至低依次调减0.1个百分点，直至承销团成员代销额度比例合计为100%止。如调增幅度相同，上



一年度综合排名居后的承销团成员先调减：2018年下半年如涉及两家以上新成员，新成员中储蓄国债（凭证式）累计销量居后的先调减。如调整后承销团成员代销额度比例合计小于100%，从代销额度比例调增幅度最大的机构开始，从高至低依次调增0.1个百分点，直至承销团成员代销额度比例合计为100%止。如调增幅度相同，上一年度综合排名居前的承销团成员先调增，2018年下半年如涉及两家以上新成员，新成员中储蓄国债（凭证式）累计销量居前的先调增。

（二）记账式国债和凭证式国债的承销程序

1、招标发行

记账式国债是一种无纸化国债，主要通过银行间债券市场向具备全国银行间债券市场国债承销团资格的商业银行、证券公司、保险公司、信托投资公司等机构，以及通过证券交易所的交易系统向具备交易所国债承销团资格的证券公司、保险公司和信托投资公司及其他投资者发行。

2、分销。

（1）交易所市场发行国债的分销。

场内挂牌分销程序：

第一，承销商在分得包销的国债后，向证券交易所提供一个自营账户作为托管账户，将在证券交易所注册的记账式国债全部托管于该账户中。

第二，证券交易所为每一承销商确定当期国债各自的承销代码，以便于场内挂牌。

第三，在此后发行期中的任何交易时间内，承销商按自己的意愿确定挂牌卖出国债的数量和价格，进行分销。

第四，投资者在买入债券时，可免缴佣金，证券交易所也不向代理机构收取买卖国债的经手费用。买卖成交后，客户认购的国债自动过户至客户的账户内，并完成国债的认购登记手续。客户的认购款通过证券交易所锁定，于当日划入承销商在证券交易所的清算账户中，资金回收安全、迅速。

第五，发行结束后，承销商在规定的缴款日前如期将发行款一次性划入财政部在中国人民银行的指定账户内，托管账户中分销的国债余额转为由承销商持有。

第六，财政部在收到承销商缴纳的发行款后，将国债发行手续费拨付至各承销商的指定银行账户。

场外分销的程序：

第一，在发行期内，承销商也可以在场外确定分销商或客户，并在当期国债的上市交易日前向证券交易所申请办理非交易过户。

第二，证券交易所根据承销商的要求，将原先注册在承销商托管账户中的国债依据承销商指定的数量过户至分销商或客户的账户内，完成债券的认购登记手续。

第三，国债认购款的支付时间和方式由买卖双方在场外协商确定。

（2）银行间债券市场发行国债的分销

第一，在债券分销期间，承销人应按照债券发行办法的规定办理债券分销手续，并与分销认购人签订分销认购协议。分销认购人应是全国银行间债券市场参与者，并已在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户。

第二，由承销人根据与分销认购人签订协议所确定的分销价格和数量，填制债券发行分销过户指令一览表，加盖预留印章、填写分销密押后传真至中央国债登记结算有限责任公司，同时将原件寄至中央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算有限责任公司收到分销过户指令一览表传真件，审核密押和印章无误后，根据一览表中的过户指令办理分销过户。

第三，中央国债登记结算有限责任公司利用中央债券簿记系统中的交易过户功能，办理承销商与分销认购人之间的分销债券过户。过户后，承销商和分销认购人可以从联网终端输出“非交易过户通知单”，过户原因注明为“分销过户”。

记账式国债的承销程序



	第四，在发行过程中，承销人的分销总额以其承销总额为限。<u>如发生超卖，中央国债登记结算有限责任公司将不予办理过户，并书面报中国人民银行和发行人。</u>
凭证式国债的承销程序	财政部和中国人民银行一般<u>每年确定一次</u>凭证式国债承销团资格，各类商业银行、邮政储蓄银行均有资格申请加入凭证式国债承销团。 财政部一般委托中国人民银行<u>分配承销数额</u>。承销商在分得所承销的国债后，通过各自的代理网点发售。发售数量不能突破所承销的国债量。 凭证式国债采用“<u>随买随卖</u>”、<u>利率按实际持有天数分档计付的交易方式</u>，因此，在收款凭证中除了<u>注明投资者身份外</u>，还须注明<u>购买日期、期限、发行利率</u>等内容。 从2002年第2期开始，凭证式国债的发行期限改为<u>1个月</u>，发行款的上划采取<u>一次性缴款办法</u>，国债发行<u>手续费也由财政部一次性拨付</u>。各经办机构对在发行期内<u>已缴款但未售完及购买者提前兑付的凭证式国债，仍可在原额度内继续发售</u>，继续发售的凭证式国债仍按面值售出。承担凭证式国债发行任务的各个系统一般<u>每月要汇总本系统内的累计发行数额，上报财政部及中国人民银行</u>。

（三）国债销售的价格和影响国债销售价格的因素

国债销售的价格	在现行多种价格的公开招标方式下，每个承销商的中标价格与财政部按市场情况和投标情况确定的发售价格是有差异的。如果按发售价格向投资者销售国债，承销商就可能发生亏损，因此，财政部<u>允许承销商在发行期内自定销售价格，随行就市发行</u>。
影响国债销售价格的因素	1、<u>市场利率</u>。市场利率趋于上升，就限制了承销商确定销售价格的空间；市场利率趋于下降，就为承销商确定销售价格拓宽了空间。 2、<u>承销商承销国债的中标成本</u>。国债销售的价格一般不应低于承销商与发行人的结算价格；反之，就有可能发生亏损。通过投标获得较低成本的国债，有利于分销工作的顺利开展。 3、<u>流通市场中可比国债的收益率水平</u>。如果国债承销价格定价过高，即收益率过低，投资者就会倾向于在二级市场上购买已流通的国债，而不是直接购买新发行的国债，从而阻碍国债分销工作顺利进行。 4、<u>国债承销的手续费收入</u>。由于手续费收入的存在，为了促进分销活动，承销商有可能压低销售价格。 5、<u>承销商所期望的资金回收速度</u>。降低销售价格，承销商的分销过程会缩短，资金的回收速度会加快，承销商可以通过获取这部分资金占用其中的利息收入来降低总成本，提高收益。 6、其他国债分销过程中的成本。

二、地方政府债券的发行与承销

（一）财政部代理发行地方政府债券

1、发行方式

通过全国银行间债券市场和证券交易所债券市场面向社会各类投资者发行。地方政府债券面向记账式国债承销团招标发行，采用单一价格招标方式，招标标的为利率，全场最高中标利率为当期地方债票面利率，各中标承销团成员按面值承销。

2、投标限定

（1）投标标位限定。投标标位变动幅度为0.01%。每一承销团成员最高、最低标值差为30个标位，无须连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1个和第5个工作日），待偿期为3年、5年或7年的国债收益率算数平均值上下各浮动15%（四舍五入精确到0.01%）。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(2) 投标量和承销量限定。

①**最高投标量**。承销团**甲类、乙类**成员最高投标限额分别为当期地方债招标额的**30%、10%**。

②**最低投标量**。承销团**甲类、乙类**成员最低投标量分别为当期地方债招标额的**4%、1%**；承销团甲类、乙类成员最低承销额分别为当期地方债招标额的**1%、0.2%**。

③**单一标位投标量**。**低投标限额为0.2亿元，投标量最小变动幅度为0.1亿元，最高投标限额为30亿元。**

上述比例计算均四舍五入精确到0.1亿元。

3、债权登记和托管

(1) 托管机构。在招标结束后**15分钟内**，各中标承销团成员应通过招标系统填制债权托管申请书，在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司选择托管。逾时未填制的，系统默认全部在中央国债登记结算有限责任公司托管。

(2) **券种注册和承销额度注册**。中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司根据招标结果办理券种注册，根据各中标承销团成员选择的债券托管数据为各中标机构办理承销额度注册。

(3) **债权确立**。地方债债权确立实行**见款付券**方式。承销团成员不迟于缴款日将发行款缴入国家金库XX省（自治区、直辖市、计划单列市）分库。地方财政部门不迟于债权登记日（缴款日次一个工作日）中午12:00，将发行款入库情况告知财政部（国库司）。

4、债券分销

(1) **分销方式**。地方债采取**场内挂牌、场外签订分销合同**的方式分销。

(2) **分销对象**。在中央国债登记结算有限责任公司开立债券账户及在中国证券登记结算有限责任公司开立股票和基金账户的各类投资者。**国债承销团成员间不得分销**。非国债承销团成员通过分销获得的地方债债权额度，**在分销期内不得转让**。

(3) **分销价格**。国债承销团成员**根据市场情况自定价格分销**。

(二) 地方政府自行发债

1、地方政府一般债券

采用**记账式固定利率付息形式**，实行**自发自还**，债券资金收支**列入一般公共预算管理**。

(1) **债券期限**。**为1年、3年、5年、7年和10年**，单一期限债券的发行规模不得超过一般债券当年发行规模的**30%**。

(2) **债券承销**。各地组建一般债券承销团，承销团成员应当是在中国境内依法成立的金融机构，具有债券承销业务资格，资本充足率、偿付能力或者净资产状况等指标达到监管标准。

(3) **债券发还**。由各地按照市场化原则自发自还，遵循公开、公平、公正的原则，发行和偿还主体为地方政府。一般债券发行利率采用承销、招标等方式确定。采用承销或招标方式的，发行利率在承销或招标日前**1-5个工作日**相同待偿期记账式国债的平均收益率之上确定。各地采用招标方式发行一般债券时，应制定招标规则，明确招标方式和中标原则等。各地采用承销方式发行一般债券时，应与主承销商协商确定承销规则，明确承销方式和募集原则等。

(4) **债券评级**。各地按照有关规定开展一般债券信用评级，择优选择信用评级机构，与信用评级机构签署信用评级协议，明确双方的权利和义务。

(5) **债券托管**。在中央国债登记结算有限责任公司办理总登记托管，在国家规定的证券登记结算机构办理分登记托管。

2、地方政府专项债券

(1) **债券期限**。为1年、2年、3年、5年、7年和10年，由各地综合考虑项目建设、运营、回收周期和债券市场状况等合理确定，**但7年和10年期债券的合计发行规模不得超过专项债券全年发行规模的50%**。

(2) **债券承销**。各地组建专项债券承销团，承销团成员应当是在中国境内依法成立的金融机构，具有债券

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



承销业务资格，资本充足率、偿付能力或者净资本状况等指标达到监管标准。各地可以在专项债券承销商中择优选择主承销商，主承销商为专项债券提供发行定价、登记托管、上市交易等咨询服务。

(3) 债券发还。专项债券由各地按照市场化原则自发自还，遵循公开、公平、公正的原则，发行和偿还主体为地方政府。省、自治区、直辖市政府（以下简称省级政府）发行的专项债券不得超过国务院确定的本地区专项债券规模。专项债券收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。省级财政部门应按时兑付专项债券本息。

(4) 债券评级和信息披露。各地按照有关规定开展专项债券信用评级，择优选择信用评级机构，与信用评级机构签署信用评级协议，明确双方的权利和义务。

(5) 债券托管。在中央国债登记结算有限责任公司办理总登记托管，在国家规定的证券登记结算机构办理分登记托管。专项债券发行结束后，符合条件的应按有关规定及时在全国银行间债券市场、证券交易所债券市场等上市交易。

三、金融债券的发行与承销

1、金融债券的发行条件

(1) 政策性银行。天然具备发行金融债券的条件，只要按年向中国人民银行报送金融债券发行申请，并经中国人民银行核准后便可发行。政策性银行金融债券发行申请应包括发行数量、期限安排、发行方式等内容，如需调整，应及时报中国人民银行核准。

(2) 商业银行。具有良好的公司治理机制；核心资本充足率不低于4%；最近3年连续盈利；贷款损失准备计提充足；风险监管指标符合监管机构的有关规定；最近3年没有重大违法、违规行为；中国人民银行要求的其他条件。根据商业银行的申请，中国人民银行可以豁免前款所规定的个别条件。

(3) 企业集团财务公司。

①具有良好的公司治理结构、完善的投资决策机制、健全有效的内部管理和风险控制制度及相应的管理信息系统。

②具有从事金融债券发行的合格专业人员。

③依法合规经营，符合原中国银监会有关审慎监管的要求，风险监管指标符合监管机构的有关规定。

④财务公司已发行、尚未兑付的金融债券总额不得超过其净资产总额的100%，发行金融债券后，资本充足率不低于10%。

⑤财务公司设立1年以上，经营状况良好，申请前1年利润率不低于行业平均水平，且有稳定的盈利预期。

⑥申请前1年，不良资产率低于行业平均水平，资产损失准备拨备充足。

⑦申请前1年，注册资本金不低于3亿元，净资产不低于行业平均水平。

⑧近3年无重大违法违规记录。

⑨无到期不能支付债务。

⑩中国人民银行和原中国银监会规定的其他条件。

(4) 金融租赁公司和汽车金融公司。

①具有良好的公司治理结构和完善的内部控制体系。

②具有从事金融债券发行和管理的合格专业人员。

③金融租赁公司注册资本金不低于5亿元或等值的自由兑换货币，汽车金融公司注册资本金不低于8亿元或等值的自由兑换货币。

④资产质量良好，最近1年不良资产率低于行业平均水平，资产损失准备计提充足。

⑤无到期不能支付债务。

⑥净资产不低于行业平均水平。

⑦经营状况良好，最近3年连续盈利，最近1年利润率不低于行业平均水平，且有稳定的盈利预期。

⑧最近3年平均可分配利润足以支付所发行金融债券1年的利息。

⑨风险监管指标达到监管要求。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



⑩最近3年没有重大违法、违规行为。

⑪中国人民银行和原中国银监会要求的其他条件。

另外，金融租赁公司和汽车金融公司发行金融债券后，资本充足率均应不低于8%。

(5) 其他金融机构。具备的条件由中国人民银行另行规定。

2、报送文件

(1) 政策性银行。金融债券发行申请报告；发行人近3年经审计的财务报告及审计报告；金融债券发行办法；承销协议；中国人民银行要求的其他文件。

(2) 除政策性银行外的其他金融机构。金融债券发行申请报告；发行人公司章程或章程性文件规定的权力机构的书面同意文件；监管机构同意金融债券发行的文件；发行人近3年经审计的财务报告及审计报告；募集说明书；发行公告或发行章程；承销协议；发行人关于本期债券偿债计划及保障措施的专项报告；信用评级机构出具的金融债券信用评级报告及有关持续跟踪评级安排的说明；发行人律师出具的法律意见书；中国人民银行要求的其他文件。采用担保方式发行金融债券的，还应提供担保协议及担保人资信情况说明。如有必要，中国人民银行可商请其监管机构出具相关监管意见。

3、操作要求

(1) 发行方式。可在全国银行间债券市场公开发行或定向发行，可以采取一次足额发行或限额内分期发行的方式。

(2) 担保要求。商业银行发行金融债券没有强制性担保要求；财务公司发行金融债券需要由财务公司的母公司或其他有担保能力的成员单位提供相应担保，经原中国银监会批准免于担保的除外；对于商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满3年的，应由具有担保能力的担保人提供担保。

(3) 信用评级。金融债券的发行应由具有债券评级能力的信用评级机构进行信用评级。金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。如发生影响该金融债券信用评级的重大事项，信用评级机构应及时调整该金融债券的信用评级，并向投资者公布。

(4) 发行的组织。发行人应组建承销团，承销人可以在发行期内向其他投资者分销其所承销的金融债券。

(5) 异常情况处理。如果发生下列情况之一，应在向中国人民银行报送备案文件时进行书面报告并说明原因：发行人业务、财务等经营状况发生重大变化；高级管理人员变更；控制人变更；发行人作出新的债券融资决定；发行人变更承销商、会计师事务所、律师事务所或信用评级机构等专业机构；是否分期发行、每期发行安排等金融债券发行方案变更；其他可能影响投资人作出正确判断的重大变化。

(6) 其他相关事项。发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。发行人未能在规定期限内完成发行的，原金融债券发行核准文件自动失效，发行人不得继续发行本期金融债券。发行人仍需发行金融债券的，应另行申请。金融债券发行结束后10个工作日内，发行人应向中国人民银行书面报告金融债券发行情况。金融债券定向发行的，经认购人同意，可免于信用评级。定向发行的金融债券只能在认购人之间进行转让。

4、金融债券的登记、托管与兑付

中央国债登记结算有限责任公司为金融债券的登记、托管机构。

四、次级债务的概念和募集方式

1、商业银行次级债务

(1) 由银行发行的，固定期限不低于5年（含5年），除非银行倒闭或清算，不用于弥补银行日常经营损失，且该项债务的索偿权排在存款和其他负债之后的商业银行长期债务。

(2) 募集方式为商业银行向目标债权人定向募集，目标债权人为企业法人。

(3) 不得向目标债权人指派，不得在对外营销中使用“储蓄”字样。次级定期债务不得与其他债权相抵销；原则上不得转让、提前赎回。特殊情况，由商业银行报原中国银监会审批。商业银行应当对次级定期债务进行必要的披露。

2、保险公司次级债务

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(1) 为了弥补临时性或阶段性资本不足，经批准募集，期限在5年以上（含5年），且本金和利息的清偿顺序列于保单责任和其他负债之后，先于保险公司股权资本的保险公司债务。

(2) 保险公司次级债务的偿还只有在确保偿还次级债务本息后偿付能力充足率不低于100%的前提下，募集人才能偿付本息；并且募集人在无法按时支付利息或偿还本金时，债权人无权向法院申请对募集人实施破产清偿。

3、证券公司次级债务

(1) 证券公司经批准向股东或其他符合条件的机构投资者定向借入的，清偿顺序在普通债务之后，先于证券公司股权资本的债务。

(2) 分为长期次级债务和短期次级债务。借入期限在2年以上（含2年）的次级债务为长期次级债务，长期次级债务应当为定期债务；借入期限在3个月以上（含3个月）2年以下（不含2年）的次级债务为短期次级债务，短期次级债务不计入净资本，仅可在公司开展有关特定业务时按规定和要求扣减风险资本准备。

五、混合资本债券

1、混合资本债券：商业银行为补充附属资本发行的、清偿顺序位于股权资本之前但列在一般债务和次级债务之后、期限在15年以上、发行之日起10年内不可赎回的债券。

2、商业银行发行混合资本债券应向中国人民银行报送的发行申请文件，除了包括其发行金融债券的内容之外，还应同时报送近3年按监管部门要求计算的资本充足率信息和其他债务本息偿付情况。

3、可以公开发行，也可以定向发行。但无论是公开发行还是定向发行，均应进行信用评级。

六、企业债券的发行与承销

（一）我国企业债券和公司债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形

1、企业债券

(1) 发行的基本条件。

- ①企业规模达到国家规定的要求；
- ②企业财务会计制度符合国家规定；
- ③具有偿债能力；
- ④企业经济效益良好，发行企业债券前连续3年盈利；
- ⑤企业发行企业债券的总面额不得大于该企业的自有资产净值；
- ⑥所筹资金用途符合国家产业政策。

企业债券发行人应当具备健全且运行良好的组织机构，最近3年平均可分配利润足以支付企业债券1年的利息，应当具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。

(2) 募集资金的投向。不得用于房地产买卖、股票买卖和期货交易等与本企业生产经营无关的风险性投资。

2、公司债券

(1) 发行的基本条件。《证券法》规定公开发行公司债采用注册制。

应当符合下列条件：

- ①具备健全且运行良好的组织机构；
- ②最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；
- ③国务院规定的其他条件。

(2) 募集资金投向。必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议

作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

(3) 不得再次发行的情形。

①对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



②违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

（二）企业债券和公司债券发行的条款设计要求

1、企业债券发行的条款设计要求及其他安排

（1）**信用评级**。企业发行企业债券，可以向经认可的债券评信机构申请信用评级。

发行人应当聘请有资格的信用评级机构对其发行的企业债券进行信用评级。

（2）**发行规模**。企业发行企业债券的总面额**不得大于**该企业的**自有资产净值**。

棚户区改造项目可发行并使用不超过项目总投资70%的企业债券资金。鼓励有条件的市、县政府对棚户区改造项目给予债券贴息。

将债券募集资金占项目总投资比**例放宽至不超过70%**。

（3）期限。实务操作中一般为**1年以上**。

（4）利率。企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的**40%**。

（5）担保。企业可发行无担保信用债券、资产抵押债券、第三方担保债券。

（6）承销。企业发行企业债券，应当由证券经营机构承销。

发行企业债券应当由具有承销资格的证券经营机构承销，企业不得自行销售企业债券。主承销商由企业自主选择。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。

（7）法律意见书。发行人应当聘请律师事务所对发行人发行企业债券的条件和合规性进行法律鉴证，并出具法律意见书。

2、公司债券发行的条款设计要求及其他安排

发行公司债券，发行人应当按照《公司法》或者公司章程相关规定对以下事项作出决议：发行债券的数量；发行方式；债券期限；募集资金的用途；决议的有效期限；其他按照法律法规及公司章程规定需要明确的事项。发行公司债券，如果对增信机制、偿债保障措施作出安排的，也应当在决议事项中载明。

（1）**发行价格**。公司债券公开发行的**价格或利率**以**询价或公开招标**等市场化方式确定。发行人和主承销商应当协商确定公开发行的定价与配售方案并予公告，明确价格或利率确定原则、发行定价流程和配售规则等内容。

（2）发行方式。公司债券**可公开发行，也可以非公开发行**。公开发行公司债券，可以申请**一次核准，分期发行**。采用分期发行方式的，发行人应当在后续发行中及时披露更新后的债券募集说明书，并在每期发行完成后**5个工作日内**报中国证监会备案。

（3）信用评级。公司债券的信用评级，应当委托经中国证监会认定的、具有从事证券服务业务资格的资信评级机构进行。公司与资信评级机构应当约定，在债券有效存续期间，资信评级机构**每年至少公告1次**跟踪评级报告。

非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定。

（4）担保。**对公司债券发行没有强制性担保要求**。

（5）其他。债券募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告，应当由具有从事证券服务业务资格的机构出具。

债券募集说明书所引用的法律意见书，应当由律师事务所出具，并由两名执业律师和所在律师事务所负责人签署。

3、非公开发行公司债券的特殊安排。除了公开发行公司债券，也可以采用非公开方式发行公司债券

（1）非公开发行的公司债券应当向专业投资者发行，每次发行对象**不得超过200人**。

（2）承销机构了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险。

（3）非公开发行公司债券，**承销机构或自行销售的发行人**应当在每次发行完成后**5个工作日内**向**中国证券业协会**报备。**报备不代表中国证券业协会实行合规性审查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。**

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(4) 非公开发行公司债券，可以申请在证券交易场所、证券公司柜台转让。转让后，持有同次发行债券的投资者合计不得超过200人。

(5) 非公开发行公司债券，募集资金应当用于约定的用途；改变资金用途，应当履行募集说明书约定的程序。

中国证券业协会应当制定非公开发行公司债券承销业务的风险控制管理规定，根据市场风险状况对承销业务范围进行限制并动态调整。

五、非金融企业债务融资工具的发行与承销

短期 融资 融券	概念	具有法人资格的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
	发行 注册	1、实行<u>注册会议制度</u>，由注册会议决定是否接受债务融资工具发行注册。 2、企业发行短期融资券在<u>中国银行间市场交易商协会注册</u>。交易商协会设注册委员会。注册会议决定是否接受发行注册。 3、注册文件：债务融资工具注册报告（附企业《公司章程》规定的有权机构决议）；主承销商推荐函及相关中介机构承诺书；企业发行债务融资工具拟披露文件；证明企业及相关中介机构真实、准确、完整、及时披露信息的其他文件。 4、注册会议。<u>原则上每周召开一次</u>。注册会议由5名注册委员会委员参加。参会委员从注册委员会全体委员中抽取。注册会议召开前，办公室应至少提前2个工作日将经过初审的企业注册文件和初审意见送达参会委员。参会委员应对是否接受债务融资工具的发行注册作出独立判断。<u>2名以上（含2名）</u>委员认为企业没有真实准确、完整、及时披露信息，或中介机构没有勤勉尽责的，交易商协会不接受发行注册。 交易商协会向接受注册的企业出具《接受注册通知书》，<u>注册有效期为2年</u>。 5、其他事项 （1）企业的主体信用级别低于发行注册时信用级别的，短期融资券发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告。 （2）企业在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。 （3）<u>交易商协会不接受注册的，企业可于6个月后重新提交注册文件</u>。
	操作 要求	1、承销的组织。由符合条件的金融机构承销，企业可自主选择主承销商。需要组织承销团的，由主承销商组织承销团。 2、信用评级。应披露企业主体信用评级和当期融资券的债项评级。企业发行债务融资工具应由在中国境内注册且具备债券评级资质的评级机构进行信用评级。 3、登记、托管、结算。中央结算公司负责债务融资工具登记、托管、结算的日常监测，每月汇总债务融资工具发行、登记、托管、结算、兑付等情况，向交易商协会报送。全国银行间同业拆借中心为债务融资工具在银行间债券市场的交易提供服务。短期融资券在债权债务<u>登记日次一个工作日</u>即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 4、其他事项。债务融资工具发行利率、发行价格和所涉费率以市场化方式确定，任何商业机构不得以欺诈、操纵市场等行为获取不正当利益。
中期 票据	概念	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
	发行 注册	在交易商协会注册。相关要求同短期融资券。 <u>在注册有效期内，企业主体信用级别低于发行注册时信用级别的，中期票据发行注册自动失效，交易商协会将有关情况进行公告。</u>
	承销 的组	由符合条件的承销机构承销。中期票据投资者可就特定投资需求向主承销商进行逆向询价，主承销商可与企业协商发行符合特定需求的中期票据。



	织	
中小非金融企业集合票据	概念	1、中小非金融企业：国家相关法律法规及政策界定为中小企业的非金融企业； 2、所称集合票据： <u>2个（含）以上、10个（含）以下</u> 具有法人资格的中小非金融企业，在银行间债券市场以 <u>统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册</u> 方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
	特点	（1） <u>分别负债、集合发行</u> 。集合票据由多家中小企业构成的联合发行人作为债券发行主体集合发行，各发行企业作为独立负债主体，在各自的发行额度内承担按期还本付息的义务，并按照相应比例承担发行费用。 （2） <u>发行期限灵活</u> 。 （3） <u>引入信用增进机制</u> 。
	发行规模	<u>任一企业集合票据待偿还余额不得超过该企业净资产的40%，任一企业集合票据募集资金金额不超过2亿元，单只集合票据注册金额不超过10亿元。</u>
	保障措施	制定偿债保障措施，并在发行文件中披露，包括信用增进措施、资金偿付安排以及其他偿债保障措施。
	评级要求	披露集合票据债项评级、各企业主体信用评级以及专业信用增进机构（若有）主体信用评级。
	投资者保护机制	企业应在集合票据发行文件中约定投资者保护机制，包括应对任一企业及信用增进机构主体信用评级下降或财务状况恶化、集合票据债项评级下降以及其他可能影响投资者利益情况的有效措施。

六、证券公司债券的发行与承销

（一）证券公司债券的发行条件与条款设计

其发行条件、条款设计、发行的申报程序、申请文件等要求同公司债券的相关规定。

（二）证券公司次级债券的发行条件

- 1、借入或募集资金有合理用途。
- 2、次级债应以现金或中国证监会认可的其他形式借入或融入。
- 3、借入或发行次级债数额应符合相关规定：长期次级债计入净资本的数额不得超过净资本（不含长期次级债累计计入净资本的数额）的50%；净资本与负债的比例、净资产与负债的比例等各项风险控制指标不触及预警标准。
- 4、募集说明书内容或次级债务合同条款符合证券公司监管规定。

七、国际开发机构人民币债券发行与承销的有关规定

- 1、国际开发机构：进行开发性贷款和投资的多边、双边以及地区国际开发性金融机构。
- 2、国际开发机构人民币债券（人民币债券）：国际开发机构依法在中国境内发行的、约定在一定期限内还本付息的、以人民币计价的债券。

（一）审批体制

向财政部等窗口单位递交债券发行申请，由窗口单位会同中国人民银行、国家发改委、中国证监会等部门审核后，报国务院同意。国家发改委会同财政部，根据国家产业政策、外资外债情况、宏观经济和国际收支状况，对人民币债券的发行规模及所筹资金用途进行审核。

中国人民银行对人民币债券发行利率进行管理。中国人民银行负责对与人民币债券发行和偿还有关的人民币账户和人民币跨境支付进行管理。国家外汇管理局负责对与人民币债券发行和偿还有关的外汇专用账户及相关购汇、结汇进行管理。财政部及国家有关外债、外资管理部门，按照国务院分工对发债所筹资

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



金发放的贷款和投资进行管理。

（二）发债机构应具备的基本条件

- 1、财务稳健，资信良好，经两家以上（含两家）评级公司评级，其中至少应有一家评级公司在中国境内注册且具备人民币债券评级能力，人民币债券信用级别为AA级（或相当于AA级）以上；
- 2、已为中国境内项目或企业提供的贷款和股本资金在10亿美元以上，经国务院批准予以豁免的除外；
- 3、所募集资金用于向中国境内的建设项目提供中长期固定资产贷款或提供股本资金、投资项目符合中国国家产业政策、利用外资政策和固定资产投资管理规定。
- 4、主权外债项目应列入相关国外贷款规划。

（三）申请发行人民币债券应提交的材料

人民币债券发行申请报告；募集说明书；近3年经审计的财务报表及附注；人民币债券信用评级报告及跟踪评级安排的说明；为中国境内项目或企业提供贷款和投资情况；拟提供贷款和股本资金的项目清单及相关证明文件和法律文件；按照《中华人民共和国律师法》执业的律师出具的法律意见书；与本期债券相关的其他重要事项。

（四）会计标准与法律要求

- 1、按照中国企业会计准则编制财务报告，除非该国际开发机构所采用的会计准则经中国财政部认定已与中国企业会计准则实现了等效。
- 2、财务报告应当经中国具有证券、期货资格的会计师事务所进行审计，除非该国际开发机构所在国家或地区与中国财政部签署了注册会计师审计公共监管等效协议。
- 3、由按照《中华人民共和国律师法》执业的律师进行法律认证，并出具法律意见书。

（五）债券的承销

应组成承销团，承销商应为在中国境内设立的具备债券承销资格的金融机构。

（六）利率的确定

由发行人参照同期国债收益率水平确定，并由中国人民银行核定。

（七）其他相关事项

- 1、人民币债券发行结束后，经相关市场监督管理部门批准，可以交易流通。
- 2、发行人将发债所筹集的人民币资金直接汇出境外使用的，应遵守中国人民银行的有关规定。经国家外汇管理局批准，国际开发机构发行人民币债券所筹集的资金可以购汇汇出境外使用。
- 3、发行人应向国家外汇管理局说明购汇汇出境外使用的资金的真实用途，并定期向国家外汇管理局报备资金境外使用情况。
- 4、发行人为发债募集资金开立非居民人民币专用账户的，应向中国人民银行备案。从境外调入人民币资金用于人民币债券还本付息的，应向中国人民银行备案。
- 5、发行人从境外调入外汇资金用于人民币债券还本付息、使用境内人民币债券发行收入和投资收益偿付原境外调入资金以及汇出投资收益等涉及的外汇账户开立、跨境外汇支付及购汇和结汇等事宜，应经国家外汇管理局核准。
- 6、发行人须在每季度末向人民币债券发行审核部门分别报送运用人民币债券资金发放及回收人民币贷款、投资的情况。国际开发机构发行人民币债券工作文本语言应为中文。国际开发机构在中国境内发行人民币债券，发生违约或其他纠纷时，适用中国法律。

第三节 债券交易

一、债券交易的概念

<u>现券交易</u> <u>（即期交易）</u>	证券买卖双方在 <u>成交后就办理交收</u> 手续，买入者付出资金并得到证券，卖出者交付证券并得到资金，即二级市场的债券交易。
------------------------------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



回购交易	债券买卖双方（资金融入方和资金融出方）在成交的同时，<u>约定于未来某一时间以某一约定价格</u>双方再进行<u>反向交易</u>的行为。 1、从理论上说，是<u>质押贷款</u>的一种方式，通常用在政府债券上。 2、债券经纪人向投资者<u>临时出售</u>一定的债券，同时签约在一定的时间内以<u>稍高价格买回来</u>，债券经纪人从中取得资金再用来投资，而投资者从价格差中得利。回购交易长的有几周，但通常情况下<u>只有24小时</u>，是一种<u>超短期</u>的金融工具，具有短期融资的属性。 3、从运作方式看，结合了<u>现货交易和远期交易</u>的特点，通常在债券交易中运用。
远期交易	双方约定在<u>未来某一时刻（或时间段内）</u>按照现在<u>确定的价格买卖标的债券</u>的行为。
期货交易	在交易所进行的标准化的远期交易，即交易双方在集中性的市场<u>以公开竞价方式</u>所进行的期货合约的交易。
现券交易与远期交易	<u>与现券交易相比，远期交易的特点</u> （1）<u>远期交易买卖双方必须签订远期合同，现券交易不需要。</u> （2）远期交易买卖双方进行商品交收或交割的时间与达成交易的时间，通常有较长的间隔，相差的时间达几个月很常见，有时甚至达一年或一年以上。<u>现券交易通常是现买现卖</u>，即时交收或交割，即便有一定的时间间隔，也比较短。 （3）远期交易往往要通过<u>正式的磋商、谈判</u>，双方达成一致意见签订合同之后才算成立，而现券交易<u>随机性较大，方便灵活，没有严格的交易程序。</u>
远期交易与期货交易区别	（1）<u>交易场所不同</u>。期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易。 （2）<u>合约的规范性不同</u>。期货合约是标准化合约，除了价格，合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等也有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定，谈判复杂，但适应性强。 （3）<u>交易风险不同</u>。期货合约的结算通过专门的结算公司，这是独立于买卖双方的第三方，投资者无须对方负责，不存在信用风险，而只有价格变动的风险。远期合约须到期才交割实物、货款早就谈妥不再变动，故无价格风险，它的风险来自届时对方是否真的前来履约，实物交割后是否有能力付款等，即存在信用风险。 （4）<u>保证金制度不同</u>。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金，远期合约因不是标准化，存在信用风险，保证金（或被称为定金）是否要付、付多少，也都由交易双方确定，无统一性。 （5）<u>履约责任不同</u>。期货合约具备对冲机制，履约回旋余地较大，实物交割比例极低，交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定。远期合约如要中途取消，必须双方同意，任何单方面意愿是无法取消合约的，其实物交割比例极高。
债券报价	债券买卖交易中有<u>公开报价、对话报价、双边报价和小额报价</u>，<u>前两者属于询价交易方式的范畴，后两者可通过点击确认、单向撮合的方式成交。</u> 1、<u>公开报价</u> 参与者为表明<u>自身交易意向而面向市场作出的、不可直接确认成交</u>的报价。 要素：交易方向、债券代码、债券名称、净价、到期收益率、应计利息、全价、券面总额、净价金额、全价金额、清算速度、结算方式和清算账户等。 2、<u>对话报价</u> 参与者为<u>达成交易而直接向交易对手方作出的、对手方确认即可成交</u>的报价。 是询价交易方式下特有的<u>“讨价还价”</u>过程，由于债券交易价格由市场决定，交易员可以通过“讨价还价”争取对己方有利的交易结果，对话报价往往是“讨价还价”的开始。对话报价的要素比公开报价多了<u>债券待偿期、对手方和对手交易员</u>三个要素。 3、<u>双边报价</u> 银行间债券市场开展双边报价业务的<u>交易员进行现券买卖报价</u>时，在中国人民银行核定的



	债券<u>买卖差价范围内连续报出该券种的买卖实价</u>，并同时报出该券种的<u>买卖数量、清算速度</u>等交易要素。<u>进行双边报价的交易员为双边报价商</u>，有义务在报价范围内与对手方达成交易，并维持市场的流动性。双边报价的报价要素与公开报价要素相同，只是须同时填报相应券种的<u>买入和卖出</u>两个交易方向的报价。<u>双边报价在买入或卖出报价的券面总额为零时，可以对为零的一方的报价进行修改</u>。双边报价发出后，<u>未成交的部分可予撤销</u>。 可以点击确认成交，即报价发出后，应答方只需要填入成交券面总额并选择本方清算账户即可直接确认成交，无须与报价方进行交谈。系统根据<u>时间优先</u>原则进行撮合，即<u>单向撮合</u>。成交后，报价方所报券面总额相应减少。若应答方所填入的券面总额超过剩余的报价券面总额，则按剩余量成交。 4、<u>小额报价</u> 在交易系统中，<u>一次报价、规定交易数量范围和对对手范围的现券单向撮合交易方式</u>。如果满足交易数量和交易对手方的要求，<u>其他市场成员可以直接通过点击确认、单向撮合方式成交，无须经过询价过程</u>。小额报价要素和对话报价基本相同，只是少了对手方和对手方交易员两项。<u>小额报价发出后不能修改，对未成交的部分可予撤销</u>。 小额报价可以点击确认成交，即报价发出后，应答方只需要填入成交数量、选择清算账户即可直接确认成交，无须与报价方进行交谈。确认成交指令到达交易主机后，系统按照时间优先原则进行成交。成交后，报价方所报券面总额相应减少。若应答方所填入的券面总额超过剩余的报价券面总额，则按剩余量成交。
--	--

二、债券的相关规定

开户	(1) <u>订立开户合同</u>。开户合同应包括如下事项：委托人的真实姓名、住址、年龄、职业、身份证号码等；委托人与证券公司之间的权利和义务，并同时认可证券交易所营业细则和相关规定以及经纪商协会的规章作为开户合同的有效组成部分；确立开户合同的有效期限，以及延长合同期限的条件和程序。 (2) <u>开立账户</u>。订立开户合同后，就可以开立账户，为自己从事债券交易做准备。
成交	证券公司在接受投资者的有效委托后，通过卫星直接传至交易所主机进行撮合成交。 (1) <u>债券成交的原则</u> 在证券交易场内，债券成交就是要使买卖双方在价格和数量上达成一致。竞价原则的主要内容：<u>价格优先、时间优先、客户委托优先</u>。价格优先就是证券公司按照交易最有利于投资委托人的利益的价格买进或卖出债券；时间优先就是要求在相同的价格申报时，应该与最早提出该价格的一方成交；客户委托优先主要是要求证券公司在自营买卖和代理买卖之间，首先进行代理买卖。 (2) 竞价的方式。证券交易所的交易价格按<u>竞价的方式</u>进行。竞价方式包括<u>口头报唱、板牌竞价和计算机终端申报竞价</u>。
清算	对在<u>同一交割日对同一种债券的买和卖</u>相互抵销，确定应当交割的债券数量和应当交割的价款数额，然后按照“<u>净额交收</u>”原则办理债券和价款的交割。
交割	将债券由卖方交给买方，将价款由买方交给卖方。在证券交易所交易的债券，按照交割日期的不同，可分为<u>当日交割、普通日交割和约定日交割</u>。目前，<u>深交所和上交所规定为当日交割</u>，即在买卖成交当天办理券款交割手续。
债券登记	债券登记结算机构为债券发行人建立和维护债券持有人名册的行为，即<u>证券要素和证券权利的记录和确认</u>；债券登记时确定或变更债券持有人及其权利的法律行为，是保障投资者合法权益的重要措施。
债券	中华人民共和国境内的商业银行及授权分行、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公



托管	司、农村信用社、城市信用社、证券公司、基金管理公司及其管理的各类基金、保险公司、外资金融机构以及经金融监管当局批准可投资于债券资产的其他金融机构（以下简称投资人）均可在<u>中央国债登记结算有限责任公司（中央结算公司）、银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）和中国证券登记结算公司（中国结算公司）按实名制原则</u>以自己名义开立债券托管账户。 <u>债券托管量等于已经发行但尚未到期的债券总量。</u>
兑付和付息	债券兑付是<u>偿还本金</u>，债券付息是<u>支付利息</u>。债券兑付方式：<u>到期兑付、提前兑付、债券替换、分期兑付和转换为普通股兑付</u>。 债券利息的支付方式：<u>息票方式（剪息票方式）、折扣利息、本息合一方式</u>。

二、债券评级

定义与内涵	债券信用评级：以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。债券信用评级大多是<u>企业债券信用评级</u>，是对具有独立法人资格企业所发行某一特定债券、按期还本付息的可信程度进行客观公正的评估，并标示其信用等级的等级。 信用评级，是为投资者购买债券和证券市场债券的流通转让活动提供信息服务。国家财政发行的国库券和国家银行发行的金融债券，由于有政府的保证，因此不参加债券信用评级。<u>地方政府或非国家银行金融机构发行的某些有价证券，则有必要进行评级。</u>
信用评级程序	1、<u>评级准备</u> （1）接受评级委托方申请后，信用评级机构进行初步调查，判断本机构是否能够独立、客观、公正地对评级对象进行评级，且具备相应的评级能力。 （2）接受评级委托方委托后，评级对象（发行人）与评级机构当事双方签订“评级合同”，支付评估费，评级机构根据评级项目特点成立专门的评级小组并指定评级小组的负责人。 （3）评级对象（发行人）按评级小组要求提供材料，并对所提供材料的真实性负责。评级小组对评级对象（发行人）提交的材料及机构已有的信息进行初步审核，确定材料中遗漏、缺失、错误的信息并通知评级对象（发行人）进行补充，以保证评级材料的完整性、真实性。 （4）按照评级需要，制定合理完善的评级计划。 2、<u>实地调查</u> 实地调查包括与评级对象（发行人）的高层管理人员及有关人员访谈、查看评级对象（发行人）现场、对评级对象（发行人）关联的机构进行调查与访谈等方面的工作。评级小组在实地考察和访谈之后，应根据实际情况随时修改或补充相关资料，并建立完备的实地调查工作底稿。 3、<u>初评阶段</u> 从初评工作开始日到信用评级报告初稿完成日，<u>单个主体评级或债券评级不应少于15个工作日，集团企业评级或债券评级不应少于45个工作日。</u> 在此阶段，评级小组应遵循以下要求： （1）完成资料收集整理后，评级小组应当根据与评级对象相适应的评级指标体系和评级方法，对评级材料深入分析。评估人员应当对评级对象（发行人）的经营环境、经营能力及状况、财务、评级对象（发行人）风险因素及抗风险能力等方面进行评价；对特殊行业的评级对象还应当分析影响评级对象（发行人）的特殊因素；对债券及债券类的评级，还应当深入分析发行人募集资金投向、到期偿付能力等与债券资金流向及收益相关的因素，如存在担保或抵押，还应评估担保或抵押情况。 （2）评级小组在对收集资料进行<u>定性与定量</u>相结合、<u>静态和动态</u>相结合的综合分析基础上，初步确定评级对象的信用等级，初步拟定信用评级报告。 （3）评级小组撰写的信用评级报告和工作底稿须依序经过<u>评级小组负责人初审、部门负责人复审和评级总监三审</u>的三级审核，并在<u>报告及底稿上签署审核人姓名及意见</u>。如在审核中发现问题，应



当及时修正，并重新审核。

4、评定等级

(1) 评级小组向信用评级机构的内部信用评审委员会提交三级审核后的信用评级报告及工作底稿。

(2) 内部信用评审委员会应召开评审会。评审会听取评估人员情况介绍，并对信用评级报告及工作底稿进行讨论、质疑、审核，提出信用评级报告的修改意见；信用评审委员会应当根据信用等级评定办法及级别限制条件，决定评级对象的信用等级。

(3) 评级小组根据信用评审委员会决定的信用等级及评定意见，修改信用评级报告。

(4) 评级结果须经2/3以上的与会评审委员同意方为有效。

5、结果反馈与复评

信用评级机构在评级结果确定后，将信用评级报告及意见反馈表送交评级委托方，委托方应当在规定期限内反馈意见。如委托方和评级对象（发行人）不为同一单位的，则还应将信用评级报告及意见反馈表送交评级对象（发行人）。如果评级委托方或评级对象（发行人）对评级结果没有异议，则评级结果为首次评级的最终信用级别。如果评级委托方或评级对象（发行人）对评级结果有异议，并在规定的时限内向评级机构提出复评申请并提供补充材料，由评级小组向信用评级机构的信用评审委员会申请复评。如果评级委托方或评级对象（发行人）对评级结果有异议，但不能在规定的时限内提供充分、有效的补充材料，信用评级机构可不受理复评请求。信用评审委员会受理复评后，评级小组根据补充的材料，按照以上步骤（3）和步骤（4）重新评级。复评结果为首次评级的最终信用级别，且复评仅限一次。

6、结果发布

(1) 对于主体评级，评级机构应在正式出具评级报告后第6个月发布定期跟踪报告；对于一年期的短期债券，评级机构应在债券发行后第6个月发布定期跟踪报告；中长期债券应在债券发行后第12个月发布定期跟踪报告。

(2) 不定期跟踪自首次评级报告发行之日起进行。不定期跟踪评级结果若发生变化，应在不定期跟踪评级分析结束后下1个工作日内向评级业务主管部门报告并发布评级结果的变化；若无变化，应在不定期跟踪评级分析结束后7个工作日内向评级业务主管部门报告并发布评级结果。

7、文件存档

评级小组将评级对象（发行人）的原始资料、评价过程中的文字资料进行分类整理，作为工作底稿存档；评级委托方或评级对象（发行人）提供的全套资料按照保密级别归档，对评级委托方或评级对象（发行人）特别要求保密的文件，应作为机密文件单独存档。

8、跟踪评级

(1) 评级机构应在信用等级时效限定期内按照跟踪评级安排继续进行评级服务；

(2) 跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级；

(3) 信用评级机构应密切关注评级对象（发行人）的信息，保证信用评级资料的及时更新；

(4) 跟踪评级报告应当与前次评级报告保持连贯；

(5) 跟踪评级结果按照以上“6. 结果发布”的规定发布。跟踪评级结果与以前公告结果不一致的，由信用评级机构及时通知委托方或评级对象（发行人）。变更后的债券信用等级应在指定媒体向社会发布并在评级业务主管部门备案。

债券
评级
的等
级标
准及
主要
内容

1、银行间债券市场中长期债券信用评级

评级等级划分为三等九级，符号表示为：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、cc、C。

等级符号	含义
AAA	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
AA	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
A	偿还债务的能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



BBB	偿还债务的能力一般，受不利经济环境影响较大，违约风险一般
BB	偿还债务的能力较弱，受不利环境影响很大，违约风险较高
B	偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高
CCC	偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境，违约风险极高
CC	在破产或重组时可获得保护较小，基本不能保证偿还债务
C	不能偿还债务

备注：除AAA、CCC级（含）以下等级外，每一个信用等级可以“+”“-”符号进行微调，表述略高或略低于本等级。

2、银行间债券市场短期债券信用评级

评级等级划分为四等六级，符号表示为：A-1、A-2、A-3、B、C、D。

等级符号	含义
A-1	还本付息能力最强，安全性最高
A-2	还本付息能力较强，安全性较高
A-3	还本付息能力一般，安全性易受不良环境变化的影响
B	还本付息能力较低，有一定的违约风险
C	还本付息能力很低，违约风险较高
D	不能按期还本付息

备注：每一个信用等级均不进行微调

3、主要内容

评级的主要内容包包括：

- (1) **企业素质**：包括法人代表素质、员工素质、管理素质、发展潜力等；
- (2) **经营能力**：包括销售收入增长率、流动资产周转次数、应收账款周转率、存货周转率等；
- (3) **获利能力**：包括资本金利润率、成本费用利润率、销售利润率、总资产利润率等；
- (4) **偿债能力**：包括资产负债率、流动比率、速动比率、现金流等；
- (5) **履约情况**：包括贷款到期偿还率、贷款利息偿还率等；
- (6) **发展前景**：包括宏观经济形势、行业产业政策对企业的影响；行业特征、市场需求对企业的影响；企业成长性和抗风险能力等。

三、债券市场

（一）银行间债券市场的发展情况

1、依托于中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心中央国债登记结算有限责任公司的，包括商业银行、农村信用联社、保险公司、证券公司等金融机构以及一些非金融机构合格投资人进行债券买卖和回购的市场。

2、发展现状

- (1) **市场规模快速扩大，直接融资比例不断上升；**
- (2) **市场成员不断扩容，参与主体日渐多元；**
- (3) **市场功能逐步显现，兼具投资和流动性管理功能；**
- (4) **发行主体以国有企业为主，其他主体积极参与；**
- (5) **投资者结构持续优化，市场风险不断分散；**
- (6) **与国际市场相比较，市场流动性仍然较低。**

（二）交易所债券市场的发展情况

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- 1、交易所市场实行的是集中撮合竞价与经纪商制度，采用电脑集合竞价、连续竞价和大宗交易的方式。
- 2、投资者可委托交易所会员在交易所市场进行债券交易，债券持有人可卖出债券的数量，根据其在交易所指定的登记结算机构库存债券数量以交易所公布的标准券折算率计算出的标准券数量有限。
- 3、交易所按周公布各债券品种的标准券折算率，并按该比率计算各会员的标准券库存。
- 4、中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司分别托管上海证券交易所和深圳证券交易所的债券。

(三) 银行间债券市场与交易所债券市场的交易方式、托管方式及结算方式

银行间债券市场	交易方式	包括<u>询价交易方式和点击成交</u>交易方式。 1、<u>询价交易方式</u>：交易双方自行协商确定交易价格以及其他交易要素的交易方式，包括<u>报价、格式化询价和确认成交</u>。<u>最低交易量为券面总额10万元，交易量最小变动单位为券面总额10万元</u>。 2、<u>点击成交交易方式</u>：报价方发出<u>具名或匿名</u>的要约报价，受价方点击该报价后成交或由限价报价直接与之匹配成交的交易方式。<u>最低交易量为券面总额100万元，交易量最小变动单位为券面总额10万元</u>。 3、<u>现券买卖</u>：交易成员约定以某一价格转让其持有债券的交易行为。按净价交易，全价结算；资产支持证券按<u>每百元面额</u>对应的本金进行报价。可采用<u>询价交易方式和点击成交</u>交易方式。询价交易方式下可用<u>意向报价、双向报价</u>（仅适用资产支持证券）和<u>对话报价</u>；点击成交交易方式下可用<u>做市报价、点击成交报价和限价报价</u>。
	托管方式	银行间债券市场是<u>场外市场</u>，实行<u>一级、二级综合托管账户</u>模式。 <u>中央国债登记结算有限责任公司</u>是指定的中央债券存管机构，负责对在银行间债券市场发行和流通的国债、政策性金融债、次级债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券等券种进行登记与托管。根据投资人的机构性质以及可以从事的业务范围对债券托管账户实行分类设置和集中管理。 银行间债券市场成员根据其是否与中央债券簿记系统直接联网办理债券结算业务而分为<u>直接结算成员和间接结算成员</u>。其中，<u>间接结算成员</u>主要是中小金融机构和非金融机构，<u>直接结算成员</u>中凡经主管部门批准可以代理间接结算成员进行交易结算的存款类金融机构（主要是结算代理人）可以以间接结算成员的名义，代理间接结算成员在中央国债登记结算有限责任公司开立托管账户，并代理债券结算。被代理的间接结算成员可以通过语音（传真）查询系统获得自己账户的账务活动情况。 银行间债券市场的这种托管方式，一方面可以<u>避免二级托管假冒、挪用客户债券的行为</u>，另一方面也可<u>为不同类型的投资者提供多种参与市场的方式，具有很强的兼容性</u>。
	结算方式	采用<u>实时全额逐笔结算</u>机制，统一通过中央国债登记结算有限责任公司的中央债券综合业务系统完成。全额结算也被称为逐笔结算，采用<u>券款对付</u>的结算方式，同步办理券和款的交割和清算、结算。
交易所市场	交易方式	1、传统的交易所债券市场通常只采用<u>竞价撮合</u>的交易方式，即按照“<u>时间优先、价格优先</u>”的原则，由交易系统对投资者买卖指令进行匹配，最后达成交易。我国上海交所和深交所除了沿用传统的竞价撮合交易方式外，近年也在相应的平台上引入了场外交易方式。 2、交易所的固定收益电子平台定位于机构投资者，为大额现券交易提供服务。该平台包括：（1）<u>为交易商之间的市场，采用报价制和询价制</u>；（2）<u>为交易商与普通投资者之间的市场，采用协议交易的模式，通过成交申报进行交易</u>。该平台可以进行<u>现券交易、买断式回购操作，以及质押券的申报和转回，但不能进行质押式回购操作</u>。 3、交易所市场的竞价和询价系统之间也可以进行交易，但本系统内债券实行<u>T+0</u>交易模式，

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		<u>跨系统实行T+1交易模式</u> ，即当日通过竞价系统买入的债券，可于当日通过该系统卖出，但要于次一交易日才能通过固定收益综合电子平台卖出。
托管方式		1、交易所债券市场根据券种的不同，实行的是不同的托管体制。<u>国债由中国证券登记结算有限责任公司在中央国债登记结算有限责任公司开立名义托管账户，交易所投资者在中国证券登记结算有限责任公司开立托管账户</u>。中国证券登记结算有限责任公司承担在交易所交易的其他债券的登记、托管职责，并承担和管理相应的风险。 2、交易所市场实行“<u>中央登记、二级托管</u>”的制度。中央登记意味着市场中所有的证券在中国证券登记结算有限责任公司登记，记录所有权的转移过程；二级托管是指投资者参与证券市场必须通过有资格的证券公司，并将资产事实上托管给证券公司代理交易结算。投资者委托证券公司托管其持有的债券，证券公司将其自有证券和所托管的客户证券交由中国证券登记结算有限责任公司存管。中国证券登记结算有限责任公司为证券公司设立客户债券总账和自有证券总账，用于统计证券公司交存的客户债券总账和自有债券。投资者在进行债券交易前，必须与其选定的证券公司签订债券托管协议，或者在与其选定的证券公司签订的委托买卖协议中，明确双方的权利和义务。
结算方式		交易所市场的债券清算和结算主要采取的是<u>中央对手方的净额结算</u>机制，由中国证券登记结算有限公司负责债券交易的清算、结算，并作为交易双方共同对手方提供交收担保。 在固定收益电子平台实现的成交，清算模式：<u>交易商之间达成的交易和交易商与客户达成的交易</u>。

四、债券市场转托管

定义	同一投资人开立的两个托管账户之间的托管债券的转移，即其 <u>持有的债券从一个托管账户转移到属于该投资者的另一个托管账户进行托管</u> 。
条件	投资人办理转托管业务时，须持本人有效身份证件、债券交易卡、债券账户卡，到银行指定的营业网点柜台，填写《债券账户业务申请表》（机构投资人加盖预留印鉴），按规定缴纳相应的手续费，即可办理转托管业务。 （1）<u>跨市场交易的债券</u>。目前，<u>国债（包括附息国债和地方债）和企业债可以跨市场转托管</u>，其他债券品种（包括<u>公司债、证券公司次级债、中小企业私募</u>）<u>债都不能跨市场转托管</u>。 （2）<u>转托管时间</u>。转托管的完成<u>至少需要一天</u>。银行间市场可在工作日内的<u>8:30-16:30</u>实时办理转出、转入业务，交易所市场必须在<u>15:00前</u>完成转入或转出指令的录入，才能保证客户在次一个工作日可以使用转入或转出的债券。 （3）<u>债券转托管的收费</u>。从银行间转到交易所，参考中国结算公司官网，转托管费按转出国债面值金额的<u>0.005%</u>计算，<u>单笔（单只）转托管费用最低为10元，最高为10000元</u>。从交易所转到银行间，参考上海证券交易所债券交易收费标准为<u>国债面值的0.01%</u>。 （4）转托管的速度。<u>目前最快的国债转托管，能实现T+1日到账，其他大部分债券只能实现T+2日甚至T+3日到账</u>。

第四节 债券估值

一、债券估值原理

基本	就是现金流贴现。债券投资者持有债券，会获得利息和本金偿付。把现金流入用适当的贴现率
----	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



原理	进行贴现并求和，便可得到债券的理论价格。
债券现金流的确定	1、债券的面值和票面利率 多数债券在到期日按面值还本。票面利率通常采用年单利表示，票面利率乘以付息间隔和债券面值即得到每期利息支付金额。短期债券一般不付息，而是到期一次性还本，因此要折价交易。 2、计付息间隔 我国发行的各类中长期债券通常每年付息一次，欧美国家则习惯半年付息一次。付息间隔短的债券，风险相对较小。 3、债券的嵌入式期权条款 债券条款中可能包含发行人提前赎回权、债券持有人提前返售权、转股权、转股修正权、偿债基金条款等嵌入式期权。凡是有利于发行人的条款都会相应降低债券价值；反之，有利于持有人的条款则会提高债券价值。 4、债券的税收待遇 投资者拿到的实际上是税后现金流，免税债券（如政府债券）与可比的应纳税债券（如公司债券、资产证券化债券等等）相比，价值大一些。 5、其他因素 债券的利率类型（浮动利率、固定利率），债券的币种（单一货币、双币债券）等因素都会影响债券的现金流。
债券贴现率的确定	债券的贴现率是投资者对该债券要求的最低回报率，也被称为必要回报率。 债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价 1、真实无风险收益率 真实资本的无风险回报率，理论上由社会资本平均回报率决定。 2、预期通货膨胀率 对未来通货膨胀率的估计值。 3、风险溢价 风险溢价根据各种债券的风险大小而定，是投资者因承担投资风险而获得的补偿。债券投资的主要风险因素包括违约风险（信用风险）、流动性风险、汇率风险等等。投资学中，通常把前两项之和称为名义无风险收益率，一般用相同期限零息国债的到期收益率〔被称为即期利率或零利率（Zero Rates）〕来近似表示。

二、债券报价与实付价格

（一）报价与结算

- 1、债券买卖报价分为**净价和全价**，结算为全价结算。所报价格为每100元面值债券的价格。
- 2、**净价是指不含应计利息的债券价格**，单位为“**元/百元面值**”。
- 3、**全价=净价+应计利息**。应计利息为**上一付息日（或起息日）至结算日**之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息。

（二）利息计算

1、短期债券

通常全年天数定为360天，半年定为180天。利息累计天数则分为按实际天数（ACT）计算（ACT/360、ACT/180）和按每月30天计算（30/360、30/180）两种。

案例：2018年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2017年12月31日。如市场净价报价为96元，则实际支付价格为：

（1）ACT/180：

累计天数（算头不算尾）=31天（1月）+28天（2月）+4天（3月）=63（天）

累计利息=100×6%÷2×63/180=1.05（元）

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



实际支付价格=96+1.05=97.05（元）

（2）30/180：

累计天数（算头不算尾）=30天（1月）+30天（2月）+4天（3月）=64（天）

累计利息=100×6%÷2×64/180=1.07（元）

实际支付价格=96+1.07=97.07（元）

2、中长期附息债券

全年天数有的定为实际全年天数，也有的定为365天。累计利息天数也分为实际天数、每月按30天计算两种。我国交易所市场对附息债券的计息规定是全年天数统一按365天计算；利息累计天数规则是按实际天数计算，算头不算尾、闰年2月29日不计息。

案例：2016年3月5日，某年息8%，每年付息1次，面值为100元的国债，上次付息日为2015年12月31日。如净价报价为103.45元，则按实际天数计算的的实际支付价格为：

ACT/365：

累计天数（算头不算尾）=31天（1月）+28天（2月）+4天（3月）=63（天）

累计利息=100×8%×63/365=1.38（元）

实际支付价格=103.45+1.38=104.83（元）

3、贴现式债券

目前对于贴现发行的零息债券按照实际天数计算累计利息，闰年2月29日也计利息。

$$\text{应计利息额} = \frac{\text{到期总付额} - \text{发行价格}}{\text{起息日至到期日的天数}} \times \text{起息日至结算日的天数}$$

案例：2008年1月10日，财政部发行3年期贴现式债券，2011年1月10日到期，发行价格为85元。2010年3月5日，该债券净价报价为87元，则实际支付价格计算为：

$$\text{累计利息} = \frac{100 - 85}{1096} \times 784 = 10.73 \text{（元）}$$

实际支付价格=87+10.73=97.73（元）

起息日至到期日天数为3年，其中2008年为闰年，故总天数为1096天。计息天数算头不算尾，为784天。

三、债券估值模型

根据现金流贴现的基本原理，不含嵌入式期权的债券理论价格为：

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y_t)^t}$$

式中：P——债券理论价格；

T——债券距到期日时间长短（通常按年计算）；

t——现金流到达的时间；

C——现金流金额；

y——贴现率（通常为年利率）。

1、零息债券定价

零息债券不计利息，折价发行，到期还本，通常1年期以内的债券为零息债券。

$$P = \frac{FV}{(1+y_T)^T}$$

式中：FV——零息债券的面值。

案例：2011年1月1日，中国人民银行发行1年期中央银行票据，每张面值为100元人民币，年贴现率为4%则理论价格为：

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



$$\text{理论价格} = \frac{100}{(1+4\%)} = 96.15 \text{ (元)}$$

案例：2011年6月30日，前例中央银行票据年贴现率变为3.5%，则其理论价格为：

$$P = \frac{100}{(1+3.5\%)^{0.5}} = 98.29 \text{ (元)}$$

2、附息债券定价

附息债券可以视为一组零息债券的组合。例如，一只年息5%、面值100元、每年付息1次的2年期债券，可以分拆为：面值为5元的1年期零息债券+面值为105元的2年期零息债券

案例：2011年3月31日，财政部发行的某期国债距到期日还有3年，面值100元，票面利率年息3.75%，每年付息1次，下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券理论价格(P)为：

$$P = \frac{3.75}{1+4\%} + \frac{3.75}{(1+4.5\%)^2} + \frac{103.75}{(1+5\%)^3} = 96.66 \text{ 元}$$

3、累息债券定价

与附息债券不同的是，累息债券也有票面利率，但是规定到期一次性还本付息。可将其视为面值等于到期还本付息额的零息债券，并按零息债券定价公式定价。

案例：2011年3月31日，财政部发行的3年期国债，面值100元，票面利率年息3.75%，按单利计息，到期利随本清。3年期贴现率5%。计算如下：

$$\text{到期还本付息} = 100 \times (1+3 \times 3.75\%) = 111.25 \text{ (元)}$$

$$\text{理论价格 (P)} = \frac{111.25}{(1+5\%)^3} = 96.10 \text{ (元)}$$

四、债券收益率

1、当期收益率

度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比，反映每单位投资能够获得的债券年利息收益，不反映每单位投资的资本损益。

优点：简便易算，用于期限和发行人均较为接近的债券之间进行比较。

缺点：零息债券无法计算当期收益；不同期限附息债券之间，不能仅仅因为当期收益高低而评判优劣。

债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率。

$$Y = \frac{C}{P} \times 100\%$$

式中：Y——当期收益率；

C——每年利息收益；

P——债券价格。

案例：假定某投资者以940元的价格购买了面额为1000元、票面利率为10%、剩余期限为6年的债券，那么该投资者的当期收益率(Y)为：

$$Y = 1000 \times 10\% \div 940 \times 100\% = 11\%$$

2、到期收益率(YTM)

使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同的贴现率，即内部报酬率(IRR)。

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y)^t}$$

式中：P——债券价格；C——现金流金额；y——到期收益率；T——债券期限（期数）；t——现金流到达时间（期）。

到期收益率公式是一个关于y的高次方程，可以用插值法求出它的值。如果债券每年付息1次，每次付息金额为C，债券面值为F，则到期收益率公式可以写为：

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

案例：某剩余期限为5年的国债，票面利率8%，面值100元，每年付息1次，当前市场价格为102元，则其到期收益率满足：

$$102 = \frac{8}{1+y} + \frac{8}{(1+y)^2} + \frac{8}{(1+y)^3} + \frac{8}{(1+y)^4} + \frac{8}{(1+y)^5}$$

这是一个关于到期收益率 y 的一元五次方程，插值法计算得到：

$y=7.5056\%$

如，债券通常每半年付息一次，且每次支付票面年息的一半，则到期收益率公式可以写为：

$$P = \sum_{t=1}^{2T} \frac{C/2}{\left(1+\frac{y}{2}\right)^t} + \frac{F}{\left(1+\frac{y}{2}\right)^{2T}}$$

案例：某剩余期限为5年的国债，票面利率8%，面值100元，每年付息2次，每次付息4元，当前市场价格为102元，则其到期收益率满足：

$$102 = \sum_{t=1}^{10} \frac{4}{\left(1+\frac{y}{2}\right)^t} + \frac{100}{\left(1+\frac{y}{2}\right)^{10}}$$

求解得： $y=7.5128\%$

在年息票相等的情况下，每半年付息一次的债券比每年付息一次债券的到期收益率略高。

3、即期利率（零利率）

是零息票债券到期收益率的简称。在债券定价公式中，即期利率就是用来进行现金流贴现的贴现率。

案例：息票剥离法计算即期利率。

如下图，债券A、B、C、D、E相关信息已获知，需要计算3个月（0.25年）~2年的即期利率。

表 5-5 5 种债券相关信息				
债券	债券本金（元）	距到期期限（年）	年息票（元）	债券价格（元）
A	100	0.25	0	97.5
B	100	0.50	0	94.9
C	100	1.00	0	90.0
D	100	1.50	8	96.0
E	100	2.00	12	101.6

对于A、B、C三只零息债券，即期利率分别满足：

$$0.25\text{年期利率：} 97.5 = \frac{100}{(1+y_{0.25})^{0.25}} \Leftrightarrow y_{0.25} = 10.66\%$$

$$0.5\text{年期利率：} 94.9 = \frac{100}{(1+y_{0.50})^{0.50}} \Leftrightarrow y_{0.50} = 11.04\%$$

$$\text{一年期利率：} 90 = \frac{100}{(1+y_{1.00})^{1.00}} \Leftrightarrow y_{1.00} = 11.11\%$$

计算1.5年期即期利率时，我们会发现，此时能够获得的债券价格（D债券）不能直接用于计算，因为D债券是附息债券。假设D债券每年付息1次，距下次付息正好半年，则可以将该债券下次付息视为本金为8元、半年后到期的零息债券，而1.5年后的还本付息（108元）视为本金为108元、1.5年后到期的零息债券。于是，债券D就分拆为两只零息债券，其价格也就等于两只零息债券的价格之和，于是有：

$$96 = \frac{8}{(1+y_{0.5})^{0.5}} + \frac{108}{(1+y_{1.5})^{1.5}} = \frac{8}{(1+11.04\%)^{0.5}} + \frac{108}{(1+y_{1.5})^{1.5}} \Leftrightarrow y_{1.50}$$

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



=14.28%

同理，对于2年期债券E，有：

$$101.6 = \frac{12}{(1+y_{1.0})^{1.0}} + \frac{112}{(1+y_{2.0})^{2.0}} = \frac{12}{(1+11.11\%)^{1.0}} + \frac{112}{(1+y_{2.0})^{2.0}} \Leftrightarrow y_{2.0} = 11.06\%$$

4、持有期收益率

买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益，它与到期收益率的区别仅仅在于末笔现金流是卖出价格而非债券到期偿还金额。计算公式为：

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y_h)^t} + \frac{P_T}{(1+y_h)^T}$$

式中：P——债券买入时价格；

P_r ——债券卖出时价格；

y_h ——持有期收益率；

C——债券每期付息金额；

T——债券期限（期数）；

t——现金流到达时间。

案例：某投资者按100元价格平价购买了年息8%、每年付息1次的债券，持有2年后按106元价格卖出，该投资者持有期收益率计算为：

$$100 = \frac{8}{1+y_h} + \frac{8+106}{(1+y_h)^2} \Leftrightarrow y_h = 10.85\%$$

5、赎回收益率

赎回收益率（y）可通过下面的公式用试错法获得：

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{M}{(1+y)^n}$$

式中：P——发行价格；

N——直到第一个赎回日的年数；

M——赎回价格；

C——每年利息收益。

案例：某债券的票面价值为1000元，息票利率为5%，期限为4年，现以950元的发行价向全社会公开发行，2年后债券发行人以1050元的价格赎回，第一赎回日为付息日后的第一个交易日，则赎回收益率计算如下：

$$950 = \sum_{t=1}^2 \frac{50}{(1+y)^t} + \frac{1050}{(1+y)^2}$$

用试错法计算，该债券的到期收益率 $y=10.25\%$ 。

五、利率的风险结构与期限结构

（一）利率的风险结构

利率的风险结构：不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其市场价格会不相同，从而计算出的债券收益率也不一样。反映在收益率上的这种区别。

信用利差：不同信用等级债券之间的收益率差则反映了不同违约风险的风险溢价。

在经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通

咪鸭课堂 APP

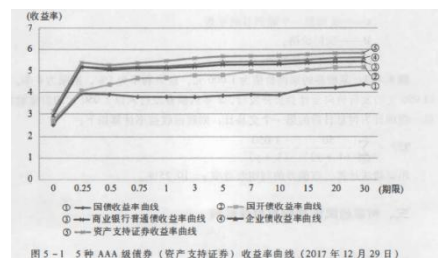
一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077

内部资料，仅限咪鸭课堂学员使用

143



常比较小；而一旦进入经济衰退期或者萧条期，信用利差就会急剧扩大，导致低等级债券价格暴跌。

（二）利率的期限结构

债券期限与收益率的关系被称为利率的期限结构。

1、期限结构与收益率曲线

收益率曲线即不同期限的即期利率的组合所形成的曲线。

2、收益率曲线的基本类型

（1）**正向利率**曲线：图（a）显示的是一条向上倾斜的利率曲线，表示期限越长的债券利率越高。

（2）**相反或反向**的利率曲线：图（b）显示的是一条向下倾斜的利率曲线，表示期限越长的债券利率越低。

（3）图（c）显示的是一条**平直的利率曲线**，表示不同期限的债券利率相等，通常是正利率曲线与反利率曲线转化过程中出现的暂时现象。

（4）图（d）显示的是**拱形利率曲线**，表示期限相对较短的债券，利率与期限呈正向关系；期限相对较长的债券，利率与期限呈反向关系。

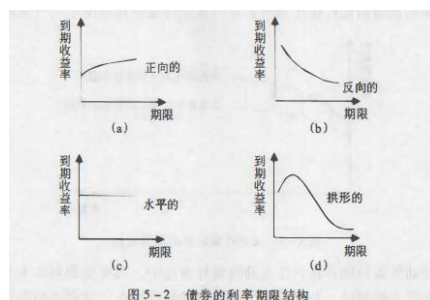


图 5-2 债券的利率期限结构

3、利率期限结构的理论

（1）市场预期理论（无偏预期理论）

认为利率期限结构完全取决于对未来即期利率的市场预期。如果预期未来即期利率上升，则利率期限结构呈上升趋势；如果预期未来即期利率下降，则利率期限结构呈下降趋势。

（2）流动性偏好理论

基本观点是投资者并不认为长期债券是短期债券的理想替代物。投资者在接受长期债券时就会要求补偿与较长偿还期限相联系的风险，这便导致了流动性溢价的存在。在这里，流动性溢价便是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。债券的期限越长，流动性溢价越大，体现了期限长的债券拥有较高的价格风险。远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计，还包含了流动性溢价。因此，利率曲线的形状是由对未来利率的预期和延长偿还期所必需的流动性溢价共同决定的。

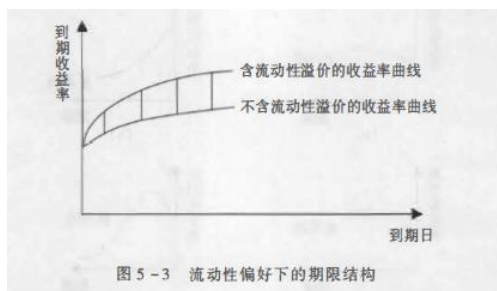


图 5-3 流动性偏好下的期限结构

由于流动性溢价的存在，在流动性偏好理论中，如果预期利率上升，其利率期限结构是向上倾斜的；如果预期利率下降的幅度较小，其利率期限结构虽然是向上倾斜的，但两条曲线趋向于重合；

如果预期利率下降较多，其利率期限结构是向下倾斜的。按照该理论，在预期利率水平上升和下降的时期大体相当的条件下，期限结构上升的情况要多于期限结构下降的情况。

（3）市场分割理论

在市场分割理论下，利率期限结构取决于短期资金市场供求状况与长期资金市场供求状况的比较，或者说取决于短期资金市场供需曲线交叉点的利率与长期资金市场供需曲线交叉点的利率对比。

如果短期资金市场供需曲线交叉点利率高于长期资金市场供需曲线交叉点利率，利率期限结构则呈现向下倾斜的趋势；如果短期资金供需曲线交叉点利率低于长期资金市场供需曲线交叉点利率，利率期限结构则呈现向上倾斜的趋势。



第六章 证券投资基金

第一节 证券投资基金概述

一、证券投资基金的概念与特点

概念	通过向投资者募集资金，形成独立基金财产，由专业投资机构（基金管理人）进行基金投资与管理，由基金托管人进行资产托管，由基金投资人共享投资收益、共担投资风险的一种集合投资方式。 <u>证券投资基金在美国被称“共同基金”；在英国和我国香港特别行政区被称为“单位信托基金”；在欧洲一些国家被称为“集合投资基金”或“集合投资计划”；在日本和我国台湾地区则被称为“证券投资信托基金”。</u>																						
特点	1、 <u>集合理财、专业管理</u> 2、 <u>组合投资、分散风险</u> 3、 <u>利益共享、风险共担</u> 4、 <u>严格监管、信息透明</u> 5、 <u>独立托管、保障安全</u>																						
与股票、债券的区别	<table><tr><th colspan="4">基金与股票、债券的差异</th></tr><tr><th></th><th>股票</th><th>债券</th><th>基金</th></tr><tr><td>反映的<u>经济关系</u>不同</td><td>所有权关系 所有权<u>凭证</u></td><td><u>债权债务关系</u> 债权凭证</td><td><u>信托关系</u> 受益凭证</td></tr><tr><td>所筹<u>资金</u>的投向不同</td><td colspan="2"><u>直接</u>投资工具，投向实业领域</td><td><u>间接</u>投资工具 投向有价证券</td></tr><tr><td>投资<u>收益与风险</u>大小不同</td><td>高风险 高收益</td><td>低风险 低收益</td><td>风险相对<u>适中</u> 收益相对<u>稳健</u></td></tr></table>			基金与股票、债券的差异					股票	债券	基金	反映的 <u>经济关系</u> 不同	所有权关系 所有权 <u>凭证</u>	<u>债权债务关系</u> 债权凭证	<u>信托关系</u> 受益凭证	所筹 <u>资金</u> 的投向不同	<u>直接</u> 投资工具，投向实业领域		<u>间接</u> 投资工具 投向有价证券	投资 <u>收益与风险</u> 大小不同	高风险 高收益	低风险 低收益	风险相对 <u>适中</u> 收益相对 <u>稳健</u>
基金与股票、债券的差异																							
	股票	债券	基金																				
反映的 <u>经济关系</u> 不同	所有权关系 所有权 <u>凭证</u>	<u>债权债务关系</u> 债权凭证	<u>信托关系</u> 受益凭证																				
所筹 <u>资金</u> 的投向不同	<u>直接</u> 投资工具，投向实业领域		<u>间接</u> 投资工具 投向有价证券																				
投资 <u>收益与风险</u> 大小不同	高风险 高收益	低风险 低收益	风险相对 <u>适中</u> 收益相对 <u>稳健</u>																				

二、证券投资基金的分类

（一）按基金的组织形式划分，可分为契约型基金和公司型基金
目前我国的基金全部是契约型基金。

区别	契约型基金	公司型基金
法律主体资格不同	不具有法人资格	具有法人资格
投资者的地位不同	通过 <u>持有人大会</u> 发表意见 权利相对 <u>较小</u>	通过 <u>股东大会</u> 发表意见 权利相对 <u>较大</u>
基金 <u>组织方式</u> 和 <u>营运依据</u> 不同	依据 <u>基金合同</u> 营运基金	依据投资 <u>公司章程</u> 营运基金

（二）按基金运作方式划分，可分为封闭式基金和开放式基金等类型

项目	开放式基金	封闭式基金
规模	不固定	固定

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



存续期限	不确定，理论上可无限存续	确定
交易方式	一般不上市，通过向基金管理公司和代销机构进行申购、赎回	上市流通
交易价格	按照每日基金单位资产净值	根据市场行情变化，相对于单位资产净值可能折价或溢价，多为折价
信息披露	每日公布基金单位资产净值， 每季度公布资产组合 每6个月公布变更的招募说明书	每周公布基金单位资产净值 每季度公布资产组合
投资策略	强调流动性管理，基金资产中要保持一定现金及流动性	全部资金在封闭期内可进行长期投资
激励约束机制	更好	稍差

（三）按基金的投资标的划分，可分为股票基金、债券基金、混合型基金、货币市场基金等

股票基金	1、80%以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。 2、风险较高，预期收益也较高，投资目标侧重于追求资本利得和长期资本增值，适合长期投资。 3、按投资市场分类，分为国内股票基金、国外股票基金。 4、按所持股票性质分类，分为价值型股票基金、成长型股票基金和平衡型股票基金等。 价值型基金主要投资于收益稳定、价值被低估、安全性较高的股票；成长型基金主要投资于收益增长速度快、未来发展潜力大的股票；同时投资于价值型股票和成长型股票的基金是平衡型基金。
债券基金	1、80%以上的基金资产投资于债券的，为债券基金。 2、风险较低，适合于稳健型投资者。 3、债券基金的收益会受市场利率的影响，当市场利率下调时，其收益会上升；反之，若市场利率上调，其收益将下降。
混合基金	1、同时投资于股票与债券的基金，该类基金由于资产配置比例不同，风险收益差异较大。 2、根据资产配置的不同，分为偏股型基金、偏债型基金、股债平衡型基金、灵活配置型基金等。 （1）偏股型基金中股票配置比例较高，债券配置比例较低； （2）偏债型基金中债券配置比例较高，股票配置比例较低； （3）股债平衡型基金中股票与债券的配置比例较为均衡； （4）灵活配置型基金在股票、债券上的配置比例则会根据市场情况进行灵活调整，有时股票配置的比例较高，有时债券的配置比例较高。
货币基金	1、仅以货币市场工具为投资对象的一种基金，其投资对象期限较短，一般在1年以内，包括银行短期存款、国库券、公司短期债券、银行承兑票据及商业票据等货币市场工具。 2、优点：资本安全性高，被认为是低风险的投资工具。

（四）按基金的投资理念划分，可分为主动型基金和被动型基金

- 1、主动型基金：通过积极的选股和择时，力图取得超越基准组合表现的基金。
- 2、被动型基金（指数基金）：以特定指数作为跟踪对象，力图复制指数表现的一类基金。优势是管理费、

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



交易费较低，同时可以有效降低非系统性风险。

（五）按基金的投资目标划分，可分为成长型基金、收入型基金、平衡型基金

- 1、成长型基金：追求的是基金资产的长期增值。通常将基金资产投资于信誉度较高、有长期成长前景或长期盈余的所谓成长公司的股票。又可分为稳健成长型基金和积极成长型基金。
- 2、收入型基金：主要投资于可带来现金收入的有价证券，以获取当期的最大收入为目的。成长的潜力较小，损失本金的风险也相对较低，一般可分为固定收入型基金和股票收入型基金。固定收入型基金的主要投资对象是债券和优先股，因而尽管收益率较高，但长期成长的潜力很小，而且当市场利率波动时，基金净值容易受到影响。股票收入型基金的成长潜力比较大，但易受股市波动的影响。
- 3、平衡型基金：主要目的是从其投资组织的债券中得到适当的利息收益，与此同时又可以获得普通股的升值收益。风险比较低，但成长的潜力不大。

（六）按基金的募集方式划分，可分为公募基金和私募基金

- 1、公募基金：面向社会公众公开发售基金份额、募集资金而设立的基金。向社会公众公开发售基金份额和宣传推广，基金募集对象不固定。基金份额的投资金额要求较低，适合中小投资者参与。
- 2、私募基金：向特定合格投资者发售基金份额、募集资金而设立的基金。不能进行公开发售和宣传推广，只能采取非公开方式发行。投资金额较高，风险较大，监管机构对投资者的资格和人数会加以限制。投资范围较广，在基金运作和信息披露方面所受的限制和约束较少。

（七）特殊类型基金

<u>交易所交易基金</u> (ETF)	1、一种在<u>交易所上市交易</u>的、<u>基金份额可变</u>的一种基金运作方式。 2、ETF结合了<u>封闭式基金与开放式基金</u>的运作特点，基金份额可以像封闭式基金一样在交易所二级市场进行买卖；又可以像开放式基金一样申购、赎回。 3、根据ETF跟踪的指数不同，分为<u>股票型ETF</u>、<u>债券型ETF</u>等。 4、ETF最大的特点：<u>实物申购、赎回机制</u>，申购是用一篮子股票换取ETF份额，赎回时是以基金份额换回一篮子股票而不是现金。 5、ETF有“<u>最小申购、赎回份额</u>”的规定，通常<u>最小申购、赎回单位在30万份、50万份或100万份</u>，申购、赎回必须以最小申购、赎回单位的整数倍进行，一般只有机构投资者才有实力参与一级市场的实物申购与赎回交易。 6、<u>ETF实行一级市场和二级市场并存的交易制度</u>。在一级市场，机构投资者可以在交易时间内以ETF指定的一篮子股票申购ETF份额，或以ETF份额赎回一篮子股票。在二级市场，ETF与普通股票一样在证券交易所挂牌交易，基金<u>买入申报数量为100份或其整数倍</u>，<u>不足100份的基金可以卖出</u>，机构投资者和中小投资者都可以按市场价格进行ETF份额交易。 7、因为一级、二级市场的价差会<u>产生套利机会</u>，而套利交易会使得二级市场价格回复到基金份额净值附近。
<u>上市开放式基金</u> (LOF)	1、既可以<u>同时在场外市场进行基金份额申购、赎回</u>，又可以在交易所进行基金份额交易和基金份额申购或赎回，并通过份额转托管机制将场外市场与场内市场有机地联系在一起的一种开放式基金。 2、<u>LOF不一定采用指数基金模式，也可以是主动管理型基金</u>； 3、申购和赎回均以<u>现金</u>进行，对申购和赎回没有规模上的限制，可以在交易所申购、赎回，也可

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



F)	以在代销网点进行。
保本基金与避险策略基金	1、保本基金：通过一定的保本投资策略进行运作，以<u>保证基金份额持有人在保本周期到期时，可以获得一定的投资本金保证、收益保证的基金</u>。 2、<u>在我国，为避免对投资者形成误导，将“保本基金”名称调整为“避险策略基金”</u>。
分级基金	1、又被称为“<u>结构型基金</u>”“<u>可分离交易基金</u>”，在一只基金内部通过结构化的设计或安排，将普通基金份额拆分为具有不同预期收益与风险的两类（级）或多类（级）份额并可分离上市交易的一种基金产品。 2、分级基金的基础份额被称为<u>母基金份额</u>，<u>预期风险收益较低的子份额被称为A类份额（或优先份额）</u>，<u>预期风险收益较高的子份额被称为B类份额（或进取份额）</u>。 3、分级基金涉及收益分配权的分割与收益保障等结构性条款的设置，具有内含衍生工具与杠杆的特征，同时不同的份额又可按约定进行拆分、合并、交易，增加了收益实现方式。其复杂程度远远超过普通类型基金。
基金中基金（FOF）	以其他基金为投资对象的基金。 在我国，<u>80%以上</u>的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金。
伞形基金	又被称为<u>系列基金</u>，<u>多个基金共用一个基金合同</u>，子基金独立运作并直接可以相互转换的一种基金结构形式。不同子基金隶属于一个总契约和总体管理框架，可以降低新基金设立的成本，形成品牌优势，便利在不同国家或地区销售。
养老目标基金	以追求养老资产的<u>长期稳健增值</u>为目的，鼓励投资人<u>长期</u>持有，采用<u>成熟</u>的资产配置策略，合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。 采用<u>基金中基金形式或中国证监会认可的其他形式</u>运作。

三、证券投资基金的起源与发展

（一）证券投资基金的起源与发展历程

- 1、荷兰人阿德里安·范·凯特维奇于1774年创立的名为“团结就是力量”的投资信托据信是世界上第一个封闭式投资基金。
- 2、第一个投资基金能够诞生于荷兰
- 3、1868年诞生于英国的“海外及殖民地政府信托”，为现代投资基金的发展树立了新的典范。
- 4、“马萨诸塞投资信托基金”是世界上第一只开放式基金。

（二）证券投资基金在我国的发展

1、早期探索阶段（1990-1997年）

- （1）1992年11月，经深圳市人民银行批准成立了深圳市投资基金管理公司，设立了国内最早的封闭式基金——天骥基金；
- （2）1992年11月，国内第一家经中国人民银行批准的公司型封闭式投资基金——淄博乡镇企业投资基金正式设立，并于1993年8月在上海证券交易所挂牌上市，我国首家在证券交易所上市交易的投资基金。

存在问题：

- （1）缺乏基本的法律规范，基金普遍存在法律关系不清、监管不力的问题；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (2) 在投资上大量投向房地产、非上市企业股权，在估值等方面存在较多困难；
- (3) “老基金”深受20世纪90年代中后期我国房地产市场降温、实业投资无法变现以及贷款无法收回等问题的困扰，资产质量普遍不高。

2、试点发展阶段（1998-2003年）

(1) 1998年3月27日，南方基金管理公司与国泰基金管理公司分别发起设立规模均为20亿元的两只封闭式基金——基金开元与基金金泰，拉开了中国证券投资基金业发展的序幕。

(2) 2001年9月我国第一只开放式基金——华安创新诞生；

(3) 2003年12月首只货币市场基金诞生。

3、创新发展阶段（2004-2012年）

2003年10月28日，《证券投资基金法》颁布并于2004年6月1日施行，我国基金业的法律规范得到重大完善，引导基金业走上创新发展阶段。

4、规范发展阶段（2013年至今）

2012年12月，修订后的《证券投资基金法》颁布并于2013年6月1日正式实施。新《证券投资基金法》在许多方面实现了重大突破，如将私募基金纳入监管；放开机构准入，允许券商、保险、私募等资产管理机构发行公募基金；降低基金公司股东门槛；放宽基金投资范围等。法律法规的修订完善，使我国基金业的发展环境进一步优化，使我国基金业进入全新的发展阶段。

2015年7月，内地与香港开启基金互认，香港成立的基金可以向内地销售，内地成立的基金业可以进入香港市场。

中国证监会修改完善后的《指引》共十七条：

1、明确侧袋机制是在符合法定条件下将难以合理估值的风险资产从基金组合资产中分离出来进行处置清算，确保剩余基金资产正常运作的机制。

2、规定侧袋机制的启用条件、实施程序和主要实施环节的操作要求。

3、压实基金管理人的风险管控主体责任，着力规范费用收取、信息披露等投资运作环节及相关内部控制，并明确托管人和会计师事务所职责，形成管理人内部约束、公众监督、外部专业机构制衡的机制。

截至2020年2月底，我国境内共有基金管理公司128家，其中，中外合资公司44家，内资公司84家，取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共13家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计16.36万亿元。

第二节 证券投资基金的运作与市场参与主体

一、证券投资基金的运作

概述	包括基金的募集、基金投资管理、基金资产托管、基金份额的登记与交易、基金资产的估值与会计核算、基金的信息披露以及其他相关环节。 在基金运作中，<u>基金管理人</u>居主导与核心位置。从基金管理人的角度看，基金运作可分为基金的市场营销、投资管理与后台管理。基金的市场营销主要涉及基金份额的募集与客户服务，基金的投资管理则体现了管理人的价值，而份额的注册登记、基金资产的估值、会计核算、信息披露等后台管理服务则对保证基金的安全运作起着重要的作用。	
运作关系	1、<u>基金投资者、基金管理人与基金托管人是基金的主要当事人</u>； 2、基金市场上的各类中介服务机构通过自己的专业服务参与基金市场； 3、监管机构则对基金市场上的各类参与主体实施全面监管。	
投资管理	投资管理	目前，我国大部分基金公司的基金投资管理都实行<u>投资决策委员会领导下的基金经理负责制</u>。 (1) <u>研究部门</u>提供研究报告。通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、



	行业分析、宏观经济分析、证券市场分析等各类报告，为基金的投资管理提供决策依据。 (2) 投资决策委员会决定基金总体投资计划。在认真分析研究部门提供的研究报告及投资建议的基础上，根据现行法规、基金合同的有关规定，制定包括基金投资原则、策略、投资限制及投资权限等在内的总体投资计划。 (3) 基金经理拟订投资组合具体方案。根据投资决策委员会的决议，基金经理在研究部门的研究支持下，结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，拟订投资组合和投资方案，向交易部下达投资指令。 (4) 交易部门依据基金经理的投资指令执行交易。 按规定，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易，投资指令经风险控制部门的审核，确认其合法、合规与完整后方可执行。
风险管理	基金投资面临着外部风险与内部风险，外部风险包括市场风险、政策风险等系统性风险和信用风险、经营风险等非系统性风险；内部风险包括基金管理人的合规风险、操作风险和职业道德风险等。 (1) 外部风险。在投资运作中，基金可以通过在一定范围内分散投资来降低非系统性风险，但系统性风险不能通过分散投资来降低。 (2) 内部风险。多属于非系统性风险，通过采取针对性的措施，内部风险大多能够得到有效的控制。基金管理人通常会设立风险管理委员会以及风控、合规、监察部门，建立一套完整的合规风险控制体系与制度，进行基金风险控制。

二、基金市场参与主体

当事人	份额持有人	1、基金投资者，是基金的出资人、基金资产的所有者和基金投资收益的受益人，基金份额持有人是基金一切活动的中心。 2、享有权利：分享基金财产收益，参与分配清算后的剩余基金财产，依法转让或者申请赎回其持有的基金份额，按照规定要求召开基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权，查阅或者复制公开披露的基金信息资料，对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼等。
	管理人	1、基金的募集者和管理者，在整个基金的运作中起着核心的作用。 2、负责基金的投资管理，承担着产品设计、基金营销、基金注册登记、基金估值、会计核算等多方面的职责。在我国，只能由依法设立的基金管理公司承担。
	托管人	1、为了保证基金资产的安全，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管。 2、职责：资产保管、资金清算、会计复核以及对投资运作的监督等方面。 3、在我国，只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行或其他金融机构承担。
基金市场服务机构		基金管理人、基金托管人既是基金的当事人，又是基金的主要服务机构。
	基金销售机构	1、受基金管理公司委托从事基金代理销售业务的机构。 2、在我国，只有中国证监会认定的机构才有资格从事基金的代理销售。可申请的机构包括商业银行、证券公司、保险公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构以及中国证监会规定的其他机构。 3、目前商业银行、证券公司是我国基金销售的主要渠道。
	基金销售支付机构	1、从事基金销售支付活动的机构。 2、按规定在中国证监会备案并取得中国人民银行的支付业务许可证资格。



	基金份额登记机构	1、负责基金份额登记、存管、清算和交收业务的机构。 2、可由基金管理公司自行办理或委托中国证监会认定的其他机构办理。
	估值核算机构	1、从事基金估值、会计核算以及相关信息披露等活动的机构。 2、基金管理人可以自行办理基金的估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理相关业务。
	投资顾问机构	向基金投资者提供基金投资咨询、建议服务的机构。
	评价机构	1、从事对基金管理人、基金绩效进行评价、排名、评级、评奖活动的机构。 2、从事公募基金评价业务并以公开形式发布基金评价结果的，应向中国证券投资基金业协会申请注册。
	信息技术系统服务机构	向基金管理人、基金托管人和基金服务机构提供基金业务核心应用软件开发、信息系统运营维护、信息系统安全保障和基金交易电子商务平台等业务活动的机构。
	其他服务机构	律师事务所和会计师事务所作为专业、独立的中介服务机构，为基金提供法律和会计服务。
基金的监管机构	监管机构	在我国，国务院证券监督管理机构，即中国证监会依法对证券投资基金活动实施监督管理。
	自律组织	1、 <u>中国证券投资基金业协会是我国基金行业的自律性组织</u> 。 2、 <u>证券交易所</u> 是基金的自律管理机构之一。 (1) 封闭式基金、上市开放式基金和交易型开放式指数基金需要通过证券交易所募集和交易，必须遵守证券交易所的规则； (2) 经中国证监会授权，对基金的投资交易行为还承担着重要的一线监控管理职责。

第三节 基金的募集、申购、赎回与交易

一、基金的募集与认购

募集	申请	基金管理人进行基金的募集，向中国证监会提交申请文件： <u>募集基金的申请报告、基金合同草案、基金托管协议草案、招募说明书草案、法律意见书</u> 等。
	注册	1、证监会应当自受理公开募集基金的募集注册申请之日起 <u>六个月内</u> 依照法律、行政法规及国务院证券监督管理机构的规定进行审查，作出注册或者不予注册的决定。 2、注册程序分为简易程序和普通程序。 (1) 对常规基金产品，如常规股票基金、混合基金、债券基金、指数基金、货币基金、QDII基金、ETF等，按简易程序注册，审查时间原则上 <u>不超过20个工作日</u> ； (2) 对其他产品，如分级基金等，按照普通程序注册，注册审查时间 <u>不超过6个月</u> 。
	发售	1、自收到 <u>核准文件之日起6个月内</u> 进行基金份额的发售。 2、募集期限自基金份额发售日开始计算， <u>募集期限不得超过3个月</u> 。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		3、基金管理人应当在基金份额发售的<u>3日前</u>公布招募说明书、基金合同及其他有关文件。 4、在基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资人缴纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立。
	合同生效	1、基金募集期限届满，基金募集份额总额<u>不少于两亿份</u>，基金募集金额<u>不少于两亿元人民币</u>；基金份额持有人的人数<u>不少于二百人</u>，当自募集期限届满之日起<u>十日内</u>聘请法定验资机构验资，向中国证监会提交验资报告，<u>办理基金备案手续</u>。 2、基金备案自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。在收到中国证监会确认文件的<u>次日</u>发布基金合同生效公告。 3、基金募集失败，基金管理人应当以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后<u>30日内</u>退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。 4、<u>发起式基金不受上述限制</u>。发起式基金是指基金管理人在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额<u>不少于一千万元人民币</u>，且持有期限<u>不少于三年</u>。
开放式基金的认购		1、认购步骤 (1) <u>开户</u> 投资人，必须先开立<u>基金账户和资金账户</u>。基金账户是基金注册登记人为基金投资人开立的、用于记录其持有的基金份额及其变动情况的账户；资金账户是投资人在基金代销银行、证券公司开立的用于基金买卖的资金结算账户。 (2) <u>认购</u> 投资人在办理开放式基金认购申请时，须填写认购申请表，并按销售机构规定的方式全额缴款。在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。 (3) <u>确认</u> 投资者于<u>T日</u>提交认购申请后，可于<u>T+2日</u>起到办理认购的网点查询认购申请的受理情况。认购申请无效的，认购资金将退回到投资人资金账户。认购的最终结果要待基金募集期结束后才能确认。 2、<u>认购方式</u> 采取<u>金额认购</u>的方式。 3、<u>认购费率 and 收费模式</u> 我国股票型基金的认购费率大多在1%-1.5%，债券型基金的认购费率通常在1%以下，货币市场基金一般不收取认购费。 认购通常有<u>前端收费和后端收费</u>。前端收费是指在认购基金份额时就支付认购费用的付费模式；后端收费是指在认购基金份额时不收费，在赎回基金份额时才支付认购费用的收费模式。后端收费模式设计的目的是为了鼓励投资者能长期持有基金，认购费率随着基金份额持有时间的延长而递减，甚至不再收取认购费用。 4、<u>认购份额的计算</u> 开放式基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。
开放式基金的申购、赎回		1、申购、赎回 (1) 申购：投资者在开放式基金合同生效后，申请购买基金份额的行为。 (2) 赎回：基金份额持有人要求基金管理人购回其所持有的开放式基金份额的行为。 (3) 申购和赎回都可以通过基金管理人的直销中心与基金销售代理人的代销网点办理。 2、<u>认购与申购的区别</u> (1) <u>认购指在基金设立募集期内，投资者申请购买基金份额的行为。申购指在基金合同生效后，投资者申请购买基金份额的行为。</u> (2) <u>认购期购买基金的费率要比申购期优惠</u>。在认购期内购买基金，基金认购价格通常为1元 / 份，



	在认购期内产生的利息在基金合同生效时，自动转换为投资者的基金份额，基金份额在基金合同生效时确认，并且在封闭期后才能赎回。申购基金时，基金申购价格未知，申购份额通常在T+2日内确认，确认后的下一个工作日就可以赎回基金份额。 3、申购、赎回的原则 (1) 对货币基金，基金份额价格固定为1元人民币，申购、赎回货币基金时，按固定价格进行申购、赎回。 (2) 对一般开放式基金（股票基金、债券基金、混合基金等），申购、赎回时遵循“未知价”交易原则。 (3) “金额申购、份额赎回”原则。 4、申购、赎回费用及销售服务费 (1) 申购费用。对选择前端收费方式的投资人根据其申购金额的数量适用不同的前端申购费率标准。对选择后端收费方式的投资人根据其持有期限适用不同的后端申购费率标准。对于持有期低于3年的投资人，不得免收其后端申购费用。 (2) 赎回费用。货币市场基金及中国证监会规定的其他品种除外。根据基金份额持有人持有基金份额的期限适用不同的赎回费标准，持有时间越长，适用的赎回费率越低。 (3) 销售服务费。从开放式基金财产中计提一定比例的销售服务费，例如我国的货币市场基金，通常申购和赎回费为0。一般从基金财产中计提不高于0.25%的销售服务费，用于基金的持续销售和为基金份额持有人提供服务。
--	--

二、开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结

转换	1、投资者将其所持有的某一基金份额转换为另一只基金份额的行为，基金转换业务所涉及的基金，必须是由同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。 2、投资者采用“份额转换”的原则提交申请，即在销售人处以“份额”为单位提交转换申请，以转出和转入基金申请当日的份额净值为基础计算转入份额。 3、当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 4、常常还会收取一定的转换费用。转换不需要先赎回已持有的基金再购买另一基金，因此综合费用仍有优势。
非交易过户	不采用申购、赎回等交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为，主要包括继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。
转托管	基金份额持有人申请将其托管在某一交易账户中的全部或部分基金份额转出并转入另一交易账户的行为。投资人可通过办理转托管业务，实现其变更办理基金业务销售渠道（或网点）的需要。

三、封闭式基金的交易

交易规则	1、买卖封闭式基金必须开立深、沪证券账户或深、沪基金账户及资金账户。基金账户只能用于基金、国债及其他债券的认购及交易。 2、交易时间是每周一～周五（法定公众节假日除外），上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。遵从“价格优先、时间优先”的原则。 3、封闭式基金的报价单位为每份基金价格。申报价格最小变动单位为0.001元人民币，买入与卖出封闭式基金份额申报数量应当为100份或其整数倍，单笔最大数量应低于100万份。
------	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	4、沪、深证券交易所对封闭式基金交易实行10%的涨跌幅限制；达成交易后，相应的基金交割与资金交收在交易日的下一个营业日（T+1）完成。
交易费用	1、我国基金交易佣金不得高于成交金额的0.5%（深交所特别规定该佣金水平不得低于代收的证券； 2、交易监管费和证券交易经手费，上海证券交易所无此规定），起点5元，由证券公司向投资者收取。 目前，封闭式基金交易不收取印花税。

第四节 基金的估值、费用与利润分配

一、基金资产估值

概念	1、通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。 $\text{基金资产净值} = \text{基金资产总值} - \text{基金负债}$ $\text{基金份额净值} = \text{基金资产净值} / \text{基金总份额}$ 2、基金份额净值是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
重要性	基金份额净值的估值结果是公允的，并进行及时的信息披露，各参与方才能在公平、公开的环境中进行投资活动。
考虑因素	1、估值频率 (1) 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于下一交易日公告份额净值； (2) 封闭式基金每个交易日都进行估值，但每周披露一次基金份额净值。 2、交易价格的公允性 (1) 当基金投资标的为交易活跃的证券时，直接采用市场交易价格就可以对标的资产估值。 (2) 我国针对投资标的的交易不活跃的情况，在相关法律法规中明确规定了相应的估值方法。 (3) 侧袋机制，是将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 (4) 侧袋机制实施期间，原有账户被称为主袋账户，专门账户被称为侧袋账户。 特定资产包括：无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；其他资产价值存在重大不确定性的资产。 3、估值方法的一致性及公开性 (1) 基金在进行资产估值时均应采用同样的估值方法，遵守同样的估值规则。 (2) 基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露。若基金变更了估值方法，必须及时进行披露。
估值原则	1、基金资产估值的责任人及其义务 (1) 基金资产估值的责任人是基金管理人，基金托管人对估值及净值计算结果负有复核义务责任。 (2) 当对估值原则或程序有异议时，托管银行有义务要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。 2、估值的基本原则 (1) 对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。



	有充分证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 (2) <u>对不存在活跃市场的投资品种</u>，应采取在当前情况下适用并且可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在<u>0.25%以上的</u>，<u>应对估值进行调整并确认公允价值</u>。
--	--

二、基金的费用

种类	(1) 基金销售过程中发生的由基金投资者承担的费用，主要包括<u>申购费（认购费）、赎回费及基金转换费</u>等； (2) 基金管理过程中发生的费用，主要包括<u>基金管理费、基金托管费、持有人大会费用、信息披露费</u>等，这些费用由<u>基金资产</u>承担。 (3) 基金有关的费用可以从基金财产中列支：<u>基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、按照国家有关规定和基金合同规定可以在基金财产中列支的其他费用</u>。
计提标准及计提方式	1、<u>基金管理费、基金托管费和基金销售服务费</u> (1) 管理费、托管费及销售服务费均是按照<u>前一日基金资产净值</u>的一定比例<u>逐日计提，按月支付</u>。 (2) <u>管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比</u>。我国积极管理的股票型基金一般按照年管理费率1.5%的比例计提管理费，指数型基金和债券型基金的年管理费率一般为0.5%-1.0%，货币市场基金的年管理费率一般为0.33%。股票型基金的年托管费率一般为0.25%，指数型基金和债券型基金的年托管费率一般为0.1%-0.25%，货币市场基金的年托管费率一般为0.1%。此外，货币市场基金和债券型基金可以从基金资产列支基金销售服务费，年费率一般为0.25%-0.35%。 2、<u>基金交易费</u> 在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用。主要包括<u>印花税、佣金、过户费、经手费、证管费</u>。佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取，印花税、过户费、经手费、证管费等则由登记公司或交易所按有关规定收取。<u>参与银行间债券交易的，还需向中央国债登记结算有限责任公司支付银行间账户服务费，向全国银行间同业拆借中心支付交易手续费等服务费用</u>。 3、<u>基金运作费</u> 为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，包括<u>审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费、开户费、银行汇划手续费</u>等。
不列入基金管理人过程中发生费用的项目	1、基金管理人和基金托管人<u>因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失</u>； 2、基金管理人和基金托管人<u>处理与基金运作无关的事项发生的费用</u>； 3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于<u>验资费、会计师和律师费、信息披露费</u>等费用。

三、基金利润与利润分配

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



基金利润	基金在一定会计期间的经营成果。基金利润主要来自<u>基金收入减去基金费用后的净额、公允价值变动损益</u>等。 1、基金收入 主要包括<u>利息收入、投资收益以及其他收入</u>。 (1) <u>利息收入</u>：基金经营活动中因债券投资、资产支持证券投资、银行存款、结算备付金、存出保证金、按买入返售协议融出资金等而实现的利息收入。具体包括<u>债券利息收入、资产支持证券利息收入、存款利息收入、买入返售金融资产收入</u>等。 (2) <u>投资收益</u>：因买卖股票、债券、资产支持证券、基金等实现的<u>差价收益</u>，具体可分为股票投资收益、债券投资收益、资产支持证券投资收益、基金投资收益、衍生工具收益、股利收益等。 (3) <u>其他收入</u>：除上述收入以外的其他各项收入，包括<u>赎回费扣除基本手续费后的余额、手续费返还、ETF替代损益，以及基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项</u>等。 2、<u>公允价值变动损益</u> 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于估值日对基金资产按公允价值估值时予以确认。
基金利润分配	1、<u>封闭式基金的利润分配</u> <u>每年不得少于一次，分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%</u>。基金分配后，基金份额净值<u>不得低于面值</u>。<u>只能采用现金方式分红</u>。 2、一般开放式基金的利润分配 基金合同和招募说明书中约定每年基金收益分配的<u>最多次数和每次基金收益分配的最低比例</u>，基金利润分配后基金份额净值<u>不得低于面值</u>。 (1) <u>现金分红</u>。 (2) <u>红利再投资</u>。 默认的方式应当采用现金分红。持有人事先未作出选择的，基金管理人应当支付现金。 3、<u>货币市场基金的利润分配</u> 货币市场基金在每日进行利润分配时，当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

四、基金的税收

基金自身投资活动产生的税收	1、<u>增值税</u> 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人。基金管理人运用基金买卖股票、债券转让收入免征增值税。 2、<u>印花税</u> 卖出股票按照<u>0.1%</u>的税率征收交易印花税，<u>买入交易不征收印花税，即对印花税实行单向征收</u>。 3、<u>所得税</u> (1) <u>债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税</u>。 (2) <u>对基金取得的股利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税</u>。
基金投资者的税收	1、<u>机构投资者投资基金的税收</u> (1) 买卖基金份额属于金融商品转让，应按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额计征增值税。但购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让。 (2) 买卖基金份额暂免征收印花税。



	(3) 在境内买卖基金份额获得的差价收入，应并入企业的应纳税所得额，征收企业所得税。 (4) 从基金分配中获得的收入，暂不征收所得税。 2、个人投资者投资基金的税收 (1) 买卖基金份额免征增值税。 (2) 买卖基金份额暂免征收印花税。 (3) 从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税。 (4) 申购和赎回基金份额取得的差价收入，暂不征收个人所得税。
--	---

第五节 基金的管理

一、基金的投资理念与投资风格

投资理念	1、为什么要投资，即投资的目的是什么； 2、怎样投资，即投资的方法是什么； 投资理念的确定隐含着一系列投资抉择，包括对投资风险偏好的抉择、对投资期限的抉择、对投资策略的抉择等。
投资风格	基金经理在资产组合管理过程中所采用的某一特定方式或投资目标，是严格按照承诺对资产进行配置以获取预期收益的投资战略或计划。

二、基金的投资管理

基金投资管理：基金管理人按照基金合同的约定，在规定的投资范围内，按照既定的投资策略，实现基金投资目标的过程。

基金投资管理在基金运作中处于**核心作用**，其他活动都围绕和服务这一核心活动。

基金投资管理过程	目前，我国大部分基金公司的基金投资管理都实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、资产配置以及投资权限等，具体的投资细节则由各基金经理自行掌握。 1、一般而言，基金投资管理的流程： (1) 研究部门提供研究报告。研究部门通过自身研究及借助外部研究机构形成有关上市公司分析、行业分析、宏观经济分析、证券市场分析等各类报告，为基金的投资管理提供决策依据。 (2) 投资决策委员会决定基金总体投资计划。投资决策委员会在认真分析研究部门提供的研究报告及投资建议的基础上，根据现行法规、基金合同的有关规定，制订包括基金投资原则、策略、投资限制及投资权限等在内的总体投资计划。 (3) 基金经理拟订投资组合具体方案。根据投资决策委员会的决议，基金经理在研究部门的支持下，结合自身对证券市场和上市公司的分析判断，拟订投资组合和投资方案，向交易部下达投资指令。 (4) 交易部门依据基金经理的投资指令执行交易。交易部门制定交易策略，通过交易系统接收交易指令，对合法合规、完整的投资指令予以执行。 2、基金的交易实行集中交易管理制度，基金管理人设有中央交易室，以保证公正、公平为原则，实行统一交易、统一管理，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易，投资指令经风险控制部门的审核，确认其合法、合规与完整后方可执行。 为有效控制不公平交易和利益输送的交易行为，基金管理人还设置了相应的证券交易技术控制手段。比如，通过系统控制，可避免同一基金对于同一证券品种同时既买又卖的反向交易操作等。
基金投资	外部风险包括 市场风险、政策风险 等系统性风险和 信用风险、经营风险 等非系统性风险；



风险管理	内部风险包括基金管理人的<u>合规风险、操作风险和职业道德风险</u>等。 1、外部风险 按照是否可以通过分散投资来降低风险的标准，分为系统性风险和非系统性风险。在投资运作中，基金可以通过在一定范围内分散投资来降低非系统性风险，但系统性风险不能通过分散投资来降低。 2、内部风险 (1) 主要来自基金管理人方面的风险，基金管理人在基金管理过程中产生的风险； (2) 多属于非系统性风险，通过采取针对性的措施，内部风险大多能够得到有效的控制。 (3) 基金管理人通常会设立风险管理委员会以及风控、合规、监察部门，建立一套完整的合规风险控制体系与制度，进行基金风险控制。 <u>风险管理委员会，定期召开会议讨论公司的各项风险问题；风险控制部门具体负责对投资风险进行事前识别、事中监控和事后检查；督察长和监察稽核部门负责对投资、研究环节的全面事前、事中和事后的合规情况进行监督检查，及时向公司管理层和董事会上报发现的合规性问题并持续督促相关部门予以解决。</u>
------	--

三、基金的业绩评估

基金业绩 评估概述	1、业绩评估需考虑因素 (1) <u>投资目标与范围</u>；(2) <u>基金风险水平</u>；(3) <u>基金规模</u>；(4) <u>时期选择</u>。 2、系统的基金业绩评估 (1) <u>计算绝对收益</u>；(2) <u>计算风险调整后收益</u>；(3) <u>计算相对收益</u>；(4) <u>进行业绩归因</u>。
基金业绩 评价指标	一、特雷诺指数 衡量投资收益的风险的指标：(1) <u>其历史收益率标准差衡量投资收益的总风险</u>；(2) <u>其系统性风险指数，即β的估计值</u>。 特雷诺认为，基金管理者通过有效投资组合应能完全消除单一资产所有的非系统性风险，那么，其系统性风险就能较好地刻画基金的风险，因此特雷诺利用<u>单位系统性风险所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩</u>。 2、用公式表示为：$T_i = \frac{\overline{R_i} - R_f}{\beta_i}$ 式中，T_i——特雷诺绩效指标； $\overline{R_i}$——i基金在样本期内的平均收益率； R_f——样 期内的平均无风险收益率； β_i——基金投资组合所承担的系统风险。 3、特雷诺指数表示的是<u>基金承受每单位系数风险所获取风险收益的大小</u>，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 4、特雷诺指数的问题是<u>无法衡量基金的风险分散程度</u>，β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。故其<u>不能评估基金经理分散和降低非系统性风险的能力</u>。 二、夏普指数 1、用<u>单位总风险的超额收益率</u>来评价基金业绩； 2、夏普指数把资本市场线作为评估标准，是在<u>对总风险进行调整基础上的基金业绩评估方式</u>。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3、计算公式：
$$S_i = \frac{\overline{R_i} - \overline{R_f}}{\sigma_i}$$

式中， S_i ——夏普绩效指标；

$\overline{R_i}$ ——i基金在样本期内的平均收益率；

$\overline{R_f}$ ——样本期内的平均无风险收益率；

σ_i 基金收益率的标准差，即基金投资组合所承担的总风险。

4、夏普指数越大，表示基金绩效越好。

5、同时考虑了系统风险和非系统性风险，能够反映基金经理分散和降低非系统性风险的能力。

三、詹森指数

1、一种在风险调整基础上的绝对绩效度量方法，表示在完全的风险水平情况下，基金经理对证券价格的准确判断能力。

2、计算公式为：
$$\sigma_J = \overline{R_i} - [\overline{R_f} + \beta_{iM}(\overline{R_M} - \overline{R_f})]$$

式中： σ_J ——詹森绩效指标；

$\overline{R_i}$ ——i基金在样本期内的平均收益率；

$\overline{R_f}$ ——样本期内的平均无风险收益率；

$\overline{R_M}$ ——市场平均收益率。

3、若 $\sigma_J = 0$ ，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当 $\sigma_J > 0$ 时，说明基金表现要优于市场指数表现；当 $\sigma_J < 0$ 时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

4、詹森指数能评估基金的业绩优于基准的程度，通过比较考察期基金收益率与由定价模型CAPM得出的预期收益率之差，即用基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分来评价基金，此差额部分就是与基金经理业绩直接相关的收益。

5、在比较不同基金的投资收益时，用特雷诺指数和夏普指数可对其进行排序，而詹森指数优于这二者的地方是可以告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小。

第六节 证券投资基金的监管与信息披露

一、基金监管

含义	监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理。
作用	维护证券市场的良好秩序、提高证券市场效率、保护基金份额持有人利益
目标	1、保护投资人及相关当事人的合法权益；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	2、<u>规范基金活动，保证市场的公平、效率和透明，降低系统风险</u>； 3、<u>促进证券投资基金和资本市场的健康发展</u>。
监管机构	<u>中国证监会基金监管职责</u>：制定有关证券投资基金活动监督管理的规章、规则，并行使审批、核准或者注册权；办理基金备案；对基金管理人、基金托管人及其他从事证券投资基金活动的机构进行监督管理，对违法行为进行查处；制定基金从业人员的资格标准和行为准则，并监督实施；监督检查基金信息的披露情况；指导和监督中国证券投资基金业协会的活动等。 中国证监会可以通过<u>检查、调查取证、限制交易、行政处罚</u>等多种措施对基金市场加强监管。 中国证监会各地方证监局主要负责对经营所在地在本辖区内的基金管理公司进行日常监管，并负责对辖区内异地基金管理公司的分支机构及基金代销机构进行日常监管。
自律组织	1、<u>协会的行业自律管理</u> 对会员及其从业人员实施自律管理，制定和实施行业自律规则、行业执业标准和业务规范，监督、检查会员及其从业人员的执业行为。 2、<u>证券交易所的自律管理</u> 依法对基金上市及相关信息披露等活动进行管理，对基金在交易所的投资交易实行监控。
监管内容	1、对基金机构的监管 基金管理公司注册资本不得<u>低于一亿元人民币</u>，且必须为实缴货币资本。 2、对公募基金募集的监管 未经注册，不得公开或者变相公开募集基金。基金募集期满，达到设立标准的，应向中国证监会办理基金备案手续。 3、对公募基金销售活动的监管 (1) 公募基金销售机构应建立基金销售适用性管理制度，至少包括：对基金管理人进行审慎调查的方式与方法；对基金产品的风险登记进行设置、对基金产品进行风险评价的方式与方法；对基金投资者风险承受能力进行调查与评价的方式与方法；对基金产品和基金投资人进行匹配的方法。 (2) 基金管理人的基金宣传推介资料，应当事先经基金管理人负责基金销售业务的<u>高级管理人员和督察长</u>检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起<u>5个工作日内</u>报主要经营活动所在地中国证监会派出机构备案。其他基金销售机构的基金宣传推介资料，应当事先经基金销售机构负责基金销售业务和合规的<u>高级管理人员</u>检查，出具合规意见书，并自向公众分发或者发布之日起<u>5个工作日内</u>报工商注册登记所在地中国证监会派出机构备案。 4、对公募基金投资与交易行为的监管 (1) <u>基金财产禁止行为</u>：承销证券；向他人贷款或者提供担保；从事承担无限责任的投资；买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；向其基金管理人、基金托管人出资；从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (2) 基金管理人运用基金财产进行证券投资，<u>禁止情形</u>： <u>一只基金持有一家公司发行的证券，其市值超过基金资产净值的10%；同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，超过该证券的10%；基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额超过该基金的总资产，单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；一只基金持有其他基金（不含货币市场基金），其市值超过基金资产净值的10%，但基金中基金除外；基金中基金持有其他单只基金，其市值超过基金资产净值的20%，或者投资于其他基金中基金；基金总资产超过基金净资产的140%；违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；中国证监会规定禁止的其他情形。</u> 5、对公募基金信息披露的监管 依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

二、基金信息披露

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



含义	基金信息披露义务人按照法律、行政法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性的活动。 基金信息披露义务人包括<u>基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织</u>。	
作用	有利于培育和完善市场运行机制，有利于防止利益冲突与利益输送，增强市场参与各方对市场的理解和信心。	
禁止规定	1、<u>禁止进行虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</u>； 2、<u>禁止对基金的证券投资业绩进行预测</u>； 3、<u>禁止违规承诺收益或者承担损失</u>； 4、<u>禁止诋毁其他基金管理人、托管人或者基金销售机构</u> 5、<u>禁止登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字</u>	
分类	募集信息披露	基金募集信息披露可以分为<u>首次募集信息披露和存续期募集信息披露</u>。 存续期募集信息披露主要指开放式基金在基金合同生效后<u>每6个月披露一次更新的招募说明书</u>。 基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上。 随着2020年8月1日《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的正式施行，基金管理人还应当在<u>基金合同、招募说明书</u>等法律文件中针对<u>侧袋机制</u>明确约定以下事项： （1）<u>实施条件、实施程序和特定资产范围</u>； （2）<u>侧袋账户运作安排</u>，包括但不限于特定资产处置清算、对基金赎回的影响、信息披露、费用列支等； （3）<u>主袋账户的投资安排</u>； （4）<u>基金份额持有人大会表决权</u>等安排； （5）<u>相关风险揭示</u>； （6）其他对投资者权益有重大影响的事项。
	运作信息披露	1、基金运作信息披露文件包括<u>基金份额上市交易公告书（封闭式基金）、基金净值公告、基金年度报告、半年度报告和季度报告</u>。其中，基金年度报告、半年度报告和季度报告被统称为“基金定期报告”。 2、对开放式基金而言，在开放申购和赎回后，会披露<u>每个开放日的份额净值和份额累计净值</u>。对货币基金而言需要披露收益公告，包括<u>每万份基金收益和最近7日年化收益率</u>。 3、基金管理人应在<u>每个季度结束之日起15个工作日内</u>编制基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。基金季度报告主要包括基金概况、主要财务指标和净值表现、管理人报告、投资组合报告、开放式基金份额变动情况等内容。其中投资组合报告需要披露基金资产组合，按行业分类的股票投资组合，前10名股票明细，按券种分类的债券投资组合，前5名债券明细，投资贵金属、股指期货、国债期货等情况。 4、基金管理人应在<u>会计年度的前6个月结束后60日内</u>编制完成基金半年度报告并予以公告。半年度报告总体反映基金上半年的运作及业绩情况，其主要内容包括基金简介、主要财务指标与基金净值表现、管理人报告、投资组合报告、持有人结构、财务会计报告、重要事项揭示等。与季度报告相比，半年度报告将报告期末基金所持有的所有股票明细及持有比例、报告期内基金累计买入与卖出的前20名股票明细以及报告期末的基金持有人户数与持有人结构的信息，信息披露更为全面。但半年度报告不要求进行审计。



	5、基金年度报告是基金的各项信息披露文件中信息量最大的文件， <u>在会计年度结束后90日内经过审计后予以公告</u> 。通过阅读基金年报可以了解年度内基金管理人和托管人履行职责的情况、基金经营业绩、基金份额变动信息以及年度末基金财务状况、投资组合和持有人结构等信息。基金年度报告披露的主要内容包括基金简介、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况、基金管理人报告、托管人报告、审计报告、财务会计报告、投资组合报告、基金份额持有人情况、年度内开放式基金份额变动、重大事项揭示与备查文件等。与基金半年度报告相比，基金年度报告信息更为翔实，如半年报只需要披露当期的数据和指标，而基金年度报告应提供最近3个会计年度的主要会计数据、财务指标、基金净值表现和收益分配情况等。
临时信息披露	1、如果预期某种信息可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响，则该信息为重大信息，相关事件为重大事件，信息披露义务人应当在重大事件发生之日起2日内编制并披露临时报告书。 2、在基金合同期限内，任何公共媒体中出现或者是在市场上流传的信息可能对基金份额价格或者基金投资者的申购、赎回行为产生误导性影响的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

第六节 非公开募集证券投资基金

一、非公开募集证券投资基金的基本规范

- 1、在我国，非公开募集证券投资基金（简称私募基金）合格投资者累计不得超过200人。
- 2、合格投资者：具备相应风险识别和承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元人民币且符合下列标准的单位和个人：（1）净资产不低于1000万元的单位；（2）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元的个人。社会保障基金、企业年金等养老基金、慈善基金等社会公益基金，依法设立并在中国证券投资基金业协会备案的投资计划，投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员视为合格投资者。
- 3、担任非公开募集基金的基金管理人，应当按照规定向基金业协会履行登记手续，报送基本情况。除基金合同另有约定外，非公开募集基金应当由基金托管人托管。
- 4、非公开募集基金，不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金，不得通过报刊、电台、电视台、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。
- 5、按照基金合同约定，非公开募集基金可以由部分基金份额持有人作为基金管理人负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其债务时对基金财产的债务承担无限连带责任。
- 6、私募基金可采用公司型、合伙型、契约型。

二、私募基金的募集

- 1、募集机构：（1）在基金业协会办理私募基金管理人登记的机构可以自行募集其设立的私募基金；（2）在中国证监会注册取得基金销售业务资格并已成为中国证券投资基金业协会会员的机构可以受私募基金管理人的委托募集私募基金。
- 2、私募基金募集程序：（1）特定对象确定；（2）投资者适当性匹配；（3）基金风险揭示；（4）合格投资者确认；（5）投资冷静期；（6）回访确认。
- 3、在向投资者推介私募基金之前，募集机构应当采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估。投资者应当以书面形式承诺其符合合格投资者标准。投资者的评估结果有效期最长不得超过3年。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- 4、募集机构应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行风险评级，建立科学有效的私募基金风险评级标准和方法。募集机构应当根据私募基金的风险类型和评级结果，向投资者推介与其风险识别能力和风险承受能力相匹配的私募基金。
- 5、募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金：公开出版资料；面向社会公众的宣传单、布告、手册、信函、传真；海报、户外广告；电视、电影、电台及其他音像等公共传播媒体；公共、门户网站链接广告、博客等；未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介；未设置特定对象确定程序的讲座、报告会、分析会；未设置特定对象确定程序的电话、短信和电子邮件等通讯媒介；法律、行政法规、中国证监会规定和中国证券投资基金业协会自律规则禁止的其他行为。
- 6、在投资者签署基金合同之前，募集机构应当向投资者说明有关法律法规，说明投资冷静期、回访确认等程序性安排以及投资者的相关权利，重点揭示私募基金风险，并与投资者签署风险揭示书。
- 7、基金合同应当约定给投资者设置不少于24小时的投资冷静期。投资冷静期自基金合同签署完毕且投资者缴纳认购基金的款项后起算。在投资冷静期内不得主动联系投资者。
- 8、在投资冷静期满后，指令本机构从事基金销售推介业务以外的人员以录音电话、电邮、信函等适当方式进行投资回访。投资者在募集机构回访确认成功前有权解除基金合同。出现前述情形时，募集机构应当按合同约定及时退还投资者的全部认购款项。非公开募集基金募集完毕，基金管理人应当向基金业协会备案。

三、私募基金的信息披露

- 1、私募基金管理人应当按照规定通过中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台报送信息，投资者可以登录中国证券投资基金业协会指定的私募基金信息披露备份平台进行查询。
- 2、私募基金信息披露义务人应当向投资者披露的信息包括基金合同；招募说明书等宣传推介文件；基金销售协议中的主要权利义务条款（如有）；基金的投资情况；基金的资产负债情况；基金的投资收益分配情况；基金承担的费用和业绩报酬安排；可能存在的利益冲突；涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁；中国证监会以及中国证券投资基金业协会规定的影响投资者合法权益的其他重大信息。
- 3、私募基金运行期间，在每季度结束之日起10个工作日内向投资者披露基金净值、主要财务指标以及投资组合情况等信息。单只私募证券投资基金管理规模金额达到5000万元以上的，应当持续在每月结束之日起5个工作日内向投资者披露基金净值信息。
- 4、私募基金运行期间，在每年结束之日起4个月以内向投资者披露以下信息：报告期末基金净值和基金份额总额；基金的财务情况；基金投资运作情况和运用杠杆情况；投资者账户信息，包括实缴出资额、未缴出资额以及报告期末所持有基金份额总额等；投资收益分配和损失承担情况；基金管理人取得的管理费和业绩报酬，包括计提基准、计提方式和支付方式；基金合同约定的其他信息。

第七章 金融衍生工具

第一节 金融衍生工具概述

一、金融衍生工具的概念和特征

概念	1、建立在基础产品或基础变量之上，其价格取决于基础金融产品价格（或数值）变动的派生金融产品。 (1) 基础产品包括现货金融产品（如债券、股票、银行定期存款单等等），也包括金融衍生工具。 (2) 基础变量：各类资产价格、价格指数、利率、汇率、费率、通货膨胀率以及信用等级等等；某些自然现象（如气温、降雪量、霜冻、飓风）甚至人类行为（如选举、温室气体排放）。
特征	1、跨期性 交易双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势作出判断，而判断的准确与否直接决

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	定了交易者的交易盈亏。 2、杠杆性 一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具。杠杆效应一定程度上决定了它的高投机性和高风险性。 3、联动性 金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。 4、不确定性或高风险性 (1) 交易中对方违约，没有履行承诺造成损失的信用风险。 (2) 因资产或指数价格不利变动可能带来损失的市场风险。 (3) 因市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的流动性风险。 (4) 因交易对手无法按时付款或交割可能带来的结算风险。 (5) 因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。 (6) 因合约不符合所在国法律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险。
--	--

二、金融衍生工具的分类

按产品形态	独立衍生工具	本身即为独立存在的金融合约，例如 期权合约、期货合约或者互换交易合约 等等。
	嵌入式衍生工具	嵌入非衍生合同（简称主合同）中的衍生金融工具，该衍生工具使主合同的部分或全部现金流量将按照 特定利率、金融工具价格、汇率、价格或利率指数、信用等级或信用指数，或类似变量的变动 而发生调整。 如，公司债券条款中包含的赎回条款、返售条款、转股条款、重设条款等等。
按照金融衍生工具自身交易的方式及特点	金融远期合约	交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格（被称为远期价格）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约。 规定了将来交割的资产、交割的日期、交割的价格和数量，合约条款根据双方需求协商确定。 主要包括远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约等。
	金融期货	交易双方在集中的交易场所以公开竞价方式进行的标准化金融期货合约的交易。以金融工具（或金融变量）为基础工具的期货交易。 主要包括货币期货、利率期货、股票指数期货和股票期货。新型的期货品种，如房地产价格指数期货、通货膨胀指数期货等。
	金融期权	合约买方向卖方支付一定费用（被称为期权费或期权价格），在约定日期内（或约定日期）享有按事先确定的价格向合约卖方买卖某种金融工具的权利的契约； 包括现货期权和期货期权。除交易所交易的标准化期权、权证之外，还存在大量场外交易的期权。
	金融互换	两个或两个以上 的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易。分为 货币互换、利率互换、股权互换、信用违约互换 等类别
	结构化金融衍生工具	利用其结构化特性，通过相互结合或者与基础金融工具相结合，能够开发设计出更多具有复杂特性的金融衍生产品。 如，在股票交易所交易的各类结构化票据、目前我国各家证券公司发行的挂钩收益凭证、商业银行推广的挂钩不同标的资产的理财产品等。
按照	股权类产	以股票或股票指数为基础工具的金融衍生工具，主要包括 股票期货、股票期权、股

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



基础工具种类	商品的衍生工具	股指期货、股票指数期权以及上述合约的混合交易合约。
	货币衍生工具	以各种货币作为基础工具的金融衍生工具，主要包括远期外汇合约、货币期货、货币期权、货币互换以及上述合约的混合交易合约。
	利率衍生工具	以利率或利率的载体为基础工具的金融衍生工具，主要包括远期利率协议、利率期货、利率期权、利率互换以及上述合约的混合交易合约。
	信用衍生工具	以基础产品所蕴含的信用风险或违约风险为基础变量的金融衍生工具，用于转移或防范信用风险，主要包括信用互换、信用联结票据以及信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证等信用风险缓释工具。
	其他衍生工具	除以上四类金融衍生工具之外，还有相当数量金融衍生工具是在非金融变量的基础上开发的，例如用于管理气温变化风险的天气期货、管理政治风险的政治期货、管理巨灾风险的巨灾衍生产品等。
按照交易所	交易所交易的衍生工具	在有组织的交易所上市交易的衍生工具，如，在股票交易所交易的股票期权产品，在期货交易所和专门的期权交易所交易的各类期货合约、期权合约等。
	场外交易市场（OTC）交易的衍生工具	通过各种通讯方式，不通过集中的交易所，实行分散的、一对一交易的衍生工具，例如金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生产品交易。从近年来的发展看，这类衍生产品的交易量逐年增大，已经超过交易所市场的交易额，市场流动性也得到增强，还发展出专业化的交易商。

三、金融衍生工具的发展及现状

产生与发展	1、1730年，日本德川幕府正式批准大阪堂岛大米市场的运作，这被公认为是期货交易所的雏形。 2、1848年，芝加哥期货交易所（CBOT）成立；1865年前后，该交易所推出了标准化的商品期货合约交易，从而使其成为具有现代意义的首个衍生品交易所。 3、1972年，芝加哥商业交易所（CME）创立国际货币市场（IMM），并首次推出以金融资产为基础产品的衍生品合约——外汇期货合约。 4、1975年，芝加哥期货交易所推出首个以按揭贷款为基础资产的利率期货合约，并于1977年推出长期国债期货合约。 5、芝加哥商业交易所则于1981年推出欧洲美元定期存款期货，这也是全球第一个以现金结算的期货合约。 6、1982年，美国堪萨斯交易所推出全球首个股票指数期货合约——价值线指数期货合约；芝加哥期货交易所同年推出了S&P500指数期货合约。 7、1973年，芝加哥期权交易所（CBOE）成立，这是全球第一家期权交易所，并于当年4月26日推出股票看涨期权交易，又于1977年推出股票看跌期权交易，1983年推出首个股票指数期权交（CBOE-100指数期权，后更名为S&P100指数期权）。 8、1983年，芝加哥商业交易所推出了美国长期国债期货的期权，这是首个以金融衍生品为基础资产的衍生品。 9、1981年，由所罗门兄弟公司作中介，IBM与国际货币基金组织进行了第一笔货币互换，这是互换交易的发端；同年稍晚，利率互换也出现了。 10、20世纪80年代中后期，在基本的货币互换和利率互换之后，又发展出其他形式的互换产品，并出现了互换期权。
-------	---

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	11、1983年，所罗门兄弟公司开发了按揭贷款支持证券（MBS），随后出现了以汽车贷款和信用卡贷款为支持的资产支持证券（ABS）。 12、1992年，出现逆浮动票据等简单的结构化金融产品，随后，大量奇异型期权被开发出来，结构化金融产品不断出现。 13、1995年，J. P. 摩根开发出信用违约互换和债务抵押债券（CDOs），信用衍生产品逐渐成为衍生品市场发展最快的分支。 14、进入21世纪之后，衍生品创新的步伐仍在不断加快，挂钩的基础资产几乎覆盖所有金融市场变量，定价理论、交易技术和交易策略也不断进步，成为金融市场体系中举足轻重的力量，同时，也给金融监管和市场稳定带来巨大的挑战。
发展 动因	1、金融衍生工具产生的最基本原因是避险 2、金融自由化进一步推动了金融衍生工具的发展 金融自由化一方面使利率、汇率、股价的波动更加频繁、剧烈，使得投资者迫切需要可以回避市场风险的工具；另一方面，金融自由化促进了金融竞争。由于允许各金融机构业务交叉、相互渗透，多元化的金融机构纷纷出现，直接或迂回地夺走了银行业很大一块阵地；再加上银行业本身业务向多功能、综合化方向发展，同业竞争激烈，存贷利差趋于缩小，使银行业不得不寻找新的收益来源，改变以存、贷款业务为主的传统经营方式，把金融衍生工具视作未来的新增长点。 3、金融机构的利润驱动是金融衍生工具产生和迅速发展的又一重要原因 4、新技术革命为金融衍生工具的产生与发展提供了物质基础与手段
发展 现状	1、金融衍生工具以场外交易为主。 2、按基础产品比较，利率衍生品无论在场内还是场外，均是名义金额最大的衍生品种类，其中，场外交易的利率互换占有衍生品名义金额的半数以上，是最大的单个衍生品种类。 3、按产品形态比较，远期和互换这两类具有对称性收益的衍生产品比收益不对称的期权类产品大得多。 4、近年来，由于场外利率类衍生品名义金额下降较多，场外衍生品整体呈下降趋势，而场内衍生品却大幅增长。
我国的金融衍生工具市场	1、金融衍生工具的交易所市场 1991年8月1日，非上市公司海南新能源股份有限公司（简称琼能源）首次发行可转换债券，该公司利用转股的契机，于1993年6月在深圳证券交易所上市。1992年11月，中国宝安企业（集团）股份有限公司（简称深宝安）发行3年期可转换债券，并于1993年2月在深圳证券交易所上市交易，这是中国第一家上市公司发行的可转换债券。 2005年，中国证监会再次启动了权证，作为股权分置改革的配套措施，8月22日，宝钢股份有限公司发行了第一只股改权证，至2008年6月20日最后一只股改权证到期，沪、深两市共发行股改权证21只，并允许符合规定的证券公司依照股改权证的条款进行权证创设。 2006年5月，中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》中首次提出上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称可分离债券）。 1993年3月10日，海南证券交易中心推出股票指数期货交易，这是中国第一只股票指数期货合约。标的物为深证综合指数和深证A股指数，每种标的物均有3、6、9、12月交割的合约，共计8个品种。2006年9月8日，中国金融期货交易所成立，并于2010年4月16日正式上市交易沪深300指数期货；此后，陆续推出了中证500股指期货、上证50股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货等。 上海证券交易所于2015年2月9日上市交易了上证SOETF期权合约品种，这是内地交易市场第一只期权品种。 2、金融衍生工具的场外交易市场 （1）银行间与银行柜台衍生工具市场。



(2) 证券公司机构间与证券公司柜台衍生工具市场。

第二节 金融远期、期货与互换

一、现货交易、远期交易与期货交易

- 1、根据交易合约的签订与实际交割之间的关系，将市场交易的组织形态划分为现货交易、远期交易与期货交易。
- 2、**现货交易的特征**：“一手交钱，一手交货”，即以现款买现货方式进行交易。
- 3、**远期交易**：双方约定在未来某时刻（或时间段内）按照现在确定的价格进行交易。
- 4、**期货交易**：交易双方在集中的交易所市场以公开竞价方式所进行的标准化期货合约的交易。

二、金融远期合约与远期合约市场

1、**金融远期合约是最基础的金融衍生产品**。交易双方在场外市场上通过协商，按约定价格（被称为“远期价格”）在约定的未来日期（交割日）买卖某种标的金融资产（或金融变量）的合约。

2、由于采用了一对一交易的方式，交易事项可协商确定，较为灵活，金融机构或大型工商企业通常利用远期交易作为风险管理手段。非集中交易同时也带来了搜索困难、交易成本较高、存在对手违约风险等缺点。

3、根据**基础资产**划分，常见的金融远期合约

- （1）**股权类资产的远期合约**：单个股票的远期合约、一篮子股票的远期合约和股票价格指数的远期合约。
- （2）**债权类资产的远期合约**：定期存款单、短期债券、长期债券、商业票据等固定收益证券的远期合约。
- （3）**远期利率协议**

①交易双方约定在未来某一日交换协议期间内在一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约。其中，**买方支付以合同利率计算的利息，卖方支付以参考利率计算的利息**。

②远期利率协议的参考利率应为经中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心等机构发布的**银行间市场具有基准性质的市场利率或中国人民银行公布的基准利率**，具体由交易双方共同约定。

③全国银行间债券市场参与者中，具有做市商或结算代理业务资格的金融机构可与其他所有市场参与者进行远期利率协议交易，其他金融机构可以与所有金融机构进行远期利率协议交易，非金融机构只能与具有做市商或结算代理业务资格的金融机构进行以套期保值为目的的远期利率协议交易。

④交易既可以通过交易中心的交易系统达成，也可以通过电话、传真等其他方式达成。

- （4）**远期汇率协议**

①按照约定的汇率，交易双方在约定的未来日期买卖约定数量的某种外币的远期协议。

②目前，与我国证券市场直接相关的金融远期交易是全国银行间债券市场的债券远期交易。

③债券远期交易数额**最小为债券面额10万元，交易单位为债券面额1万元**，共有8个期限品种，**期限最短为2天，最长为365天**。交易成员可在此区间内**自由选择交易期限，不得展期**。

目前，国内主要外汇银行均开设远期结售汇业务，中国外汇交易中心开展了人民币外汇远期 / 掉期交易和外币对远期 / 掉期交易。

三、金融期货合约与金融期货市场

1、金融期货是期货交易的一种

- （1）**期货交易**：交易双方在集中的交易所市场以公开竞价方式所进行的标准化期货合约的交易。
- （2）**期货合约**：由交易双方订立的、约定在未来某日期按成交时约定的价格交割一定数量的某种商品的标准化合约。
- （3）金融期货合约的基础工具是**各种金融工具（或金融变量）**，如**外汇、债券、股票、股价指数**等。是以金融工具（或金融变量）为基础工具的期货交易。



2、金融期货与金融现货的区别

区别	金融现货	金融期货
交易对象不同	某一具体形态的金融工具	金融期货合约
交易目的不同	筹资或投资	风险管理工具（套期保值或规避风险）
交易价格的含义不同	代表在某一时点上供求双方均能接受的市场均衡价格	对金融现货未来价格的预期
交易方式不同	成交后的几个交易日内进行全额结算	并不需要在成交时拥有或借入全部资金或基础金融工具
结算方式不同	实物交割	极少实物交割、大部分对冲平仓

3、金融期货交易与普通远期交易的区别

区别	金融期货交易	普通远期交易
交易场所和交易组织形式不同	场内交易所集中交易	场外市场进行双边交易
交易的监管程度不同	监管机构监管	很少监管
合约标准不同	标准化合约	非标准化合约
保证金制度和每日结算制度导致违约风险不同	实行保证金制度和每日结算制度，以交易所为交易对手，不用担心交易违约	存在一定的交易对手违约风险

4、金融期货的主要交易制度

集中交易制度	在期货交易所或证券交易所进行集中交易。
标准化的期货合约和对冲机制	期货合约是由交易所设计、经主管机构批准后向市场公布的标准化合约。 期货交易中的对冲是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔品种、数量、期限相同但方向相反的交易，并且不进行实物交割，而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。
保证金制度	为了控制期货交易的风险和提高效率，期货交易所的会员经纪公司必须向交易所或结算所缴纳结算保证金，而期货交易双方在成交后都要通过经纪人向交易所或结算所缴纳一定数量的保证金。
结算所和无负债结算制度	结算所是期货交易的专门清算机构，通常附属于交易所，但又以独立的公司形式组建。 结算所实行无负债的每日结算制度，又被称为“逐日盯市制度”，就是以每种期货合约在交易日收盘前规定时间内的平均成交价作为当日结算价，与每笔交易成交价的价格作对照，计算每个结算所会员账户的浮动盈亏，进行随市清算。由于逐日盯市制度以一个交易日为最长的结算周期，对所有账户的交易头寸按不同到期日分别计算，并要求所有的交易盈亏都能及时结算，从而能及时调整保证金账户，控制市场风险。
限仓制度	交易所为了防止市场风险过度集中和防范操纵市场的行为，而对交易者持仓数量加以限制。
大户报告制度	交易所建立限仓制度后，当会员或客户的持仓量达到交易所规定的数量时，必须向交易所申报有关开户、交易、资金来源、交易动机等情况，以便交易所审查大户是否有过度投机和操纵市场行为，并判断大户交易风险状况的风险控制制度。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



每日价格波动限制及断路器规则	交易所通常对每个交易时段允许的最大波动范围作出规定，一旦达到涨（跌）幅限制，则高于（低于）该价格的买入（卖出）委托无效。有的交易所还规定了一系列涨跌幅限制，达到这些限幅之后交易暂停，十余分钟后再恢复交易，目的是给市场充分时间来消化特定信息的影响。
强行平仓制度	按照有关规定对会员或客户的持仓进行平仓的一种强制措施，包括交易所对会员持仓、客户持仓进行的强行平仓及期货公司对其客户持仓进行的强行平仓。
强制减仓制度	交易所将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。 期货交易所以为了确保交易安全，还规定了临时调整保证金比例（金额）等交易规则，交易者在入市之前务必透彻掌握相关规定。

5、金融期货的种类

按基础工具划分，主要：外汇期货、利率期货、股权类期货。另外，芝加哥期货交易所（简称CBOT）还开设有互换的期货，芝加哥商业交易所（简称CME）开设有消费者物价指数期货（该交易所将其归类为利率期货）和房地产价格指数期货。

外汇期货	又被称为货币期货，是以外汇为基础工具的期货合约，是金融期货中最先产生的品种，主要用于规避外汇风险。
利率期货	1、债券期货 以国债期货为主的债券期货是各主要交易所最重要的利率期货品种。 （1）1992年12月18日，上海证券交易所开办国债期货交易，并于1993年10月25日向社会公众开放，1995年5月17日，中国证监会决定暂停国债期货试点。 （2）<u>中国金融期货交易所于2013年9月6日首次上市交易了5年期国债期货合约，并于2015年3月20日推出了10年期国债期货。</u> 2、主要参考利率期货 除国债利率外，常见的参考利率包括<u>伦敦银行间同业拆放利率（Libor）</u>、<u>香港银行间同业拆放利率（Hibor）</u>、<u>欧洲美元定期存款单利率</u>、<u>联邦基金利率</u>等等。为方便金融机构进行利率风险管理，有关期货交易所推出了采用这些利率的固定收益工具为基础资产的期货合约。
股权类期货	股权类期货是以<u>单只股票</u>、<u>股票组合</u>或者<u>股票价格指数</u>为基础资产的期货合约。 1、<u>股票价格指数期货</u> （1）以股票价格指数为基础变量的期货交易，是为适应人们控制股市风险，尤其是系统性风险的需要而产生的。 （2）交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积，采用现金结算。 （3）1982年，美国堪萨斯期货交易所（简称KCBT）首先推出价值线指数期货。比较重要：芝加哥商业交易所的标准普尔股票价格指数期货系列、纽约期货交易所的纽约证券交易所综合指数期货系列、芝加哥期货交易所的道·琼斯指数期货系列、伦敦国际金融期权期货交易的富时100种股票价格指数期货系列、新加坡期货交易所的日经225指数期货、中国香港交易所的恒生指数期货、中国台湾证券交易所的台湾股票指数期货等。 （4）新加坡交易所（简称SGX）于2006年9月5日推出以新华富时50指数为基础变量的全球首个中国A股指数期货。 2、<u>单只股票期货</u> （1）以单只股票作为基础工具的期货，买卖双方约定，以约定的价格在合约到期日买卖规定数量的股票。 （2）为防止操纵市场行为，并不是所有上市交易的股票均有期货交易，交易所通常会选取流通盘



较大、交易比较活跃的股票推出相应的期货合约，并且对投资者的持仓数量进行限制。

3、股票组合的期货

是金融期货中最新的一类，是以标准化的股票组合为基础资产的金融期货。

6、中国金融期货交易所与期货合约

(1) 中国金融期货交易所

2006年9月8日在上海成立，是经国务院同意、中国证监会批准，由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的中国首家公司制交易所，注册资本为5亿元人民币。股东大会是公司的权力机构，公司设董事会，对股东大会负责，并行使股东大会授予的权力。

实行会员分级结算制度，会员分为结算会员和交易会员。结算会员按照业务范围分为交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员。

2010年4月16日，首份合约沪深300股指期货合约正式上市交易。中国金融期货交易所于2013年9月6日推出5年期国债期货合约、2015年3月20日推出10年期国债期货合约、2015年4月16日推出中证500股指期货合约及上证50股指期货合约。

(2) 期货合约

沪深300股指期货合约	1、中国金融期货交易所首个股票指数期货合约			
	合约名称	沪深300股指期货合约	中证500股指期货合约	上证50股指期货合约
	合约标的	沪深300指数	中证500指数	上证50指数
	合约乘数	每点300元	每点200元	每点300元
	报价单位	指数点	指数点	指数点
	最小变动价位	0.2点	0.2点	0.2点
	合约月份	当月、下月及随后两个季月	当月、下月及随后两个季月	当月、下月及随后两个季月
	交易时间	上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00	上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00	上午：9:15-11:30 下午：13:00-15:00
	每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±10%	上一交易日结算价的±10%	上一交易日结算价的±10%
	最低交易保证金	合约价值的8%	合约价值的8%	合约价值的8%
	最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定节假日顺延
	交割日期	同最后交易日	同最后交易日	同最后交易日
	交割方式	现金交割	现金交割	现金交割
	交易代码	IF	IC	IH
中证500股指期货合约	中证指数有限公司于2007年1月15日正式发布，是综合反映沪、深证券市场中小市值公司整体状况的指数。			
上证50股指期货合约	2004年1月2日正式发布，其成分股是上海证券市场规模大、流动性好的50只股票，综合反映了上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。			
5年期国债期货合约	见下表			
10年期国债期货合约	见下表			

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



中国金融期货交易所国债期货合约		
合约名称	5年期国债期货合约	10年期国债期货合约
合约标的	面值为100万人民币，票面利率为3%的名义中期国债	面值为100万人民币，票面利率为3%的名义长期国债
可交割国债	合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债	合约到期月份首日剩余期限为6.5-10.25年的记账式附息国债
报价方式	百元净价报价	百元净价报价
最小变动价位	0.005元	0.005元
合约月份	最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）	最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环）
交易时间	9:15-11:30；13:00-15:15	9:15-11:30；13:00-15:15
最后交易日交易时间	9:15-11:30	9:15-11:30
每日价格最大波动限制	上一交易日结算价的±1.2%	上一交易日结算价的±2%
最低交易保证金	合约价值的1%	合约价值的2%
交割日期	最后交易日的第三个交易日	最后交易日的第三个交易日
交割方式	实物交割	实物交割
交易代码	TF	T

（3）交易规则

交易编码	客户、从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。投资者可以根据不同投资目的，分别申请套期保值、套利和投机套的客户号。
保证金	分为结算准备金和交易保证金。 结算准备金 ：未被合约占用的保证金； 交易保证金 ：已被合约占用的保证金。
竞价交易	采用集合竞价交易和连续竞价交易。 集合竞价交易 ：采用 最大成交量原则 确定成交价，即以此价格成交能够得到最大成交量。 连续竞价交易 ：按照 价格优先、时间优先 的原则撮合成交。以当前价格波动限制申报的指令，按照 平仓优先、时间优先 的原则撮合成交。
结算价	1、某一合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。 2、是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。
最大波动限制	见上表
持仓限额制度	1、对于沪深300股指期货合约，进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为5000手；中证500、上证50合约均为1200手；某一股指期货合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25% 。 2、5年期、10年期国债期货合约上市首日起，持仓限额为2000手；交割月份之前的一个交易日起，持仓限额为600手；某一国债期货合约结算后单边总持仓量超过60万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的 25% 。
大户报告制度	交易所可以根据市场风险状况，公布持仓报告标准。
若干重要	交易所所有权根据市场情况采取提高交易保证金标准、限制开仓、限制出仓、限期平仓、强行平

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



风险控制手段	仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
--------	---------------------------------

7、金融期货的基本功能

套期保值功能	1、套期保值原理 某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响，从而它们的变动趋势大致相同；而且，现货价格与期货价格在走势上具有收敛性，即当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格将逐渐趋同。因此，若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸，则到期时不论现货价格上涨或是下跌，两种头寸的盈亏恰好抵消，使套期保值者避免承担风险损失。 2、套期保值的基本做法 在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时，做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避现货价格变动带来的风险，实现保值的目的。 套期保值的基本类型：（1）多头套期保值，是指持有现货空头（如持有股票空头）的交易者担心将来现货价格上涨（如股市大盘上涨）而给自己造成经济损失，于是买入期货合约（建立期货多头）。若未来现货价格果真上涨，则持有期货头寸所获得的盈利正好可以弥补现货头寸的损失。（2）空头套期保值，是指持有现货多头（如持有股票多头）的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约（建立期货空头），当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。 如果有投资者拥有较多资金欲投资于股票现货，又担心建仓期内大盘出现非预期大幅上涨导致导致建仓成本过高，也可以采取多头套期保值，即在期货上建立相应多头头寸，利用期货盈余抵消现货成本上升的风险。
价格发现功能	价格发现功能是指在一个公开、公平、高效、竞争的期货市场中，通过集中竞价形成期货价格的功能。期货市场之所以具有价格发现功能，是因为期货市场将众多影响供求关系的因素集中于交易所内，通过买卖双方公开竞价，集中转化为一个统一的价格。这一价格一旦形成，立即向世界各地传播，并影响供求关系，从而形成新的价格。如此循环往复，使价格不断趋于合理。 价格发现并不意味着期货价格必然等于未来的现货价格，多数研究表明，期货价格不等于未来现货价格才是常态。由于资金成本、仓储费用、现货持有便利等因素的影响，从理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。
投机功能	与现货市场投机相比较，期货市场投机有两个重要区别：<u>一是目前我国股票市场实行T+1清算制度，而期货市场是T+0，可以进行日内投机；二是期货交易的保证金制度导致期货投机具有较高的杠杆率，盈亏相应放大，具有更高的风险性。</u> 案例：股票指数期货投机。 2018年4月17日沪深300指数开盘报价为3812.87点，当年9月份到期的沪深300指数期货合约开盘价为3718.8点，若期货投机者预期当日期货报价将下跌，开盘即空头开仓，并在当日最低价3661.6点进行空头平仓，则： 当日即实现盈利17160（元）$[=(3718.8-3661.6) \times 300]$ 若期货公司要求的初始保证金为15%，则： 投入资金$=3718.8 \times 30 \text{日} \times 15\% = 167346$（元） 日收益率$=17160 \div 167346 = 10.25\%$



套利功能	期货套利是指利用同一合约在不同市场上可能存在的短暂价格差异进行买卖，赚取价差，被称为“跨市场套利”。 行业内通常也根据不同品种、不同期限合约之间的比价关系进行双向操作，分别被称为跨品种套利和跨期限套利。 对于股价指数等品种，当股指期货价格高于理论值时，做空股指期货，买入指数组合，被称为“正套”；反之，若股指期货价格低于理论值，则做多股指期货，做空指数组合，被称为“反套”。 案例：假设某股票报价为30元，该股票在2年内不发放任何股利。若2年期期货报价为35元（出于举例方便考虑，现实中基本上不存在2年期期货合约），则可进行如下套利： 按5%年利率借入3000元资金，并购买该100股股票，同时卖出100股2年期期货。2年后，期货合约交割获得现金3500元，偿还贷款本息3307.5元$[=3000 \times (1+0.05)^2]$，盈为192.5元。
------	--

四、金融互换交易

- 1、互换：两个或两个以上的当事人按共同商定的条件，在约定的时间内定期交换现金流的金融交易，可分为货币互换、利率互换、权益互换、信用互换等。从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列远期交易的组合。
- 2、1981年美国所罗门兄弟公司为IBM和世界银行办理首笔美元与马克和瑞士法郎之间的货币互换业务以来，互换市场的发展非常迅速，目前，按名义金额计算的互换交易已经成为最大的衍生交易品种。
- 3、互换交易的主要用途是改变交易者资产或负债的风险结构（比如利率或汇率结构），从而规避相应的风险。
- 4、中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率（Shibor，含隔夜、1周、3个月期等品种），国债回购利率（7天），1年期定期存款利率；互换期限从7天到3年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。
- 5、**股票收益互换**：证券公司与客户根据协议约定，在未来某一期限内针对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换，是一种重要的权益衍生工具交易形式。通常是由客户向证券公司支付固定利息，证券公司向客户支付指定的股票收益，以此进行互换。
- 6、**最基本的信用违约互换（CDS）**涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。

CDS交易的危险：

- （1）具有较高的杠杆性。
- （2）由于信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具（常见的有按揭贷款、按揭支持证券、各国国债及公司债券或者债券组合、债券指数），因此，特定信用工具可能同时在一起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额，在发生危机时，市场往往恐慌性地高估涉险金额。
- （3）缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易，因此，在危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑，担心自己的交易对手因此倒下从而使自己的敞口头寸失去着落。

第三节 金融期权与期权类金融衍生产品

一、金融期权的定义和特征

1、定义

- （1）期权又被称为“**选择权**”：持有者能在规定的期限内按交易双方商定的价格购买或出售一定数量的基础工具的权利。期权交易就是对这种选择权的买卖。
- （2）**金融期权**：以金融工具或金融变量为基础工具的期权交易形式。购买者在向出售者支付一定费用后，就获得了能在规定期限内以某一特定价格向出售者买进或卖出一定数量的某种金融工具的权利。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



2、金融期权的特征

主要特征在于它仅仅是买卖权利的交换。买方以支付一定数量的期权费为代价而拥有了这种权利，但不承担必须买进或卖出的义务；卖方则在收取了一定数量的期权费后，在一定期限内必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺。

3、金融期货与金融期权的区别

区别	金融期货	金融期权
<u>基础资产不同</u>	基础资产少于金融期权	凡可作期货交易的金融工具都可作期权交易
<u>交易者权利与义务的对称性不同</u>	权利和义务对称	买方只有权利没有义务，卖方只有义务没有权利。
<u>履约保证不同</u>	买卖双方均需开立保证金账户，并缴纳履约保证金	卖方需开立保证金账户，缴纳保证金，买方不需要
<u>现金流转不同</u>	成交时不发生现金收付关系，双方都必须保有一定的流动性较高的资产	成交时买方支付期权费，卖方收取期权费，成交后，除了到期履约外，交易双方将不发生任何现金流转
<u>盈亏特点不同</u>	双方潜在的盈利和亏损都是无限的	买方亏损有限（期权费），盈利无限；卖方亏损无限，收益有限（期权费）
<u>套期保值的作用与效果不同</u>	避免价格不利变动造成损失的同时，也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益 保值效果比期权更有效，也更便宜。	避免价格不利变动造成的损失，又在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益；真正做到既保值又获利很难。

二、金融期权的分类

按 <u>选择权的性质</u>	<u>认购</u> 期权	也被称为看涨期权，指期权的买方具有在约定期限内（或合约到期日）按行权价格（也被称为敲定价格或执行价格）买入一定数量基础金融工具的权利。交易者之所以买入认购期权，是因为他预期基础金融工具的价格在合约期限内将会上涨。如果判断正确，按行权价格买入该项金融工具并以市价卖出，可赚取市价与行权价格之间的差额；如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。
	<u>认沽</u> 期权	也被称为看跌期权，指期权的买方具有在约定期限内按行权价格卖出一定数量基础金融工具的权利。交易者买入认沽期权，是因为他预期基础金融工具的价格在近期内将会下跌。如果判断正确，可从市场上以较低的价格买入该项金融工具，再按行权价格卖给期权的卖方，将赚取行权价格与市价的差额；如果判断失误，则放弃行权，仅损失期权费。
按 <u>合约所规定的履约时间的不同</u>	<u>欧式</u> 期权	<u>只能在期权到期日执行</u>
	<u>美式</u> 期权	<u>可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行</u>
	<u>修正的美式</u> 期权	也被称为 <u>百慕大期权或大西洋期权</u> ， <u>可以在期权到期日之前的一系列规定日期执行</u> 。
按 <u>金融期权基础资产性质的</u>	<u>股权</u> 类期权	与股权类期权包括： <u>单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权</u> 。 单只股票期权（简称股票期权）指买方在交付了期权费后，即取得在合约规定的到期日或到期日以前按协定价格买入或卖出一定数量相关股票的权利。股票组合期权是以一篮子股票为基础资产的期权，代表性品种是交易所交易基金的期权。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



不同		股价指数期权是以股价指数为基础资产，买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以协定指数与市场实际指数进行盈亏结算的权利。股价指数期权没有可作实物交割的具体股票，只能采取现金轧差的方式结算。
利率期权		利率期权指买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以一定的利率（价格）买入或卖出一定面额的利率工具的权利。利率期权合约通常以政府短期、中期、长期债券，欧洲美元债券，大面额可转让存单等利率工具为基础资产。
货币期权		又被称为外币期权、外汇期权，指买方在支付了期权费后，即取得在合约有效期内或到期时以约定的汇率购买或出售一定数额某种外汇资产的权利。货币期权合约主要以美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、加拿大元及澳大利亚元等为基础资产。
金融期货合约期权		一种以金融期货合约作为交易对象的期权，它赋予其持有者在规定时间内以协定价格买卖特定金融期货合约的权利。
互换期权		以金融互换合约作为交易对象的期权，它赋予其持有者在规定时间内以规定条件与交易对手进行互换交易的权利。
奇异型期权		通常在期权性质、基础资产以及期权有效期等内容上与标准化的交易所交易期权存在差异，种类庞杂，较为流行的就有数十种之多。例如，有的期权合约具有两种基础资产，可以择优执行其中一种（任选期权）；有的可以在规定的一系列时点行权（百慕大期权）；有的对行权设置一定条件（障碍期权）；有的行权价格可以取基础资产在一段时间内的平均值（平均期权）等等。

三、金融期权的主要风险指标

Delta值	反映 <u>期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度</u> 。 $\Delta = \text{期权价格变化} / \text{期权标的证券价格变化}$ 。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系，与认沽期权价值为负相关关系。
Gamma值	反映 <u>期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度</u> 。 $\Gamma = \Delta \text{的变化} / \text{期权标的证券价格变化}$ 。
Rho值	反映 <u>无风险利率变化对期权价格的影响程度</u> 。 $\rho = \text{期权价格的变化} / \text{无风险利率的变化}$ 。市场无风险利率与认购期权价值为正相关，与认沽期权为负相关。
Theta值	反映 <u>到期时间变化对期权价值的影响程度</u> 。 $\theta = \text{期权价值变化} / \text{到期时间变化}$ 。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
Vega值	反映 <u>合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度</u> 。 $\nu = \text{期权价值变化} / \text{波动率的变化}$ 。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。

四、我国主要期权品种

包括在上交所上市交易的股票期权—50ETF期权，以在证券公司机构间与证券公司柜台市场交易的场外期权。

1、50ETF期权

(1) 上证50ETF期权合约要素

上证50ETF期权合约要素	
合约标的	上证50交易型开放式指数证券投资基金（50ETF）
合约类型	认购期权和认沽期权
合约单位	10000份
合约到期月份	当月、下月及随后两个季月

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



行权方式	到期日行权（欧式）
交割方式	实物交割（业务规则另有规定的除外）
到期日	到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）
行权日	同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行权日次一交易日
交易时间	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间） 下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）
委托类型	普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型
最小报价单位	0.0001元
申报单位	1张或其整数倍
涨跌幅限制	认购期权最大涨幅= $\max\{\text{合约标的前收盘价} \times 0.5\%, \min[(2 \times \text{合约标的前收盘价} - \text{行权价格}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\%\}$ 认购期权最大跌幅= $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$ 认沽期权最大涨幅= $\max\{\text{行权价格} \times 0.5\%, \min[(2 \times \text{行权价格} - \text{合约标的前收盘价}), \text{合约标的前收盘价}] \times 10\%\}$ 认沽期权最大跌幅= $\text{合约标的前收盘价} \times 10\%$
熔断机制	连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段
开仓保证金最低标准	认购期权义务仓开仓保证金= $[\text{合约前结算价} + \max(12\% \times \text{合约标的前收盘价} - \text{认购期权虚值}, 7\% \times \text{合约标的前收盘价})] \times \text{合约单位}$ 认沽期权义务仓保证金= $\min[\text{合约前结算价} + \max(12\% \times \text{合约标的前收盘价} - \text{认沽期权虚值}, 7\% \times \text{行权价格}), \text{行权价格}] \times \text{合约单位}$
维持保证金最低标准	认购期权义务仓维持保证金= $[\text{合约结算价} + \max(12\% \times \text{合约标的收盘价} - \text{认购期权虚值}, 7\% \times \text{合约标的收盘价})] \times \text{合约单位}$ 认沽期权义务仓维持保证金= $\min[\text{合约结算价} + \max(12\% \times \text{合约标的收盘价} - \text{认沽期权虚值}, 7\% \times \text{行权价格}), \text{行权价格}] \times \text{合约单位}$

（2）**个人投资者参与上交所期权交易**，应符合：申请开户前20个交易日日均托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；指定交易在证券公司**6个月以上**并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历等。

（3）**普通机构投资者参与期权交易**，应符合：申请开户前20个交易日日均托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币100万元；净资产不低于人民币100万元等。

（4）为提高期权交易的流动性，上交所引入了**做市商制度**。做市商分为主做市商和一般做市商，主做市商提供的服务包括：（1）向投资者提供双边持续报价；（2）对投资者询价提供双边回应报价；（3）交易所规定或者做市协议约定的其他业务。一般做市商提供前条第（2）、（3）项规定的做市服务。

（5）根据目前交易所规则规定，投资者单日买入开仓限额为总持仓限额的2倍，最大不超过1万张；单笔申报最大数量为30张，市价申报的单笔申报最大数量为10张。

2、场外期权

（1）证券公司在机构间市场或在柜台，根据与交易对手达成的协议，与交易对手直接开展的期权交易。场外期权业务自2013年开始试点，合约标的主要为以沪深300、中证500、上证50为主的股指，A股个股，黄金

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



期现货及部分境外标的。

(2) 通过场外期权交易，投资者可以实现风险管理、收益管理。

如，投资者支付名义本金8%的期权费，购买了平值认购期权，如果标的股票下跌，他的最大损失是期权费；而标的股票上涨，他将获得100%名义本金的收益。投资者还可以在买入一定份额期权的同时，卖出不同行权价的另一种期权，构成期权组合，以降低期权费。投资者还可以通过构建不同的期权组合，在大涨大跌、不涨不跌等各类行情走势情况下获利。

五、权证

概念	1、基础证券发行人或其以外的第三人（简称发行人）发行的，约定持有人在规定的期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。 2、从产品属性看，<u>权证是一种期权类金融衍生产品</u>。 3、权证与交易所交易期权区别：<u>交易所挂牌交易的期权是交易所制定的标准化合约，具有同一基础资产、不同行权价格和行权时间的多个期权形成期权系列进行交易；而权证则是权证发行人发行的合约，发行人作为权利的授予者承担全部责任</u>。
分类	1、按<u>基础资产</u>分类，分为<u>股权类权证、债权类权证以及其他权证</u>。 我国证券市场曾推出的权证均为股权类权证，其标的资产单只股票或股票组合（如ETF）。 2、按<u>基础资产的来源</u>分类，分为<u>认股权证和备兑权证</u>。 认股权证也被称为股本权证，一般由基础证券的发行人发行，行权时上市公司增发新股售予认股权证的持有人。 备兑权证通常由投资银行发行，备兑权证所认兑的股票不是新发行的股票，而是已在市场上流通的股票，不会增加股份公司的股本。 3、按<u>持有人权利</u>分类，分为<u>认购权证和认沽权证</u>。 认购权证属看涨期权，持有人有权按规定价格购买基础资产； 认沽权证属看跌期权，持有人有权按规定价格卖出基础资产。 4、按<u>行权的时间</u>分类，分为<u>美式权证、欧式权证、百慕大式权证</u>等类别。 <u>美式权证可以在权证到期日之前任何交易日行权；欧式权证仅可以在到期日当日行权；百慕大式权证则可在到期日之前一段规定时间内行权。</u> 5、按<u>权证的内在价值</u>分类，分为<u>平价权证、价内权证和价外权证</u>。
要素	1、<u>权证类别</u>：标明该权证属认购权证或认沽权证。 2、<u>标的</u>：标的种类涵盖股票、债券、外币、指数、商品或其他金融工具，其中股票权证的标的可以是单一股票或是一篮子股票组合。 3、<u>行权价格</u>：发行人发行权证时所约定的、权证持有人向发行人购买或出售标的证券的价格。若标的证券在发行后有除息、除权等事项，通常要对认股权证的认股价格进行调整。 4、<u>存续时间</u>：即权证的有效期，超过有效期，权证自动失效。曾在上交所、深交所上市交易的权证，存续时间一般为自权证上市之日起6个月以上24个月以下。 5、<u>行权日期</u>：权证持有人有权行使权利的日期。 6、<u>行权结算方式</u> 分为证券给付结算方式和现金结算方式两种。前者指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券；后者指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额。 7、<u>行权比例</u>：单位权证可以购买或出售的标的证券数量。

六、可转换债券

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



定义	1、持有者可以在一定时期内按一定比例或价格将之转换成一定数量的另一种证券的证券。 2、通常是转换成<u>普通股票</u>，<u>当股票价格上涨时，持有人行使转换权比较有利。实质上嵌入了普通股票的看涨期权。</u> 3、按照<u>发行时证券的性质</u>，分为<u>可转换债券</u>和<u>可转换优先股票</u>两种。 (1) <u>可转换债券</u>：依据一定的转换条件，将<u>信用债券转换成为发行人普通股票</u>。 (2) <u>可转换优先股票</u>：依据一定的转换条件，<u>将优先股票转换成发行人普通股票</u>。
特征	1、一种<u>附有转股权的特殊债券</u> <u>在转换以前，是一种公司债券，具备债券的一切特征，体现的是债权债务关系，持有者是债权人；在转换成股票后，变成股票，具备股票的一般特征，体现所有权关系，持有者变成股权所有者。</u> 2、可转换债券具有<u>双重选择权</u>的特征 (1) 投资者可自行选择是否转股，并为此承担转债利率较低的机会成本； (2) 转债发行人拥有是否实施赎回条款的选择权，并为此要支付比没有赎回条款的转债更高的利率。
发行条件	除符合组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、上市公司的财务状况良好等要求外，还应符合： 1、<u>最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%</u>。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为加权平均净资产收益率的计算依据； 2、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末<u>净资产额的40%</u>； 3、最近<u>3个</u>会计年度实现的年均可分配利润<u>不少于公司债券1年的利息</u>。
要素	1、有效期限和转换期限 (1) 有效期限与一般债券相同，债券从发行之日起至偿清本息之日止的存续时间。 (2) <u>转换期限</u>：转换为普通股票的起始日至结束日的期间。<u>期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后方可转换为公司股票。</u> 2、<u>票面利率或股息率</u> (1) <u>票面利率（或可转换优先股票的股息率）</u>：作为一种债券的票面年利率（或优先股票股息率），由发行人根据当前市场利率水平、公司债券资信等级和发行条款确定，一般低于相同条件的不可转换债券（或不可转换优先股票）。 (2) <u>应半年或1年付息1次，到期后5个工作日内应偿还未转股债券的本金及最后1期利息。</u> 3、<u>转换比例或转换价格</u> $\text{转换比例} = \frac{\text{可转换债券面值}}{\text{转换价格}}$ 案例：如果某可转换债券面额为1000元，规定其转换价格为25元，则转换比例为40，即1000元债券可按25元1股的价格转换为40股普通股票。 $\text{转换价格} = \frac{\text{可转换债券面值}}{\text{转换比例}}$ 4、<u>赎回条款与回售条款</u> 赎回条件一般是当公司股票价格在一段时间内连续高于转换价格达到一定幅度时，公司可按照事先约定的赎回价格买回发行在外尚未转股的可转换债券。 回售是指公司股票在一段时间内连续低于转换价格达到某一幅度时，可转换债券持有人按事先约定的价格将所持可转换债券卖给发行人的行为。 5、<u>转换价格修正条款</u> 发行公司在发行可转换债券后，由于公司的送股、配股、增发股票、分立、合并、拆细及其他原因导致发行人股份发生变动，引起公司股票名义价格下降时而对转换价格所作的必要调整。



附权证的可分离公司债券	区别	分离交易的可转换公司债券	一般可转换债券
	权利载体不同	权利载体是权证，权证持有人可能与债券持有人相分离，债券持有人拥有的是公司债券，不具有转股权。	权利载体是债券本身，债券持有人即转股权所有人
	行权方式不同	按照权证规定的认股价格以现金认购标的股票，对债券不产生直接影响。	按规定的转换比例转换为上市公司股票，债券将不复存在
	权利内容不同	权证有效期通常不等于债券期限，只有在正股除权除息时才调整行权价格和行权比例	转股权有效期通常等于债券期限，发行条款中可以规定修正转股价格条款

七、可交换债券

定义	上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份。		
特征	1、具有 <u>转股权利、双重选择权</u> 等特征。 2、 <u>期限最短为1年，最长为6年</u> ；自发行结束之日起 <u>12个月</u> 后方可交换为预备交换的股票； 3、交换价格应不低于公告募集说明书日前 <u>20个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价</u> 。		
发行条件	1、申请人应当是符合《公司法》《证券法》规定的有限责任公司或者股份有限公司； 2、公司组织机构健全，运行良好，内部控制制度不存在重大缺陷； 3、公司最近一期末的净资产额 <u>不少于人民币3亿元</u> ； 4、公司最近 <u>3个</u> 会计年度实现的年均可分配利润不少于公司 <u>债券一年</u> 的利息； 5、本次发行后累计公司债券余额 <u>不超过最近一期末净资产额的40%</u> ； 6、本次发行债券的金额不超过预备用于交换的股票按募集说明书公告日 <u>前20个交易日均价计算的市值的70%</u> ，且应当将预备用于交换的股票设定为本次发行的公司债券的担保物； 7、经资信评级机构评级，债券信用级别良好； 8、不存在《公司债券发行试点办法》第八条规定的不得发行公司债券的情形。		
可交换债券与可转换债券的区别	区别	可交换债券	可转换债券
	发行主体不同	上市公司的股东	上市公司本身
	用于转股的股份来源不同	发行人持有的其他公司已发行在外股份	发行人本身未来将发行的新股
	转股对公司股本的影响不同	不会影响标的股票总股本的数量	标的股票总股本扩大

第四节 其他衍生工具简介

一、存托凭证

定义	1、 <u>存托凭证（DR）</u> ：在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。 2、一般代表外国公司股票，有时也代表债券。存托凭证也被称为预托凭证。 3、 <u>香港特别行政区和台湾地区推出的存托凭证分别被称为HDR和TOR。内地将推出中国存托凭证（简称CDR），即在我国内地发行的代表境外或者我国香港特区证券市场上某种股票的权益类证券。</u>
优点	1、对 <u>发行人的优点</u>

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



		(1) 市场容量大，筹资能力强。 (2) 避开直接发行股票与债券的法律要求，上市手续简单，发行成本低。 (3) 吸引投资者关注，增强上市公司曝光度，扩大股东基础，增加股票流动性； 2、<u>对投资者的优点</u> 投资ADR给投资者也能带来好处 (1) 以美元交易，且通过投资者熟悉的美国清算公司进行清算； (2) 上市交易的ADR须经SEC注册，有助于保障投资者权益； (3) 上市公司发放股利时，ADR投资者能及时获得，而且是以美元支付； (4) 某些机构投资者受投资政策限制，不能投资非美国上市证券，ADR可以规避这些限制。
美国存托凭证的有关业务机构	存券银行	(1) <u>作为ADR的发行人，存券银行在ADR基础证券的发行国安排托管银行，当基础证券被解入托管账户后，立即向投资者发出ADR；ADR被取消时，指令托管银行把基础证券重新投入当地市场。</u> (2) <u>在ADR交易过程中，存券银行负责ADR的注册和过户，安排ADR在存券信托公司的保管和清算，及时通知托管银行变更股东或债券持有人的登记资料，并与经纪人保持经常联系，保证ADR交易的顺利进行。同时，存券银行还要向ADR的持有者派发美元红利或利息，代理ADR持有者行使投票权等股东权益。</u> (3) <u>存券银行为ADR持有者和基础证券发行人提供信息和咨询服务。作为ADR持有者、发行公司的代理者和咨询者，存券银行向ADR持有者提供基础证券发行人及ADR的市场信息，解答投资者的询问；向基础证券发行人提供ADR持有者及ADR市场信息，帮助发行人建立和改进ADR计划，特别是提供法律、会计、审计等方面的咨询和代理服务；协调ADR持有者和发行公司的一切事宜，并确保发行公司符合法律要求。</u>
	托管银行	由存券银行在基础证券发行国安排的银行，它通常是存券银行在当地的分行、附属行或代理行。 负责保管ADR所代表的基础证券；根据存券银行的指令领取红利或利息，用于再投资或汇回ADR发行国；向存券银行提供当地市场信息。
	中央存托公司	美国的证券中央保管和清算机构，<u>负责ADR的保管和清算</u>。美国证券中央保管和清算机构的成员为金融机构，如证券经纪公司、自营商、银行、信托投资公司、清算公司等，其他机构和个人也可以通过与以上成员建立托管或清算代理关系，间接地参加证券中央保管和清算机构。
美国存托凭证的种类		1、<u>无担保的存托凭证</u> 由一家或多家银行根据市场的需求发行，基础证券发行人不参与，存券协议只规定存券银行与存托凭证持有者之间的权利义务关系。目前已很少应用。
		2、<u>有担保的存托凭证</u> 由基础证券发行人的承销商委托一家存券银行发行。承销商、存券银行和托管银行三方签署存券协议。协议内容包括存托凭证与基础证券的关系，存托凭证持有者的权利，存托凭证的转让、清偿、红利或利息的支付以及协议三方的权利义务等。采用有担保的存托凭证，发行公司可以自由选择存券银行。 有担保的存托凭证分为一、二、三级公开募集存托凭证和美国144A规则下的私募存托凭证。一级存托凭证允许外国公司无须改变现行的报告制度就可以享受公开交易证券的好处；想在一家美国交易所上市的外国公司可采用二级存托凭证；如果要在美国市场上筹集资本，则须采用三级存托凭证。存托凭证的级别越高，所反映的美国证券交易委员会（SEC）登记要求也越高，对投资者的吸引力就越大。



我国公司在海外发行存托凭证的进程	1、我国公司发行的存托凭证 发行一级存托凭证的国内企业 (1) 含B股的国内上市公司，如氯碱化工、二纺机、轮胎橡胶和深深房； (2) 在我国香港上市的内地公司，如青岛啤酒和平安保险等，这些公司在发行存托凭证时，都已发行H股作为发行存托凭证的基础；另外，2004年12月，在新加坡交易所上市的双威通讯也以一级存托凭证方式发行了存托凭证。 2004年以前，只有在我国香港上市的中华汽车发行过二级存托凭证；进入2004年后，随着中国网络科技类公司海外上市速度加快，二级存托凭证成为中国网络股进入NASDAQ的主要形式。 发行三级存托凭证的公司多在我国香港交易所上市，发行存托凭证的模式基本相同，即在我国香港交易所发行上市的同时，将一部分股份转换为存托凭证在纽约股票交易所上市，这样不仅实现在我国香港和美国同时上市融资的目的，而且简化了上市手续，节约了交易费用。 2、我国公司发行存托凭证的阶段和行业特征 (1) 1993-1995年，中国企业在美国发行存托凭证。 1993年7月，上海石化以存托凭证方式在纽约证券交易所挂牌上市，开创了中国公司在美国证券市场上市的先河； (2) 1996-1998年，基础设施类存托凭证渐成主流。 (3) 2000-2001年，高科技公司及大型国有企业成功上市。 (4) 2002年以来，中国企业存托凭证发行出现分化现象。 一方面，大型国有企业，如中国电信、中国人寿、平安保险、中芯国际等继续保持海外上市（柜）的势头；另一方面，大量注册在海外的民营企业，如阿里巴巴、百度、京东等在美国成功上市。
中国存托凭证（CDR）	2018年5月4日，中国证监会发布《存托凭证发行与交易管理办法（征求意见稿）》，于2018年6月6日发布，为CDR的正式推出积极做好制度准备。 试点企业在境内发行的存托凭证均应在境内证券交易所上市交易，并在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管、结算。试点企业募集的资金可以人民币形式或购汇汇出境外，也可留存境内使用。 1、中国存托凭证 由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的证券。 2、参与主体 (1) 发行人：在境外发行基础证券。 (2) 存托人：存托人持有基础证券，在境内签发相应的存托凭证；按照存托协议约定，根据存托凭证持有人意愿行使境外基础证券相应权利，办理存托凭证分红、派息等业务。 (3) 持有人：存托凭证持有人依法享有存托凭证代表的境外基础证券权益，并按照存托协议约定，通过存托人行使其权利。 3、存托协议 基础证券发行人、存托人及存托凭证持有人通过存托协议明确存托凭证所代表的权益及各方权利义务。投资者持有存托凭证即成为存托协议当事人，视为其同意并遵守存托协议约定。存托协议约定因存托凭证发生的纠纷适用中国法律法规规定，由境内法院管辖。 4、基础财产 包括境外基础证券及其衍生权益。存托人可在境外委托金融机构担任托管人。托管人负责托管存托凭证基础财产，并负责办理与托管相关的其他业务。

二、结构化金融衍生产品

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



定义	运用金融工程结构化方法，将若干种基础金融商品和金融衍生产品相结合设计出的新型金融产品。 目前最为流行的结构化金融衍生产品主要是由<u>商业银行开发的各类结构化理财产品以及在交易所市场上市交易的各类结构化票据</u>，它们通常与某种金融价格相联系，其投资收益随该价格的变化而变化。
类别	1、按<u>联结的基础产品分类</u> 分为<u>股权联结型产品（其收益与单只股票、股票组合或股票价格指数相联系）、利率联结型产品、汇率联结型产品、商品联结型产品</u>等种类。 2、按<u>收益保障性分类</u> 分为<u>收益保证型产品</u>和<u>非收益保证型产品</u>；收益保证型又分为<u>本金保障型</u>和<u>保证最低收益型</u>。 3、按<u>发行方式分类</u> 分为<u>公开募集的结构化产品与私募结构化产品</u>； 4、按<u>嵌入式衍生产品分类</u> 案例：收益保证型人民币港股挂钩理财产品。 2010年4月，某国有银行发售一款挂钩4只港股[建设银行（0939.HK）、华润置地（1109.HK）、中国国航（0753.HK）、玖龙纸业（2689.HK）]的1年期人民币理财产品。根据产品合同规定，以2010年4月22日为基准，若1年后（2011年4月18日）上述4只股票价格均高于基准日价格，则该产品支付6%的年收益；若仅有其中3只股票价格高于基准日价格，则该产品支付2.25%的年收益；其他情况下，该产品支付0.36%的年收益。
收益与风险	案例：累算远期交易。 某投资者在某私人银行开户，先后存入近200万美元。银行在电话中向客户推荐“打折股票”金融衍生产品累算远期交易（FA）。 该产品要求客户在1年内，每天以合约当日股价79.6%的折扣购买1000股A股票，两周交割一次。FA合约在A股票涨到合约当日股价103%后中止，但保证向客户按照约定价格最少提供4个星期的股票。假如股票价格跌破79.6%折扣价时，投资者就必须每天双倍购买A股票，即2000股。 2007年10月12日通话当日，银行为投资者确定以当天A股票股价为依据，其合约行使价为每股19.5356港元。就在合约执行几天后，A股票股价掉头向下，1年内跌幅高达87%。到合约最后1个交易日2008年10月10日时，A股票的股价仅为3.29港元，远超同期港股跌幅，致使该投资者以每天2000股的速度，在1年中以19.5356港元的价位总共买入了约50万股A股票，其资产平均以每天3万多港元的速度蒸发。 当投资者表示凑钱有困难时，该私人银行称可以提供贷款。2008年10月10日合约结束，投资者向银行贷款375万港元，而此时其账户里的股票、票据市值约500万港元。然而10月24日以及27日，港股连续两天大跌，A股票股价最低跌到1.9港元，投资者账户股票市值缩水至不够贷款数额，从而被银行强行斩仓偿还贷款。 最后，投资者的千万元资产全部消失殆尽，还倒欠银行贷款23万港元。

第八章 金融风险管理

第一节 概述

一、风险内涵及相关概念

定义	1、国内外金融理论界对风险的定义或界定的三类观点： （1）<u>风险是结果的不确定性，是一种变化。</u> （2）<u>风险是损失发生的可能性，或可能发生的损失。</u>
----	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	(3) <u>风险是结果对期望的偏离，是（收益的）波动性。</u> 2、其中第三种定义是投资学、金融学以及金融工程学中的主流定义，其重要特性体现了<u>风险不仅包括损失的可能性，也包括对盈利可能性的覆盖</u>，是现代风险计量和管理的基础。
风险与相关概念	1、<u>风险与损失</u> (1) <u>风险只是损失的可能性，并不等于损失；</u> (2) 损失是偏事后的概念，反映的是风险事件发生后的状况，但风险是一个明确的事前概念，反映的是损失发生前的事物发展状态； (3) 损失和风险是事物发展的两种状态。 (4) 风险的语言体系：通俗语言和专业语言； (5) 通俗语言被人们广泛使用，如，防范风险、化解风险、抵御风险、抗风险、风险点、风险隐患、风险处置、风险产生、风险积累、风险资产、风险机构。 (6) 专业语言，如，管理风险、对冲风险、多样化分散风险、配置风险、计量风险、风险定价、风险转移、补偿风险、风险拨备、风险评级、风险监管、风险调整资本收益率（RAROC）、在险价值（VaR）、风险资本等。 (7) 两类语言最大的区别在于：通俗语言下，风险往往是损失、问题、危机的时髦代名词，并非真正意义上的风险；而专业语言下的风险是损失发生前的状态，是真正意义上的风险。 2、<u>风险与不确定性</u> (1) 在风险状态下，决策者知道最终呈现的可能状态，知道整个事件发生的概率分布，风险具有可量化的性质； (2) 在不确定性状态下，决策者不了解事件发生的概率结果，不确定性具有不可以量化的特征。 3、<u>风险与波动性</u> (1) 在波动性定义下，风险既是损失的可能，也是盈利的可能；既是损失的来源，也是盈利的来源；既是挑战，也是机遇； (2) 基于波动性定义下风险的双向测度是现代风险管理发展的重要基础。 (3) 这种既覆盖损失可能性又覆盖盈利可能性的双侧风险观，对于处理好<u>金融实践中风险管理</u>与<u>业务发展的对立统一关系</u>具有重要意义。 4、<u>风险与危险</u> (1) 风险：结果的不确定性或损失发生的可能性； (2) 危险：使得损失事件更易于发生，或者一旦发生后果会更加严重的因素和环境，在英文中通常用“Hazard”来表示。 (3) 风险是危险的结果，要管理好风险，就需要降低和消除危险。

二、金融风险管理内涵与目标

（一）内涵

风险管理不等于损失管理，其本质特征是事前管理。

现代风险管理是一种全面的风险管理，以企业的股东价值和社会价值增长为总体目标，从管理环境（包括风险战略、治理和组织、风险文化、人才和教育培训）、管理技术（包括风险识别、衡量、管理和报告）和管理运行（包括数据IT和过程内部控制）等多个层面，对金融机构所有的风险因子（包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、声誉风险等）、所有的业务线路和产品、所有的分支机构和所有的人员（包括内部人员和客户）和完整的经营过程（包括决策和流程）进行的管理过程。

（二）目标

1、目标：创造价值，而不是减少损失或降低风险。

2、企业价值的影响因素：每期的现金流、贴现率与期限。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- 3、扩大每期现金流总体上需要通过承担更大的风险去实现，是以风险换收益，风险定价、经济资本配置等风险管理行为对于提升企业现金流具有重要的意义；
- 4、通过衍生产品和对冲风险的交易可以降低企业现金流的波动，从而降低贴现率，提升企业价值；
- 5、声誉风险管理和业务持续性管理，以及防止企业破产的各种风险管理措施，延长了现金流期限，从而创造了价值。

三、风险管理策略

风险 规避	通过<u>主动放弃或者拒绝承担</u>风险来实现的。一种<u>非常保守</u>的策略，能够在风险事件发生之前，完全消除某一特定风险可能造成的损失，一种<u>彻底地控制风险</u>的对策。 如，当机构在选择某一项目时尽可能地选择风险比较低的项目，放弃风险高的项目，而风险高的项目往往有可能有较高的预期投资收益。银行发放贷款时，倾向于发放期限比较短的流动资金贷款，而对较长期的项目贷款则采取十分谨慎的态度，这都是风险规避的表现。
风险 控制	1、金融机构采取内部控制手段降低风险事件发生的可能性和严重程度； 2、控制措施的目的是降低风险本身，即降低损失发生的可能性或者严重程度，而不是将风险转嫁给外部或从外部获得补偿； 3、实施风险控制策略的成本主要在于<u>控制费用的支出</u>。
风险 分散	对于证券市场中众多的中小投资者，基金的投资就是典型的组合分散投资，这样做不仅能够获得规模效应，降低投资成本，同时还可以充分降低非系统性风险，为基金持有者获得稳定的收益提供可靠的保证。
风险 对冲	通过投资或购买与标的资产收益波动<u>负相关</u>的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。 <u>可以管理系统性风险和非系统性风险</u>，还可以根据投资者的风险承受能力和偏好，通过对冲比率的调节，将风险降低到预期水平。 常见的风险对冲手段是<u>套期保值</u>，是以规避现货风险为目的的期货交易行为。
风险 转移	通过购买某种金融产品或采取某些合法的手段将风险转嫁给愿意和有能力承接的主体，被称为风险转移。 可分为<u>保险转移和非保险转移</u>。保险转移是通过向保险公司支付保费的方式，将风险转移给保险公司。非保险转移通常采用<u>担保和备用信用证</u>等方式将风险转嫁给第三方。如，当金融机构提供信用贷款时，通常需要借款人提供第三方担保，如不能到期偿还贷款，由担保方代为偿还。 金融机构还会借助于<u>衍生产品</u>（如期权合约等）作为特殊保单转移利率、汇率、股票和商品价格风险。
风险 补偿	在风险损失发生之前通过金融交易的价格补偿获得风险回报，以及在损失发生之后通过<u>抵押、质押、保证、保险</u>等获得补偿。 如，在无法利用其他方法化解风险时，可以在金融资产定价中通过价格调整来获得合理的风险回报。商业银行在贷款定价中，对于信用等级较高的贷款企业可以给予优惠利率，对于信用等级较低的客户可以要求比基准利率更高的利率。
准备 金	针对风险事件发生的可能性提取足够的准备性资金，以保证损失发生之后能够很快被吸收，从而保障金融机构仍然能够正常运行。 风险补偿的内容中既要包括<u>预期损失</u>，也要包括<u>资本成本</u>。

四、现代风险管理基本理念

（一）风险与金融产品和投资

1、任何金融产品是风险和收益的组合

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



2、风险是与收益相匹配的

3、投资是以风险换收益

(1) 突出了风险是收益的来源，反映了投资活动的本质，即承担较高风险的投资应该获得相对较低风险而项目预期收益率更高的风险溢价；

(2) 并不意味着无限制地承担风险，不能够带来足够风险溢价的风险应予以限制。

(二) 风险与金融机构

1、金融机构的本质是承担和经营风险的企业

对金融机构而言，风险可以被视为一种商业经营的资源。

2、风险管理是金融机构的核心竞争力

3、风险管理助力金融业务持续、稳定、健康发展

现代风险管理工作的特点：前瞻性和长期性、整体性和全局性。

第二节 金融风险管理基本框架

一、风险管理流程

风险识别	风险管理的第一步是识别各种明显的和潜在的风险源和风险因素，估计这些风险可能造成的物资与人身损失以及心理与社会效应。风险识别是进行风险管理的基础工作和前提条件。 风险识别包括<u>感知风险和分析风险</u>。感知风险是通过系统化的方法发现经济主体所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因和变化规律。
风险衡量	1、计量风险发生的概率及潜在损失的大小，评估风险严重程度，为确定风险管理对策提供依据。 2、风险度量方法有<u>敏感度分析法、波动性计量法、VaR法和情景压力测试法</u>等。 3、在分析和评价风险严重性时，需要考虑 (1) <u>风险损失的相对性</u>，即不仅要考虑风险损失的绝对量，同时要考虑主体的风险承受能力； (2) 单一风险事件和所有风险事件产生的不同类型损失及其对主体的综合影响，<u>既要考虑直接损失和有形损失，也要考虑间接损失和无形损失</u>； (3) <u>综合考量风险发生的时间、持续时间、发生频率等因素</u>，以提升对风险影响评估的科学性。
风险应对	根据风险识别、计量、监控及预警等情况，针对不同类别、不同发生概率及不同损失程度的风险所采取的应对措施，主要包括<u>风险偏好管理、风险限额、风险定价与拨备、风险缓释，以及应急计划</u>等。 1、<u>风险偏好</u>：金融机构董事会和高级管理层明确说明的愿意承受的整体风险水平或者风险敞口。 2、<u>风险限额</u>：依据RAROC最大化原则，将风险指标以风险限额的形式分解至公司的不同层面、不同业务线乃至具体组合与策略，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。凡在限额以内发生的损失，都可以通过<u>自有资本金</u>来抵御。主要包括<u>风险限额的设定、风险限额的监测、风险限额的控制</u>。 3、<u>拨备</u>：在经营中对可能已经构成的风险和损失作出准备。对于预期风险，金融机构可通过风险定价和适度的拨备来抵御。 4、<u>风险缓释</u>：采用相关措施来降低风险的损失频率或影响程度。 5、<u>应急计划的目标</u>：帮助公司应对极端的风险事件。
风险监测、预警与报告	风险监测风险管理的重要一环，是风险偏好、风险限额，以及日常风险管理得以有效实施的重要保障。风险管理部作为风险监测的部门，负责构建公司的风险监测体系，包括建立健全的风险监测制度，设计风险监测指标，搭建风险监测系统，对公司范围内各项业务与管理活动中风险进行持续监测并处理、报告监测结果，督导专管部门的风险监测工作。 证券公司应该建立有效的风险监测模型，通过技术化系统化手段，对整个经营活动过程进行监



测，并针对监测结果所获得的警情和警兆发布相关警示。

证券机构应该建立健全风险报告体系，定期对公司所面临的风险状况进行检测，编制风险报告，确保各类风险信息顺畅并及时地在公司内部传递。对风险等级较高的事项形成紧急专项报告和不定期报告，对风险等级较低的风险事项形成定期的日报、月报、年报，按照一定程序报送各级风险决策机构。同时，证券机构还应该针对不同类型的风险来区分不同的报告渠道和风险报告的职责分工。

二、风险管理的组织架构

（一）董事会及其委员会

- 1、证券公司董事会承担全面风险管理的最终责任；
- 2、职责：推进风险文化建设，审议批准公司全面风险管理的基本制度，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额，审议公司定期风险评估报告，任免并考核首席风险官、确定其薪酬待遇、建立与首席风险官的直接沟通机制等。
- 3、可授权其下设的风险管理专业委员会履行其全面风险管理的部分职责。

（二）高级管理层

- 1、证券公司经理层对全面风险管理承担主要责任；
- 2、**职责**：制定风险管理制度，并适时调整；建立健全公司全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制；制订风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额等的具体执行方案，确保其有效落实；对其进行监督，及时分析原因，并根据董事会的授权进行处理；定期评估公司整体风险和各类重要风险管理状况，解决风险管理中存在的问题并向董事会报告；建立涵盖风险管理有效性的全员绩效考核体系；建立完备的信息技术系统和数据质量控制机制。
- 3、证券公司当任命一名高级管理人员负责全面风险管理工作（首席风险官）。
- 4、**首席风险官**：
 - （1）**不得兼任或者分管**与其职责相冲突的职务或者部门；
 - （2）**保障**首席风险官能够充分行使履行职责所必需的知情权；
 - （3）**有权参加或者列席**与其履行职责相关的会议，调阅相关文件资料，获取必要信息；
 - （4）保障首席风险官的**独立性**。
 - （5）公司股东、董事**不得违反**规定的程序，直接向首席风险官下达指令或者干涉其工作。

（三）风险管理部

在首席风险官的领导下推动全面风险管理工作，监测、评估、报告公司整体风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门、分支机构及子公司的风险管理工作。

（四）子公司

证券公司应将子公司的风险管理纳入统一体系，对其风险管理工作实行垂直管理，要求并确保子公司在整体风险偏好和风险管理制度框架下，建立自身的风险管理组织架构、制度流程、信息技术系统和风控指标体系，保障全面风险管理的一致性和有效性。

（五）风险管理的“三道防线”

- 1、第一道风险防线：业务条线部门，是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口；
- 2、第二道风险防线：风险管理部门和合规部门，风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动；合规部门负责定期监控机构对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
- 3、第三道风险防线：内部审计。对机构风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。

三、风险偏好和限额

（一）风险偏好和风险容忍度

- 1、风险偏好（风险胃口）：企业在追求战略和业务目标过程中对风险的态度，包括愿意承担的风险的种类、大小、数量、以何种方式承担，以及为了增加每一分盈利愿意多承担多少风险等；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- 2、风险偏好是公司决策层综合考虑多种风险因素后作出的一种更高层次的承诺；
- 3、风险容忍度是考虑到风险状况的不断变化为每一个具体的风险因素设定的量化的可接受水平。
- 4、风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主；风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化。
- 5、风险偏好是公司战略目标的一个重要决定因素，在风险管理体系中居于宏观的主导地位；风险容忍度表现为公司在不同业务板块和不同控制维度上的总体边界。
- 6、风险偏好的设定通常从战略角度出发，采取“自上而下”的设定方法；而风险容忍度更接近于业务单元，与实际风险特征联系紧密，通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。

（二）风险限额

1、风险限额的原则和理念

- （1）风险限额是依据RAROC最大化原则，将风险控制在可以承受的合理范围之内，使风险大小与风险管理能力和资本实力相匹配。
- （2）限额管理体现了风险管理是一种积极的事前管理。各类敞口的限额都是根据对风险变化的预测提前设定的。
- （3）限额管理是一种对风险的实时动态管理。强调在每个时点上，系统都可以根据最新市场变化和业务数据计算调整各项限额，并监测所有限额的执行状态。
- （4）限额管理体现了任何金融产品是风险和收益的组合，投资是以风险换收益。限额是根据RAROC最大化原则设定的，鼓励不同层级的经营机构在“资本、风险、收益”之间寻求平衡。
- （5）限额管理体现了现代风险管理是一种全面的风险管理。限额管理体系不仅涵盖信用、市场、流动性等风险，也贯穿了宏观、中观和微观等各个层面；不仅对单笔业务或某一客户的交易限额，也包括对国家、行业、区域、产品等资产组合层面的额度限制。
- （6）限额管理基本原则：限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、波动性）；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等）；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

2、风险限额的类别

- （1）按约束的风险类型，分为信用风险限额、市场风险限额、操作风险限额、流动性风险限额、国别风险限额。
- （2）信用风险限额指标：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等；
- （3）市场风险限额指标：VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等；
- （4）操作风险限额指标：操作风险损失率、监管处罚率、千人重大操作风险事发率、千人发案率、案件风险率、操作风险事件败诉率、信息系统主要业务时段可用率、操作风险经济资本率等；
- （5）流动性风险限额指标：流动性比例、存贷比、流动性覆盖率、净稳定资金比率、流动性缺口率、核心负债依存度、单日现金错配限额、一个月累计现金错配限额、最大十家存款集中度、最大十家金融同业集中度等；国别限额包括对某一个国家的国别风险敞口等。

3、限额管理

（1）风险限额设定。

第一，全面风险计量，即对各类业务所包含的风险进行量化分析，以确定各类敞口的预期损失和非预期损失。

第二，利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析，其中制订一套合理的成本分摊方案是亟待解决的一项重要任务。

第三，运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量。

第四，综合考虑监管部门的政策要求以及公司战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额。

（2）风险限额监测。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券公司应当建立逐日盯市等机制，准确计算、动态监控关键风险指标情况，判断和预测各类风险指标的变化，及时预警超越各类、各级风险限额的情形，明确异常情况的报告路径和解决办法。

(3) 超限额处置。

风险管理部门发现风险指标超限额的，应当与业务部门、分支机构、子公司及时沟通，了解情况和原因，督促业务部门、分支机构、子公司采取措施在规定时间内结合业务特点，制订超限额后的风险缓释措施，并及时向首席风险官报告。对因违规超限额造成的损失进行责任认定；对超限额处置的实际效果要定期进行返回检验。

四、资本充足

(一) 资本定义及功能

1、定义：金融机构自身拥有的或能永久支配、使用的资金，是金融机构从事经营活动必须注入的资金。

2、功能

- (1) 为金融机构提供融资。资本是金融机构发放贷款和投资的资金来源之一；
- (2) 它可以抵御风险损失，保证公司正常运营，为避免破产提供缓冲余地；
- (3) 资本显示金融机构的实力和信誉，向债权人和投资者树立信心；
- (4) 限制业务过度扩张和承担风险，资本是与风险相联系的资产，是金融机构承担风险的底线和边界；
- (5) 维持金融体系的稳定，监管当局通过规定法定资本比率来约束和控制金融机构过度业务扩张和风险承担，进而维护金融体系的稳定。

3、证券公司资本管理的原则：

- (1) 资本水平应当与业务发展相匹配；
- (2) 资本水平应当与风险偏好、风险管理水平和外部环境相适应，能够充分覆盖主要风险。

(二) 资本的主要类别

1、账面资本

- (1) 账面资本=总资产-总负债；
- (2) 包括：实收资本、资本公积、盈余资本、未分配利润等。
- (3) 是对金融机构资本金的静态反映。

2、经济资本（风险资本）

- (1) 金融机构为了吸收一定置信水平下的非预期损失而应该具备的资本，数量上等于公司整体损失分布中给定置信水平的在险价值。
- (2) 一种虚拟的、“算出来”的数字，并不是真正的资本。

3、监管资本（净资本）

- (1) 证券公司净资本由核心净资本和附属净资本构成。

其中：核心净资本=净资产-优先股及永续次级债等资产项目的风险调整-或有负债的风险调整-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目

附属净资本=长期次级债x规定比例-/+中国证监会认定或核准的其他调整项目

(三) 风险覆盖率和资本杠杆率

1、在资本充足方面，常用的风险控制指标：风险覆盖率和资本杠杆率等。

2、风险覆盖率=净资本（监管资本）/风险资本准备；

风险资本准备因市场风险、信用风险、操作风险等可能引起的非预期损失所需要的资本，可以采取内部模型法等风险计量高级方法计算风险资本准备。

3、杠杆率=权益资本/总资产，衡量公司负债风险的指标。

4、资本杠杆率作为证券公司的核心风控指标，是控制证券公司经营杠杆的首要指标。

资本杠杆率=核心净资本/表内外资产总额

四、压力测试

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



定义	对于证券公司来说，具体指采用以定量分析为主的风险分析方法，测算压力情景下净资本和流动性等风险控制指标、财务指标、证券公司内部风险限额及业务指标的变化情况，评估风险承受能力，并采取必要应对措施的过程，也包含对风控合规有效性的定性分析。 压力情景主要包括：证券公司内外部环境发生<u>极端变化或出现突发事件，开展重大业务以及进行利润分配</u>等情形。
标准	中国证券业协会2016年颁布的《<u>证券公司压力测试指引</u>》指出，证券公司在遇到以下情形之一时，应当开展专项或综合压力测试：<u>重大对外投资或收购、重大对外担保、重大固定资产投资、利润分配或其他资本性支出、证券公司分类评价结果负向调整、负债集中到期或赎回等可能导致净资本和流动性等风险控制指标发生明显不利变化或接近预警线的情形；确定重大业务规模和开展重大创新业务；确定经营计划和业务规模、确定自营投资规模限额、开展重大创新业务、承担重大包销责任等；预期或已经出现重大内部风险状况；自营投资大幅亏损，政府部门行政处罚、诉讼、声誉受损等；预期或已经出现重大外部风险和政策变化事件；证券市场大幅波动，监管政策发生重大变化等；其他可能或已经出现的压力情景。</u>
原则	(1) <u>全面性原则</u>：应全面覆盖公司各个业务领域、所有子公司以及比照子公司管理的各类孙公司的各类风险，并充分考虑各类风险间的相关性。 (2) <u>实践性原则</u>：开展压力测试的流程与方法应当具备针对性和可操作性，与经营管理实践紧密结合，压力测试结果应当在风险管理和经营决策中得到有效应用。 (3) <u>审慎性原则</u>：开展压力测试所选用的风险因素、数量模型、情景假设应当审慎合理，符合行业和公司实际，以利于科学分析各类风险的特征及其对各项业务的影响。 (4) <u>前瞻性原则</u>：开展压力测试应当综合考虑宏观经济运行周期、行业发展变化趋势以及公司发展战略规划，合理预见各种可能出现的极端不利情况和风险。
流程与方法	1、<u>确定测试对象，制订测试方案</u> 压力测试方案一般包括测试目的、压力情景、风险因子、测试对象、测试方法、测试区间、测试频率、参与部门等要素。 综合压力测试的对象包括但不限于净资本和流动性等风险控制指标和整体财务指标；专项压力测试的对象根据专项压力测试的目的予以选择。 2、<u>选择压力测试方法，并设置测试情景</u> 根据不同的压力情景，可采用<u>敏感性分析和情景分析</u>等方法。敏感性分析，是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析，是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。 在设置压力情景时，可采取<u>历史情景法、假设情景法或者二者相结合</u>的方法。历史情景法就是使用过去发生的市场极端变化的事件，如，1929年美国股市崩溃、1995年墨西哥金融危机、1997年亚洲金融危机、1998年俄罗斯货币贬值危机、2008年全球金融危机等。 在实际中，金融机构选择更多的是假设情景法。<u>假设情景法又包括归零压力情景方法、预期压力情景方法、预测压力情景方法</u>。归零压力情景方法并不采用真实市场事件，而是对一个风险因子或一小组风险因子使用多维度的极端假设情景。这些情景和过去的极端事件没有联系，而且其他风险因子对其的影响也忽略不计，或者说被“归零”了。它的优点是<u>方便，并且灵活性强，能考虑到极端事件的各个方面</u>，但缺点是<u>可能会忽略一些对组合价值变化影响较大的重要风险因子</u>。预期压力情景方法基于当前合理的经济环境，将未来可能会发生的极端情况考虑进来。如，在当前情况下，伊拉克战争造成的油田被毁的可能性对全球的金融市场造成的影响就可以被包括在模型当中，使用者可以基于当前的经济和政治条件来自己定制更加有效和合理的情景。预测压力情景方法则是首先选出与资产相关程度最高的核心市场风险因子，其他风险因子通过方差-协方差矩阵和这个核心因



	子相关联，然后假设核心风险因子发生变化，并通过协方差矩阵来影响其他因子，从而生成情景。 3、确定风险因子，收集测试数据 风险因子：可能对资产组合的未来收益产生不确定影响的因素。 经营风险因子的变化情况包括证券交易量大幅下降、经纪业务佣金费率快速下滑、资产管理、投资银行、融资融券、股票质押等。 市场风险因子的变化情况包括利率或信用价差大幅变动，权益市场、汇率大幅波动，商品市场的大幅波动等； 信用风险因子的变化情况包括违约事件发生、信用评级下调、融资类业务违约率或违约损失率上升等； 操作风险因子的变化情况包括信息系统重大故障、人员重大操作失误、出现违法违规事件等； 流动性风险因子的变化情况包括融资成本持续高企、融资渠道受限、出现大额资金缺口、负债集中到期或赎回以及可能导致流动性风险的其他因素。 4、实施压力测试，分析报告测试结果 实施压力测试后应当形成压力情景下的测试结果，并对测试结果进行分析，评估风险承受能力，同时应该将压力测试结果及其分析内容向董事会、经理层以及相关监管机构进行报告。 5、制定和执行应对措施 应将压力测试纳入公司内部管理和风险控制流程，根据测试的结果分析来决定是否调整业务规模、业务结构和业务经营计划、是否要增加融资渠道或调整资产负债结构、是否采取启动资本补足机制等其他应对措施来管理证券公司的各类风险，进而达到压力测试目的，提高证券公司的风险管理水平和经营水平。
--	--

第三节 市场风险管理

一、市场风险的定义

市场风险	1、是指因市场价格变量波动而给经济主体带来损益的风险； 2、狭义的市场风险专指股票市场价格波动的风险，即股价风险。广义的市场风险包括股票价格、利率、商品价格、汇率； 3、具有明显的系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除； 4、套期保值（即对冲）和定价补偿是管理市场风险最主要的方法。										
市场风险的暴露	<table border="1"> <tr> <td>自营业务</td><td>主要是自营账户的证券资产组合，组合中包括股票、基金、债券等资产。</td></tr> <tr> <td>承销业务</td><td>市场低迷时，包销不能售出证券；余额包销中剩余的证券自行购入的市场风险。</td></tr> <tr> <td>融资融券</td><td>极端市场情况下，担保品无法覆盖融资或融券金额，也将被动承担市场风险。</td></tr> <tr> <td>场外衍生品</td><td>特殊情况下，由于市场对冲工具不足，流动性枯竭，风险计量模型失效或交易操作失误等，导致风险无法有效对冲，证券公司被动承担市场风险，甚至面临大额损失。</td></tr> <tr> <td>资产管理业务</td><td>市场风险管理的能力会对证券公司的资产管理水平和声誉产生影响。</td></tr> </table>	自营业务	主要是自营账户的证券资产组合，组合中包括股票、基金、债券等资产。	承销业务	市场低迷时，包销不能售出证券；余额包销中剩余的证券自行购入的市场风险。	融资融券	极端市场情况下，担保品无法覆盖融资或融券金额，也将被动承担市场风险。	场外衍生品	特殊情况下，由于市场对冲工具不足，流动性枯竭，风险计量模型失效或交易操作失误等，导致风险无法有效对冲，证券公司被动承担市场风险，甚至面临大额损失。	资产管理业务	市场风险管理的能力会对证券公司的资产管理水平和声誉产生影响。
自营业务	主要是自营账户的证券资产组合，组合中包括股票、基金、债券等资产。										
承销业务	市场低迷时，包销不能售出证券；余额包销中剩余的证券自行购入的市场风险。										
融资融券	极端市场情况下，担保品无法覆盖融资或融券金额，也将被动承担市场风险。										
场外衍生品	特殊情况下，由于市场对冲工具不足，流动性枯竭，风险计量模型失效或交易操作失误等，导致风险无法有效对冲，证券公司被动承担市场风险，甚至面临大额损失。										
资产管理业务	市场风险管理的能力会对证券公司的资产管理水平和声誉产生影响。										

二、市场风险衡量

敏感性分析	1、假设当风险因子变化一定程度时，金融工具价值的变化。 2、市场风险分析中最常用的方法之一。 因为大多数金融工具和风险因子之间都存在一阶或二阶的线性关系，比如股票与其相对应的市场指数、债券与其相对应的到期收益率、衍生产品与基础资产价格及其波动性等都表现出这样一种关系。
--------------	--

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



	3、特点在于将投资风险暴露与风险因子联系起来，关注的是投资价值变化，而非市场风险因子的变化。是一个<u>静态</u>的分析过程 4、基点价值 (1) 衡量市场风险的主要方法之一。 (2) 常用的指标DV01是指市场利率变动一个基点（<u>0.01%</u>）时所引起的债券价格的变化大小。 (3) 当<u>利率变化不大</u>时，DV01能很好地表达债券价格和利率之间的变化关系。 5、<u>久期（持续期或期限弹性）</u> (1) 衡量利率变动对经济价值影响的一种方法，衡量利率变化一单位所引起的证券价值的百分比变化。 (2) 基点价值反映的是债券价格<u>绝对变动的额度</u>，而久期主要反映的是<u>相对变动的幅度</u>。 3、<u>凸性（凸度或曲率）</u> (1) 利率敏感性随利率变动的变化情况，用来衡量债券价格收益率曲线的曲度； (2) 可表示为<u>收益率变化1%</u>所引起的久期的变化。 (3) 凸性<u>弥补了久期假设</u>的债券价格的变化与利率的变化<u>成线性比例关系的不合理性</u>，反映了债券的<u>利率弹性（久期自身）也会随利率变化而变化的事实</u>，它<u>与久期结合使用</u>更能准确地反映准确的利率风险状况，尤其是在<u>利率变化较大</u>时债券价格的变化。 4、希腊字母 (1) 期权的风险取决因素：<u>基础资产的价格、离期权到期日的时间、基础资产价格波动性以及无风险利率</u>。 (2) 衡量期权对这些因素敏感性的方法：Delta（Δ）、Gamma（Γ）、Vega（Λ）、Theta（Θ）等表示。 <u>期权的Delta（Δ）</u>：基础资产价格S发生微小变化时期权价格C的变化程度，衡量期权价格对于基础资产价格变化的<u>敏感性指标</u>； <u>Gamma（Γ）</u>：期权价格对基础资产价格的<u>二阶</u>导数，衡量的是Delta（Δ）的<u>变化速率</u>，是Delta（Δ）对基础资产价格变化的<u>敏感性</u>，是衍生金融工具的<u>凸性</u>； <u>Vega（Λ）</u>：衡量基础资产价格波动对期权<u>价格</u>影响的指标； <u>Theta（Θ）</u>：衡量合约到期时间对期权价格<u>变化</u>影响指标。
<u>波动性分析</u>	1、<u>波动率和方差</u> 某个变量的波动率σ定义为这一变量在单位时间内连续复利收益率的标准差。当波动率用于期权定价时，时间单位通常为一年，因此波动率就是一年的连续复利收益率的标准差。 当波动率用于风险控制时，时间单位通常是一天，此时的波动率对应于每天的连续复利收益率的标准差。 年方差对应于变量在一年内连续复利变化的方差，在时间T的变化的标准差与时间的开方成正比，而方差与时间成正比，方差是对应于每天的变化，而波动率对应于“<u>每天的平方根</u>”的变化。 2、<u>VaR</u> (1) 在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。 (2) 从统计的角度看，VaR实际上是投资组合回报分布的一个百分位数，与回报的期望值在原理上是一致的。 正如投资组合回报的期望值实际上是对投资回报分布的第50个百分位数的预测值一样，在99%的置信水平上，VaR值实际上就是对投资回报分布的第99个百分位数（较低一侧）的预测值。一个在99%置信水平上的一日VaR值表示投资组合在一天之内损失到VaR水平的可能性为1%，或说100天内出现损失状况超过VaR的天数为一天。



3、期望尾损失（ES、条件VaR）

（1）组合处在超限区间（比如95%的置信水平下，尾部5%的部分就是超限区间）之内损失的期望值。

（2）期望尾损失能弥补VaR值在反映尾部风险方面的不足。

如果期望尾损失与VaR值的差值越大，说明该组合（或证券）损益分布的肥尾性越强，风险在相同的VaR水平上更高。期望损失模型作为一种金融风险度量工具，可以给风险管理者提供频率分布中最坏区域平均损失大小的准确信息。

二、市场风险的应对

（一）限额管理

1、常用的市场风险限额：交易限额、风险限额、止损限额、敏感度限额、情景限额等。

（1）交易限额：对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。

总交易头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸给予限制，净交易头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

（2）风险限额：对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的在险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等。

（3）止损限额：允许的最大损失额。通常，当某项头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。

（4）敏感度限额：在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额。

（5）情景限额：在一个特定情景下，对投资组合预计出现的最大损失进行限制，一旦投资组合预计损失值超过限额，就对投资组合做出相应的调整。

（二）估值管理

1、全面估值的过程就是风险因子的映射过程。

2、主要的估值方法：盯市和盯模。

（1）盯市：按市场价格计值。对存在活跃市场的金融工具或产品，采用盯市法确定市场价格。

（2）盯模：按模型计值，当按市场价格计值存在困难时，金融机构可以按照数理模型确定的价值计值。

（三）对冲管理

1、通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲抵标的资产潜在的风险损失的一种风险管理策略。

2、由前台业务部门在整个机构的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期、期货、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。

3、在利率方面，通过采用远期利率协议、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险；

4、在汇率方面，则通常采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险；

5、在商品风险方面，通常采用各类商品期货来对冲未来的商品价格波动风险。

（四）绩效和激励管理

1、风险调整资本收益率（RAROC）是最常用、最主流的经风险调整后的评估业务绩效指标的工具，也是经济资本配置的核心工具。

2、RAROC为衡量不同企业、业务、部门之间盈利能力提供了一个统一标准；

3、公式为：

$$RAROC = \frac{\text{经风险调整的收益}}{\text{经济资本}} = \frac{\text{收入} - \text{费用} - \text{预期损失}}{\text{经济资本}}$$

4、RAROC实现了对管理目标的收益与其所承担风险的直接挂钩，体现了业务发展与风险管理的内在统一。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



5、基于RAROC的绩效考核，有利于在金融机构内部建立良好的激励机制，从根本上改变忽视风险、盲目追求账面利润的经营模式；激励金融机构充分了解其所承担的风险并自觉地识别、计量、监测和控制这些风险，从而在经济利润最大化的前提下拓展业务、创造利润。

第四节 信用风险管理

一、信用风险

（一）信用风险的概念和内涵

1、从现代信用组合投资的角度出发，投资者的投资组合不仅可能有信贷资产，也可能有债券和信用衍生产品等交易性信用产品。因此价值损失不仅会因为交易对手（包括贷款借用人、债券发行者和其他交易合约的交易对手）的直接违约而发生损失，而且，交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。

2、除了商业银行，资产管理公司、对冲基金、保险公司等金融机构和非金融企业都面临信用风险。

（二）信用风险构成要素

主要包括：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约时的风险暴露（EAD）、预期损失（ $EL=LGD \times PD \times EAD$ ）和非预期损失（UL）等。

（三）交易对手信用风险

交易对手信用风险主要来自两类金融产品：

- （1）场外衍生品，比如利率互换、汇率远期、信用违约互换；
- （2）证券融资交易，比如回购和逆回购、证券借贷，其中场外衍生品规模更大。

（四）证券类机构面临的主要信用风险

1、按照证券类机构业务类型分类，信用风险主要来自：

- （1）股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、融资融券等融资类业务；
- （2）互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务；
- （3）债券投资交易（包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务），债券包括但不限于国债、地方债、金融债、政府支持机构债、企业债、非金融企业债务融资工具、公司债、资产支持证券、同业存单；
- （4）非标准化债权资产投资；
- （5）其他涉及信用风险的自有资金出资业务。

2、对于证券类机构来说，交易对手信用风险主要来源于自营非权益类交易和融资类业务。

二、信用风险的衡量

（一）传统信用风险评估

1、专家系统与5Cs

（1）专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识技能和丰富的经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。

（2）5Cs系统：品德、资本、还款能力、抵押、经营环境。

2、信用打分模型

（1）一种传统的信用风险量化模型，用可观察到的债务人特征变量计算出一个数值（即打分）来代表债务人的违约概率或者将贷款人归类于不同的违约风险类别。

（2）基本过程：首先根据经验或相关性分析确定特定债务人或头寸暴露的违约风险主要与哪些经济或财务因素有关，模拟出特定形式的函数关系式；然后根据历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对于借款人违约作用的大小；最后将潜在借款人相关因素的数值代入函数关系式计算出一个数值，根据该数值的大小衡量潜在借款人的信用风险水平，从而决定贷款与否。

（3）信用打分模型的关键：关键变量的选择和各自权重的确定。

（4）应用较为广泛的模型有线性概率模型、Logit模型和线性判别分析模型。

（二）内部评级

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



1、概念

金融机构内部通过定量因素和定性因素的综合分析，对其自身的交易对手、债务人或交易项目自身用一个高度简化的等级符号来反映被评级对象的风险特征。

2、证券公司内部评级及管理

- (1) 建立内部评级体系，内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备风险区分能力；
- (2) 制定内部评级管理制度，明确内部评级操作流程，确保内部评级体系持续有效运作；
- (3) 建立与自身业务复杂程度和风险指标体系相适应的内部评级管理工具、方法和标准；
- (4) 正确收集和使用评级信息，对收集的资料信息进行评估和归档，以保证其及时性、准确性、完整性；
- (5) 业务存续期内，证券公司应根据风险状况的变化情况，定期或者不定期进行内部评级更新，持续关注相关主体的信用变化。

(三) 信用风险经典量化模型

1、CreditMetrics模型

- (1) 本质上是一个VaR模型，其目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
- (2) 非交易性资产组合（如贷款和私募债券）缺少活跃的价格，难以获得价格波动的标准差，CreditMetrics模型的为解决这一难题提出了解决方案。
- (3) CreditMetrics的基本方法就是信用等级变化分析。

2、Credit Portfolio View模型

- (1) 核心内容是等级转移矩阵，但该模型并没有考虑诸如失业率、经济增长率等宏观及周期性因素。

3、KMV模型

- (1) CreditMonitor模型通常又被称为KMV模型；
- (2) CreditMonitor模型的核心：把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论可以求解出信用风险溢价和相应的违约率。

三、信用风险管理体系

(一) 证券类机构主要信用风险及管理

1、股票质押式回购

(1) 对于证券公司的股权质押业务，一般资金主要来源于券商自营、银行信托、集合资管计划等。因融入方质押股价大幅下调触发平仓线或触发违约情形无法及时还款付息，股票质押业务可能遭遇强行平仓，进而引发连锁风险。

(2) 《股票质押式回购交易及登记结算业务办法》规定，股票质押率上限不得超过60%，其中质押率是指初始交易金额与质押标的证券市值的比率。

(3) 证券公司作为融出方的，单一证券公司接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的30%。集合资产管理计划或单一资产管理客户作为融出方的，单只集合资产管理计划或单一资产管理客户接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的15%。

2、融资融券

(1) 证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的规模不得超过公司净资本的4倍，单一客户融资（含融券）业务规模与净资本比例前5名不能超过5%，此外，接受单只股票市值与该股票总市值比例前5名不能超过20%。

(2) 取消了最低维持担保比例不得低于130%的统一限制，交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力，与客户自主约定最低维持担保比例。对于客户资信较强、担保品流动性较好的，证券公司可经评估后适当调低最低维持担保比例，反之可提高。

3、信用债投资

- (1) 债券主体违约风险；
- (2) 逆回购、远期、借贷融出等交易对手方信用风险。

4、非标准化债权投资

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



证券类机构参与非标准化债权投资主要是通过资产管理计划和另类子公司投资方式。

5、场外衍生品

(1) 常见的风险管理办法有净额结算、抵押、引入中央交易对手等方式。

(2) 证券公司、基金管理公司及其子公司开展场外衍生品交易的，按照要求，向中国证券业协会备案并报送相关数据。

(二) 交易对手信用风险管理

1、净额结算

(1) 当违约事件发生时，净额结算允许抵销交易对手合约下的资产和负债。

(2) 净额结算对于场外衍生品市场的发展起到了关键性作用，对于场外衍生品市场的扩张和流动性发挥了重要作用。

(3) 净额结算使交易商可以使用有限的资本支撑起较大的交易规模，使整个市场信用风险敞口的增长慢于整个市场的市值增长。

2、提高抵押品和保证金要求

抵押品和保证金降低了交易对手的信用风险暴露和交易对手违约的概率。

3、中央交易对手 (CCP)

(1) 减少了交易对手暴露和操作风险；

(2) 提高了交易对手信用风险管理水平和担保品管理的有效性；

(3) 提高了衍生品交易市场的透明度。

4、信用衍生品市场对冲

信用衍生品主要包括：信用违约互换或纯粹信用互换 (CDS)、总收益互换 (TRS)、信用关联票据 (CLN) 和信用远期协议 (CFA)。

5、交易对手信用风险的资本计量和资本监管

巴塞尔委员会发布的《银行对中央对手方风险暴露的资本金要求》**大幅提高**了银行作为清算会员通过中央对手方进行集中清算的资本金要求。

四、信用风险管理工具

(一) 传统信用风险缓释

商业银行运用信用风险缓释技术，包括抵质押品、净额结算、保证与担保和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险，其中前3种为传统信用风险缓释工具。

(二) 信用风险转移

1、传统信用风险转移工具

方法主要有信用保险、辛迪加贷款、贷款出售、资产互换等形式。

2、现代信用衍生品

信用衍生产品交易特征：

(1) 信用风险可以在业务中从其他风险（如利率风险和汇率风险等）中分离出来被单独交易和转让。

(2) 信用保护的出售方在承担信用风险时并不要求资金投入，除非合同中指定的信用事件发生。融资的提供和风险的承担被分离，即保护购买者提供融资，但不承担信用风险，而保护的提供方承担信用风险，却不提供融资。

(3) 基础信用交易仍然保留在金融机构的银行业务账户上，而且继续由作为放款银行的信用购买方来管理。信用衍生产品交易和由此而发生的信用风险转移并不影响到基础交易的借贷关系。

3、信用组合管理

(1) 根本目的：通过将单个信用产品纳入组合分析和管理框架，实现多样化分散风险，并在风险收益平衡的基本原则下调整和优化信用组合的结构，最终达到组合管理者既定的风险忍耐度下信用组合风险回报比率的最优化。

(2) 组合管理者在组合风险分析的基础上通过多样化分散风险、保持清偿力和资本充足性、经济资本配置

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



和业绩衡量、信用风险定价、信用风险对冲和监管资本套利六个方面的组合管理措施来实现其组合优化的目的。

(3) 必须解决的一个关键问题：对不同产品之间信用风险相关性的计量。

第五节 流动性风险管理

一、流动性和流动性风险

(一) 流动性

金融机构在需要资金的时候可获得资金的能力以及金融机构可以在市场上迅速、低成本地交易金融资产的能力，即机构层面的流动性。

(二) 流动性风险

1、金融市场参与者无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险；

(1) 融资流动性风险：从单个机构的角度分析金融机构在面临现金需求时其融资能力随时间推移而引起的不确定波动，是指在不影响其日常经营和财务状况的条件下，金融机构难以有效满足其预期和非预期的、当前和未来的现金流和担保需求的风险。

(2) 资产流动性风险（市场流动性风险）：资产价值不受损害而进行变现的能力。

市场的流动性决定因素：一是深度，即执行大规模交易而不对价格产生过度影响的能力；二是密度，即买卖价格的缺口，资产的买卖价差越小，流动性越好；三是即时性，即交易执行的速度；四是弹性，即基础价格在受到影响后重新恢复的速度。

(三) 证券类机构流动性风险的表现

1、公司层面

整体表现为：融资来源不稳定，资产负债期限不匹配，融资成本和资产负债结构不合理，无法满足业务正常开展的需要。

2. 业务层面

(1) 自营业务。

市场价格波动带来的资产无法及时以合理成本变现、自有资金占用规模过大和配合对手行权、追加保证金等潜在资金需求。固定收益业务部门应控制融资杠杆、总资产规模以及期限错配规模敞口。

(2) 资产管理业务。

不能及时以合理成本应对客户赎回、产品到期无法履约支付等。

(3) 信用类业务。典型的信用类业务包括融资融券、股票质押等。证券公司开展融资融券业务、约定式回购交易、股票质押式回购交易等融资类业务的业务规模不得超过净资本的400%。

(4) 承销与发行业务。

二、流动性风险的衡量指标与测算模型

(一) 主要衡量指标

1、机构层面

(1) 资产负债结构指标。

① 流动比率=流动资产/流动负债

② 速动比率，又称“酸性测验比率”，速动比率=速动资产/流动负债

流动资产包括：现金、应收账款、有价证券、存货；流动负债包括：应付账款、应付票据、期内到期的长期债务、应付税款及其他应付款项；速动资产则是指企业拥有的现金、有价证券和应收账款，不包括存货，即：速动资产=流动资产-存货

一般说来，流动性比率越高，企业偿还短期债务的能力越强，流动性风险越小。一般认为，流动性比率应大于1，但也不是越高越好。

③ 净稳定资金率=可用稳定资金/所需稳定资金×100%，净稳定资金率不得低于100%。

(2) 现金流量匹配指标。

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



①流动性覆盖率=优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%;

②流动性指数。

用来衡量金融机构因突然或紧急出售资产时，相对于正常市场情况下以市场公允价值出售所遭受的潜在损失。表示为资产被迫折价变现时的价格和资产在正常市场条件下变现的价格的比率。

③现金流量比率。

反映企业短期偿债能力的一个财务指标，现金流量比率=经营活动现金流量净额/流动负债。

一般来说，企业现金流量比率越大，偿债能力越强，流动性越充足。

2、市场层面

(1) **买卖价差法**。常用的价差指标包括买卖价差、有效价差与实现的价差等。

(2) 换手率=指定交易期间成交量/截至该交易期间金融资产的可交易总量×100%；换手率越高，交易越活跃。

(3) **冲击成本**。

在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。

对散户而言，由于买卖交易量很小，冲击成本几乎为零。因此，市场流动性越高，冲击成本越低；反之，流动性越低，冲击成本越大。

(二) 测算模型

1、现金流量分析模型

现金流量分析的内容包括：**流动性分析、获取现金能力分析、财务弹性分析和收益质量分析**等。

其中，现金流缺口、现金到期债务比、现金流动负债比、营业现金比率、现金满足投资比率和营运指数等是现金流量分析使用的主要指标。

2、流动性调整的VaR

(1) 市场正常波动下，在给定时间范围内，一定置信水平下抛售一定数量的证券或证券组合由于市场流动性风险的存在所导致的最大可能损失。

(2) 给出在一定置信水平下、给定的时间范围内，由于特定的交易事件而导致的流动性成本。

(3) 一般来说，**L VaR值越小，表明证券公司面临的流动性风险越小**。

三、流动性风险管理策略和技术

(一) 融资策略管理

证券公司的融资管理应符合：

(1) 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源；

(2) 加强负债品种、期限、交易对手、融资抵（质）押品和融资市场等的集中度管理，适当设置集中度限额；

(3) 加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度，并定期评估市场融资和资产变现能力；

(4) 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况，评估市场流动性对公司融资能力的影响。

(二) 日间流动性管理

(三) 流动性缓冲资产

流动性缓冲资产交投活跃且市场具有一定规模，可以满足无障碍变现或者买入的要求。

(四) 流动性风险应急计划

流动性风险应急计划应符合：

(1) 合理设定应急计划触发条件；

(2) 规定应急程序和措施，明确各参与人的权限、职责及报告路径；

(3) 列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑流动性转移限制，确保应急资金来源的可靠性和充分性。

(五) 流动性风险报告

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



- (1) 流动性风险报告应包括管理的有效政策和程序、决策过程、规范的作用与职责调用和升级的程序等。
- (2) 对于风险等级较高的风险事项，形成紧急报告和不定期报告；对于风险等级较低的事项，则通过定期报告形式进行报告。

第六节 操作风险和声誉风险管理及其他

一、操作风险管理

(一) 操作风险的识别

- (1) **包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。**
- (2) 定义将其划分为由**人员、系统、流程和外部事件**所引发的四类风险；
- (3) 另一种分类方法是根据损失事件类型将其划分为：**内部欺诈，外部欺诈，就业制度和工作场所安全，客户、产品和业务活动，实物资产的损坏，营业中断和信息技术系统瘫痪，执行、交割和流程管理。**

(二) 操作风险的评估

1、风险控制自我评估

(1) 证券公司各部门依据相关的内部控制制度、操作规程和政策，自主进行风险评估，以找出本部门在内部控制和操作风险管理方面存在的缺陷，并评估这些缺陷对自身的经营和业务活动可能产生的影响，进而为完善和提高操作风险管理水平提供指导。

(2) 一种依赖主观经验判断的定性分析方法。

打分卡是风险控制自我评估的常用工具，可把对操作风险的定性评估转化为定量的矩阵。

2、关键风险指标

- (1) 代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。
- (2) 一般包括：资产损失率、案件发生率、失败交易数量、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。
- (3) 具有客观和数量化的特征，能够定量判断证券公司的操作风险管理水平，并能够比较容易地通过每天数值的变化来了解证券公司的风险状况。

3、损失数据收集

数据收集主要基于：

- (1) **内部损失**数据，其质量和内含的风险信息都要优于其他的数据来源；
- (2) **外部损失**数据，包括公开数据、行业共享数据等；
- (3) **情景分析**，即专家综合运用外部数据和情景分析来识别潜在的操作风险事件，并评估可能造成的损失；
- (4) 业务环境和内部控制因素，即考虑可能使操作风险状况发生变化的业务经营环境和内部控制因素，同时将这些因素转换成为可计量的定量指标。

(三) 操作风险管理方法

1、内部控制

- (1) 通过实施IT技术或项目管理方案等来改善业务部门本身的运行质量和管理水平；
- (2) 通过审计稽核、合规检查和操作风险管理等业务部门以外的管理部门的管理和内部控制活动来降低业务的操作风险；
- (3) 通过改善公司治理和加强内部控制以及操作风险管理部门的独立作用，从而建立起管理操作风险的良好环境和文化，制定合适的操作风险管理战略和政策，健全操作风险管理流程和方法。

2、保险

(1) 常见的形式是通过购买针对火灾、地震、恐怖袭击和伤害、盗窃和交通事故等风险事件的保险单，将操作风险转嫁给保险公司。

(2) 有些保险公司也开发可用于转嫁由于内部人员、系统和流程问题而引发操作风险的保险单，保险范围覆盖内部经理人员的责任和诚信、计算机犯罪、未经授权交易和人员招聘责任等。

3、业务外包

- (1) 外包业务使证券公司面临交易对手风险，即服务承包商不能够提供合格质量服务的风险；

咪鸭课堂 APP

一选对课，速考过

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



(2) 可能造成证券公司对业务提供商的依赖，从而使证券公司的经营管理失去独立性，并在服务提供商一旦终止业务提供时面临业务中断问题。

4、IT技术应用

主要表现为：IT技术可以大大降低由于员工手工操作失误而带来的操作风险；有利于将各种风险信息汇总和分析处理，让决策者以低成本的方式考虑更加全面的情况，进行决策多项选择的对比分析，从而减少决策失误；可以提高证券公司报告体系的效率，有利于管理者进行动态监测。

5、数据治理和管理

6、业务持续计划

应制订业务持续计划，以确保在业务严重中断的情况下能够持续运营，并限制损失。

二、声誉风险管理

(一) 声誉风险的识别

声誉风险的来源：(1) 战略规划、公司治理、资产负债管理等管理活动；(2) 产品或服务的设计、提供或推介等业务开展或投资活动；(3) 内部控制设计、执行以及系统控制的重大缺陷；(4) 股东、关联方或其他利益相关方发生声誉事件传导至证券公司；(5) 第三方合作，如第三方合作机构自身的违法违规行为或服务质量问题；(6) 客户投诉及其涉及证券公司的不当言论或行为；(7) 司法性事件及监管调查、处罚；(8) 员工的不当言论或行为被公众知晓；(9) 新闻媒体的失实报道或网络不实言论；(10) 他人通过仿冒证券公司名称、商标、网址、盗用研究报告等行为从事非法活动。

(二) 声誉风险管理原则

1、全程全员原则

2、预防第一原则

3、审慎管理原则

4、快速响应原则

(三) 声誉风险管理方法

1、事前识别与评估

2、应急机制

3、媒体沟通和信息披露

4、舆情监测分析

三、其他风险及其管理

(一) 国别风险

国别风险管理体系：

- (1) **董事会和高级管理层的有效监控；**
- (2) **完善的国别风险管理政策和程序；**
- (3) **完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；**
- (4) **完善的内部控制和审计。**

(二) 战略风险

1、战略风险取决于：

- (1) **战略目标的兼容性；**
- (2) **为实现这些目标而制定的经营战略；**
- (3) **为实现目标所部署的资源；**
- (4) **整个战略实施过程的质量。**

2、战略风险来源于：

- (1) 证券公司内部经营管理活动，包括宏观战略、中观管理和微观执行三个层面；
- (2) 外部政治、经济、社会、科技等环境的变化，包括行业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、发展停滞风险等。

咪鸭课堂 APP

—选对课，速考过—

微信官方客服：2722497486 或 1279720091

机构合作：021-52526756/13564006077



3、战略风险管理的基本做法：

- (1) 明确董事会和高级管理层的战略风险管理职责；
 - (2) 建立清晰的战略风险管理流程，包括战略风险的识别、评估、监控和报告等；
 - (3) 采取恰当的战略风险管理方法，如制定以风险为导向的战略规划、合理运用经济资本配置工具等。
- (三) 系统性风险

1、特征：内生性、关联性、复杂性、突发性、传染性。

(END)

